ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ЮРИДИК ИНСТИТУТИ

НУРМАТ САБУРОВ, ШАҲЗОД САЙДУЛЛАЕВ

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ

Ўқув қўлланма

ТОШКЕНТ – 2011

Тошкент давлат юридик институти Ўқув-услубий кенгашининг қарорига кўра нашрга тавсия этилди (2011 йил 22 сентябрь, 2-сонли баённома).

УДК: 340.1 (575.1) (075)
67.0
С13

Сабуров Н., Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2011. – 170 б.

ББК 67.0я73

Масъул муҳаррир: **З.М.Исломов**
юридик фанлари доктори, профессор

Тақризчилар: **М.А.Ахмедшаева**
юридик фанлари доктори, доцент

Ж.М.Абдуллаев
юридик фанлари номзоди

Мазкур ўқув қўлланма “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” фани бўйича тайёрланган бўлиб, унда тегишли ўқув курси дастури асосида мавзулар ва уларга қисқача жавоблар ҳамда тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати ўз ифодасини топган.

Ўқув қўлланма олий юридик ўқув юртлари бакалавриат йўналиши бўйича талабаларга мўлжалланган.

© Н.С.Сабуров, Ш.А.Сайдуллаев, 2011.

МУНДАРИЖА

Кириш
.....
7

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг предмети ва унинг ўзига хос хусусиятлари.....
2. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг сиёсатшунослик, социология, иқтисодиёт назарияси, тарих ва бошқа гуманитар фанлар билан алоқаси.....
3. Давлат ва ҳуқуқ назарияси-юридик фанлар тизимида.....
4. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг методлари.....
5. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг функциялари.....
6. Ўқув фани сифатида давлат ва ҳуқуқ назариясининг тузилиши.....
7. Давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини либераллаштириш, ислоҳ қилиш ва модернизациялашда давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг роли.....
8. Жамият тушунчаси.....
9. Жамият мавжуд бўлиши шаклларининг хилма-хиллиги
10. Жамият ривожланишига таъсир этувчи омиллар.....
11. Давлатгача бўлган жамиятларда: ижтимоий нормалар ва ижтимоий ҳокимият.....
12. Давлат – жамият мавжуд бўлишининг бир шакли сифатида.....
13. Давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши тўғрисидаги назариялар.....
14. Ўзбекистон республикасининг конституциясида жамият, давлат ва ҳуқуқ масалалари.....
15. Давлат тушунчаси ва белгилари.....
16. Давлат моҳияти ва унинг ижтимоий аҳамияти тўғрисидаги турли назариялар
17. Давлат ҳокимияти – ижтимоий ҳокимиятнинг муҳим шакли сифатида.....
18. Давлат ҳокимиятининг белгилари.....
19. Давлат типологияси.....
20. Давлат функциялари тушунчаси.....
21. Давлат функциясининг давлат мақсади ва вазифалари билан ўзаро нисбати…
22. Давлат функцияларини турли асосларга кўра таснифлаш.....
23. Давлат функцияларини амалга ошириш шакллари.....
24. Давлат функцияларининг ривожланиши ва ўзгаришига таъсир этувчи омиллар.....
25. Давлатнинг шакллари тушунчаси ва унинг таркибий элементлари.....
26. Давлат шаклларининг ривожланиши ва ўзгаришига таъсир этувчи омиллар...
27. Давлатнинг бошқарув шакли.....
28. Давлатнинг тузилиш шакли.....
29. Сиёсий режим.....
30. Ўзбекистон Республикаси давлат шаклининг ўзига хос хусусиятлари.....
31. Давлат механизми.....
32. Давлат механизмида ҳокимиятлар бўлиниши принципи.....

33. Давлат аппарати тушунчаси.....
34. Давлат аппаратини ташкил этиш ва фаолиятини амалга ошириш тамойиллари.....
35. Давлат органлари тизими.....
36. Ўзбекистонда давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари….
37. Ўзбекистон Республикасида жамиятни янгилаш ва демократлаштириш шароитида давлат механизмини ислоҳ қилиш масалалари.....
38. Ижтимоий муносабатлар тушунчаси.....
39. Ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солишнинг объектив зарурияти.....
40. Ижтимоий нормалар тизими.....
41. Ижтимоий нормаларнинг умумий ва ўзига хос хусусиятлари.....
42. Ҳуқуқ - ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солишнинг тури сифатида.....
43. Ҳуқуқ тушунчаси, белгилари, моҳияти ва принциплари.....
44. Ҳуқуқнинг функциялари.....
45.Ҳуқуқнинг моҳияти ҳақидаги назариялар.....
46. Ҳуқуқий онг: тушунчаси, таркибий .....
Қисмлари.....
47. Ҳуқуқий онгнинг турлари ва даражалари.....
48. Ҳуқуқий онгнинг функциялари.....
49. Ҳуқуқий маданият: тушунчаси, тузилиши, даражалари.....
50. Ҳуқуқий тарбия – ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг зарур шарти.....
51. Ҳуқуқий нигилизм ва ҳуқуқий идеализм.....
52. Ўзбекистонда ҳуқуқий нигилизмни бартараф қилиш муаммолари.....
53. Ўзбекистонда фуқаролар ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришда “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш Миллий дастури”нинг аҳамияти…
54. Ҳуқуқ нормалари тушунчаси, белгилари.....
55. Ҳуқуқ нормасининг тузилиши: гипотеза, диспозиция ва санкция .....
56. Ҳуқуқ нормаларини турли асосларга кўра таснифлаш.....
57. Ҳуқуқ шакллари (манбалари) тушунчаси ва турлари.....
58. Ҳуқуқий одат – ҳуқуқнинг қадимги манбаси сифатида.....
59. Ҳуқуқий прецедент: тушунчаси, турлари.....
60. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат – ҳуқуқнинг манбаси.....
61. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари.....
62. Норматив шартномалар - ҳуқуқнинг махсус манбаси сифатида.....
63. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг вақт, ҳудуд ва шахсларга нисбатан амал қилиши.....
64. Ислом ҳуқуқининг асосий манбалари.....
65. Халқаро ҳуқуқ нормаларини миллий қонунчиликда имплементация қилиш масалалари.....
66. Ҳуқуқ ижодкорлиги тушунчаси ва турлари.....
67. Ҳуқуқ ижодкорлиги – ҳуқуқ яратишнинг мураккаб жараёни сифатида.....
68. Қонун ижодкорлиги жараёни: тушунчаси, принциплари ва босқичлари.....

69. Ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида юридик техниканинг роли.....
70. Ҳуқуқ тизими: тушунчаси ва тузилиши.....
71. Ҳуқуқий тизим тушунчаси ва унинг асосий элементлари.....
72. Ҳуқуқ тизимини соҳаларга ажратиш асослари.....
73. Ҳуқуқ соҳаси ва ҳуқуқ институти тушунчалари.....
74. Моддий ва процессуал ҳуқуқ.....
75. Ҳуқуқ тизимини хусусий ва оммавий ҳуқуққа ажратиш.....
76. Ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими.....
77. Қонунчиликни тизимлаштириш: тушунчаси ва турлари.....
78. Ҳуқуқий муносабатлар: тушунчаси, белгилари ва турлари.....
79. Ҳуқуқий муносабатларнинг юзага келиш асослари.....
80. Ҳуқуқий муносабатлар таркиби: субъект, объект, субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар.....
81. Юридик факт: тушунчаси ва турлари.....
82. Ҳуқуқдаги презумпциялар ва фикциялар.....
83. Ҳуқуқни амалга ошириш тушунчаси.....
84. Ҳуқуқни амалга ошириш шакллари: риоя этиш, ижро этиш, фойдаланиш ва қўллаш.....
85. Ҳуқуқ нормасини қўллаш - ҳуқуқни амалга оширишнинг муҳим шакли сифатида.....
86. Ҳуқуқ нормаларини қўллаш жараёни босқичлари.....
87. Ҳуқуқни қўллаш актлари: тушунчаси, хусусияти ва турлари.....
88. Ҳуқуқдаги бўшлиқлар ва уларни бартараф қилиш йўллари.....
89. Ҳуқуқ аналогияси ва қонун аналогияси.....
90. Юридик коллизиялар ва уларни ҳал этиш усуллари.....
91.Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш тушунчаси ва турлари.....
92. Расмий ва норасмий шарҳлаш.....
93. Норматив ва казуал, легал ва муаллифлик шарҳлар.....
94. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш усуллари.....
95. Ҳуқуқ нормаларини ҳажмига кўра шарҳлаш.....
96. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш актлари.....
97. Ҳуқуқий хулқ-атвор.....
98. Ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва белгилари.....
99. Ҳуқуқбузарликнинг юридик таркиби.....
100. Ҳуқуқбузарлик субъекти ва объекти, субъектив ва объектив томони.....
101. Юридик жавобгарлик: тушунчаси, белгиси, турлари.....
102. Юридик жавобгарликни истисно қилувчи ҳолатлар.....
103. Ҳуқуқий тартибга солиш механизми тушунчаси, унинг асосий элементлари
104. Ҳуқуқий тартибга солиш .....
105. Ҳуқуқий воситалар: тушунчаси, белгилари, турлари.....
106.ҳуқуқий режимлар (тартиблар) тушунчаси, белгилари ва турлари.....
107. Ҳуқуқий рағбатлантириш: тушунчаси, хусусияти, функцияси ва турлари.....
108. Ҳуқуқий имтиёзлар: тушунчаси, хусусияти, функциялари ва турлари.....
109. Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлиги, белгилари ва уни таъминланиш асослари.....

110. Қонунийлик тушунчаси, принциплари ва унинг норматив ва ижтимоий асослари.....
111. Қонунийлик кафолати: тушунчаси ва турлари.....
112. Ҳуқуқий-тартибот тушунчаси ва объектив зарурияти.....
113. Фуқаролик жамияти тушунчаси ва белгилари.....
114. Фуқаролик жамиятининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маънавий асослари.....
115. Ҳуқуқий давлат назарияси.....
116. Ҳуқуқий давлатнинг асосий белгилари ва принциплари.....
Фойдаланилган ва тавсия этиладиган адабиётлар рўйхати.....

КИРИШ

“Давлат ва ҳуқуқ назарияси” ўз моҳиятига кўра умумназарий хусусият ва аҳамиятга эга бўлган фундаментал юридик фан ҳисобланади. У юридик фан сифатида ўзининг вазифалари, функциялари, предмети ва методи юзасидан ҳуқуқшунослик (юриспруденция) учун умумилмий мазмунга эга, шу билан бирга, у давлат ва ҳуқуқнинг айнан умумий, яъни муайян концепциялари ва тизимларининг умумий назариясини ўзида ифода этади. Мазкур фан бошқа соҳа юридик фанлари учун назарий асос бўлиб хизмат қилиши билан бирга, ўзининг методологик характерига кўра замонавий ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимида ҳам етакчи ўринни эгаллайди.

Давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши, ривожланиши ва фаолият юритиши билан боғлиқ энг умумий қонуниятларни очиб бериш баробарида, фан давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларининг табиатини тушуниш, уларнинг жамият ривожланишидаги ўрни ва ролини аниқлаш имконини беради. Шунингдек, “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” фани талабаларга ҳозирги давр ижтимоий-сиёсий воқелиги учун зарур бўлган йўналишларни ёритиб бериш билан бир қаторда, у муҳим маърифий ва тарбиявий функцияларни ҳам бажаради.

“Давлат ва ҳуқуқ назарияси” фундаментал ва методологик фан сифатида давлат ва ҳуқуқни вужудга келиши ҳамда ривожланишининг умумий қонуниятларини, давлат тушунчаси, белгилари, типлари ва моҳияти, давлат шакллари, функциялари, давлат ҳокимияти, механизми, ҳуқуқ тушунчаси, унинг моҳияти, белгилари, принциплари, функциялари, ҳамда фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат каби давлат-ҳуқуқий тушунча ва категорияларни илмий билиш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Мамлакатимизда фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ҳуқуқий давлат қуриш жараёни кетаётган ҳозирги даврда, давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бугун жамиятимизда рўй бераётган ўзгаришлар бизни давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларига оид кўпгина тушунча ва атамаларни қайта идрок этиш ҳамда баҳолашга мажбур этади. Бу ҳолат давлат ва ҳуқуқ назарияси фани олдига муайян вазифаларни қўяди. Бунда фан узлуксиз ривожланиб бориши билан биргаликда давлат ва ҳуқуқ ҳақидаги жаҳон фанининг энг янги ютуқларини ўзига сингдириши,

балки, айни пайтда ижтимоий воқеликка мос илмий-назарий хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқиши лозим бўлади.

Шу жиҳатдан олганда, мазкур ўқув қўлланма ҳам фан бўйича тасдиқланган ўқув дастурига ва давлат таълим стандартларига мос равишда тайёрланган бўлиб, унинг мақсади талабаларни ушбу ўқув курсини чуқур ўзлаштиришларига ёрдам беришга қаратилгандир.

1. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ ПРЕДМЕТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг предмети - давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши, ривожланиши, ҳаракатда бўлиши (фаолият кўрсатиши) ва истиқболи тўғрисидаги энг умумий қонуниятларни ўрганади. Унинг предметига фақат амалдаги давлат, ҳуқуқ муносабатлари, жараёнлари, ҳодисаларнинг энг умумий белгиларигина эмас, балки булар ҳақидаги тасаввурлар ҳам киради.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанининг предмети анча мураккаб тузилишга эга бўлиб, унинг доирасига қуйидагиларни киритиш мумкин:

а) давлат ва ҳуқуқнинг моҳияти;

б) ҳар қандай типдаги ва тизимдаги давлат ва ҳуқуққа хос бўлган умумий хусусиятлар;

в) давлат ва ҳуқуқнинг генезизи (келиб чиқиши)га оид умумий қонуниятлар;

г) давлат ва ҳуқуқнинг типлари ва шакллари;

д) давлат ва ҳуқуқнинг ривожланиш ва мавжуд бўлиши механизмлари, умумий қонуниятлари, тамойиллари;

е) давлат ва ҳуқуқнинг ўзаро ва бошқа ижтимоий ҳодисалар билан боғлиқлигига оид умумий қонуниятлар ва б.

Фаннинг ўзига хос хусусиятлари:

– давлат ва ҳуқуқ назарияси – ижтимоий фан (унинг ўрганадиган соҳаси муҳим ижтимоий ҳодисалар бўлмиш давлат ва ҳуқуқдир);

– давлат ва ҳуқуқ назарияси – назарий фан (у давлат ва ҳуқуқ тараққиётининг умумий қонуниятларини очиб беради);

– давлат ва ҳуқуқ назарияси – фалсафий ҳусусиятга эга бўлган фан;

– давлат ва ҳуқуқ назарияси – методологик фан (ҳуқуқшунослик фанининг барча соҳаларини умумий ҳуқуқий методология билан қуроллантиради);

– давлат ва ҳуқуқ назарияси – амалиётга йуналтирилган фан;

– давлат ва ҳуқуқ назарияси – ўқув–тарбиявий аҳамиятга молик фан.

2. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ СИЁСАТШУНОСЛИК, СОЦИОЛОГИЯ, ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ, ТАРИХ ВА БОШҚА ГУМАНИТАР ФАНЛАР БИЛАН АЛОҚАСИ

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг бошқа ижтимоий фанлар, шу жумладан юридик фанлар тизимидаги ўрни унинг функциялари ва бошқа фанлар билан ўзаро боғлиқлигида (масалан: ахборот алмашинувида) намоён бўлади.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг муайян билимлар тизими сифатида шаклланиши қуйидаги тўрт йўналиш бўйича рўй беради:

а) соҳа (тармоқ) юридик фанларининг маълумотларини умумлаштириш;

б) фалсафий қоидаларни аниқлаштириш;

в) бошқа фанлар билан ўзаро алоқада бўлиш (масалан: мантиқ, социология, иқтисодиёт назарияси, сиёсатшунослик, тарих ва б.);

г) давлат ва ҳуқуққа оид ҳодисаларни бевосита амалиётда қўллаш (норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни шарҳлаш, ҳуқуқ ижодкорлиги, юридик техника ва б.).

Иқтисодий фанлар билан боғлиқлиги. Иқтисодий фанлар жамиятнинг базисини, яъни ишлаб чиқариш муносабатларини, хўжалик соҳаларини ташкил этишни, молия, кредит ва бошқаларни ўрганса, давлат ва ҳуқуқ назарияси фани жамиятда устқурманинг муҳим қисми бўлган давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларига ўзининг асосий предмети сифатида қарайди. Уларнинг ўзаро таъсири ва алоқаси давлат ва ҳуқуқнинг иқтисодиётга қанчалик боғлиқ эканлигини ўрганишга ва аниқлашга ёрдам беради.

Фалсафа фани билан боғлиқлиги. Фалсафа табиат ва жамият ривожланишининг умумий қонуниятларини ўрганади. У жамият, инсон, давлат ва ҳуқуқ масалаларига ижтимоий ҳодиса сифатида қараб уларни умумий тарзда кўриб чиқади.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси эса фалсафа қонуниятларига асосан жамиятда давлат ва ҳуқуқнинг вужудга келиши ва ривожланиши қонуниятларини ўрганади. Ўз навбатида ушбу фанлар бир - бирини такрорламайди, балки тўлдиради. Фалсафа давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини билишнинг асосидир. Давлат ва ҳуқуқ назарияси эса фалсафани мазкур ҳодисалар юзасидан маълумотлар (манбалар) билан қуроллантиради.

Социология фани билан боғлиқлиги. Социология фани жамиятни яхлит, уюшган тизим сифатида тадқиқ этадиган, жамият

аъзоларининг ҳуқуққа муносабатини, уларнинг давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги фикрларини ўрганувчи фандир. Мазкур фан давлат ва ҳуқуқ назарияси фани учун тегишли маълумот ва хулосаларни беради. Ўз навбатида, давлат ва ҳуқуқ назарияси фани ушбу маълумот ва хулосаларни умумлаштириб, назарий-илмий қонуниятларни илгари суради.

Сиёсатшунослик фани билан боғлиқлиги. Сиёсатшунослик сиёсатни, сиёсий институтлар, сиёсий партиялар, давлат ҳокимияти, жамоат ташкилотлари ва уларнинг фаолиятини, давлат ва шахснинг сиёсий-ҳуқуқий муносабатларини ўрганади. Ҳар иккала фаннинг ҳам ўрганиш объекти жамиятни бошқариш билан боғлиқ масалалар ҳисобланади.

3. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ-ЮРИДИК ФАНЛАР ТИЗИМИДА

Давлат ва ҳуқуқ назарияси юридик фанлар тизимида **умумий, фундаментал ва методологик фан** сифатида майдонга чиқади. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг бошқа юридик фанлар билан алоқаси айнан шундан келиб чиқади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси махсус ва амалий ҳуқуқий фанларнинг аниқ материалларига таянади, уларни назарий жиҳатдан умумлаштиради. Умумий ва фундаментал фан сифатида **ҳуқуқшуносликнинг асосий тушунча ва қоидаларини ишлаб чиқади,** масалан, жамият, давлат, ҳуқуқ, давлат механизми, давлат органи, демократия, қонунчилик, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий тартибот, ҳуқуқбузарлик, юридик жавобгарлик, ҳуқуқий муносабатлар ва б.

Давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги асосий ва умумназарий билимларни эгалламасдан туриб, бошқа юридик фанлар муаммоларини ўрганиш мураккабдир. Тармоқ ва махсус юридик фанлар давлат ва ҳуқуқ назариясининг хулосаларига асосланади. Демак, давлат ва ҳуқуқ назарияси бошқа барча юридик фанлар билан ўзаро боғлиқликда бўлиб, улар бир-бирларини бойитади ва тўлдиради.

Бугунги кунда амалда бўлган юридик фанларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

тарихий – назарий юридик фанлар (давлат ва ҳуқуқ назарияси, давлат ва ҳуқуқ тарихи, сиёсий ва ҳуқуқий таълимотлар тарихи, ҳуқуқ фалсафаси, ҳуқуқ социологияси, юридик конфликтология ва бошқалар)

ҳуқуқ тизимининг алоҳида соҳаларини (тармоқларини) ўрганувчи юридик фанлар (конституциявий ҳуқуқ, маъмурий ҳуқуқ, молиявий ҳуқуқ, фуқаролик ҳуқуқи, оила ҳуқуқи, фуқаролик процесси, хўжалик ҳуқуқи, хўжалик жараёни, меҳнат ҳуқуқи, ижтимоий таъминот ҳуқуқи, қишлоқ хўжалик ҳуқуқи, ер, сув, ўрмон ва кон ҳуқуқи, жиноят ҳуқуқи, жиноят ижроия ҳуқуқи, жиноят процесси ва бошқалар)

амалий юридик фанлар (криминалистика, суд статистикаси, суд медицинаси, суд психатрияси, суд бухгалтерияси ва бошқалар)

халқаро ҳуқуқнинг турли соҳаларини ўрганувчи юридик фанлар (халқаро оммавий ҳуқуқ, халқаро хусусий ҳуқуқ, халқаро космик ҳуқуқ, халқаро гуманитар ҳуқуқ ва бошқалар).

4. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ МЕТОДЛАРИ

“Метод” - бу бирон-бир фаолият, жумладан, табиат ва ижтимоий ҳаёт ҳодисаларини ўрганиш, тадқиқ этишда мақсадга эришиш йўллари ва воситаларидир.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг методологик фан сифатидаги аҳамияти давлат фаолиятининг муайян соҳаларида ҳуқуқий тартибга солишнинг қоида ва шартларини ўрганувчи махсус соҳавий юридик фанлар унинг қонуниятларидан фойдаланишида намоён бўлади.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг методлари қуйидаги тўрт гуруҳга бўлинади:

1) Энг умумий методлар: метафизик ва диалектик методлар;

2) Умумий илмий методлар: анализ, синтез, индукция, дедукция, тизимли, функционал ва б;

3) Хусусий методлар: социологик, қиёслаш, статистик, мантиқий ва б.;

4) Хусусий ҳуқуқий методлар: аниқ-социологик, формал юридик, қиёсий-ҳуқуқий, ҳуқуқий моделлаштириш ва б.

Энг умумий методлар, умумий илмий методлар ва хусусий методларга бошқа ижтимоий фанларда атрофлича тавсиф берилганлиги боис, қуйида давлат ва ҳуқуқ ҳодисларини ўрганишга бевосита қаратилган хусусий ҳуқуқий методларнинг мазмунини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Аниқ-социологик метод қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг самарадорлиги, бошқарув ёки ҳуқуқий муҳофазанинг ўз вақтида ва таъсирчан бўлиши ҳамда ҳуқуқий ва давлат

институтлари фаолиятини баҳолашда қўлланилади. Ушбу метод фақат ижтимоий амалиёт эҳтиёжларини ўрганиш ҳамда муҳим давлат-ҳуқуқ масалаларини ҳал этишга ёндашишга кўмаклашибгина қолмай, балки яқин келажакда биринчи навбатда ечилиши зарур бўлган бир қатор муаммоларни аниқлашга ҳам ёрдам беради. Мазкур метод доирасида қуйидаги усуллар, яъни кузатиш, сўровлар ўтказиш, эксперимент ва бошқалардан фойдаланилади.

Қиёсий-ҳуқуқий метод давлатшунослик ва ҳуқуқшунослик методологиясида аниқ-социологик метод билан бир қаторда муҳим аҳамиятга моликдир. Қиёсий метод тушунчалар, ҳодисалар ва жараёнларни солиштириш ҳамда улар ўртасидаги ўхшашлик ҳамда фарқларни аниқлашни кўзда тутади. Қиёслаш натижасида умуман ҳуқуқ тизими, давлат қурилиши ёки масалан, алоҳида олинган ҳуқуқий институтлар ва қоидаларнинг сифатий ҳолати аниқланади.

Формал-юридик (қатъий норматив) методни ҳуқуқшунослик фанига хос, унинг табиатидан келиб чиқадиган, том маънода анъанавий метод, деб аташ мумкин. Унинг моҳияти шундан иборатки, бунда ҳуқуқ бутун борлиғича ўрганилади. У ҳеч нарсага таққосланмайди, иқтисодиёт, сиёсат, ахлоқ, бошқа ижтимоий ҳодисалар билан боғланмайди. Формал-юридик метод давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини таърифлаш, таснифлаш ва тизимлаштиришда ҳамда уларнинг ички ва ташқи шаклларини тадқиқ этишга ёрдам беради.

Ҳуқуқий моделлаштириш методи асосида ўхшашлик, яъни айнанлик ғояси, турли хил объектлар ўртасида ўзаро бир хил мутаносиблик қарор топиши мумкин, деган тахмин ётади. Унга кўра, бундай мутаносиблик ўша объектлардан бирининг тавсифи (модели)ни билиб олиш асосида бошқаси (асли) ҳақида етарли аниқлик билан мулоҳаза юритиш имконини беради. Ушбу методни қўллаш шунингдек, давлат аппаратини ташкил этишнинг ва маъмурий-ҳудудий тузилишнинг самарали ва қулай шаклларини аниқлашда, қонунчилик тизимини такомиллаштиришда ва бошқаларда муҳим аҳамиятга эга.

5. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг фан сифатида амалга оширадиган функциялари деганда ушбу билимлар тизимининг илмий ва ўқув жараёнига таъсир ўтказишининг бош асосий

йўналишлари тушунилади. Мазкур функциялар қаторида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

Эвристик функция. Эвристика (“эуриско” – юнонча “топаман”) – ҳақиқатни топиш, аниқлаш санъати. Давлат ва ҳуқуқ назарияси шундай мантиқий усул ва методологик қоидалар тизимига эгаки, улар фақат давлат ва ҳуқуқни ривожлантиришдаги янги қонуниятларни билибгина қолмай, балки, уларни кашф этиш имконини ҳам беради.

Методологик функция. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фани доирасида ишлаб чиқиладиган қонуниятлар ва концепциялар тармоқ ва махсус фанларнинг асоси сифатида намоён бўлади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси фақат давлат-ҳуқуқ ҳодисаларини ўрганиш билангина чекланмайди, балки ҳуқуқ, ҳуқуқий ва давлат тузилмаларини такомиллаштириш принципларини ҳам ишлаб чиқади.

Сиёсий функция. Сиёсат (юнонча “политика” – “жамиятни бошқариш санъати”) давлат ҳокимиятини амалга оширишга йўналтирилган ижтимоий фаолиятни, мамлакат ичкарисидаги ва хорижий давлатлар билан муносабатлардаги давлат фаолиятининг муайян йўналиши ва тарзини ҳам англатади. Фаннинг сиёсий функцияси ҳуқуқшуносликда ҳам, амалдаги қонунчиликда ҳам ўз ифодасини топади.

Мафкуравий функция. Мафкура (арабча – фикрлар мажмуи), идеология (юнонча “идея” – “тушунча”, “тасаввур”). Фаннинг мафкуравий функцияси сиёсатнинг дунёқараш билан боғлиқ жиҳатини акс эттиради. Мамлакатимиз ва халқимиз олдида турган энг муҳим масалалардан бири – бу миллий истиқлол мафкурасини яратиш ва ҳаётимизда татбиқ этиш ҳисобланади. Онгли тарзда тушуниладиган ва қабул қилинадиган мафкуравий функция – давлат ва ҳуқуқнинг мамлакат иқтисодий-ижтимоий ҳаётида, маданият ва ижтимоий онг соҳаларида салмоқли ўрин тутишини эътироф этишдан иборатдир.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг ташкилий функцияси. Ушбу функция ҳар қандай йўналишда фаолият юритувчи ҳуқуқшуноснинг ўзи қатнашган у ёки бу назарий-маърифий моделларни ҳақиқатда амалга оширишдан манфаатдорлиги билан боғлиқ. Ташкилийлик юнонча “органон” – “қурол”, “восита” маъносини англатади. Бинобарин, давлат ва ҳуқуқ назариясига давлат ва ҳуқуқий ҳаётнинг турли жараёнлари ҳамда ҳодисаларини ислоҳ қилиш воситаси сифатида ҳам қараш мумкин. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг амалий-

ташкилотчилик томони турли халқлар, давлатлар дуч келаётган энг мураккаб муаммолар ечимларини излаб топишда намоён бўлади.

Давлат ва ҳуқуқ назариясининг прогноз – башорат қилиш функцияси. Юнонча “прогносис” – “олдиндан айтиб бериш”, муайян маълумотлар асосида “олдиндан кўра билиш” деган маъноларни англатади. Давлат ва ҳуқуқ ҳодисалари ривожланишининг кашф қилинган қонуниятлари назарияси, унинг томонидан исботланган фактлар, тўпланган статистика маълумотлари давлат ва ҳуқуқ назариясида олдиндан қилинадиган башорат учун асос бўлиб хизмат қилади. Фан томонидан қилинган башоратларнинг тўғри бўлиши кўп жиҳатдан давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларини бир бутун ва яхлитликда кўра билиш қобилиятига ҳамда шу мақсадда бошқа фанлар маълумотларидан фойдалана олишга боғлиқ.

Гносеологик функция. Гносеология (юнонча “gnosis” – англаш) жамиятнинг давлат ва ҳуқуқ ҳаётидаги ҳодисалар ва жараёнларни тушунтиришда намоён бўлади. Давлат ва ҳуқуқ назарияси нафақат давлат-ҳуқуқий устқурмани умумлашган ҳолда ўрганади, балки, унинг ривожланиш жараёнларини изоҳлайди, ушбу жараёнлар асосида қандай қонуниятлар ётишини ҳамда уларнинг мазмун ва моҳиятини аниқлайди.

Онтологик функция. Онтологик (юнонча “untos” – борлиқ) функциянинг моҳияти давлат-ҳуқуқий ҳодисаларга оид материалларни топиш ва ўрганиш, уларни тизимлаштириш ҳамда таҳлил этишдан иборат. Мазкур функция доирасида давлат ва ҳуқуқ ҳодисаларининг моҳиятини англаш жараёни амалга оширилади.

6. ЎҚУВ ФАНИ СИФАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИНИНГ ТУЗИЛИШИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси ўз илмий мақоми ҳамда моҳиятига кўра умумназарий хусусиятга ва аҳамиятга эга бўлган фундаментал юридик фан ҳисобланади. У энг муҳим юридик фан сифатида ўзининг вазифалари, функциялари, предмети ва методи бўйича ҳуқуқшунослик (юриспруденция) учун фундаментал мазмунга эга, шу билан бирга, давлат ва ҳуқуқнинг айнан умумий, яъни юридик фанларнинг муайян концепциялари ва тизимларининг умумий назариясини ўзида ифода этади. Унда давлат ва ҳуқуқ тўғрисидаги илмий-назарий ғояларнинг энг муҳим аҳамиятга молик ютуқлари ўз ифодасини топади.

Ўқув фани сифатида давлат ва ҳуқуқ назарияси ўз ичига давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши, давлат тушунчаси, белгилари, моҳияти ва типлари, давлат функциялари, давлатнинг шакллари, давлат ҳокимиятини амалга ошириш механизми, ижтимоий муносабатлар ва ҳуқуқ, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият, ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқ шакллари (манбалари), ҳуқуқ ижодкорлиги, ҳуқуқ тизими, ҳуқуқий муносабатлар, ҳуқуқни амалга ошириш, ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш, юридик амалиёт, ҳуқуқий ҳулқ-атвор, ҳуқуқбузарлик ва юридик жавобгарлик, ҳуқуқий тартибга солиш механизми, қонунийлик ва ҳуқуқий тартибот, давлат ва ҳуқуқни ривожланиш истиқбол ва йўллари каби масалаларни қамрайди.

7. ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ БАРЧА СОҲАЛАРИНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ, ИСЛОҲ ҚИЛИШ ВА МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ФАНИНИНГ РОЛИ

Мамлакатимизда ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг барча жабҳаларини модернизациялаш, демократлаштириш ва эркинлаштириш жараёнида миллий тарихий асоснинг илдизларига таянган ҳолда, янги замонавий ғоялар, янгича ёндашувлар шаклланмоқда. Бу ҳол давлат ва ҳуқуқ назариясининг қатор масалаларига янгича назар ташлаш фурсати келганлигини кўрсатади. Айниқса, мамлакатимизда олиб борилаётган демократик ҳуқуқий ислоҳотлар, ўзгаришлар, янгича ёндашувлар давлат ва ҳуқуқ тушунчалари, моҳияти, вазифасини бир қадар бошқача талқин қилишни тақозо этмоқда. Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов хақли равишда таъкидлаб ўтганидек, “Биз яқин ўтмишимизда синфий ҳукмронликнинг қуроли сифатида давлат ҳақидаги марксча ғояларни шиор қилиб олиб, бу назарияни догма, давлат ва ҳуқуқни эса синфий кураш, синфий рақибларни енгиш воситасига айлантирган эдик. Демократия шароитларида эса давлат ижтимоий қарама-қаршиликларни зўрлик ва бостириш йўли билан эмас, балки ижтимоий келишув, халқ таъбири билан айтганда, муросаи мудора билан бартараф этиш воситасига айланади”[1].

Шу жиҳатдан олганда, мамлакатимизда давлатчиликнинг ҳуқуқий асосларини ривожланиб бориши, ҳуқуқий маданият, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, ҳуқуқий таълим, шу

[1] Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Т.3. –Т.: Ўзбекистон, 1996. – Б.19-20.

жумладан юридик таълим ҳам ривож топиб бориши билан давлат ва ҳуқуқ назариясининг ҳамда бошқа юридик фанларнинг ижтимоий фанлар тизимидаги аҳамияти ҳам ортиб боради. Бу – ижтимоий тараққиётнинг муҳим талабидир.

8. ЖАМИЯТ ТУШУНЧАСИ

Жамият – бу кишилар ўртасидаги ўзаро ҳаракатларнинг маҳсули, улар ҳаётининг маълум бир ташкилийлиги, моҳияти жиҳатидан кишилар ва уларнинг гуруҳлари ўртасидаги турли хил (иқтисодий, оилавий, маънавий, синфий, диний ва бошқа) муносабатлар ва алоқалар йиғиндисидир.

Жамиятнинг ўзи кишиларнинг оддий бирлиги эмас. Бу – мураккаб ижтимоий организм кишиларнинг ўзаро алоқалари маҳсули, энг аввало, ишлаб чиқариш, ҳаёт неъматларини ўзаро айирбошлаш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ улар ҳаётининг ташкилий тузилишидир. Жамият – оила ришталари, гуруҳий, табақавий, синфий муносабатлар орқали бирлашган одамларнинг мураккаб ва жўшқин алоқалар тизими. Яъни жамият – одамларнинг биологик эмас, балки ижтимоий қонунлар амал қиладиган бирлигидир.

9. ЖАМИЯТ МАВЖУД БЎЛИШИ ШАКЛЛАРИНИНГ ХИЛМА-ХИЛЛИГИ

Кишилар бирлашувининг қадимги шакллари ташқи муҳитдан ҳимояланиш ва биргаликда егулик топиш зарурати билан боғлиқ эди. Ушбу даврда одамлар энг содда меҳнат қуроллари (ишлов берилмаган таёқ, найзалар, тошлар)дан фойдаланганлар.

Кўп минг йиллардан кейингина ибтидоий одамлар палеолитик маданият (энг қадимги тош асри)га оид анча такомиллашган қуроллар: қўпол ясалган тош найзалар, болталар, кураклар, балиқ овлаш учун суяк ва тошдан қармоқлар ясашни, шунингдек, олов ёқиш ҳамда энг содда кулбалар қуришни ўрганиб олганлар. Айни пайтда биргалашиб яшашнинг барқарорроқ шакллари – **ибтидоий уруғ жамоалари** ҳам пайдо бўла бошлаган.

Меҳнат ва ов қуролларини тайёрлаш ва такомиллаштириш нафақат инстинктларни, балки хотира, онг, аниқ талаффуз этиладиган нутқни, меҳнат кўникмаларини мустаҳкамлаш ва кейинги авлодларга

мерос қилиб ўтказишни талаб қилган. Уруғ ибтидоий одам аждод ва авлодлари ўртасидаги алоқаларнинг энг табиий шакли эди.

Уруғчилик тузуми мавжудлигининг кейинги босқичларида ибтидоий жамоалардан кичик-кичик уруғларнинг ажралиб чиқиш ҳолатлари рўй бера бошлаган. Улар ўртасидаги алоқалар қон-қариндошлик (фратрия) ва қабиладошлик асосидаги йирикроқ тузилмалар кўринишида сақланиб қолган. **Қабилавий бирлашмалар ривожи ибтидоий жамоа тузуми емирилишининг бошланиш даврига тўғри келади.** Шунга қарамай, қабилалар ва фратриялар яна кўп вақтлар давомида ўзларининг уруғчилик уюшмалари хусусиятини сақлаб келган. Одатда, қабила ўз ҳудуди, алоҳида ўз номи, тили ёки шеваси, умумий диний ва маиший расм-русумларига эга бўлган.

Ибтидоий жамоа тузумига қуйидаги хусусиятлар хос бўлган:

– ҳудудларда аҳолининг кам сонлилиги;

– ибтидоий жамоалар яшайдиган ҳудудлар ўртасида қатъий чегараларнинг мавжуд эмаслиги;

– ишлаб чиқариш кучларининг мавжуд эмаслиги ёки етарли даражада ривожланмаганлиги ва бунинг оқибатида ишлаб чиқариладиган маҳсулот ҳажмининг камлиги;

– жамоа мулкининг мавжудлиги;

– товар айрибошлашнинг йўқлиги;

– кишиларнинг одатда камсонли ижтимоий гуруҳларга бўлинганлиги (оила, уруғ) ва б.

Ибтидоий жамиятда асосий ижтимоий тузилма бу уруғ бўлиб, у ўз навбатида қон-қардошликка ҳамда мулк ва меҳнатнинг умумийлигига асосланган. Уруғнинг асосий хусусияти шундаки, у ҳудудий иттифоқ бўлмасдан, балки кишиларни қариндошлиги асосида муйян ҳудудда бирлаштирган. Умуман олганда, уруғчилик жамоасида ўз-ўзини бошқаришнинг асосий белгилари бўлиб, қуйидагилар ҳисобланади: уруғ раҳбарларининг сайлаб қўйилиши ва мансаб имтиёзларининг мавжуд эмаслиги.

10. ЖАМИЯТ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Ишлаб чиқариш кучларининг ривожи, мулкий ва ижтимоий тенгсизлик (шу жумладан, синфий фарқланишлар ҳам) шубҳасиз ибтидоий жамоа тузумининг инқирози ва уруғ-қабилачилик ҳокимиятининг давлатга айланишида биринчи даражали аҳамиятга

эга бўлган. Бироқ давлатнинг вужудга келиш сабаблари ва шарт-шароитлари фақат шу омиллар билангина чекланмайди. Уруғчилик жамоасининг алоҳида оилаларга бўлиниб кетиши, аҳолининг ҳудудий жойлашувга ўта бориши, урушларнинг тез-тез содир бўлиб туриши, қабилалар ҳарбий ташкилотларнинг кучайиши, дин таъсирини ҳам улар қаторига киритиш лозим[1]. Шунингдек, жамиятнинг ривожланишига табиий омиллар, яъни иқлим шароитлари, аҳолининг денгиз ва бошқа сув ҳавзалари яқинида жойлашганлиги ёки ўрмон ва чўл ҳудудларида истиқомат қилиши кабилар ҳам таъсир ўтказган.

11. ДАВЛАТГАЧА БЎЛГАН ЖАМИЯТЛАРДА: ИЖТИМОИЙ НОРМАЛАР ВА ИЖТИМОИЙ ҲОКИМИЯТ

Ижтимоий ҳокимият ва бошқарув жиҳатидан ибтидоий жамиятнинг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

– ибтидоий жамоа тузумида кишиларнинг уруғ ёки қабилага мансублиги уларнинг қон-қариндошлигига қараб аниқланган;

– ижтимоий ҳокимият тўлалигича жамиятнинг ўзига тегишли бўлган, бунда уруғ учун энг муҳим бўлган масалалар юзасидан бошқарув қарорлари уруғ аъзоларининг умумий йиғинида қабул қилинган. Бошқарув ишларида уруғнинг барча катта ёшли аъзолари – эркаклар ҳам, аёллар ҳам тенг иштирок этганлар;

– ибтидоий жамоа тузумида давлат органлари, армия, турма ва бошқа муассасалар мавжуд бўлмаган. Ижтимоий бошқарув уруғ оқсоқоллари, саркардалар, умумий йиғин доирасида амалга оширилган;

– ижтимоий фаолият устидан оператив раҳбарликни жамоа томонидан сайланган уруғ оқсоқоли амалга оширган. Фавқулодда муҳим ишларни ҳал қилиш учун оқсоқоллар, бошлиқлар кенгаши чақирилган. Оқсоқоллар ва бошлиқлар ҳокимияти уруғнинг кекса аъзоларининг мутлоқ обрўси, чуқур ҳурмат-эътибори, тажрибаси ва ақл-заковатига асосланган;

– урф-одатлар ибтидоий жамоа ҳаётий фаолиятининг қатъий тартибга бўйсунишини таъминлаган. Урф-одатлар авлоддан-авлодга ўтиб борган. Мутлақ тақиқлар (табу), ахлоқ, мифлар, маросимий ҳаракатлар, шунингдек, тақлид намуналари бўлмиш афсоналар урф-одатлар сирасига кирган;

– ижтимоий нормаларга амал қилиш асосан кўникмалар ва

[1] Исламов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси.-Тошкент: Адолат, 2007. – Б.57.

ихтиёрийлик асосида бўлиб, уни бузган шахсларга жамоатчилик таъсири ва бошқа турдаги жазолар қўлланилган (масалан, уруғ - қабиладан ҳайдаш).

Уруғчилик тузумида ўз-ўзини бошқаришнинг қуйидаги тузилмалари мавжуд бўлган:

1. Оқсоқоллар иттифоқи. У бошқарувнинг асосий масалаларини ва муайян зиддиятли ҳолатларни ҳал этган.

2. Ҳарбий бошлиқлар. Улар уруғнинг ёш аъзолари ўртасида ҳарбий тайёргарликни ҳамда ҳарбий дружиналарни шакллантириб, уруш вақтларида улар устидан қўмондонликни амалга оширган.

3. Умумий (уруғ) йиғин. Унда уруғнинг вояга етган барча аёл ва эркак аъзолари тенг равишда иштирок этганлар. Уруғ йиғинида доҳийлар ва ҳарбий бошлиқлар сайланган ҳамда уруғ ҳаётининг энг муҳим масалалари ҳал этилган. Уруғ йиғинида шунингдек, уруш ва сулҳ масалалари, оммавий кўчиш ва йирик конфликтларни ҳал этишга қаратилган қарорлар қабул қилинган.

4. Коҳинлар. Улар турли хил диний расм-русумлар ва маросимларни ўтказиш тартибларини ҳамда диний тусдаги юриш-туриш нормаларини шакллантирганлар. Шунингдек, диний судловни амалга оширганлар.

12. ДАВЛАТ – ЖАМИЯТ МАВЖУД БЎЛИШИНИНГ БИР ШАКЛИ СИФАТИДА

Давлатнинг жамият мавжуд бўлишининг бир шакли сифатидаги ўрнини белгилашда қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

- давлат жамият билан бир вақтда юзага келган эмас (дастлабки давлат тузилмалари бундан беш минг йиллар олдин юзага келган бўлса, ибтидоий жамоалар бир ярим миллион йиллар давомида шаклланиб келган);
- давлат ижтимоий ривожланишнинг маҳсули сифатида вужудга келган;
- давлат тарихий тараққиётнинг муайян босқичида шаклланган;
- давлатнинг юзага келишига бир қатор омиллар, хусусан, географик, диний, руҳий, иқтисодий, синфий омиллар сабаб бўлган.

Давлат умумий муаммоларни ҳал этиш — ташқи душманлардан ҳимояланиш, жамоат ишларини таъминлаш, оммавий қирилиб кетишдан сақланиш шароитларини яратиш ва бошқа заруратлар туфайли вужудга келган.

Давлат ҳокимияти жамоа ичида тартибни ва ташқи ҳужумлардан хавфсизликни қанчалик тез ва яхшироқ таъминласа, шунчалик жадал ва мустаҳкамроқ таркиб топган. Бинобарин, давлат, албатта, бошқарув ва мажбурлов маҳкамасига эга бўлган. У давлатнинг ўзига хос функцияларига айланган ўша вазифаларни бажаришга хизмат қилган.

13. ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ТЎҒРИСИДАГИ НАЗАРИЯЛАР

Ибтидоий жамият доирасида ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва ижтимоий тенгсизлик ўзаро боғлиқ жараёнлар сифатида биргаликда ривожланган бўлсада, уларнинг бири у ёки бу мамлакатда давлатнинг вужудга келишида устун омил бўлиб хизмат қилган. Шундан келиб чиқиб, тегишли адабиётларда давлат келиб чиқишининг “Осиёча” ва “Европача” йўллари хақида сўз боради.

“Осиёча” йўл. Осиёда дастлабки давлатлар бундан беш минг йиллар олдин Нил, Тигр, Ҳинд, Ганга, Янцзи, Евфрат каби йирик дарёларнинг ҳавзаларида юзага келган.

Ушбу ҳудудларда давлат вужудга келишининг асосий омиллари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- суғорма деҳқончиликнинг ривожланиши натижасида йирик ирригацион тармоқларни ташкил этиш юзасидан оммавий ишларни йўлга қўйишнинг зарурати;
- мазкур ишларга аҳолини кенг миқёсда жалб этиш;
- ирригацион ишларга жалб этилган кишилар устидан ягона ва марказлашган раҳбарликни амалга оширишнинг зарурати ва б;

“Европача” йўл. Европада давлатларнинг вужудга келишида асосий омил бўлиб хусусий мулкнинг шаклланиши муносабати билан жамиятда мулкий тенгсизликнинг ва шу асосда турли хил синфларнинг юзага келиши хизмат қилган.

Шу билан бирга, турли халқларда давлатнинг юзага келишида юқоридаги омиллар билан бир қаторда бошқа омиллар ҳам муҳим ўрин тутган. Тегишли адабиётларда давлатларнинг келиб чиқиши қуйида кўрсатиб ўтиладиган турли хил назариялар доирасида тадқиқ этилади:

Диний (теологик) назария. Ушбу назария вакилларининг (ислом мафкураси, Фома Аквинский (XIII аср) ва ҳозирги кун католик черкови вакилларидан Жан Маритен ва бошқалар) фикрича, бутун олам, шу жумладан, давлат ва ҳуқуқнинг келиб чиқиши ҳам

худонинг иродаси билан боғлиқ. Подшо ва дин вакиллари худонинг иродасини ифодаловчилардир. Шунинг учун ҳам фуқаролар уларнинг амрига сўзсиз бўйсунишлари лозим бўлади.

Патриархал назария. Мазкур назариянинг асосчилари бўлиб, Аристотель ва Конфуцийлар ҳисобланади. Лекин у XVII – XVIII асрларда Фильмер, Генри Мен, Михайловский каби олимларнинг асарлари орқали кенг тарқалди. Ушбу назария намоёндаларининг фикрича, давлат оиланинг ривожланиши асосида вужудга келган. Ибтидоий оилага ота бошчилик қилиб, кейинчалик давлат вужудга келади ва ота ҳокимияти меросий бўлади.

Шартнома назарияси. Мазкур назария XVII-XVIII асрлардан бошлаб кенг тарқалган бўлсада, у дастлаб Ҳиндистон ва қадимги Хитой мутафаккирлари томонидан илгари сурилган. Ушбу назария вакилларининг (Ж.Локк, Т.Гоббс, Б.Спиноза, А.Радишчев, Ж.Руссо, Г.Гроций) фикрича, давлат ҳокимияти кишиларнинг ўзаро бирлашиб ихтиёрий шартлашганликларининг ифодасидир. Бунда давлат ва жамият ўртасида ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятлар тизими вужудга келиб, ўз навбатида уларда шартнома мажбуриятларини бажармаганликлари учун жавобгарлик туғилади.

Материалистик (марксистик) назария. Ушбу назария вакилларининг (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин – XIX-XX асрлар) фикрича, давлат энг аввало, иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши, бир-бирига қарама-қарши синфларнинг юзага келиши натижасида вужудга келган. Бунда давлат иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан ҳукмрон бўлган табақаларнинг қуйи табақаларни бостириб туриш воситаси сифатида майдонга чиқади.

Зўравонлик назарияси. Мазкур назария вакиллари (Е.Дюринг, Л.Гумплович, К.Каутский – XIX аср) давлатнинг вужудга келишига ҳарбий сиёсий омиллар, яъни бир қабиланинг иккинчи қабилани қулликка тортиши сабаб бўлган, деб ҳисоблайдилар. Бунга кўра, давлат босиб олинган ҳудудларни (халқларни) бошқариш учун зўрлов аппарати вазифасини ўтаган.

Психологик (руҳий) назария. Мазкур назария XIX асрларда юзага келган бўлиб, унинг асосий ғоялари Г.Тард, Л.Петражицкий ва бошқаларнинг асарларида ўз ифодасини топган. Уларнинг фикрича, кишиларнинг руҳияти жамиятнинг, шу жумладан, ахлоқ, ҳуқуқ, давлатнинг ривожланишини белгилаб берувчи асосий омилдир.

Ирригацион назария. Ушбу назариянинг асосий намоёндаси немис олими К.Виттфогель ҳисобланади. Унинг фикрича, давлат

Шарқ халқларида йирик ирригацион иншоотларини барпо этиш зарурати асосида келиб чиққан. Месопатамия, Миср, Ҳиндистон, Хитой каби мамлакатларда йирик ирригацион қурилиш ишларини ташкил этиш учун кучли, марказлашган бошқарув аппарати ташкил этилган.

14. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ КОНСТИТУЦИЯСИДА ЖАМИЯТ, ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ МАСАЛАЛАРИ

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси олти бўлимдан иборат бўлиб, унда инсон ва фуқароларнинг асосий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари (иккинчи бўлим), жамият ва шахс (учинчи бўлим), маъмурий-ҳудудий ва давлат тузилиши (тўртинчи бўлим), давлат ҳокимиятининг ташкил этилиши (бешинчи бўлим) билан боғлиқ қоидалар ўз ифодасини топган. Уларда жамият, давлат ва ҳуқуққа оид асосий конституциявий тамойиллар белгилаб қўйилган.

Конституциянинг ҳар бир нормаси мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат қуриш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш шароитида шахс-жамият-давлат тизимида ўзаро уйғунликка ва мутаносибликка эришини таъминлашга хизмат қилади.

Айниқса, Асосий Қонунимизда мамлакатимизда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари, эркинликлари ва бурчлари нималардан иборат эканлиги аниқ-равшан белгиланган, уларнинг амалга оширилиши кафолатланган. 18-моддада белгилаб қўйилганидек, “Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахси ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар. Имтиёзлар фақат қонун билан белгилаб қўйилади ҳамда ижтимоий адолат принципларига мос бўлиши шарт”.

Шунингдек, “Фуқароларнинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамлаб қўйилган ҳуқуқ ва эркинликлари дахлсиздир, улардан суд қарорисиз маҳрум этишга ёки уларни чеклаб қўйишга ҳеч ким ҳақли эмас” (19-модда). Конституциянинг 21-моддасида белгиланишича, “Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ягона фуқаролик ўрнатилади. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролиги, унга қандай асосларда эга бўлганлигидан қатъи назар, ҳамма учун тенгдир”.

Шахсий ҳуқуқ ва эркинликлар, сиёсий ҳуқуқлар ва демократик эркинликлар, иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлар фуқаролик жамиятида инсон шахсининг моддий, маънавий, ижтимоий-сиёсий жиҳатлардан шаклланиши ва ривожланиши, ўзидаги барча қобилият ва истеъдодни тўла рўёбга чиқариши, Ватанимиз, халқимиз ва миллатимизнинг фидойи, жасур кишиси, комил инсон бўлишига кенг имконият очиб беради.

15. ДАВЛАТ ТУШУНЧАСИ ВА БЕЛГИЛАРИ

Давлат тушунчасига таъриф беришда қуйидаги умумлашган (ижтимоий, синфий ва соф юридик нуқтаи назардан) ёндашувлар мавжуд:

- **давлат (**умумижтимоий**)** – бу муайян ҳудудда олий ҳокимиятни амалга оширувчи, махсус бошқарув ва мажбурлов аппаратига эга бўлган, жамиятдаги барча ижтимоий -сиёсий гуруҳларнинг манфаатларини ифода этувчи, уларни бирлаштириб ва мувофиқлаштириб турадиган сиёсий ташкилот.
- **давлат (**синфий**)** – бу иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан хукмрон бўлган синфнинг манфаатларига хизмат қилувчи сиёсий ташкилотдир.
- **давлат** (юридик) – бу муайян ҳудудда оммавий ҳокимиятни амалга оширувчи сиёсий ташкилот.

Давлатнинг асосий белгилари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- **Аҳолининг ҳудудий асосга кўра бирлашганлиги.** Ҳозирги замон юридик фанида давлат ҳудуди деганда, муайян давлатнинг суверенитети тадбиқ этиладиган доира назарда тутилади. Давлат ҳудуди ўз ичига қуруқлик, сув, ер ости ва ҳаво маконларини қамраб олади.
- **Махсус бошқарув ва мажбурлов аппаратининг мавжудлиги.** Давлат ўз олдига қўйган вазифа ва функцияларини амалга ошириш ҳамда жамият устидан бошқарувни ташкил этиш учун мураккаб механизм (аппарат)га эга бўлади. Махсус тарзда ташкил этилган ушбу давлат механизмининг самарали фаолият юритиши учун алоҳида кишилар гуруҳи, яъни, давлат хизматчилари бўлиши тақозо этилади. Ушбу шахсларнинг асосий вазифаси жамият устидан бошқарувни амалга ошириш ҳисобланади. Жамият сиёсий тизимининг бошқа тузилмаларидан фарқли ўлароқ, фақат давлатгина

қонун чиқарувчи ҳокимият, вазирлар маҳкамаси, суд, прокуратура, қуролли кучлар, ички ишлар каби орган ва тузилмаларга эга бўлади.

- **Ҳуқуқ тизимининг мавжудлиги.** Ҳуқуқсиз давлат мавжуд бўла олмайди. Ҳуқуқ давлат ҳокимиятини юридик жиҳатдан расмийлаштиради ва шу билан уларни легитим, яъни қонуний қилиб қўяди. Давлат ўз функцияларини ҳуқуқий шаклларда амалга оширади. Ҳуқуқ давлат ва давлат ҳокимияти фаолиятини қонунийлик доирасига олиб киради, уларни аниқ ҳуқуқий тартибга бўйсундиради.
- **Солиқ тизимига эгалиги.** Фақат давлатгина аҳолидан расмий тартибда солиқ йиғиш ҳуқуқига эга. Давлат ҳудудида яшаётган барча шахслар давлат хазинасига, яъни бюджетига мажбурий тартибда қонунчиликда белгиланган солиқларни тўлаб борадилар. Солиқлардан ташқари давлат фойдасига бошқа йиғимлар ва давлат божлари ҳам ундирилади. Улар ёрдамида давлатнинг фаолият юритиши учун зарур бўлган моддий-молиявий база шакллантирилади. Ушбу моддий база асосида давлат органлари фаолияти молиялаштирилади ҳамда иқтисодиёт, табиатни муҳофаза қилиш, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа ижтимоий соҳалар юзасидан давлат дастурларининг амалга оширилиши таъминланади.
- **Суверенитетга эгалиги.** Давлат ҳокимиятининг хусусияти (атрибути) сифатида суверенитет унинг устуворлиги, мустақил-лигидан иборат. Яъни, давлат суверенитети – маълум бир ҳудудда олий ҳокимиятга эгалик; давлатнинг ички ва ташқи сиёсатдаги тўла мустақиллигидир.

16. ДАВЛАТ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ АҲАМИЯТИ ТЎҒРИСИДАГИ ТУРЛИ НАЗАРИЯЛАР

Давлатнинг моҳияти – бу унинг мазмуни, мақсади, давлат ҳокимиятининг қайси ижтимоий-сиёсий гуруҳларга мансублиги ва у кимнинг манфаатларига хизмат қилишидир.

Собиқ Иттифоқ даврида давлат ва ҳуқуқ назарияси фанига оид чоп этилган деярли барча адабиётларда давлатнинг моҳиятига бир томонлама, яъни уни ҳукмрон синфнинг диктатураси ва чекланмаган ҳокимиятининг қуроли сифатида синфий нуқтаи назардан ёндашувлар илгари сурилган.

Ғарб олимлари томонидан илгари сурилган назарияларда эса давлатнинг моҳиятини белгилашда унинг синфлардан устун турувчи тузилма, яъни синфий, ижтимоий зиддиятларни бартараф этувчи ва

жамиятнинг барча аъзоларини манфаатларини ифода этувчи восита сифатидаги жиҳатларига алоҳида урғу берилади.

Давлатнинг моҳияти ва унинг ижтимоий аҳамияти юзасидан давлат ва ҳуқуқ назарияси фани доирасида шаклланган назарияларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

Элита назарияси. Ушбу назария XX аср бошларида вужудга келган бўлиб, (В.Парето ва Г.Моски асарлари) аср ўрталарида янгидан ривожлантирилган (Х.Лассуэл, Д.Сартори, Т.Дай ва бошқалар). Мазкур назариянинг бош ғояси, гўё халқ оммаси давлатни идора этишга қодир эмаслиги, шунинг учун бошқариш жамиятнинг ҳукмрон доираси – элитаси томонидан амалга оширилиши лозимлигини исботлашдан иборат. Элиталар турли белгилар (келиб чиқиши, маълумоти, тажрибаси, қобилияти кабилар)га қараб аниқланади. Шу билан бирга, элита таркиби халқ оммаси, яъни уларнинг энг қобилиятли вакиллари ҳисобига тўлдириб борилиши мумкин.

Мазкур назариянинг салбий жиҳати шундаки, унда аҳолининг муайян даражада ҳокимият ишларидан четлаштирилиши назарда тутилади. Шу билан бирга, ҳокимият ишлари амалда кишиларнинг ғоят чекланган доираси – депутатлар, давлат хизматчилари ва бошқалар томонидан олиб борилишини эътиборга оладиган бўлсак, унинг муайян даражада давлат аппаратини шакллантириш амалиётига яқинроқ эканлигини кўрамиз.

Технократик назария. Мазкур назария XX асрнинг 20-йилларида вужудга келган бўлиб, 60-70-йилларида анча кенг тарқалган. Унинг тарафдорлари сифатида Т. Веблен, Д. Барнхейм, Г.Саймон, Д.Белл ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Ушбу назария элита назариясига ўхшаб кетсада, у ўзида ижтимоий воқеликни муайян даражада ҳисобга олиши билан ажралиб туради.

Мазкур назарияга кўра, жамиятни мутахассис-бошқарувчилар, менеджерлар идора этишлари лозим. Чунки, айнан улар жамиятнинг ҳақиқий эҳтиёжларини, унинг энг мақбул ривожланиш йўлларини, бунинг учун зарур воситаларни аниқлашга қодирдирлар. Давлат ҳокимиятининг бундай ташкил этилиши бошқарувни илмий асосда олиб бориш имконини беради ҳамда жамиятнинг ўсиб борувчи ривожини таъминлайди.

Плюралистик демократия назарияси. Мазкур назария XX асрда юзага келган бўлиб, унинг намоёндалари сифатида Г.Ласки, М.Дюверже, Р.Дарендорф, Р.Даль ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш

мумкин. Ушбу назария социал-демократларнинг ҳам, либералларнинг ҳам қарашларини ўзида ифодалайди. Унинг мазмунини ҳозирги жамиятда моҳият эътиборига кўра синфлар амалда йўқолиб кетган ва ҳокимият шу тариқа ўз синфий табиатидан халос бўлди, деган ғоя ташкил қилади. Бунда жамият – ёши, касб-кори, истиқомат жойи, манфаатлар доираси ва бошқа белгиларига кўра юзага келадиган кишилар ижтимоий бирлашмалари (страталар) йиғиндисидан иборат.

“Умумий фаровонлик давлати” назарияси. Мазкур назария иккинчи жаҳон урушидан кейин вужудга келган бўлиб, унинг намоёндалари давлатнинг ижтимоий ҳаётга аралашмаслигига оид бўлган таълимотларга қарши чиққанлар. Ушбу назариянинг асосий ғоялари XX асрнинг 30-йилларида Д.Кейнс томонидан таърифлаб берилган. Кейинчалик Д.Мюрдал, В.Пигу, К.Боулдинг, В.Мунд ва бошқаларнинг асарларида ривожлантирилган.

Мазкур назариянинг бош ғояси шундан иборатки, давлат барча синфлардан устун тураркан, аҳолининг барча қатламлари манфаатларини ифодалайди ҳамда шу асосда умумфаровонликни таъминлайди. Ривожланган мамлакатларда аҳоли турмуш даражасининг юқори эканлиги ҳамда ижтимоий, маданий ва бошқа соҳаларда йирик давлат дастурларини амалга оширилиши ушбу назариянинг юзага келишига сабаб бўлган. Мазкур назария инсон манфаатларини давлат фаолиятининг асосига қўйиш билан ҳар бир шахс қадр-қимматига эътиборни жалб этади.

Конвергенция назарияси. Ушбу назария давлатнинг истиқболдаги ривожини башорат қилувчи назариялардан бири сифатида XX асрнинг 50-60-йилларида юзага келган (Д.Гэлбрейт, Р.Арон, П.Сорокин). Маълумки, XX асрнинг ўрталарида жаҳон миқёсида икки тизим, яъни АҚШ, Англия ва бошқаларни ўз ичига олган капиталистик лагер билан собиқ Совет Иттифоқи бошчилигидаги социалистик лагер шаклланган. Мазкур назария вакилларининг фикрича, ҳар иккала лагернинг ҳам ижобий ва салбий жиҳатлари мавжуд. Шу сабабдан келажакда давлатларнинг моҳияти юқоридаги давлатларнинг ижобий жиҳатларини ўзида мужассамлаштириши лозим.

Мазкур назария муаллифларининг фикрича, мавжуд давлатлар ижобий жиҳатларининг уйғунлашиб бориши баробарида маълум вақтдан кейин улар ўртасида ўзаро фарқлар йўқола бориб, ягона типдаги “постиндустриал давлатлар” – “умумий фаровонлик” давлатлари юзага келади.

Тарихий-материалистик назария. Ушбу назария давлатнинг моҳияти тўғрисидаги таълимотлар тизимида алоҳида ўрин эгаллайди. У давлатнинг мавжудлиги ва тараққиётининг кўпгина жиҳатларини таҳлил этади. Ушбу назариянинг асосида тарихий материализм ва синфий кураш ғоялари ётади (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин).

Шунингдек, давлатга иқтисодий ҳукмрон синф ҳокимиятининг қуроли сифатида қаралади. Унинг хусусиятлари энг аввало, жамият тараққиётининг муайян босқичидаги шу жамият иқтисодиёти билан белгиланади. Мақсад – социалистик, сўнг эса, коммунистик жамиятни қуриш, охир-оқибат тақдири эса, коммунистик жамият барпо этила бориши билан давлатнинг барҳам топишига эришишдан иборат.

17. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ – ИЖТИМОИЙ ҲОКИМИЯТНИНГ МУҲИМ ШАКЛИ СИФАТИДА

Ҳокимият деганда, умумий маънода муайян субъектнинг (индивид, жамоа, ташкилот) бошқа субъект (индивид, жамоа, ташкилот) иродасини ва юриш туришини шахсий ёки бошқа шахсларнинг манфаатлари юзасидан бўйсундириши тушунилади.

Муайян ҳодиса сифатида ҳокимият қуйидаги белгиларга эга:

1. Ҳокимият ижтимоий ҳодиса ҳисобланади.

2. Ҳокимият жамият ривожланишининг барча босқичларига хос бўлган ҳодисадир.

3. Ҳокимият фақат ижтимоий муносабатлар доирасидагина амалда бўлади.

4. Ҳокимият муносабатлари икки томонлама кўринишга эга бўлиб, унинг муайян бир субъекти ҳокимият субъекти бўлса, иккинчи томони эса ҳокимиятга бўйсунувчи субъект ҳисобланади.

5. Ҳокимиятнинг энг муҳим белгиларидан бири, бу унинг муайян кучга эгалигидадир. Бундай куч турли хил шаклда бўлиши мумкин, яъни жисмоний куч, ҳарбий куч, авторитет кучи, ишонч, эстетик таъсир ва б.

Ҳокимиятни турли хил мезонлар бўйича таснифлаш мумкин. Хусусан, ижтимоий даражаларига кўра у қуйидагича таснифланади:

а) бутун жамият доирасидаги ҳокимият;

б) у ёки бу жамоа доирасидаги ҳокимият;

в) икки индивид муносабатлари ўртасидаги ҳокимият.

Ҳокимият шунингдек, сиёсий ва носиёсий турларга бўлинади. Сиёсий ҳокимиятнинг шакллари сифатида давлат ҳокимияти, муайян сиёсий партиялар ҳокимияти, сиёсий лидерлар ҳокимиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин. Ҳокимиятни амалга ошириш усул ва воситаларидан келиб чиқиб, унинг демократик ёки нодемократик шакллари мавжуд. Ҳокимиятнинг носиёсий турларидан бири, бу оилавий ҳокимият (масалан: оилада ота-она ҳокимияти) ҳисобланади.

18. ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИНИНГ БЕЛГИЛАРИ

Давлат ҳокимияти - бу давлат мажбурлов кучига таянадиган, субъектлар ўртасида ҳукмронлик ва тобеликка асосланадиган оммавий-сиёсий муносабатлар тизимидир.

Давлат ҳокимиятини характерловчи қуйидаги белгилар мавжуд:

- давлат ҳокимияти универсал характерга эга бўлиб, у мамлакатнинг бутун ҳудуди ва аҳолисига нисбатан тадбиқ этилади;
- давлат ҳокимияти оммавий-сиёсий характерга эга, яъни унда ҳокимият ҳокимият объекти сифатида жамиятдан алоҳида ажратилган профессионал аппарат томонидан амалга оширилади;
- давлат ҳокимияти умуммажбурий тусдаги юриш туриш қоидаларини, яъни ҳуқуқ нормаларини яратишда қатъий ваколатга эга;
- давлатнинг мажбурлов кучига таянади;
- давлат ҳокимияти вақт доирасида доимий ва узлуксиз амалда бўлади.

19. ДАВЛАТ ТИПОЛОГИЯСИ

Давлатнинг типи – бу муайян давлатларга хос бўлган бир хил, муҳим ва умумий белгилар йиғиндисидир.

Давлатларни типларга ажратишда формацион ва цивилизацион ёндашувлар мавжуд.

Формациявий ёндашув - давлатларни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, базис ва устқурмаси, синфий моҳияти, мақсади, вазифалари ҳамда функциялари мезонига кўра типларга ажратишдир.

Ушбу ёндашув вакилларининг (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин) фикрича, давлат иқтисодий жиҳатдан ҳукмрон бўлган синфларнинг қуйи синфлар устидан зўравонлигини, ҳукмронлигини амалга оширувчи ташкилотидир. Жамиятда формацияларнинг алмашинуви

иқтисодий соҳадаги зиддиятлар билан боғлиқ. Бундай ёндашув бўйича формацияларнинг юзага келиши, ривожланиши ва инқирозга юз тутиши такрорланиб турадиган жараёндир.

Формацион ёндашувга кўра инсоният тараққиётида тўрт типдаги давлатлар шаклланиб келган, яъни, қулдорлик, феодал, капиталистик ва социалистик давлатлар.

Қулдорлик давлати. Европада илк қулдорлик давлатлари мил. авв. IX-VII асрларда юзага келган бўлса, Мисрда ундан 20 аср олдин мавжуд бўлган. Қулдорлик давлатларининг иқтисодий асосини нафақат ишлаб чиқариш қуроллари, воситалари балки, ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлмаган қулларнинг меҳнати ҳам ташкил этган. Қулдорлик давлатининг асосий вазифаси эксплуатация қилинувчи қулларнинг қаршилигини бостириш, синфий эзиш ҳисобланган.

Давлатнинг вазифалари фақат қулдорлар манфаатлари йўлида, унинг умумижтимоий функциялари эса ҳукмрон синф манфаатларига мувофиқ келадиган даражада амалга оширилган. Шу боис, қулдорлик давлатларида қулларнинг қаршилик ҳаракатлари тез-тез содир бўлиб турганлиги, уларнинг қулдорлар ҳокимиятига қарши йирик исёнлари тарихдан маълум (Сицилияда, Кичик Осиёда қулларнинг милоддан аввалги II асрдаги ғалаёнлари, милоддан аввалги I асрдаги Спартак қўзғолони шулар жумласига киради).

Феодал давлат. Бу турдаги давлат Европада эрамизнинг VI-IX асрларида вужудга келган. Феодалларнинг ерга хусусий мулкчилиги феодал давлатнинг иқтисодий асосини ташкил этади. Деҳқонлар феодал ерларида майда якка хўжаликка эга бўлиб, ердан фойдаланганликлари учун ҳосилнинг бир қисмини тўлашлари ҳамда унга текин ишлаб беришлари лозим бўлган. Феодал жамият ривожланиб бориши билан деҳқонларнинг феодалларга қарамлиги давлатнинг мажбурий чоралари билан янада ортган: бунда деҳқонлар ерга “бириктириб қўйилар” ва улар ўз хўжаликларини ташлаб кетиш ҳуқуқига эга бўлмаганлар. Ижтимоий тенгсизлик қонун йўли билан мустаҳкамлаб қўйилган. Давлат ҳокимияти синфий бўлиб, у тўла-тўкис феодаллар ихтиёрида бўлган. Давлат ҳукмрон синфнинг диктатура (зўравонлик) қуроли бўлиб, унинг мулкдор сифатидаги манфаатларини ҳимоя қилган.

Буржуа давлати. Дастлабки буржуа давлатлари (капиталистик давлатлар) бундан 200-300 йил муқаддам Европа ва Шимолий Америкада вужудга келган. Хусусан, улар буюк француз инқилобидан кейин кенг тарқалган. Буржуа жамиятининг хусусияти –

расман мустаҳкамланган синфий тенгсизликка асосланган ўзидан олдинги ижтимоий-иқтисодий формациялардан фарқли ўлароқ, капиталистик ишлаб чиқариш усули ўз меҳнатини эркин сотувчи ишчиларга эга бўлганлиги учун ҳам анча илғор дейиш мумкин.

Социалистик давлат. Бундай типдаги давлатларни шакллантириш юзасидан ғоялар дастлаб назария сифатида К.Маркс, Ф.Энгельс ва В.Ленин асарларида илгари сурилган. Социалистик давлат, уларнинг фикрича, социалистик инқилоб натижасида вужудга келиши керак, яъни ҳокимиятни қўлга киритиш зўравонлик йўли билан амалга оширилиши лозим. Эски давлат машинаси синдирилиб, пролетариат (йўқсиллар синфи) диктатурасини ўрнатиш зарурати бунга сабаб қилиб кўрсатилган. Ишчилар синфи бутун халқ манфаатлари йўлида ағдариб ташланган эксплуататор синфлар қаршилигини бостириб бориши, шунингдек, “янги ёрқин келажак”ни бунёд этиш йўлида халқни ўз орқасидан эргаштириши лозим эди. Капиталистлар ҳукмронлигидан озод бўлган халқ ишлаб чиқариш воситаларининг умумийлаштирилиши шароитларида меҳнат унумдорлигини оширишда мислсиз сакрашни содир этади, фан ва техникани ривожлантиришда буюк ютуқларга эришилади, барча меҳнаткашлар янги ҳаётнинг фаол бунёдкорларига айланадилар ҳамда уларнинг барчаси давлат ишларини бошқаришга жалб этилади, деб тахмин қилинган.

Цивилизациявий ёндашув – бу давлатларни ижтимоий-иқтисодий тузуми билан бир қаторда, кўпроқ уларнинг маънавий, ахлоқий ва маданий ривожланиш даражасига қараб типларга ажратишдир (Еллинек, Кельзен, Коркунов, Крюгер, Тойнби).

Инглиз тарихчиси А.Тойнби цивилизацион ёндашувнинг ёрқин намоёндаси бўлиб, у цивилизацияни диний, руҳий, маданий ва бошқа белгиларига кўра бирлигини кўрсатувчи жамиятнинг ёпиқ, локал ҳолати, деб тушунтирувчи таълимот муаллифи ҳисобланади. Шу белгиларга кўра, у жаҳон тарихида 20 дан ортиқ цивилизацияларни ажратиб кўрсатади. Хусусан, Қадимги Шарқ (Миср, Хитой, Хиндистон), Қадимги Афина, Қадимги Рим, Ўрта аср давлатлари, ҳозирги замон давлатлари шулар жумласидандир.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанида юқоридаги анъанавий ёндашувлар билан бирга бошқа ноанъанавий мезонлар бўйича ҳам давлатлар муайян типларга ажратилади. Хусусан, уларнинг сиёсий режимига кўра уларни демократик ва нодемократик, ҳудудий жойлашувига кўра Осиё, Европа ёки Африка давлатлари, муайян

ташкилотга аъзолигига қараб, Шанхай ҳамкорлиги, МДҲ, Европа Иттифоқи, Ислом конференцияси аъзо бўлган давлатлар кабиларга ҳам таснифлаш мумкин. Шунингдек, давлатларни ижтимоий – иқтисодий ривожланиш даражасига кўра энг ривожланган, ривожланган ва ривожланаётган давлатларга ажратиш ҳам кенг тарқалган.

20. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИ ТУШУНЧАСИ

Маълумки, ҳар қандай давлат фаол ёки мўътадил равишда фаолият юритади. Чунки, фаолиятсизлик давлатнинг табиати ва мақсадига тўғри келмайди. Шундан келиб чиқиб, ҳар қандай давлатнинг моҳияти энг аввало, унинг фаолиятида, функцияларида намоён бўлади. Давлатнинг фаолият соҳалари хилма-хил бўлганлигини ҳисобга олиб, унинг фаолияти бош йўналишларини алоҳида ажратиш зарурати келиб чиққан. Ана шу бош йўналишларда давлат моҳияти мужассам бўлади, амалга оширилади ва ривож топади ҳамда улар давлатнинг мавжуд бўлиш тарзини ифода этади. Давлатнинг функциялари, унинг вазифалари ва моҳияти билан узвий боғлиқ бўлиб, давлатнинг моҳияти ўзгариб борган сари функциялари ҳам шунга мос равишда ўзгариб боради.

Давлат функциялари - бу давлатнинг мақсад ва вазифаларини амалга оширишга қаратилган давлат фаолиятининг асосий (бош) йўналишларидир. Давлат ўз олдига қўйган мақсадга эришиши учун маълум бир вазифаларни ҳал қилиши лозим, бу эса ўз навбатида, ушбу вазифаларни бажаришга қаратилган тегишли функцияларни амалга оширишни тақозо этади.

Фалсафада **функция** деганда бирон-бир объект хусусиятларини маълум муносабатлар тизимидаги ташқи ифодаси тушунилади. Функция – ваколат доирасидан келиб чиқувчи фаолиятдир. Чунки, “функция” лотин тилидан олинган бўлиб, “фаолият” деган маънони англатади.

Давлат функцияларининг қуйидаги муҳим хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

- давлат функциялари, унинг синфий ва умуминсоний моҳиятини аниқлаштиради ва ифода этади, шунингдек. функцияларнинг мазмунида синфий, гуруҳий, миллий ва жамият аъзоларининг хусусий манфаатлари ўз ифодасини топади;
- давлат функцияларида унинг мамлакат ичкарисидаги ва халқаро майдондаги ҳар томонлама амалий фаолияти намоён бўлади;

- давлат функциялари унинг тарихий тараққиётидаги мақсад ва вазифаларига мос равишда юзага келади ва ривожланиб боради;
- давлат функцияларида унинг ривожланиш хусусиятлари ва қонуниятлари, жамият ҳаётида рўй бераётган ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий соҳалардаги ўзгаришлар ва ислоҳотлар акс этади.

Ўз навбатида, давлат функциясини унинг алоҳида органлари функцияларидан фарқлаш лозим. Давлат механизмига кирувчи барча давлат органлари, давлат корхоналари, давлат муассаса ва ташкилотларининг ҳар бири ўз ваколатлари доирасида давлат фаолиятининг муайян соҳаларида ўз функцияларини амалга оширадилар ҳамда шу асосда улар давлат функциясининг муайян кўринишлари бўлиб ҳисобланадилар.

21. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯСИНИНГ ДАВЛАТ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО НИСБАТИ

Давлат функциялари ҳақида гапирганда унинг мақсади ва вазифаларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтиш лозим. Чунки, давлат функциялари давлат мақсади ва вазифалари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, давлат ўз олдига қўйган мақсадга эришиши учун маълум бир вазифаларни ҳал қилиши лозим, бу эса ўз навбатида тегишли функцияларни амалга ошириш билан боғлиқдир.

Шуни қайд этиш лозимки, “мақсад”, “вазифа”, “функция” тушунчалари бир-биридан ажралмас бўлиб, давлатнинг мақсад ва вазифаларига мос келиш давлат функциясининг асосий белгисини ташкил этади. **Мақсад** бу муайян давлатнинг тараққиётидаги кейинги босқичда эришмоқчи бўлган ҳолати бўлса (масалан: фуқаролик жамиятини шакллантириш, ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш), **вазифа** эса ушбу мақсадга эришиш учун ҳал этилиши лозим бўлган масалалар, **функция** - вазифаларни ечимига йўналтирилган фаолият йўналишидир.

Давлат ва жамият тараққиётининг муайян босқичида улар олдига маълум бир вазифаларнинг қўйилиши тегишли функцияларни амалга ошириш заруратини келтириб чиқаради, чунки давлатнинг функциялари амалга оширилмаган тақдирда унинг вазифалари ҳам амалга ошмай қолади. Вазифа, бир томондан, маълум хусусиятга эга бўлмаган бирор-бир мақсадга эришиш заруратини, иккинчи томондан эса маълум фаолият турини амалга ошириш заруратини тақазо этади.

22. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИНИ ТУРЛИ АСОСЛАРГА КЎРА ТАСНИФЛАШ

Юридик адабиётларда давлат функцияларини таснифлашда бир хил ёндашув мавжуд эмас. Давлат функцияларини таснифлашда бир хил ёндашувнинг мавжуд бўлмаслигига сабаб, тараққиётининг турли босқичларида турган давлатлар мавжуд объектив шароитдан келиб чиққан ҳолда ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларнинг моҳиятига мос равишда фаолият юритишидир.

Давлат функциялари фаолият доираси бўйича ички ва ташқи функцияларга бўлинади.

Ички функциялар давлатнинг ички вазифаларини ечишга йўналтирилган фаолият бўлиб, давлатнинг жамиятга таъсирининг фаоллик даражасини кўрсатади. **Ташқи функциялар** эса халқаро-ҳуқуқий муносабатларнинг субъекти сифатида иштирок этаётган давлат, давлатлараро миқёсдаги вазифаларни хал қилиш билан боғлиқдир.

Давлатнинг асосий ички функцияларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- иқтисодий функция;
- ижтимоий функция;
- сиёсий функция;
- ҳуқуқий тартиботни таъминлаш функцияси;
- тинчлик ва тотувликни таъминлаш функцияси;
- экологик функция ва бошқа функциялар.

Иқтисодий функция - бу давлат томонидан иқтисодиётни ривожлантириш борасида асосий йўналишларини ишлаб чиқиш, бошқарувни амалга ошириш ҳамда тартибга солиб туришдан иборатдир. Бундан ташқари, давлат бюджетини шакллантириш, жамиятнинг иқтисодий ривожланиш стратегиясини аниқлаш, турли хил мулк шаклларини тенглик шароитида амал қилинишини таъминлаш, тадбиркорлик фаолиятини қўллаб қувватлаш кабилар ҳам давлатнинг иқтисодий соҳадаги функцияси доирасига киради.

Ижтимоий функция - бу аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш, ижтимоий тенгсизликни камайтириш, инсонларга муносиб турмуш тарзини яратиш, таълим соҳасини, соғлиқни сақлаш ва маданиятни ривожлантириш ва б.

Сиёсий функция - бу давлатнинг (жамиятнинг) сиёсий ҳаётини бошқариш, давлат органларини шакллантириш ҳамда уларнинг фаолиятини ташкил этишдан иборат.

Ҳуқуқий тартиботни муҳофаза қилиш функцияси- давлатнинг жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни мустаҳкамлаш, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш кабиларга қаратилган бўлади.

Тинчлик ва тотувликни таъминлаш функцияси -бу давлат томонидан аҳолининг тинч-тотув яшаши учун зарур шарт-шароитларни яратиб бериш, турли миллатларни ва ижтимоий гуруҳларни муросаи мудорада сақлаб туришдан, уларнинг орасида келиб чиқиши мумкин бўлган низоларнинг олдини олиш ҳамда бартараф этишдан иборат.

Давлатнинг экологик функцияси - унинг жамият талаб ва эҳтиёжларини янада тўлиқроқ таъминлаш ва жамият аъзоларининг яшаш, меҳнат ва дам олиш шароитларини яхшилаш, атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш вазифаларини ҳал этиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, уларни тиклаш ва кўпайтириш борасидаги фаолиятидир. Ички тузилишига кўра, давлатнинг экологик функцияси ўзаро боғлиқ уч йўналишда амалга оширилади: а) атроф табиий муҳит объектларини сақлаш; б) табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш; в) табиий ресурсларни тиклаш. Давлатнинг экологик функцияси жамиятнинг иқтисодий ва экологик манфаатларини таъминлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, табиий ресурсларни тиклаш, кўпайтириш, фуқаролар учун қулай табиий атроф муҳитни яратиш мақсадларига қаратилгандир.

Давлатнинг асосий ташқи функцияларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- бошқа давлатлар ва ҳалқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик функцияси;
- мудофаа функцияси.

Бошқа давлатлар ва ҳалқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик функцияси – бу давлатнинг манфаатларини барча давлатларнинг алоҳида ва умумий манфаатлари билан уйғунлаштирадиган тенг ҳуқуқли иқтисодий, сиёсий, маданий ва бошқа муносабатларни ўрнатиш ва ривожлантиришга қаратилган давлатнинг хилма-хил фаолиятидир. Жамият ривожланишининг замонавий даражаси барча тараққий этган давлатларнинг хўжалик, сиёсий ва маданий турмушини интеграциялаштириш, ҳар бир давлатнинг алоҳида ички муаммолари ҳамда бутун жаҳон ҳамжамияти муаммоларини янада самарали ҳал қилиш учун уларнинг

умумий саъй-ҳаракатларини бирлаштиришни объектив равишда тақазо этади. Бундай ҳамкорлик интеграция масалаларига кенг ва ўзаро фойдали ёндашувни, нафақат муайян бир мамлакат, балки ҳамкорликнинг бошқа иштирокчилари манфаатларига ҳам жавоб берадиган рационал ечимларни умумий ҳаракатлар билан топа билишни назарда тутади.

Давлатлараро иқтисодий ҳамкорликда халқаро меҳнат тақсимоти, ишлаб чиқаришни кооперациялаштириш ва ихтисослаштириш, энг янги технологияларни айрбошлаш, товар айланишини мувофиқлаштириш, молия-кредит алоқаларини ривожлантириш муҳим ўрин тутади. Халқаро иқтисодий ҳамкорликни умумий мувофиқлаштиришни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва унинг ихтисослаштирилган муассасалари амалга оширади. Жумладан, БМТнинг Иқтисодий ва Ижтимоий Кенгаши таркибида жаҳон ҳамжамияти миқёсида давлатлараро иқтисодий муносабатларни тартибга солиш билан шуғулланадиган қатор органлар иш олиб боради, булар: Савдо-сотиқ ва ривожланиш кенгаши, Иқтисодий комитет, Минтақавий иқтисодий комиссиялар, Турар жой масаласи, қурилиш ва лойиҳалаш, табиий ресурслар, фан ва техника комитетлари. Халқаро иқтисодий ва ижтимоий ҳамкорлик масалалари билан БМТнинг Халқаро меҳнат ташкилоти, Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалик ташкилоти, Халқаро валюта фонди, Халқаро тикланиш ва ривожланиш банки сингари ва бошқа ташкилотлари шуғулланади. Иқтисодий ҳамкорлик шунингдек, давлатлар ўртасидаги икки томонлама шартномалар асосида ҳам амалга оширилади.

Давлатларнинг сиёсий соҳадаги ҳамкорлиги давлат ҳокимиятининг барча поғоналарида: парламентлараро, ҳукуматлараро миқёсда ҳамда маҳаллий ўзини ўзи бошқарув органлари миқёсида амалга оширилади.

БМТ ҳозирги замон давлатларининг сиёсий манфаатларини мувофиқлаштирувчи асосий халқаро орган ҳисобланади. Низоларни, шу жумладан қуролли можароларни тартибга солиш масалалари билан БМТнинг доимий фаолият юритувчи органи – Хавфсизлик Кенгаши шуғулланади. Унга халқаро тинчлик ва хавфсизликни сақлаш, давлатлараро муносабатларнинг турли соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш бўйича кенг ҳуқуқлар берилган.

Жаҳонда сиёсий барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш ишига минтақавий халқаро ташкилотлар: Шанхай ҳамкорлиги

ташкилоти, Араб давлатлари лигаси, Африка бирдамлик ташкилоти, Америка давлатлари ташкилоти ва бошқалар ҳам муносиб ҳисса қўшмоқдалар. Сиёсий хусусиятга эга бўлган кўпгина масалаларни давлатлар бевосита дипломатик йўл билан, икки ёки кўп томонлама музокаралар асосида ҳал қиладилар.

Маданий ва илмий-техник ҳамкорлик ҳар хил шаклларда ва турли давлатлараро миқёсларда амалга оширилади. БМТда бундай ҳамкорликни мувофиқлаштириш билан таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ихтисослашган муассасалар (ЮНЕСКО), Атом энергетикаси халқаро агентлиги (МАГАТЭ) ва бошқа ташкилотлар шуғулланади. Маданий ва илмий-техник ривожланишнинг алоҳида масалалари эса давлатлар ва ноҳукумат ташкилотлари (масалан, Жаҳон демократик ёшлар ташкилоти, Илмий уюшмалар халқаро кенгаши, Халқаро архитекторлар уюшмаси) ўртасидаги икки томонлама ёки кўп томонлама шартномалар асосида ҳал қилинади. Халқаро ва илмий-техник ҳамкорлик доирасида илмий маълумотлар, санъат асарлари, мусиқа ва саҳна маданияти ютуқларини алмашиш, ўзаро мутахассислар тайёрлаш, фан ва маданият масалаларига доир турли конференциялар ва фестиваллар, олимлар, маданият арбоблари ва спортчилар ўртасида бевосита алоқалар ўрнатилади.

Атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида ҳамкорлик ер юзида нормал экологик вазиятни сақлаш бўйича кўпгина давлатларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштиради. Ушбу фаолият кенг қамровли хусусиятга эга бўлиб, инсоннинг яшаши ва ривожланиши учун зарур бўлган экологик шароитларни яратишни назарда тутади. У БМТнинг ихтисослашган муассасалари йўналишида ҳамда минтақавий ва бошқа давлатлараро органлар доирасида фаол амалга оширилади. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш учун давлатларнинг космонавтика, тиббиёт, биология ва электроника соҳаларидаги энг сўнгги ютуқлари қўлланилади. Давлатларнинг ташқи фаолияти халқаро ҳуқуқий нормаларга асосланади ҳамда жаҳон ҳамжамиятига кирувчи барча халқларнинг туб манфаатлари ва миллий хусусиятларини ҳисобга олади.

Мудофаа функцияси. Давлатнинг мамлакатни ташқи ҳужумдан мудофаа қилиш функцияси давлат фаолиятининг муҳим йўналиши ҳисобланади. Давлатнинг мудофаа функцияси иқтисодий, сиёсий, дипломатик ва ҳарбий усуллар билан амалга оширилади. Тинчлик даврида – бу мамлакатни ташқаридан қилиниши мумкин бўлган ҳужумга ҳар томонлама тайёрлаш. Ҳарбий даврда эса душман билан

бевосита қуролли кураш шаклини олади. Бу кураш жараёнида мамлакатдаги барча кучларнинг ғалабага эришиш учун бирлашиши рўй беради.

Ҳозирги замон давлатларининг кўпчилиги мудофаа доктринасини қабул қилган бўлиб, унинг моҳияти бошқа давлат ёки давлатлар гуруҳи томонидан уюштирилиши мумкин бўлган агрессияни бартараф этиш учун мақбул даражада етарли бўлган куч ва воситаларни яратишдан иборат. Ҳарбий қаршилик масалаларига бундай ёндашув халқлар ҳаётида урушлар рўй бериши эҳтимолини жиддий камайтиради ва келгусида уларнинг секин-аста йўқолиб бориши истиқболини назарда тутади. Мамлакат мудофааси функцияси тушунчаси кенг қамровли ва кўп қирралидир. У мамлакатнинг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлаш, тинчлик даври ва ҳарбий даврда қуролли кучларнинг жанговар қудратини сақлаш бўйича давлат тадбирларининг бутун тизимини ўз ичига олади.

Давлатнинг мудофаа фаолияти унинг ҳарбий доктринасига асосланади ва қуйидаги беш асосий йўналишдан ташкил топади: мамлакатнинг мудофаа қудратини мустаҳкамлаш; қуролли кучларни мунтазам такомиллаштириш, уларнинг жанговар қобилияти ва тайёргарлиги даражасини ошириб бориш; давлат чегараларини қўриқлаш; фуқаролар мудофаасини ташкил қилиш; қуролли кучлар захирасини ҳарбий тайёрлаш ва бошқалар.

Давлат функциялари **амал қилиш давомийлиги** бўйича **доимий ва муваққат (вақтинчалик) га** бўлинади.

Доимий функциялар қаторига давлат мавжудлигининг ва ривожланишининг барча босқичларига хос бўлган функциялар (масалан: иқтисодий функция) киритилса, **муваққат функцияларга** эса давлат ўз олдига қўйган муайян мақсад ва вазифаларни амалга ошириши билан ўз аҳамиятини йўқотадиган функциялар киритилади(масалан: табиий ёки техноген ҳалокатларни бартараф этиш).

Ижтимоий аҳамиятига кўра давлат функциялари **асосий ва асосий бўлмаган** функцияларга бўлинади.

Давлатнинг асосий ва асосий бўлмаган функциялари ўзаро бир бири билан боғлиқ бўлиб, давлатнинг асосий бўлмаган функцияси давлатнинг асосий функциясини амалга оширишга ёрдам беради.

Давлатнинг барча органлари томонидан ўзаро ҳамкорликда бажариладиган **функциялар асосий функциялар** дейилса, айрим

давлат органларигагина хос бўлган функциялар эса **асосий бўлмаган функциялар** ҳисобланади.

Амалга оширишнинг ҳуқуқий шакллари бўйича давлат функцияларини қуйидагича таснифлаш мумкин:

- ҳуқуқ ижодкорлиги;
- ижро этиш;
- ҳуқуқни муҳофаза қилиш.

Ҳуқуқ ижодкорлиги - бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тайёрлаш ва уларни қабул қилиш бўлиб, ушбу фаолиятсиз давлатнинг бошқа функцияларини амалга ошириб бўлмайди.

Ижро этиш фаолиятига қонун ва бошқа норматив ҳужжатларнинг амалда қанчалик даражада ўз ижросини топиши ёки топмаслиги билан боғлиқ ҳолатларни киритиш мумкин.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятига мамлакатда қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни сақлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинлигини ҳимоя қилиш, қонун ва қоидаларга риоя этилишини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича чора кўриш, юридик ишларни кўриб чиқиш ва улар юзасидан қарорлар қабул қилиш ҳамда жавобгарликка тортиш кабиларни киритиш мумкин.

23. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАКЛЛАРИ

Давлат ўз функцияларини амалга оширишда муайян шакл ва усуллардан фойдаланади. Давлат функцияларини амалга ошириш шаклларининг ҳуқуқий ва ҳуқуқий характерга эга бўлмаган турлари мавжуд. Ҳуқуқий шакллар сифатида ҳуқуқни ижод қилиш, ҳуқуқни ижро қилиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилишни кўрсатиб ўтиш мумкин. Ҳуқуқий характерда бўлмаган шакллари давлат функцияларини амалга оширишда ташкилий-тайёргарлик ишларининг асосий қисмини қамраб олади. Давлат ўзининг функцияларини амалга ошириш жараёнида ишонтириш, мажбурлаш ва рағбатлантириш усулларини қўллайди. Хусусан, иқтисодий функцияни амалга ошириш мисолида прогноз қилиш, режалаштириш, имтиёзли кредитлаштириш, молиялаштириш, давлат субсидияларини бериш, истеъмолчиларни ҳимоялаш ва бошқа бир қатор усулларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

24. ДАВЛАТ ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Тараққиётнинг муайян босқичида турган ҳар қандай давлат бир хил функцияга (масалан, иқтисодий функция)га эга бўлмайди, лекин уларни амалга ошириш мазмуни ва усуллари бир-биридан фарқ қилади. Ҳар бир босқичга қатъий белгиланган функциялар мос келади деб ўйлаш тўғри эмас. Албатта, давлат тараққиёти давомида вақти-вақти билан янги функциялар юзага келади, лекин эскилари ҳам изсиз йўқолиб кетмайди. Фақат уларнинг кўриниши ўзгариши, янги мазмун билан бойиши мумкин.

Давлатнинг функциялари у мавжуд бўлган бутун тарихий давр мобайнида доимий равишда хос бўлади. Агар ҳокимият тепасига бошқа сиёсий кучлар келса, у ҳолда давлатнинг функциялари ҳам ўзгаради. Шу билан бирга, маълум даврларда устувор манфаатларнинг ўзгариши ҳам рўй бериши мумкин. Бу ўз навбатида, функцияларнинг ҳам ўзгаришига олиб келади. Бунда биринчи ўринга бирламчи аҳамиятга эга бўлган функциялар чиқиши табиийдир. Масалан, иккинчи жаҳон уруши даврида давлатнинг ялпи мудофаа функцияси асосий ўринга чиққан. Давлат тарзида уюшган жамият ҳаётининг турли соҳаларидаги инқилоблар, радикал иқтисодий-ижтимоий ўзгаришлар даврида функциялар турлича кўринишга эга бўлади.

Ижтимоий ва табиий борлиқнинг турли соҳаларида глобал ўзгаришлар рўй бераётган бугунги кунда айрим функцияларнинг аҳамияти янада ошиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Бунга мисол тарзида экологик мувозанатни сақлаш зарурати; турли хил касалликлар (шу жумладан, ОИТС)га қарши кураш; алоҳида мамлакатларнинг манфаатлари доирасига сиғмайдиган муаммоларни ҳал қилишда халқаро маданий ва илмий-техник ҳамкорлик (коинотни ўзлаштириш, жаҳон океани ресурсларини ўрганиш ва улардан фойдаланиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, транспорт воситаларини ривожлантириш, миллий, этник ва диний низоларни ҳал этиш ва бошқа функциялар)ни кўрсатиб ўтиш жоиз.

25. ДАВЛАТНИНГ ШАКЛЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ТАРКИБИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Давлат шакли давлатнинг моҳияти билан бевосита боғлиқдир. Чунки, давлат шакли тушунчасини ўрганиш орқали давлат ҳокимияти қандай уюштирилганлиги, унинг қайси идоралар орқали амалга

оширилиши, ушбу идораларнинг ташкил этилиш тартиби қандай бўлиши, уларнинг вакиллик муддати, тузилиши, ўзаро муносабатлари, марказий органлар билан маъмурий-ҳудудий бирликлардаги маҳаллий давлат органлари ўртасидаги ўзаро муносабат, давлат ҳокимиятининг амалга ошириш усуллари ҳақида маълумотларга эга бўлиш мумкин.

Давлат шакли - бу ўз ичига давлат бошқаруви, давлат тузилиши ва сиёсий (давлат) режимни қамраб олувчи сиёсий ҳокимиятни ташкил этиш усуллари йиғиндисидир. Давлат шакли – бу унинг уч таркибий қисми (ёки томони) - бошқарув шакли, давлат тузилиши шакли ва сиёсий идора усули бирликда олинган сиёсий ҳокимият ташкилоти.

Давлат шаклининг таркибий элементлари қуйидагилардан иборат:

– бошқарув шакли, яъни давлат ҳокимияти ва бошқарувни тузиш ҳамда ташкил этишнинг муайян тартиби;

– давлат тузилиши шакли, яъни давлатнинг ҳудудий тузилиши, марказий, минтақавий ва маҳаллий ҳокимиятлар ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг муайян тартиби;

– сиёсий (давлат) режим, яъни сиёсий (давлат) ҳокимиятни амалга ошириш усул ва услубларидир.

26. ДАВЛАТ ШАКЛЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Давлат шаклларининг ривожланиши ва ўзгаришига қуйидаги омиллар таъсир этади:

– ижтимоий-иқтисодий, маърифий-маданий муҳит;
– тарихий, миллий ва диний анъаналар, урф-одатлар;
– табиий, географик ва иқлимий шарт-шароитлар;
– сиёсий кучларнинг ўзаро нисбати;
– жамиятни ғоявийлаштириш ва сиёсийлаштириш даражаси.

27. ДАВЛАТНИНГ БОШҚАРУВ ШАКЛИ

Давлат бошқарув шакли - бу давлат ҳокимиятининг олий органларини ташкил этиш ҳамда ушбу органларнинг ўзаро ва аҳоли билан бўлган муносабатларини белгиловчи давлат шаклининг элементидир.

Давлат бошқарув шаклига кўра иккига бўлинади: **монархия** ва **республика.**

Монархия (лотинча: монос-якка, архе-ҳокимият маъносини англатади) - бунда олий давлат ҳокимияти якка шахс томонидан амалга оширилади ва одатда ҳокимият унга мерос орқали ўтади.

Монархиянинг белгилари:

- ҳокимият мерос орқали ўтади;
- ўз ҳокимиятидан умрбод фойдаланадиган давлат бошлиғининг (подшо, қирол, император, шоҳ, хон, князь, герцог ва бошқалар) мавжудлиги;
- монархнинг ўз хатти-ҳаракатлари юзасидан ҳуқуқий жавобгар эмаслиги;
- монарх шахсининг дахлсизлиги;
- ички ва ташқи сиёсатни амалга оширишда бевосита ўз номидан иш кўриши ва бошқалар.

Монархия бошқарувининг кўринишлари: мутлоқ (абсолют), чекланган, дуалистик (аралаш), теократик.

1.Мутлоқ (абсолют) монархия. Бунда, давлат суверенитетининг бирдан-бир эгаси монарх бўлиб, у ўз қўлида бутун ҳокимиятни (қонунчилик, ижроий ва суд) тўплаган бўлади ва унинг ҳокимияти аҳоли ёки бирорта орган томонидан чекланмаган бўлади (бугунги кунда Бахрайн, Бруней, Қатар ва бошқаларда мавжуд).

2. Чекланган монархия (парламентар, конституцион). Бунда монарх ҳокимияти вакиллик органи томонидан муайян даражада чекланган ва монархнинг ҳуқуқий мақоми конституция билан чегаралаб қўйилган бўлади. Унинг қуйидаги турлари мавжуд:

Парламентар монархия мамлакатлари (ҳозирги Буюк Британия, Бельгия, Норвегия, Швеция)да қирол давлат бошлиғи вазифасини ўтасада, мамлакатни тўла маънода бошқара олмайди. Парламентар монархиянинг қуйидаги белгилари мавжуд: а) монарх ҳокимияти деярли барча соҳалар бўйича чекланган бўлади; б) ижро ҳокимияти хукумат томонидан амалга оширилади, хукумат ўз навбатида конституцияга кўра монарх олдида эмас, балки парламент олдида жавобгар бўлади; в) хукумат парламентга бўлган сайловларда

ғолиб чиққан партиялар вакиллари орасидан шакллантирилади; г) хукумат бошлиғи лавозимига парламентда кўпчилик депутатлик ўрнига эга бўлган партия раҳбари тайинланади; д) қонунларни парламент қабул қилади, монархнинг қонунларни имзолаши эса формал характерга эга бўлади.

Конституциявий монархия давлат бошқарувининг шундай шаклики, бунда монархнинг ҳокимияти конституция бўйича вакиллик органи томонидан чегараланган бўлади. Конституциявий монархия ўрта асрларда Европада рўй берган буржуа инқилоблари натижасида юзага келган. Ҳозирги кунда Дания, Бельгия, Испания, Норвегия, Швеция, Япония каби мамлакатларда давлат бошқаруви конституциявий монархия шаклида ташкил этилган. Давлат бошқарувининг бундай шаклида демократик сиёсий режим мавжуд бўлиши мумкин.

3. Дуалистик (аралаш) монархия. Дуалистик монархияда давлат ҳокимиятини ташкил этиш икки томонлама характерга эга, яъни монарх ижро ҳокимиятига бошчилик қилади, ўзи олдида жавобгар бўлган хукуматни ташкил этади, қонунчилик ҳокимияти эса парламентга тегишли бўлади (Иордания, Марокаш, Малайзия каби давлатларда мавжуд). Шу билан бирга, монарх парламент томонидан қабул қилинган қонунларга мутлоқ вето қўйиш ҳуқуқига эга.

4. Теократик монархия. Бундай бошқарув шакли мавжуд бўлган давлатларда монарх ҳам дунёвий, ҳам диний ҳокимиятга эга бўлади (Ватикан, Саудия Арабистони).

Республика - давлат бошқарувининг шундай шаклики, бунда давлат ҳокимияти аҳоли томонидан муайян муддатга сайлаб қўйиладиган органлар томонидан амалга оширилади.

Бошқарувнинг республика шаклига хос бўлган қуйидаги белгилар мавжуд:

– давлат бошлиғи ва бошқа олий ҳокимият органларининг муайян муддатга сайлаб қўйилиши;

– давлат бошлиғи ва бошқа сайлаб қўйиладиган органларнинг сайловчилар олдида масъуллиги ҳамда уларнинг муайян муддатга сайланиши ва тайинланиши;

– давлат бошлиғининг қонунда белгилаб қўйилган ҳолатларда юридик жиҳатдан жавобгарлиги;

– давлат ҳокимиятини давлат бошлиғи номидан эмас, балки халқ номидан амалга оширилиши;

– фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг давлат томонидан ҳимоя қилиниши, давлат ва шахс ўртасида ўзаро масъулликнинг мавжудлиги ва бошқалар.

Республиканинг қуйидаги тарихий шакллари мавжуд бўлган: Афина демократик республикаси (Афина эр. ав. V-IV асрлар); Рим аристократик республикаси (Рим эр. ав. V-II асрлар); Спарта аристократик республикаси (Спарта эр. ав.V-IV асрлар); ўрта аср шаҳар (феодал) республикалари (Венеция, Новгород, Псков, Флоренция, Генуя, Ганза ва бошқа эркин шаҳарлар).

Социалистик республикалар. (Париж коммунаси (1871 йил); Советлар республикаси (1917-1991 йил, собиқ Совет Иттифоқи); Халқ демократик республикалари (ХХР, ВСР, Куба). Бошқаришнинг ушбу шакли бир қатор мамлакатларда социалистик инқилоб натижасида вужудга келган.

Ҳозирги кунда республика шаклининг асосан қуйидаги турлари ажратиб кўрсатилади: парламентар республика, президентлик республикаси, дуалистик (аралаш) республика.

Парламентар республика. Ҳозирги замон давлат бошқарувининг бир тури бўлиб, бундай республикада ҳукумат парламентга ўтказилган сайловларда кўпчилик ўрин олган партияларга тегишли депутатлар орасидан шакллантирилади (Италия, Исроил, Исландия, Германия ва бошқалар). Бундан ташқари, давлат бошлиғи – президент одатда, парламент аъзолари ёки махсус кенгаш томонидан сайланади. Ҳукумат парламент олдида жавобгар бўлиб, унинг фаолият муддати парламентга бўлган сайловларгача амалда бўлади.

Президентлик республикаси. Бунда президент давлат ва ижро этувчи ҳокимият бошлиғи ҳисобланади. Президент ҳукуматни ўзи шакллантиради ва ҳукумат унинг олдида жавобгар бўлади (АҚШ, Россия, Бразилия, Аргентина, Мексика ва бошқалар). Президент умумхалқ сайловлари асосида ўз лавозимига сайланади.

Дуалистик (аралаш) республика. Бундай бошқарув шаклида давлат бошлиғи - президент халқ томонидан сайланади. У хукумат бошлиғини тайинлашда расман иштирок этади, лекин хукумат бошлиғи ва аъзолари парламентдаги кўпчилик томонидан шакллантирилади (Франция, Финляндия). Бошқарувнинг бундай шаклида президент конституция асосида ижро ҳокимияти ва хукумат ўртасида ҳал қилиб бўлмайдиган зиддиятлар келиб чиққан ҳолатда парламентни тарқатиб юбориш ваколатига эга бўлади.

28. ДАВЛАТНИНГ ТУЗИЛИШ ШАКЛИ

Давлатнинг тузилиш шакли - бу давлатнинг сиёсий ва маъмурий -ҳудудий тузилиши бўлиб, марказий ва маҳаллий органлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни тавсифлайдиган давлат шаклининг таркибий қисмидир.

Давлатнинг тузилиш шаклига кўра: оддий (унитар) ва мураккаб (федератив ва конфедератив) кўринишлари мавжуд.

Унитар тузилишдаги давлат ягона бўлиб, у таркибий қисмлари суверенитет белгиларига эга бўлмаган маъмурий-ҳудудий бирликлардан иборат бўлади.

Унитар давлатга хос белгилар:

– қонунчилик, ижроия ва суд ҳокимияти органлари ягона тизимининг мавжудлиги;

– ягона конституция, қонунчилик, солиқ, молия тизимларининг мавжудлиги;

– ягона фуқароликнинг жорий этилганлиги;

– барча ташқи муносабатлар марказий органлар томонидан амалга оширилиши.

Федератив тузилишга эга бўлган давлат - бу мустақил бўлган бир неча давлат тузилмаларининг ихтиёрий асосда бирлашган ягона иттифоқи. Федератив давлатнинг миллий (Собиқ Иттифоқ, муайян даражада Россия Федерацияси) ва ҳудудий (АҚШ, Мексика, Ҳиндистон) шакллари мавжуд.

Федератив давлатнинг умумий белгилари:

- федерация ҳудуди унинг алоҳида субъектларидан – штатлар, кантонлар, республикалар, ўлкалар ва бошқа ҳудудлардан иборат бўлади;
- федерация ва унинг субъектлари ваколатлари доираси иттифоқ шартномасида, конституциясида, ўзаро ваколатларни чегаралаш тўғрисидаги икки томонлама шартномаларда белгилаб қўйилган бўлади;
- федерация субъектлари ўзларининг конституциялари ва қонунчилик тизимига, олий қонунчилик, ижро, суд ҳокимиятлари тизимига эга бўлади;
- федератив давлатда иттифоқ фуқаролиги билан бир қаторда субъектларнинг ҳам фуқаролиги бўлиши мумкин;

- федератив давлат парламенти асосан икки палатали бўлиб, юқори палата асосан федерация субъектларининг манфаатларини ҳимоя қилади;
- ташқи сиёсат, қуролли кучларга ягона қўмондонлик, мудофаа, молия, солиқ тизимларига раҳбарликни асосан федерал давлат органлари амалга оширади.

Конфедерация – бу сиёсий, ҳарбий, иқтисодий ва бошқа соҳаларда муайян мақсадларга эришиш учун ташкил қилинадиган давлатларнинг муваққат иттифоқи.

Конфедерациянинг белгилари:

- конфедерация суверенитетга эга бўлмайди, чунки ушбу тузилма тўла ички ва ташқи суверенитетга эга бўлган мустақил давлатларнинг иттифоқидир;
- конфедерацияда марказий давлат аппарати ва ягона қонунчилик тизими мавжуд бўлмайди;
- конфедерация доирасида у ёки бу муаммоларни ҳал қилиш борасидаги ишларни мувофиқлаштириш мақсадида иттифоқ органлари ташкил этилиши мумкин;
- конфедерацияга бирлашган давлатларнинг ўз фуқаролиги сақланиб қолинади, лекин бу давлатларнинг фуқаролари конфедерация ҳудудида эркин ҳаракатланиш (виза ва бошқа расмиятчиликларсиз) ҳуқуқига эга бўладилар;
- конфедерацияда ягона солиқ тизими, бюджет ва армия мавжуд бўлмайди, лекин конфедерация субъектлари муайян муддатга ягона пул тизими, божхона қоидалари, давлатлараро кредит сиёсати, конфедерация мақсадлари учун бюджет тизимини ташкил қилишлари мумкин;
- конфедератив давлатлар узоқ муддатга сақланиб қолмайди, бунда улар кейинчалик федерацияга айланиши ёки умуман тарқалиб кетиши мумкин.

29. СИЁСИЙ РЕЖИМ

Сиёсий (давлат) режим(и) – бу сиёсий (давлат) ҳокимиятни амалга оширишда қўлланиладиган усул, услуб ва воситалар йиғиндисидир.

Сиёсий режим давлат ҳокимиятининг аҳоли билан ўзаро муносабатлари қандай усуллар ёрдамида амалга оширилади, ижтимоий қатламларнинг сиёсий соҳадаги ҳақиқий нисбати қандай намоён бўлади, турли жамоат ташкилотларининг сиёсий мақоми

қандай, давлат органлари ўз ҳудудларида яшовчи аҳолини бошқариш бўйича амалда қандай рол ўйнайдилар, деган саволларга жавоб беради.

Давлат ва ҳуқуқ назарияси давлатчиликнинг кўп асрлик тарихида маълум бўлган сиёсий режимнинг бир қатор турларини ажратиб кўрсатади. Барча сиёсий режимлар биринчи навбатда икки хил кўринишдаги, яъни **демократик ва нодемократик** турларга бўлинади.

Демократик режим. Давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг мазкур турига қуйидаги белгилар хос:

- иқтисодий фаолият соҳасида шахснинг эркинлиги;
- давлат ҳокимияти фаолиятига халқ томонидан тўғридан-тўғри таъсир қилишнинг самарали механизмларининг мавжудлиги;
- жамият ҳаётига оид бўлган энг муҳим масалалар юзасидан қарорларнинг кўпчилик томонидан озчиликнинг манфаатлари максимал даражада эътиборга олинган ҳолда қабул қилиниши;
- шахсий ҳуқуқ ва эркинликларнинг кафолатланганлиги;
- шахснинг қонунсизлик ва ҳокимиятнинг ҳар хил суистеъмол қилишликларидан ҳимояланганлиги;
- ошкоралик, оммавий ахборот воситаларининг эркинлиги ва улар фаолиятининг цензурадан холи эканлиги;
- барча давлат органлари фаолиятининг ҳуқуқийлик тамойилига асосланиши;
- ҳокимият ваколатларининг тақсимланганлиги ва бошқалар.

Демократик режимнинг қуйидаги турлари мавжуд: социал - демократик (тенглик, давлат томонидан ижтимоий жиҳатдан кам таъминланган шахсларга нисбатан кучли ижтимоий сиёсатнинг амалга оширилиши ва бошқалар); либерал - демократик (эркинлик, биродарлик, тенглик каби умуминсоний қадриятларнинг таъминланиши билан бирга, давлатнинг иқтисодиётга таъсири минимал даражада бўлади ва бошқалар)

Нодемократик сиёсий режим. Давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг мазкур турига қуйидаги белгилар хос:

- ижтимоий ҳаётнинг барча соҳалари устидан давлатнинг тўла назорати ўрнатилганлиги;
- фуқаролар ҳуқуқ ва эркинликларининг амалда тадбиқ этилмаслиги ва етарли даражада кафолатланмаганлиги;
- ягона партия диктатурасининг ўрнатилганлиги;

- ҳокимиятнинг қатъий марказлашганлиги ҳамда давлат бошлиғи шахсининг ҳаддан ташқари улуғланиши;
- жамоат ташкилотлари фаолиятининг давлат томонидан қатъий назорат остига олиниши;
- давлат ҳокимиятини амалга оширишда ҳуқуқийлик тамойилига амал қилинмаслиги;
- фуқаролар ва ижтимоий-сиёсий кучларнинг расмий мафкурага мос келмайдиган диний, сиёсий ва бошка қарашлар учун таъқиб остига олиниши;
- оммавий ахборот воситалари устидан тўла назоратнинг ўрнатилиши, цензуранинг мавжудлиги ва бошқалар.

Нодемократик режимнинг тоталитар, фашистик ва автократик каби турлари мавжуд. Автократик режимга жамоа автократияси ва ягона шахс автократияси киради. Жамоа автократияси ўз навбатида аристократия ва олигархия, деб ном олган бошқарув шаклларига бўлинади. Ягона шахс автократияси деспотия, мустабидлик, шахсий ҳокимият шаклларига эга. Юқоридагилар билан бирга, тегишли адабиётларда нодемократик режимнинг фашистик, ҳарбий хунта, ирққчилик шакллари ҳам кўрсатиб ўтилади.

30. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ ШАКЛИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ўзбекистон Республикаси давлат тузилиши жиҳатидан унитар республикадир. Шу билан бирга, Ўзбекистонда давлат тузилишда федерализмнинг айрим хусусиятлари ҳам мавжуд. Чунки, унинг таркибига маъмурий-ҳудудий бирликлар, шунингдек, суверен давлат ҳуқуқига эга бўлган миллий-ҳудудий тузилма бўлган Қорақалпоғистон Республикаси киради. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 17 боби Қорақалпоғистон Республикасининг конституциявий-ҳуқуқий мақомини белгилаб берган.

Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий жиҳатдан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, туманлар, шаҳарлар, шаҳарчалар, қишлоқлар, овуллардан ташкил топган.

Ўзбекистон Республикаси давлат тузилишининг қуйидаги хусусиятлари мавжуд:

- Ўзбекистон Республикасининг ҳудудий тузилиши бўйича яхлит бирликни ташкил қилади;

- қонунчилик тизими бутун Ўзбекистон учун тааллуқли бўлиб, у Ўзбекистон Конституцияси ва қонунларининг устунлиги асосида амал қилади;
- суд ҳокимияти ва прокуратура органлари тизими бутун Ўзбекистон ҳудудида ягонадир;
- Ўзбекистонда ташқи сиёсатни Ўзбекистон халқининг манфаатини кўзлаб ва унинг номидан фақат у сайлаб қўйган Олий Мажлис ва Ўзбекистон Республикасининг Президенти амалга оширади;
- Ўзбекистонда молия, солиқ, божхона тузилиши ва Республика Қуролли Кучлари, миллий хавфсизлик ва ички ишлар органлари марказлаштирилган ҳолда ташкил этилган;
- бутун Ўзбекистон ҳудудида ягона фуқаролик жорий қилинган.

Ўзбекистоннинг унитар давлат эканлигини эътироф этиш билан бирга, унинг давлат тузилишидаги федератив давлатга хос бўлган қуйидаги айрим хусусиятларни ҳам кўрсатиб ўтиш мумкин:

- Ўзбекистон Республикаси таркибида суверен Қорақалпоғистон Республикаси мавжуд ва унинг суверенитети Ўзбекистон Республикаси томонидан муҳофаза этилади;
- Қорақалпоғистон Республикаси ҳуқуқий тизимида Конституция ва қонунларнинг мавжудлиги;
- Ўзбекистон Республикаси умумдавлат органлари билан бир қаторда Қорақалпоғистон Республикаси давлат органларининг ва бошқа давлат-ҳуқуқий институтларининг ўзига хос ва маълум даражада мустақил белгиланиши: Жўқорғи Кенгес, Вазирлар Кенгаши, суд органлари ва бошқалар;
- Қорақалпоғистон Республикаси ҳудуди ва чегарасининг дахлсизлиги (Қорақалпоғистон Республикаси Конституциянинг 3-моддаси);
- Қорақалпоғистон Республикаси маъмурий-ҳудудий тузилиши масалаларини ўзи мустақил ҳал қилади;
- Қорақалпоғистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси таркибидан Қорақалпоғистон халқининг умумий референдуми асосида ажралиб чиқиш ҳуқуқига эга;
- Қорақалпоғистон Республикаси билан Ўзбекистон Республикаси алоқалари ўзаро тузилган шартномалар ва битимлар орқали тартибга солинади;

- Қорақалпоғистон Республикаси ўз давлат рамзларига эга.

Ўзбекистон Республикасининг бошқарув шакли. Ўзбекистоннинг республика шаклида бошқариладиган давлат эканлигини тавсифловчи асосий белги ва хусусиятлар Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ўзининг теран ифодасини топган. Жумладан, Асосий Қонуннинг 11-моддасига биноан, Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими - ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади.

Конституциямизнинг 76-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлиси олий давлат вакиллик органи бўлиб, у қонун чиқарувчи ҳокимиятни амалга оширади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси икки палатадан — Қонунчилик палатаси (қуйи палата) ва Сенатдан (юқори палата) иборат.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти давлат бошлиғидир ва у давлат ҳокимияти органларининг келишилган ҳолда фаолият юритишини ҳамда ҳамкорлигини таъминлайди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ижро этувчи ҳокимиятни амалга оширади. Вазирлар Маҳкамаси иқтисодиётнинг, ижтимоий ва маънавий соҳанинг самарали фаолиятига раҳбарликни, Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Олий Мажлис қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари ижросини таъминлайди. Вазирлар Маҳкамаси амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудидаги барча органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар томонидан бажарилиши мажбурий бўлган қарорлар ва фармойишлар чиқаради.

Ўзбекистон Республикасининг сиёсий режими демократик тараққиётиниг стратегик йўналишларини, инсоннинг сиёсий ҳуқуқларини халқаро андозалар миқёсида белгилаб беради, халқаро ҳуқуқ устунлигини, ҳокимиятлар тақсимланишини, давлатнинг асосий органлари ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш идораларининг сайланишини, кўппартиявийликни, мафкуравий плюрализмни ўзида акс эттиради.

Ўзбекистон Республикасининг сиёсий режими демократик сиёсий режим бўлиб, унга қуйидаги белгилар хосдир: демократизм; республика бошқарув шаклининг мавжудлиги; ҳокимият ваколатларининг тақсимланганлиги; сиёсий ва мафкуравий соҳада

фикрлар хилма хиллиги; ўз-ўзини бошқаришнинг самарали тизимларини мавжудлиги; давлат сиёсатининг ижтимоий йўналтирилганлиги; фуқаролик жамияти институтларининг ривожланганлиги ва бошқалар.

31. ДАВЛАТ МЕХАНИЗМИ

Давлат ва ҳуқуқ назарияси фанига оид айрим адабиётларда “давлат механизми” ва “давлат аппарати” синоним тушунчалар сифатида кўрсатиб ўтилади. Давлат механизми анча мураккаб тушунча бўлиб, уни қуйидаги ёндашувлар асосида тавсифлаш мумкин:

Биринчидан, давлат механизми тор ва кенг маъноларда тушунилади. Тор маънода давлат механизми - бу давлат ҳокимиятининг аппарати бўлса, кенг маънода эса у жамиятнинг сиёсий тизимидир;

Иккинчидан, давлат механизми анъанавий тарзда фақат давлат ҳокимиятининг аппарати сифатида тушунилади;

Учинчидан, давлат механизми – давлат аппарати, ташкилотлари ва муассасалари ҳамда давлат корхоналари тизимидан иборат бўлиб, улар воситасида давлат ҳокимияти амалга оширилади ва жамият устидан давлатнинг раҳбарлиги таъминланади.

Ҳар қандай холатда ҳам, давлат механизми барча таркибий қисмларининг фаолияти унинг ўз олдига қўйган мақсад, вазифалари ва функцияларини амалга оширишга қаратилгандир.

Давлат механизми турли тузилмалардан иборат бўлиб, уларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- давлат аппарати;
- давлат муассаса ва ташкилотлари;
- давлат корхоналари.

Давлат механизмининг белгилари:

- ўзаро боғлиқ ва иерархик жиҳатдан бир-бирига бўйсунувчи давлат органлари, ташкилотлари ва муассасалари ҳамда давлат корхоналари тизимидан иборат;
- жамиятни профессионал асосда бошқарувчи шахслар гуруҳининг мавжудлиги;
- давлатнинг ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларини ҳамда функцияларини амалга ошириш учун ташкилий, молиявий ва бошқа воситалар билан таъминланганлиги;

- ҳар бир давлат органи, ташкилоти ва муассаса ҳамда давлат корхоналари ваколатлари ва фаолият доирасининг муайян ҳуқуқий асосларга эга эканлиги ва бошқалар.

32. ДАВЛАТ МЕХАНИЗМИДА ҲОКИМИЯТЛАР БЎЛИНИШИ ПРИНЦИПИ

Ҳокимиятлар бўлиниши принципи - бу давлат ҳокимиятини қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятларига тақсимланишидир.

Давлат ҳокимияти ваколатларининг тақсимланиши (моҳияти)- бу учала ҳокимиятнинг мувозанатини, тенглигини ҳамда уларнинг ўзаро бир-бирини тийиб туришини ва қарама-қарши таъсир этишини таъминловчи тизимдир. Айни пайтда ушбу органлар ваколатлари шундайки, улар бир-биридан холи ҳаракат қила олмайди ва давлат ҳокимияти уч мустақил тармоқ кооперацияси жараёнида амалга оширилади.

Ҳокимият бўлиниши принципи мазмунини тавсифлочи қуйидаги жиҳатларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

- демократик давлатларда ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тармоқлари ўзаро ягона давлат механизми билан чамбарчас боғланибгина қолмай, балки улар нисбатан мустақил ҳамдир;
- қонун чиқарувчи, ижро этувчи ҳамда суд функцияларини амалга оширувчи давлат органлари ўртасида ҳокимиятларнинг муайян нисбати мавжуд бўлади ҳамда чекловлар ва мувозанат тизими амал қилади.

Ҳокимиятлар бўлиниши принципи давлат ва ҳуқуқ назариясининг асосий категорияларидан бири бўлиб, унга кўра ягона давлат ҳокимияти мустақил ва бир – бирига бўйсунмайдиган қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлинади (улар билан бир қаторда баъзан таъсис этувчи, сайловчи ва назорат ҳокимияти ҳам ажратилади). Ушбу принципнинг вазифаси давлат ҳокимияти тўлалигича бир шахс ёки орган қўлида жамланишига йўл қўймасликдан иборат. Зеро, ҳокимиятнинг тўлиқ бир шахс ёки орган қўлида жамланиши демократия ва инсон ҳуқуқ ва эркинликларига бевосита хавф туғдиради, авторитар тузум ўрнатилишига олиб келади.

Ҳокимиятлар бўлиниши назарияси француз мутафаккири Ш.Л.Монтескьенинг “Қонунлар руҳи ҳақида” асарида баён этилган. Унинг фикрича, адолатли қурилган давлатда ҳокимият ягона эмас, балки аксинча бир бирига тобе бўлмаган учта ҳокимият: қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти мавжуд бўлиши шарт. Уларнинг ҳар қандай кўринишда бирон-бир орган ёки шахс қўлида мужассамланиши умумий манфаатларга путур етказади, суиистеъмолликларга олиб келади ва шахснинг сиёсий эркинлиги билан асло келишмайди. Қонун чиқарувчи ва ижро этувчи ҳокимиятларнинг бир қўлда бирлаштирилиши қонуннинг устун бўлишига зарар етказади, борди-ю, судьялар фақат судлов билан машғул бўлмай, қонун яратиш иши билан шуғуллансалар, у ҳолда инсонлар ҳаёти ноҳақлик қурбонига айланиши мумкин[1].

Ҳокимиятлар бўлиниши принципи илк бор 1787 йилги АҚШ Конституциясида ўз ифодасини топган. Ушбу принципга кўра ҳокимият ваколатлари нафақат унинг турли тармоқлари ўртасида тақсимланади, балки “ўзаро мувозанат ва чекловлар тизими” орқали улар бир – бирини назорат қиладилар. Ҳокимиятлар бўлиниши тамойили Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 11-моддасида конституциявий тузумнинг асосларидан бири сифатида мустаҳкамлаб қўйилган. Унга кўра “Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими ҳокимиятнинг қонун чиқаручи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади”.

Ҳокимиятлар тақсимланиши принципини Ўзбекистон Республикасида жорий қилишдан мақсад мамлакатда демократиялаштириш жараёнини тезлаштириш, давлат механизмини такомиллаштириш, умуминсоний қадриятларни қайта тиклаш, инсон ҳуқуқлари ва эркинларининг устуворлигини тан олиш ва пировардида ҳуқуқий давлат барпо этишдир. Ҳокимиятларнинг тақсимланиши принципи ҳокимиятнинг суиъстемол қилинишидан, бюрократизмдан ва сиёсий ҳаётдаги бош-бошдоқликдан қутулиш, ҳокимият органларининг мувозанати ва тенглигини таъминлаш, уларнинг ўзаро муносабатларини тартибга солиш имкониятини беради.

33. ДАВЛАТ АППАРАТИ ТУШУНЧАСИ

[1] Қаранг: Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – М., 1955. – С.290.

Давлат аппарати - бу давлат механизмининг таркибий қисми бўлиб, у давлат ҳокимиятини амалга ошириш учун берилган ваколатларга эга бўлган давлат органлари мажмуидан иборатдир.

Давлат аппаратининг қуйидаги хусусиятлари мавжуд:

- давлат аппарати бошқарув билан махсус шуғулланувчи кишилардан иборат;
- давлат аппарати муайян органларнинг мураккаб тизимидан ташкил топган бўлиб, улар бевосита ҳокимиятга дахлдор функцияларни адо этадилар ҳамда ўзаро мустаҳкам алоқада бўладилар;
- давлат аппаратига кирувчи барча органларнинг фаолияти ташкилий ва молиявий воситалар билан, зарур ҳолларда эса, мажбурий таъсир чоралари билан ҳам таъминланади;
- давлат аппаратининг фаолияти фуқароларнинг қонуний манфаатлари ва ҳуқуқларини ишончли тарзда кафолатлаш ва муҳофаза қилишга қаратилгандир.

34. ДАВЛАТ АППАРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Давлат аппаратини ташкил этиш ва фаолиятини амалга оширишга доир тамойиллар қуйидагилардан иборат:

– мамлакат барча аҳолисининг манфаатларини ҳимоя қилиш;

– қонунийлик;

– давлат аппаратини ташкил этишда халқчиллик (демократизм);

– профессионализм, шу жумладан касб этикаси талабларига қатъий амал қилиш;

– ошкоралик, яъни давлат ҳуқуқий жараёнларида бўлаётган ҳодисалардан аҳолининг хабардорлиги;

– ҳокимият ваколатларининг тақсимланганлиги ва бошқалар.

35. ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ТИЗИМИ

Давлат органи – бу қонуний асосда ташкил этиладиган, давлат ҳокимиятини амалга ошириш жараёнида муайян ваколатларга эга бўлган, давлат аппаратининг мустақил бўғини.

Давлат органи – бу давлат ҳокимият ваколатига эга бўлган ва белгиланган тартибда ҳамда ўзига берилган ваколатлар доирасида компетенциясини амалга оширадиган давлат аппаратининг бир қисми.

Давлат органларини таснифловчи белгилар:

- ҳокимият ваколатига эга;
- давлат номидан унинг вазифа ва функцияларини бажаради;
- муайян ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуи-компетенциясига эга;
- муайян ҳуқуқий мустақилликка эга;
- ўз ички тузилиши ва тузилмасига эга;
- муайян ҳудудда фаолият юритади;
- ўз ваколати доирасида бажарилиши мажбурий бўлган ҳуқуқий актлар чиқаради;
- қонунда белгиланган тартибда ташкил этилади;
- ўз шахсий таркиби ўртасида ҳуқуқий алоқаларни ўрнатади.

Давлат органларини қуйидагича таснифлаш мумкин:

– шаклланиш усулига кўра: бирламчи (Олий Мажлис, Ўзбекистон Республикаси Президенти) ва ҳосилавий (бирламчи органлар томонидан ташкил этиладиган бошқа барча органлар);

– фаолият ҳудудига кўра: марказий (Олий Мажлис, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ва бошқа республика миқёсидаги органлар) ва маҳаллий (вилоят, туман, шаҳар ҳокимликлари, халқ депутатлари кенгашлари, республика идораларининг маҳаллий бўғинлари);

– компетенциясининг характерига кўра: умумий компетенцияли (Олий Мажлис, Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, ҳокимликлар, маҳаллий халқ депутатлари кенгашлари) ва махсус компетенцияли (вазирликлар, давлат қўмиталари, агентликлар ва бошқалар);

– ҳокимият ваколатлари бўлиниши принципига кўра: қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд;

– қарор қабул қилиш тартибига кўра: коллегиал (Олий Мажлис, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий халқ депутатлари кенгашлари) ва якка тартибда қарор қабул қиладиган (Ўзбекистон Республикаси Президенти, ҳокимлар) давлат органлари ва институтлари.

36. ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Ўзбекистонда давлат ҳокимиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий асослари қуйидагилардан иборат:

1.Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.

2. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари (масалан: Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Конституциявий қонуни; Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги Конституциявий қонуни; Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонуни; Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуни ва бошқалар).

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон ва қарорлари (масалан: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасини ташкил қилиш тўғрисида” ги Фармони. 1997 йил 8 июл; Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлигини ташкил етиш тўғрисида”ги 04.03.1996 й. Фармони ва бошқалар).

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари (масалан: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.01.2004 йилдаги “Давлат бошқаруви ҳудудий органлари тузилмасини такомиллаштириш тўғрисида”ги 2-сонли Қарори; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Қарори. 2003 йил 27 август ва бошқалар).

5. Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг ҳужжатлари.

6. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари.

37. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЖАМИЯТНИ ЯНГИЛАШ ВА ДЕМОКРАТЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ДАВЛАТ МЕХАНИЗМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Инсоният тарихидан маълумки, ҳар қандай жамиятда давлат ва бошқарувнинг моҳияти унинг туб мақсадларига мос бўлиши лозим. Шу жиҳатдан олганда, мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейин давлат ҳокимияти механизми миллий давлатчилигимиз тажрибаси ва умум эътироф этилган демократик тамойиллар асосида тубдан ислоҳ қилинди. Мустақиллик йилларида мамлакатимизда маъмурий бўлиниш ва бошқарув тузилмалари бўйсунишининг анча

батартиб тизими вужудга келди, уларнинг вертикал ва горизонтал алоқалари белгиланди. Бошқарувнинг кўпгина бюрократик бўғинлари, демократик ва бозор ислоҳотларини амалга оширишда тўғаноқ бўлиб турга давлат ва идора тузилмалари ислоҳ қилинди ва тугатилди. Бозор иқтисодиётига ўтиш жараёнида марказлаштирилган тизимдан, хўжалик юритишнинг ўзини-ўзи бошқариш шаклига ўтилди. Мамлакатимизда илгари бутунлай мавжуд бўлмаган бир қатор янги давлат органлари тузилди.

Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаб ўтганидек, “янги тарихий жараёнда ўтмишда синалган анъанавий бошқарув идоралари – ҳокимликлар қайта тикланди. Уларнинг фаолияти ва ислоҳотларни қўллаб – қувватлаётган ижтимоий кучлар мавжудлиги туфайли давлатимизда сиёсий ва иқтисодий барқарорлик сақланиб турибди. Ҳар биримизнинг хонадонимизда тинчлик ва осойишталик ҳукм сурмоқда”[1].

Бугунги кунда мамлакатимизда шакллантирилган давлат механизми ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маданий соҳаларда фаолият юритувчи давлат органлари, давлат корхоналари, давлат муассаса ва ташкилотларидан иборатдир. Давлат механизмининг барча бўғинлари халқ манфаати учун хизмат қилади, унинг иродасини ифода этади. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига асосан, халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир. Ўзбекистон Республикасида давлат ҳокимияти халқ манфаатларини кўзлаб ва Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳамда унинг асосида қабул қилинган қонунлар ваколат берган давлат органлари томонидангина амалга оширилади.

Давлат органлари қонунчиликда белгиланган тартибда тузилади. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида (91-модда) кўрсатилишича, Республика Президентини сайлаш тартиби Ўзбекистон Республикасининг қонуни билан белгиланади. Шунингдек, ҳокимларнинг ва халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларининг фаолиятини ташкил қилиш ва халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларини сайлаш тартиби ҳам қонун билан белгиланади. (Конституциянинг 103-моддаси).

Ўз-ўзидан маълумки давлат ҳокимиятини амалга ошириш учун давлат механизмининг самарали фаолият кўрсатиши зарур бўлади, давлат механизми ўз фаолиятини тўғри йўлга қўймас экан, давлат томонидан олиб борилаётган ислоҳотлар ўз натижасини бермайди.

[1] Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Т.3. -Т.: Ўзбекистон, 1996. –Б.11-12.

Давлат ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларини тез ва тўлақонли амалга ошириши учун даврий равишда давлат механизмини такомиллаштириб бориши лозимдир.

Ўзбекистон Республикасида давлат механизмини ташкил этувчи асосий давлат органлари ўзларининг ташкил этилиши тартиби ва бажарадиган вазифаларига қараб бир-биридан фарқ қилади. Ана шу асосларга кўра давлат органлари тизими белгиланади. Ўзбекистон Республикасида давлат органларининг тизими ҳокимиятларнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига тақсимланиш тамойилига таянади.

38. ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАР ТУШУНЧАСИ

Маълумки, жамият – бу кишилар ўртасидаги ўзаро ҳаракатларнинг маҳсули, улар ҳаётининг маълум бир ташкилийлиги, моҳияти жиҳатидан кишилар ва уларнинг гуруҳлари ўртасидаги турли хил (иқтисодий, оилавий, маънавий, синфий, диний ва бошқа) муносабатлар ва алоқалар йиғиндисидир. И**жтимоий муносабатлар** деганда жамиятда кишилар ўртасида юзага келадиган онгли, мақсадга йўналтирилган алоқалар тушунилади.

Ижтимоий муносабатлар – ижтимоий субъектлар ўртасидаги ҳаётий неъматларни тақсимлаш, моддий ва маънавий эҳтиёжларни қондириш юзасидан келиб чиқадиган алоқалардир. Ижтимоий муносабатларнинг қуйидаги турлари мавжуд: миллий, этник, гуруҳий, шахсий ва бошқалар.

39. ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ НОРМАТИВ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ЗАРУРИЯТИ

Ҳар қандай жамиятда унинг аъзолари муносабатларини тартибга солиш жамият мавжудлигининг зарурий шартидир. Ижтимоий ҳаётда тартибга солиш – одамлар ва улар жамоалари хатти-ҳаракатларини белгилаш, ушбу хатти-ҳаракатларнинг доимийлиги ва ривожи учун зарур йўналишлар бериш, уни муайян бир қолипга тушириш, аниқ мақсадни кўзлаган ҳолда тартибга солиб бориш демакдир. Ижтимоий тартибга солиш икки хил – норматив ва индивидуал кўринишга эга. **Норматив тартибга солиш** умумий хусусиятга эга бўлиб, бунда нормалар (қоидалар) жамиятнинг барча аъзоларига ёҳуд унинг муайян қисмига тегишли бўлади. Шу ўринда норматив тартибга солишнинг юзага келиши – ижтимоий тартибга солишнинг энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиб, унинг тараққиётида йирик сифат ўзгаришларини, туб бурилишларини бошлаб берганлигини алоҳида таъкидлаш жоиз.

Индивидуал тартибга солиш эса аниқ субъектга тааллуқли ҳисобланади, яъни тегишли тарзда ҳаракат қилиш учун берилган индивидуал буйруқдан иборат бўлади. Тартибга солишнинг ҳар икки тури бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, улар ўзаро бир-бирига таъсир қилади, бир-бирининг мавжудлигини тақозо этади.

40. ИЖТИМОИЙ НОРМАЛАР ТИЗИМИ

Ижтимоий нормалар тизими - бу жамиятда кишилар хулқ-атворини, муайян гуруҳ ва жамоалар доирасидаги муносабатларни тартибга солувчи ижтимоий нормалар ҳамда уларнинг табиат билан ўзаро алоқаларини қатъий белгиловчи ижтимоий-техник нормалар мажмуидир.

Жамиятда амал қиладиган барча нормалар икки катта гуруҳ – ижтимоий ва техник гуруҳларга бўлинади. Мазкур бўлиниш тартибга солиш предметига асосланади. Агар ижтимоий нормалар кишилар хулқ-атвори ва улар ўртасидаги муносабатларни тартибга соладиган бўлса, техник нормалар эса одамлар билан ташқи дунё, табиат, техника ўртасидаги муносабатларда шу вазифани бажаради. Шу жиҳатдан олганда, техник нормалар “инсон ва машина”, “инсон ва меҳнат қуроли”, “инсон ва ишлаб чиқариш” типидаги, яъни инсон билан уни ўраб турувчи жонсиз предметлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солади дейиш мумкин.

Ижтимоий нормалар – бу кишилар ҳамда уларнинг жамоалари ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи умумий хулқ-атвор қоидаларидир.

Ижтимоий нормаларнинг қуйидаги турлари мавжуд:

1) ахлоқ нормалари;
2) сиёсий нормалар;
3) диний нормалар;
4) корпоратив нормалар;
5) урф-одат нормалари;
6) анъана нормалари;
7) ҳуқуқ нормалари ва бошқалар.

Ахлоқ нормалари – адолат ва адолатсизлик, яхшилик ва ёмонлик, эзгулик ва ёвузлик, мақтов ва иснод, жамият томонидан рағбатлантириладиган ёки қораланадиган хатти-ҳаракатлар, ор-номус, виждон, бурч, қадр-қиммат ва ҳоказо категориялар кўринишида ижтимоий ҳаёт шароитларининг бевосита таъсири сифатида кишилар онгида шаклланадиган қарашлар, тасаввурлар ва қоидалардир.

Сиёсий нормалар – алоҳида шахслар ва улар бирлашмаларининг ҳокимиятга муносабати масалаларини тартибга солувчи хулқ-атвор қоидалари.

Диний нормалар – диндорларнинг худога, бир-бирига муносабатини, диний ташкилотларни ташкил қилиш ва уларнинг амал қилишини тартибга солишга қаратилган қоидалар.

Жамоат бирлашмаларининг (корпоратив) нормалари – жамоат бирлашмаларининг ўз фаолиятини тартибга солиш ва ташкилот аъзолари ўртасидаги муносабатларни аниқлаш учун ўрнатилган хулқ-атвор қоидалари. Жамоат ташкилотлари ички вазифаларни муваффақиятли ҳал этиш ҳамда ўз фаолиятларини самарали ташкил этиш мақсадида корпоратив нормаларни ишлаб чиқадилар. Корпоратив нормалар муайян бир жамоат ташкилотининг раҳбар органларини шакллантириш ва уларнинг фаолият кўрсатиш тартиби, ваколатлари, низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби, ташкилот аъзолари ҳамда қатнашчиларининг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва бошқалар тўғрисидаги нормалар бўлиб, улар фақат ўша ташкилот аъзолари ҳамда қатнашчиларига нисбатан жорий этилади ва фақат улар учун мажбурий ҳисобланади.

Урф-одат нормалари – кишилар ўртасида кўп марта такрорланганлиги сабабли одатга айланган ва шу тариқа авлоддан-

авлодга ўтиб келаётган хулқ-атвор қоидалари. Урф-одатлар муайян ижтимоий муҳитда таркиб топиб, авлоддан-авлодга ўтиб юрадиган хулқ-атвор қоидалари сифатида кишиларнинг табиий-ҳаётий эҳтиёжи кўринишида майдонга чиқади ва қайта-қайта такрорланиш натижасида улар учун одатий ҳол бўлиб қолади.

Анъанавий нормалар – илғор анъаналарни асраш муносабати билан юзага келадиган умумлашган ва барқарор хулқ-атвор қоидалари. Анъаналар кишилар авлодлари ўртасидаги ворисликнинг хилма-хил боғланиш йўналишлари сифатида, катталар тажрибаси ёшлар томонидан ўзлаштириладиган узатиш механизми сифатида майдонга чиқади.

41. ИЖТИМОИЙ НОРМАЛАРНИНГ УМУМИЙ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Ижтимоий нормалар умумий белгилар билан биргаликда ўзига хос хусусиятларга ҳам эга. Буни ҳуқуқ ва ахлоқ нормаларининг ўзаро нисбатида кўриб чиқиш мумкин.

Ҳуқуқ ва ахлоқнинг умумийлиги қуйидагиларда намоён бўлади:

- улар биргаликда норматив тартибга солиш тизимини ташкил этувчи ижтимоий нормалардан иборатдир;
- фалсафий нуқтаи назардан ҳуқуқ ва ахлоқ – ижтимоий-иқтисодий, маданий ва бошқа омиллар билан бир хил даражада боғлиқ бўлган устқурма категориялардир;
- ҳуқуқ ва ахлоқ мавжуд ижтимоий муносабатлардан иборат бирдан-бир бошқариш объектига эга ҳамда уларнинг ҳар иккаласи ҳам шахслар ва жамоаларга йўналтирилган;
- ҳуқуқ ва ахлоқ норматив ҳодисалар сифатида шахсларнинг зарур ва мумкин бўлган хатти-ҳаракатлари чегараларини белгилайди ҳамда шахсий ва ижтимоий эҳтиёжларни уйғунлаштириш воситаси бўлиб хизмат қилади;
- инсон фаолиятини тартибга солувчи омил сифатида улар киши иродасининг эркинлиги, хатти-ҳаракатларини танлаш имкониятларига асосланади;
- ҳуқуқ ва ахлоқ охир-оқибатда бир хил вазифа – ижтимоий ҳаётни тартибга солиш ва такомиллаштириш, унга ташкилий асосларни киритиш, адолат ва инсонпарварлик тамойилларини қарор топтириш вазифаларини кўзда тутади ва бошқалар.

Ҳуқуқ ва ахлоқ бир-биридан қуйидаги жиҳатлар бўйича фарқланади:

1. Ҳуқуқ ва ахлоқ бир-биридан, энг аввало, белгиланиш, шаклланиш усуллари ва манбалари бўйича фарқ қилади. Ҳуқуқ нормалари давлат томонидан яратилади ёки тасдиқланади. Давлат томонидан улар бекор қилинади, тўлдирилади ва ўзгартирилади. Ахлоқ нормалари эса, бошқача тарзда таркиб топади яъни улар бутун жамият томонидан яратилади. Бу нормалар доимий равишда кишилар амалий фаолияти, уларнинг ўзаро алоқалари жараёнида юзага келади ва ривожланиб боради.

2. Ҳуқуқ ва ахлоқ уларни таъминлаш усуллари бўйича бир-биридан фарқ қилади. Ҳуқуқ давлат томонидан яратилиб, жорий этилар экан, унинг томонидан таъминланади, муҳофаза этилади ва ҳимоя қилинади. Шу маънода ҳуқуқ нормалари умуммажбурий моҳиятга эга. Жамоатчилик фикри кучига таянувчи ахлоқ, мажбурий таҳциддан фарқли ўлароқ, бутунлай бошқа тарзда амал қилади. Ахлоқ қоидаларини бузиш расмий ҳокимиятнинг аралашишини, юридик жазоларни қўллашни тақозо этмайди. Ахлоқий қоидаларни бузган шахсларга нисбатан қандай таъсир кўрсатишни жамиятнинг ўзи ҳал қилади. Бундай таъсир чораси баъзан ҳуқуқдан ҳам қаттиқроқ ва таъсирчанроқ бўлиши мумкин.

3. Ҳуқуқ ва ахлоқ ифода этиш шаклига кўра фарқ қилади. Агар ҳуқуқ нормалари давлатнинг махсус юридик ҳужжатлари (қонунлар, фармонлар, қарорлар)да мустаҳкамланиб, умуман кенг кўламли ва кенг тармоқли қонунчиликни ташкил этувчи тегишли кодекслар, тўпламлар, низомларда гуруҳларга ажратилиб, тартибга солинса, ахлоқий нормалар эса бундай аниқ ифодага эга бўлмайди. Ахлоқ нормалари ва қоидалари жамият турли қатламлари ва гуруҳларида муайян ижтимоий шарт-шароитлар таъсирида вужудга келар экан, кейинчалик кенг тарқалади ҳамда барқарор хулқ-атвор қоидаларга айланади. Бунда бирон-бир ахлоқ нормасининг юзага келиш вақтини ҳам, сабабини ҳам, тартибини ҳам, унинг амал қилиш муддатини ҳам аниқ кўрсатиш мумкин эмас.

4. Ахлоқ ва ҳуқуқ кишилар онгига таъсир этиш хусусияти ва усулларига кўра бир-биридан фарқ қилади. Агар ҳуқуқ субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатларни уларнинг юридик ҳуқуқ ва мажбуриятлари – ҳаққонийлик ва ноҳақлик, қонунийлик ва ғайриқонунийлик, жазоланиш ва жазоланмаслик нуқтаи назаридан тартибга соладиган бўлса, ахлоқ инсон қилмишларига эзгулик ва

ёвузлик, мақтов ва қоралаш, ҳалоллик ва нопоклик, олийжаноблик ва пасткашлик, виждон, ор-номус, бурч нуқтаи назаридан ёндашади.

5. Ҳуқуқ ва ахлоқ уларни бузганлик учун жавобгарлик моҳияти ва тартиби бўйича бир-биридан фарқ қилади. Ҳуқуқбузарлик ҳаракатлари оддий жавобгарликни келтириб чиқарибгина қолмай, балки махсус-юридик жавобгарликни ҳам юзага келтиради. Айни пайтда жазо тайинлаш тартиби қонун билан қатъий белгилаб қўйилади. Ахлоқ қоидаларини бузганлик учун жавобгарлик мутлақо бошқа оқибатларга олиб келади. Бу ерда аниқ бир жазо чораси кўзда тутилмайди. Бериладиган жазо қоидабузарни ахлоқий қоралаш, унга танбеҳ бериш, жамоатчилик таъсири чораларини қўллашда ифодалнади.

6. Ҳуқуқ ва ахлоқ амал қилиш соҳалари бўйича фарқ қилади. Ахлоқий макон ҳуқуқий макондан анча кенгдир. Маълумки, ҳуқуқ ижтимоий ҳаётнинг кўп қирраларини четда қолдириб, унинг энг муҳим соҳаларинигина тартибга солиб боради. Ҳуқуқдан фарқли ўлароқ, ахлоқ жамият ҳаётининг деярли барча соҳаларига тааллуқли бўлади.

42. ҲУҚУҚ - ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ НОРМАТИВ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ТУРИ СИФАТИДА

Жамиятнинг кишилар ўртасидаги вужудга келадиган ижтимоий муносабатлар тизимидан иборат. Ушбу тизим ўз доирасига турфа хил муносабатларни қамраб олган мураккаб жамланмадир. Бундай мураккаблик ва турфа хиллик ижтимоий муносабатлар билан ўзаро таъсирли алоқада бўлган ҳодисалардан ҳам худди шундай мутаносибликни талаб этади. Шундай ижтимоий ҳодисалардан бири ҳуқуқдир.

Ҳуқуқ - давлат томонидан белгиланадиган ёки рухсат этиладиган ва унинг кучи билан ҳимоя қилинадиган умуммажбурий ҳулқ-атвор қоидалари тизимидир. Ҳуқуқ ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи регулятор бўлиб, унинг ушбу хусусияти ижтимоий муносабатлар билан бўладиган мунтазам алоқадорлигини таъминлайди. Ижтимоий муносабатлар хилма-хил, бироқ, шунга қарамай улар маълум даражада ихтисослашади, мазмунан муайян гуруҳларга бирлашади. Ушбу объектив жараённи параллел равишда ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқ ҳам ўз бошидан кечиришини кузатишимиз мумкин. Яъни умуммажбурий хулқ-атвор,

юриш-туриш қоидалари ҳам тегишинча гуруҳланади, тизимланади ва яхлит ҳуқуқни ташкил этади.

43. ҲУҚУҚ ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ, МОҲИЯТИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ

Ҳуқуқ тушунчаси (юридик маънода)- бу давлат томонидан ўрнатиладиган ёки маъқулланадиган, ўзида эркинлик, тенглик ва адолат тамойилларини ифодалайдиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган, бажарилиши умуммажбурий бўлган юриш - туриш қоидалари йиғиндиси.

Ҳуқуқнинг моҳияти деганда унинг мазмуни ва мақсади тушунилади. Ҳуқуқнинг мазмуни ва моҳияти унинг асосий ва барқарор хусусиятларини намоён этади. Шу билан бирга, ҳуқуқнинг моҳиятини белгилашда қуйидаги иккита жиҳат, яъни, ҳар қандай ҳуқуқ энг аввало, ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи восита вазифасини бажариши ҳамда мазкур восита кимнинг манфаатларига хизмат қилиши алоҳида аҳамият касб этади.

Ҳуқуқнинг моҳияти давлатнинг ижтмиоий-иқтисодий тузуми, сиёсати, ахлоқ, маданият ва бошқа ҳодисалар билан ўзаро боғлиқ бўлади. Ўз моҳиятига кўра ҳуқуқ умумижтимоий характерга эга. Бу қуйидагиларда намоён бўлади:

- ўзаро келишилган умумижтимоий иродани ифода этади;
- аҳолининг барча қатламлари манфаатларига хизмат қилади;
- ижтимоий алоқаларнинг ташкилийлиги ва ривожланиб боришини таъминлайди;
- ҳуқуқий муносабатлар субъектларининг эркинлиги ва жавобгарлигининг ўлчови ҳисобланади;
- турли туман эҳтиёж ва манфаатларни қондириш воситаси сифатида майдонга чиқади.

Ҳуқуқнинг асосий белгилари:

1. **Иродавий характерга эгалиги.** Унда жамиятнинг давлат иродаси акс этади. Мазкур ирода ижтимоий воқеликнинг иқтисодий, миллий, маънавий, табиий ва бошқа шарт-шароитлар билан бевосита боғлиқ бўлади.

2. Нормативлиги. Ҳуқуқнинг нормативлиги жамият ривожланишининг муайян даврида типик ва барқарор ҳолатда бўлган ҳамда ўзининг такрорийлиги ва умумийлиги билан тавсифланадиган кишиларнинг муносабатлари ва ҳаракатларинигина тартибга солишида намоён бўлади. Ҳуқуқнинг нормативлиги, шунингдек

унинг муайян нормаларда, яъни ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ҳамда уларнинг жавобгарлик чегараларини белгилаб берувчи юриш-туриш қоидаларида ҳам ўз ифодасини топади.

3. Ҳуқуқ ва давлатнинг ўзаро боғлиқлиги. Ҳуқуқ нормалари давлат томонидан ўрнатилади, маъқулланади, ўзгартирилади ёки бекор қилинади. Ўз навбатида, давлатнинг жамият ҳаётининг турли йўналишларидаги фаолияти ҳуқуқ томонидан чегараланади ва тартибга солинади. Ҳуқуқ нормаларининг бажарилиши давлат томонидан таъминланади.

4. Умуммажбурийлиги. Бу шуни англатадики, ҳуқуқ нормалари барча ҳуқуқ субъектларига қаратилган бўлади ва ушбу нормалар улар томонидан бажарилиши мажбурий ҳисобланади.

5. Расмий ва шаклан аниқликка эгалиги. Ҳуқуқ умумижтимоий ирода сифатида давлат томонидан ўрнатилган расмий юридик ҳужжатлар шаклида (норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, норматив шартнома ва б.) амалга оширилади.

6. Тизимлилиги. Тизим сўзи юнонча “systeme” терминидан олинган бўлиб, ўзбек тилида “яхлит”, “қисмлардан иборат” деган маъноларни билдиради. Мазкур белги ҳуқуқнинг ўзаро мутаносиб ва бирликдаги нормалар тизими эканлигини англатади.

Ҳуқуқ тамойиллари - бу ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи восита сифатидаги моҳиятини ифодаловчи бошланғич норматив асослар, энг асосий қарашлар, ғоялар ва қоидалардир. Ҳуқуқ тамойиллари, аввалambор, ҳуқуқ қонуниятларини ифодалайди, қолаверса, бутун ҳуқуқий тартибга солиш соҳасида амал қиладиган ва барча субъектларга нисбатан қўлланадиган энг умумий нормалардан иборат бўлади. Ҳуқуқ тамойиллари ҳуқуқ ижодкори учун дастурий ғоялар сифатида майдонга чиқаркан, ҳуқуқ нормаларини такомиллаштириш йўлларини белгилаб беради. Ҳуқуқ тамойиллари (тамойил нормалар) Конституцияда, қонунлар ва кодексларнинг муқаддима ёки умумий қоидалар қисмида махсус тартибда белгилаб қўйилади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг мазмунидан қуйидаги ҳуқуқий тамойилларни – демократизм, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳурматлаш, халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган қоидалари ва нормаларининг амал қилиши, Конституция ва қонунлар устуворлиги, тенг ҳуқуқлилик, мулк барча шаклларининг тенглиги, одил судлов тамойилларини англаш мумкин.

Ҳуқуқ тамойиллари таъсир этиш доирасига кўра умумҳуқуқий, соҳалараро ва соҳавий тамойилларга бўлинади.

- **Умумҳуқуқий тамойиллар:** адолатлилик, фуқароларнинг қонун олдида ҳуқуқий жиҳатдан тенглиги, инсонпарварлик, қонунийлик, демократизм, ҳуқуқ ва мажбуриятлар бирлиги ва бошқалар;
- **Соҳалараро тамойиллар:** жавобгарликнинг муқаррарлиги, ошкоралик, фуқаролик-процессуал ва жиноий-процессуал ҳуқуқдаги тортишувлилик тамойили ва бошқалар;
- **Соҳавий тамойиллар:** масалан, мулкий муносабатларда томонларнинг тенглиги (фуқаролик ҳуқуқи); жиноят жараёни ҳуқуқида айбсизлик презумцияси ва бошқалар.

44. ҲУҚУҚНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ

Ҳуқуқнинг функциялари – бу жамиятда ижтимоий муносабатларга ва кишиларнинг юриш-туришларига ҳуқуқий таъсир қилишнинг асосий йўналишларидир.

Ҳуқуқ функцияларининг ижтимоий муносабатларга таъсир ўтказиш йўналиши сифатидаги ролини тавсифловчи қуйидаги белгилари мавжуд:

1. Ҳуқуқ функцияси унинг моҳиятидан келиб чиқади ҳамда ҳуқуқнинг жамиятдаги вазифаси билан белгиланади.

2. Ҳуқуқнинг функцияси унинг ижтимоий муносабатларга таъсирининг шундай йўналишики, бунда унинг амалга оширилишига бўлган эҳтиёж ижтимоий ҳодиса сифатида ҳуқуқнинг заруратини тақозо этади.

3. Функция ҳуқуқнинг энг муҳим хусусиятларини ифодалайди ва у ҳуқуқ тараққиётининг муайян босқичида унинг олдида турган туб масалаларни ҳал этишга йўналтирилади.

4. Ҳуқуқ функцияси унинг фаол ҳаракат йўналишидан иборат бўлиб, у ижтимоий муносабатларнинг муайян кўринишини тартибга солади. Айнан шунинг учун ҳам жўшқинлик, ҳаракат, фаолиятни ҳуқуқ функциясининг энг муҳим белгилари дейиш мумкин.

5. Ҳуқуқ функцияси мунтазамлилиги билан ажралиб туради. Уни қўллашнинг узлуксизлиги, давомийлиги шу билан белгиланади.

Ҳуқуқ функцияларини икки хил нуқтаи-назардан, яъни **махсус юридик** (тор маънода) ва **умумижтимоий** (кенг маънода) таснифлаш мумкин.

1. Махсус юридик функциялар - тартибга солувчи (регулятив) ва қўриқловчи**.**

- **Тартибга солувчи функция** - бу шундай ҳуқуқий таъсир қилиш йўналиши бўлиб, унда жамият тараққиёти эҳтиёжларига мос келадиган ижтимоий муносабатлар амалда бўлиши таъминланади ва ривожлантирилади. Тартибга солиш функцияси доирасида **икки кичик функция** – **статик** тартибга солиш ва **динамик** тартибга солиш функциялари ажралиб туради. Статик тартибга солиш функцияси ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга шу муносабатларни бирон-бир ҳуқуқий институтда мустаҳкамлаш йўли билан таъсир ўтказишида намоён бўлади. Динамик тартибга солиш функцияси ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга – уларнинг ҳаракатини, яъни динамикасини расмийлаштириш йўли билан таъсир ўтказишда ифодаланади.
- **Қўриқловчи функция –** бу умумаҳамиятга молик энг муҳим иқтисодий, сиёсий, миллий ва бошқа ижтимоий муносабатларни, уларнинг дахлсизлигини муҳофаза қилиш, шунингдек, мазкур жамиятга ёт бўлган муносабатларни сиқиб чиқаришни мақсад қилиб олган ҳуқуқнинг ижтимоий вазифаси билан боғлиқ ҳуқуқий таъсир йўналишидир.

2. Умумижтимоий функциялар орқали жамият ҳаётининг турли хил йўналишларида юзага келадиган ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсир ўтказилади. Ҳуқуқнинг умумижтимоий функцияларига қуйидагилар киради: **иқтисодий, сиёсий, тарбиявий, экологик** ва бошқалар. Ҳуқуқнинг ижтимоий функцияларини ижтимоий ҳаётнинг тегишли соҳаларига ҳуқуқий таъсир ўтказиш йўналиши сифатида таърифлаш мумкин. Жумладан, иқтисодий функция иқтисодий соҳага, сиёсий функция сиёсий соҳага, тарбиявий функция маънавий соҳага ҳуқуқий таъсир ўтказади.

45.ҲУҚУҚНИНГ МОҲИЯТИ ҲАҚИДАГИ НАЗАРИЯЛАР

Ҳуқуқнинг моҳиятига нисбатан фанда турли хил назариялар мавжуд.

Табиий ҳуқуқ назарияси (Локк, Руссо, Монтескье, Радишчев. XVII-XVIII асрлар). Илмий оқим сифатида ушбу назария узоқ тарихга эга. Унинг асосий қоидалари қадимги даврдаёқ шаклланиб улгурган. Ушбу назариянинг моҳияти шундан иборатки, давлат томонидан яратиладиган позитив (ижобий) ҳуқуқдан ташқари барча учун умумий бўлган ва позитив ҳуқуқдан устун турувчи табиий хуқуқ ҳам

мавжуд. Позитив ҳуқуқ табиий ҳуқуқ талабларига, яъни яшаш ҳуқуқи, эркин ривожланиш, меҳнат қилиш, жамият ва давлат ишларида қатнашиш ва ҳоказо ҳуқуқларга асосланади. Қадимги Рим ҳуқуқшунослари табиий ҳуқуқни фуқаролик ҳуқуқлари ҳамда халқлар ҳуқуқлари билан бир қаторда табиат қонунлари ва нарса-ҳодисаларнинг табиий тартиби ифодаси сифатида алоҳида ажратиб кўрсатганлар. Хусусан, Цицероннинг фикрича, табиий ҳуқуққа зид бўлган давлат қонунига қонун сифатида қараш мумкин эмас. Табиий ҳуқуқ назарияси Локк, Руссо, Монтескье, Гольбах, Радишчев ва бошқаларнинг асарларида чуқур ишлаб чиқилган. Уларда баён этилган ғоялар АҚШнинг Мустақиллик Декларациясида (1776 йил), Франциянинг фуқаролар ҳуқуқлари ва эркинликлари декларациясида (1789 йил) ҳамда бошқа ҳужжатларда мустаҳкамланган. Шунингдек, ўтган асрнинг тарихий шароитида ушбу ғоялар инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари борасида инсонпарварлик муаммолари бўйича халқаро ҳамкорликнинг ривожланиши ва мустаҳкамланишида катта салмоққа эга бўлди, улар орасида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси (1948), Инсон ҳуқуқларини ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш тўғрисида Европа конвенцияси (1950), Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (1966), Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактга факультатив протокол (1966), Хельсинки Кенгашининг Якунловчи ҳужжати (1975), Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик Кенгаши қатнашчилари бўлган давлатлар Вена учрашувининг Якунловчи ҳужжати (1989) ва бошқалар қабул қилинди. Шунингдек, инсоннинг табиий, туғма ҳуқуқлари кўпчилик давлатларда конституциявий тарзда мустаҳкамлаб қўйилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 24 - моддасида яшаш ҳуқуқи “ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқи” сифатида мустаҳкамланган. Юксак маданиятли жамиятда табиий ва позитив ҳуқуқларни бир-бирига қарама-қарши қўйишга ҳеч қандай асос йўқ. Чунки, табиий ҳуқуқ ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг ягона умуминсоний тизимини ташкил этиб, инсоннинг табиий ҳуқуқларини мустаҳкамлайди ва муҳофаза қилади.

Реалистик ҳуқуқ мактаби (Р.Иеринг, С.М.Муромцев ва бошқ.). Мазкур йўналиш вакиллари ҳуқуқнинг тадрижий тарзда ривожланиши ҳақидаги тарихий тасаввурлардан фарқли ўлароқ, ҳуқуқ ташқи омиллар таъсирида пайдо бўлади ва ривожланади, деб ҳисоблайдилар. Ҳуқуқшунос Рудольф Иеринг ушбу назариянинг

мазмун-моҳиятини ўзининг “Рим ҳуқуқи руҳи”, “Ҳуқуқ учун кураш”, “Ҳуқуқда мақсад” каби асарларида баён қилган. Иерингнинг таъбирича, ҳуқуқ – ҳимояланган давлат манфаатидир. У шахс манфаатларини кафолатлайди, одамларнинг турли хил эҳтиёжларини қондиришга ёрдам беради. Ҳуқуқнинг вазифаси ҳуқуқдан фойдаланишни кафолатлашдан иборат. Ҳуқуқнинг мазмун-моҳияти замирида қонунсизликка қарши халқлар кураши, давлат ҳокимияти, индивидлар кураши ётади. Шу муносабат билан Иеринг ҳуқуқ тарихидаги барча улкан ютуқлар – қулликнинг, крепостнойликнинг барҳам топтирилиши, ер мулки эркинлиги, ҳунармандчилик, эътиқод ва ҳоказолар эркинлиги – буларнинг ҳаммаси шафқатсиз, кўпинча асрлар оша давом этадиган курашларда қўлга киритилиши лозимлигини, бундай ҳолларда ҳуқуқнинг йўли ҳамиша ҳуқуқлар қолдиқлари орқали белгиланишини алоҳида таъкидлаган.

Унинг эътироф этишича, мутлақ адолатли ҳуқуқ йўқ ва бўлиши ҳам мумкин эмас, ҳуқуқнинг қиммати унинг асосида ётган мақсадни амалга оширишдан иборатдир. Манфаатлар кураши асосида дунёга келган ҳуқуқ инсоният жамияти ҳаётида адолат тамойилларига албатта риоя қилиш шарти билан бировлар иродасини бошқаларнинг манфаатларига бўйсундирувчи куч сифатида майдонга чиқади.

Мазкур илмий йўналиш намоёндалари, ҳуқуқ учун курашиш қонуний ҳуқуққа эга бўлган шахснинг ўз олдидаги мажбуриятидир, ҳуқуқни ҳимоя қилиш, яъни ҳуқуқбузарликка қарши ҳаракат қилиш эса фақат ўз-ўзига нисбатангина эмас, балки умуман жамиятга, давлатга нисбатан ҳам мажбуриятдир: ҳар бир одам ҳуқуқни ҳимоя қилар экан, ўзининг субъектив ҳуқуқи асоси бўлган объектив ҳуқуқ нормаларини муҳофаза этади, деб ҳисоблайдилар.

Ушбу назариянинг бирмунча “жангавор”лигига қарамай, у ўзида ҳуқуқнинг органик, табиий, иқтисодий, руҳий каби кўплаб назарияларини акс эттирган концепциядир. Ушбу мактаб вакиллари ҳуқуқ билан давлат ўртасидаги бевосита алоқани кўра олганлар. Уларнинг фикрича, давлат ҳокимияти ҳуқуқ мавжудлигининг зарурий шартидир. Ҳуқуқ тарихий мактабидан фарқли ўлароқ, улар ҳуқуқий ижодкорликнинг зарурлигини тан оладилар. Чунончи, ҳуқуқшунос С.М.Муромцев ўзининг “Немис ҳуқуқшунослиги таълимотига кўра ҳуқуқнинг пайдо бўлиши” китобида, ҳуқуқ халқ руҳиятининг англанмаган ҳосиласи бўлмай, балки одамлар онгли фаолиятининг маҳсулидир, деб ёзган.

Психологик ҳуқуқ мактаби (Петражицкий, Росс, Рейснер, Дюги, Мерилл). Ушбу назария XX аср бошларида кенг тарқалган. Мазкур назария вакилларининг фикрича, кишиларнинг руҳияти жамият, ахлоқ, ҳуқуқ ва давлатнинг ривожланишини белгилаб берадиган омилдир, ҳақиқий ҳуқуқ кишиларнинг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисидаги руҳий кечинмаларидир. Л.Петражицкийнинг таъкидлашича, тажрибаларга асосланувчи фан турмушнинг икки кўриниши – моддий ва руҳий томонларини ўрганади. Ижтимоий воқелик ҳодисаларининг бири сифатида ҳуқуқ руҳий дунёга тааллуқли бўлиб, у одамларнинг императив-атрибутив (мажбурийлик-даъвогарлик) кечинмаларидан ташкил топади. Инсон хатти-ҳаракатлари эркин ва ўзаро боғлиқ бўлиши мумкин. Унинг фикрича, нормалар, авторитар буйруқ ва тақиқлар инсоннинг ички кечинмалари ва ҳиссиётлари ифодасидир.

Муайян даражада мураккаблиги ва ижтимоий ҳаёт ҳуқуқий ҳодисаларининг руҳий жиҳатига кўпроқ урғу берилганлигига қарамасдан, мазкур назариянинг кўпгина ғоялари, шу жумладан, ҳуқуқнинг моҳиятини изоҳлашини муайян даражада ижтимоий воқеликка мослиги боис, у ҳуқуқ назариясининг муҳим қонуниятларидан бири сифатида эътироф этилади.

Ҳуқуқни тушунишда нормативлик назарияси (Г.Кельзен, Р.Штаммлер, П.Новгородцев XX аср). Ушбу йўналиш бир қарашда ҳуқуқ ва унинг ижтимоий ҳаётдаги аҳамияти ҳақидаги турли қарашларни жамлагандай туюлади. Бироқ синчиклаб қаралганда, улардаги муайян бирлик ҳам кўзга ташланади. Нормативликнинг назарий қоидалари Р.Штаммлер томонидан унинг “Хўжалик ва ҳуқуқ” китобида баён қилинган. У ўз қарашларида ҳуқуқнинг асосий мақсадини одамлар эҳтиёжларини қондиришдан иборат бўлган ижтимоий ҳаётни ташқи тартибга солиш сифатида таърифлайди. Жамиятда ўзаро алоқада бўлган одамларнинг биргаликдаги ҳаракатларини у ижтимоий материя ёки хўжалик, деб атайди. Ҳуқуқ билан хўжаликнинг ўзаро нисбатини белгилар экан, Штаммлер, ҳуқуқ “ижтимоий ҳаёт шакли ва материали муносабатини ифодалайди”, деб ёзади.

П.И.Новгородцев ҳам ўзининг фалсафий-ҳуқуқий концепция-сида ҳуқуқнинг норматив назарияси ғояларини қўллаб-қувватлаб чиққан. Бироқ норматив йўналишнинг асосий қоидалари мукаммал даражада машҳур ҳуқуқшунос Г.Кельзен томонидан баён этилган. У ҳуқуқни “соф ҳолда”, яъни сиёсий, ахлоқий ва бошқа мезонлар билан

боғлиқ бўлмаган тарзда ўрганишга даъват этган. Унинг фикрича, бошқача ҳолатда, фан объектив моҳиятини йўқотиб, мафкурага айланиб қолади. “Асосий (суверен) норма” ҳақидаги тушунча Кельзен концепциясининг моҳиятини ташкил этиб, у бошқа барча нормаларнинг таъсирчанлиги ва юридик кучини асослаб беради. Кельзеннинг таъкидлашича, “норма” тушунчаси ниманидир бўлиши кераклигини ёки содир этилишини ва айниқса, инсон муайян тарзда ҳаракат қилишини (ўзини тутишини) назарда тутади. Мазкур назарияга мувофиқ, ҳуқуқнинг бутун тизими зинапоя тузилишига эга, яъни нормалар иерархиясини ташкил этувчи асосий нормадан бирин-кетин изчил келиб чиқаверади. Шунинг учун ҳам назариянинг вазифаси ҳар бир аниқ ҳуқуқий ҳодисада унинг олий юридик кучга эга бўлган олий даражадаги нормага қанчалик мос келишини аниқлашдан иборат. Шу маънода олий юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида қонунга барча қонуности ҳуқуқий ҳужжатлари мос келиши зарур. Бусиз ҳуқуқий тартибга солиш ўз мақсадига эриша олмайди.

Материалистик (синфий) ҳуқуқ назарияси (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин XIX-XX аср). Ушбу назария марксизм-ленинизм асосчилари ва уларнинг издошлари асарларида ўз ифодасини топган. Материалистик назария асосида ҳуқуқ - иқтисодий хукмрон синф иродасининг ифодаси ва мустаҳкамланишидир, деган ғоя ётади. Мазкур таълимот ҳуқуқнинг моҳиятини унинг синфийлигида ва моддий шарт-шароитга боғлиқликда кўради.

Ҳуқуқнинг социологик мактаби. Ушбу назария XX аср ҳуқуқшунослигининг асосий йўналишларидан биридир. Юридик фанлар вазифасини амалдаги ҳуқуқни расмий мантиқий ўрганишдан иборат, деб кўрсатувчи ҳуқуқий позитивизмдан фарқли ўлароқ, социологик мактаб диққат-марказини “жонли ҳуқуқ”, яъни ҳуқуқий муносабатлар тизимини, ҳуқуқ доирасидаги одамлар хулқ-атворини ўрганишга кўчириш керак, деган фикр ташкил қилади. Эрлих ушбу йўналишнинг асосчиси бўлиб, унинг “Хуқуқ социологияси” (1911 йил) китобида мазкур йўналиш асосий ғояларининг тартибли баёни берилган. Россиялик олим Г.Ф.Шершеневич ҳам социологик мактаб вакилидир.

Ҳуқуқнинг тарихий мактаби. Ушбу назария XIX аср юридик фанидаги сезиларли даражада ривожланган йўналиш ҳисобланади. Ҳуқуқнинг тарихий мактаби намояндалари (Г.Гуго, Ф.Савиньи, Г.Ф.Пухта ва б.) табиий ҳуқуқ ғояларига қарши чиққанлар. Бунда урф-одат, анъаналар ҳуқуқнинг муҳим манбаи, деб эълон қилинган.

Кодификация ва бошқа “сунъий” методлар рад этилган, ҳуқуқ эса “халқ руҳи”нинг изчил ривожланиши натижаси сифатида ифодаланган, ҳуқуқнинг ривожланиши тилнинг ривожланишига ўхшатилган. Ҳуқуқнинг тарихий мактаби асосчиси Геттинген университети профессори, “Табиий ҳуқуқ дарслиги” муаллифи Густав Гуго (1764-1844)дир. Ҳуқуқнинг тарихий мактаби доктринаси немис ҳуқуқшунос олими, профессор Фридрих фон Савиньи (1779-1861) томонидан мукаммал ишлаб чиқилган. Унинг энг муҳим қоидалари олимнинг “Эгалик ҳуқуқи” (1803) асарида илгари сурилган. Зўравонлик, ақл-идрок талаблари, қонунчилик дин ёки тилни ярата олмагани каби, ҳуқуқни ҳам ярата олмайди; ҳуқуқ ички заруриятга кўра халқнинг “табиий” ривожланишидан, ҳар бир халққа хос бўлган миллий онгдан келиб чиқади. Ҳуқуқ ижодкорлиги узоқ давом этадиган, халқ онгини ўстирадиган тарихий жараёндир; ҳуқуқни, хусусан, Рим ҳуқуқини тарихий ўрганиш мазкур жараённинг зарур босқичларидан бири ҳисобланади. Ўз ижтимоий-сиёсий мазмунига кўра турғун бўлган ҳуқуқнинг тарихий мактаби юридик фанга маълум даражада ҳисса қўшди, чунончи: табиий ҳуқуқ мактаби намоёндаларининг ҳуқуқнинг боқийлиги ва ҳаракатсизлиги тўғрисидаги абстракт, мушоҳадага асосланган қарашларини танқид қилди, ҳуқуқ халқ онги билан маълум даражада боғлиқ бўлган тарихан ривожланувчи ҳодиса, деган ғояни илгари сурди. Немис ҳуқуқшунослари Густав Гуго, Карл Савиньи, Фридрих Пухта ва бошқалар тарихий ҳуқуқ мактабнинг кўзга кўринган намоёндалари ҳисобланадилар. Айни чоғда ижтимоий ҳаётнинг тобора ўсиб борувчи ўзгаришида субъектив омилнинг, қонун ижодкорлиги ва янги қонунчиликнинг аҳамиятини инкор этган мазкур назариянинг консерватизми ва чекланганлигини қайд этиш лозим. Тарихий мактаб урф-одатларни қонундан юқори қўйиб, реал мавжуд ҳуқуқни қонунчилик йўли билан ўзгартириш мумкинлигини инкор этади, ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солиш тизимида ушбу урф-одатлар аҳамиятини ғоятда бўрттириб юборади. Бироқ, ушбу назариянинг ижобий томонларини ҳам таъкидламаслик адолатдан бўлмайди. Айтайлик, мазкур назарияга кўра, қонун чиқарувчи ўзининг субъектив хоҳиши бўйича нормаларни ярата олмайди. Бунинг учун у ижтимоий ривожланишнинг объектив эҳтиёжларини, алоҳида одамлар манфаатларини билиши ва англаши ҳамда уларни ҳуқуқ нормаларида тўғри таърифлаб бериши лозим бўлади.

Ислом ҳуқуқ доктринаси. Теократик ислом давлати томонидан умумий ҳуқуқ ёки бу даражада рухсат бериладиган ва қўллаб-қувватланадиган шаклда диний шаклда ифодаловчи нормалар тизими сифатида ислом ҳуқуқи VII-X асрларда Араб халифалигида илк ўрта асрлар даврида шаклланган ва у ислом динига асосланган. Ислом ҳуқуқ доктринасига кўра ҳуқуқ Аллоҳ томонидан белгиланади. Аммо ислом ҳуқуқининг шаклланишида Қуръон оятларининг Пайғамбар, саҳобалар, уламолар томонидан талқин этилиши катта аҳамиятга эга бўлган. Ислом ҳуқуқшунослари бўлган фақиҳларнинг меҳнатлари асрлар давомида мана шу улкан масъулиятли ишга сарфланган. Уларнинг саъй-ҳаракатлари янги ҳуқуқни яратишга эмас, балки Аллоҳ томонидан берилган ҳуқуқни амалда фойдаланишга мослаштиришга йўналтирилган.

Ислом ҳуқуқини белгиловчи фиқҳ соҳаси фақатгина Аллоҳнинг инсонларга қўйган ўзаро ҳуқуқий қонун-қоидаларини акс зттириш билан чекланиб қолмай, балки ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини қамраб олади. Масалан, мусулмон кишига фарз бўлган намоз, закот, рўза, ҳаж каби ибодатларнинг қонун-қоидаларини белгилаш фиқҳ илми соҳасига киради. Шу маънода ислом ҳуқуқи ижтимоий-меъёрий тартибга солишнинг ўзига хос тизими сифатида тушунилади. У ҳуқуқий нормаларни, ноҳуқуқий тартибга солишларни, биринчи навбатда диний ва ахлоқий йўлга солишларни, шунингдек, урф-одатларни ҳам ўз ичига олади.

Давлатни ўрганиш ислом ҳуқуқшунослик фанининг бир қисми ҳисобланмайди. Фиққнинг асосий функцияси мусулмон давлати қонунчилиги билан унинг бирламчи манбалари ўртасидаги узвий алоқаларни сақлаб қолишдан иборатдир. Фиқҳ “Аллоҳ таоло ўз пайғамбари Муҳаммад алайҳиссалом орқали нозил қилган шариатни теран фаҳмламоқ” маъносини билдиради. Бошқа таърифда: “Фиқҳ - шаръий далиллардан фаръий ҳукмлар чиқаришдир” дейилади. Ушбу таърифдаги “шаръий далил” Қуръони Карим ва Ҳадиси шарифдир. “Фаръий ҳукм” эса умумий ҳукмдан келиб чиқадиган хусусий фикрдир. Шариатда фаръий ҳукмлар асосан ибодат ва муомалотларда намоён бўлади. Ҳар бир фақиҳ олим ҳукм чикаришда асосан куйидаги манбаларга таяниши лозим: **биринчиси** - Куръони Карим. Агар фақиҳ исломда бирор нарсанинг ҳукми қандай эканлигини билмоқчи бўлса, аввало Қуръонга мурожаат қилади. Унда нима ҳукм бўлса, ҳеч иккиланмасдан уни қабул қилади. **Иккинчиси** – Муҳаммад пайғамбарнинг суннатларидир. **Учинчиси** - Ижмоъ диний

манбалардан мустақил ҳукм чиқариш даражасига етган уламоларнинг якдиллик билан бирор масалани қабул қилишларидир. Бу борада Муҳаммад пайғамбардан қуйидаги ҳадис келтирилади: “Ҳазрати Али Расулуллоҳдан “Қуръони Карим ва Ҳадиси шарифда ҳукми бўлмаган бирон иш содир бўлса нима қиламиз?” деб сўраганларида Пайғамбар қуйидагича жавоб берган: “Мўминлардан бўлган олимларни тўплаб, ўзаро маслаҳат қилинглар, бундай ишда бир кишининг фикри билан ҳукм чиқарманглар”. **Тўртинчиси** - Қиёс. Яъни ҳукми ворид бўлмаган масалани Қуръон ва ҳадисда шунга ўхшаш ва ҳукми келган нарсага қиёслаб фатво чиқариш. Кейинчалик ижтиҳод қилиш натижасида қатъий далолат қилишни иложи бўлмаган масалалар хусусида ижмоъ - яъни уламолар бир фикрга келиб ҳаракат қила бошлаганлар. Шундай қилиб, қиёслаш орқали ва юқорида айтилганлар билан бирга янги бир фан - усули фиқҳ, яъни мусулмон ҳуқуқшунослиги вужудга келган. Натижада фиқҳ икки нарсани ўз ичига қамраб олган: инсон ва Аллоҳ орасидаги муносабатлардан иборат ибодат ва инсон билан инсон орасидаги муносабатлардан иборат муомалот. Исломда ҳуқуқий масалалар муомалот қисмига тегишли ҳисобланади.

46. ҲУҚУҚИЙ ОНГ: ТУШУНЧАСИ, ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ

Ҳуқуқий онг - бу ижтимоий онгнинг шаклларидан бири бўлиб, кишиларда ҳуқуққа, қонунчиликка, ҳуқуқ-тартиботга ва бошқа ҳуқуқий ҳодисаларга нисбатан бўлган ғоялар, ҳис туйғулар, тасаввурлар йиғиндисидир.

Ҳуқуқий онг: биринчидан, ҳуқуқнинг жамият эҳтиёжларини ифодаловчи манбаидир; иккинчидан, ҳуқуқни ижтимоий воқеликка тадбиқ этишнинг зарур омилларидан биридир; учинчидан, шахсларнинг хулқ-атвори ҳуқуқ нормаларига қай даражада мос келишини тушуниб олишга кўмаклашади, баҳолаш воситаси сифатида хизмат қилади.

Ҳуқуқий онгнинг асосий таркибий элементлари: **ҳуқуқий руҳият** (психология) ва **ҳуқуқий мафкура** (идеология)**.**

Ҳуқуқий руҳият (психология) - бу алоҳида ижтимоий гуруҳ, шахс ёки бутун жамиятда стихияли равишда вужудга келадиган ҳуқуқий туйғулар, ҳиссиётлар, кайфиятлар, фикрлар йиғиндисидан иборат бўлган ҳуқуқий онгнинг таркибий элементи. **Ҳуқуқий руҳият** жамиятдаги мавжуд ҳуқуқий муҳитнинг бевосита таъсири остида

вужудга келади ва ҳуқуқий онгнинг бошланғич поғонаси ҳисобланади. Ҳуқуқий онгнинг айнан шу даражасидан ҳуқуқий реалликни англаш, у билан дастлабки танишуви бошланади.

Ҳуқуқий мафкура (идеология) **-** бу муайян ижтимоий гуруҳларнинг, жамиятнинг ҳуқуқий қарашлари, ғоялари, тасаввурлари ва талабларининг илмий тизимлаштирилган ифодасидир. **Ҳуқуқий мафкура** ғоялар, концепциялар, ҳуқуқий тамойиллар, ҳуқуқни ривожлантириш истиқболларини баҳолаш, ҳуқуқий актларни қабул қилишнинг мақсадлари, вазифалари кўринишида намоён бўлади.

47. ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ ТУРЛАРИ ВА ДАРАЖАЛАРИ

Ҳуқуқий онгни субъектларига кўра (индивидуал ҳуқуқий онг, гуруҳий ҳуқуқий онг, ижтимоий ҳуқуқий онг) таснифлаш мумкин.

Индивидуал ҳуқуқий онг – бу ҳар бир шахс, алоҳида инсонга хос ҳуқуқий билимлар, баҳолар, ҳиссиётлар ва туйғулар мажмуи ҳисобланади. Ҳар бир инсон турли билиш қобилиятлари, шахсиятининг турли психологик кўринишлари оқибатида амалдаги ҳуқуқни ўзича қабул қилади, уни баҳолайди, қонуний ёки қонунга зид равишда хатти-ҳаракат қилиш истагини билдиради. Индивидуал ҳуқуқий онг фуқаролар томонидан юридик аҳамиятга молик хатти-ҳаракатлар содир этилганда, ҳуқуқ ва эркинликлар амалга оширилганда, қонуний манфаатлар ҳимоя қилинганда, турли кўринишдаги ҳуқуқий ҳужжатлар тайёрлашда намоён бўлади.

Алоҳида ижтимоий гуруҳларнинг ҳуқуқий онги кўп жиҳатдан моддий ва маънавий неъматларни ишлаб чиқишда иштирок этишига, ушбу неъматларни тақсимлаш ва истеъмол қилиш усулларига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади. Ижтимоий қатлам ва синфларнинг ижтимоий ҳуқуқий онги фаол ҳаётда жамоат бирлашмалари, сиёсий партиялар томонидан қабул қилинадиган мурожаатнома, декларация, дастурларда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, ижтимоий қатлам, синф мафкурачиларининг илмий ва илмий-оммабоп нашрларида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш орқали ва бошқа шаклларда намоён бўлади.

Ижтимоий ҳуқуқий онг – бу жамият ёки унинг алоҳида ижтимоий табақалари, синфлари томонидан илгари суриладиган ҳуқуқий тасаввурлар, тамойиллар, тушунчалар, назариялар, ҳиссиётлар йиғиндисидир. Ҳозирги жамиятнинг асосий ҳуқуқий тамойиллари сирасига мавжуд имкониятлардан фойдаланган ҳолда инсон ва

фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, илмий, ижодий ва бошқа фаолият турларининг тенг ҳуқуқлилиги, инсонпарварлик, эркинлик, қонун устуворлигини тан олиш кабиларни киритиш мумкин.

Ҳуқуқий онг савиясига, яъни даражасига кўра, одатий ҳуқуқий онг, илмий ҳуқуқий онг, профессионал (касбий) ҳуқуқий онгларга таснифланади.

Одатий ҳуқуқий онг бевосита кишиларнинг ҳаётий шарт-шароитлари, уларнинг ҳаётий тажрибалари асосида шаклланади. Унда руҳий элементлар, яъни ҳиссиётлар, эҳтиросларр муҳим рол ўйнайди.

Профессионал (касбий) ҳуқуқий онг – ҳуқуқшунослар, яъни махсус юридик маълумот ва тайёргарликнинг амалий тажрибаси талаб қилинадиган касб эгалари ҳуқуқий онгидир. Ҳуқуқшунослар учун ҳуқуқий билимларга эга бўлиш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу билимлар фуқаролар даражасидан анча юқори бўлиши, ҳуқуқ тамойиллари ва нормалари юзасидан маълумотларнинг кўлами, теранлиги, расмийлаштирилган моҳияти билан ажралиб туриши, энг муҳими – улар ҳақиқатан ҳам шу билим ва кўникмаларини амалиётда қўллай олиш қобилиятига эга бўлишлари лозим.

Профессионал ҳуқуқшунослар онги сиёсий, ҳуқуқий қарашлар, билимлар, ҳис-туйғулар, қадриятлар ва ҳуқуқий онгнинг бошқа таркибий қисмларини ташкил қилувчи тизимлари сифатида намоён бўлади.

Илмий ҳуқуқий онг – ҳуқуқни тизимга солиб, назарий ўзлаштиришда ифодаланувчи ғоялар, концепциялар, қарашлардан иборат. Бундай ҳуқуқий онгга эга шахслар сифатида юридик йўналишдаги илмий тадқиқот институтлари, олий юридик ўқув юртлари тизимида фаолият кўрсатувчи ҳуқуқшунос олимларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

48. ҲУҚУҚИЙ ОНГНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ

Ҳуқуқий онгнинг функциялари деганда, шахсни ҳуқуқий доирада ижтимоий фаол юриш туришига таъсир этувчи асосий йўналишлар тушунилади. Ҳуқуқий онг функциялари тушунчасини унинг субъекти фаолияти натижасида юзага келадиган тизимлашган ғоялар сифатида таърифлаш мумкин.

Ҳуқуқий онгнинг ҳуқуқий тартибга солиш механизмидаги мақсадларига кўра унинг функцияларини қуйидагича таснифлаш

мумкин: рағбатлантирувчи функцияси; ижтимоий назорат функцияси; тарбиявий функцияси; башорат қилиш функцияси ва бошқалар.

49. ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ: ТУШУНЧАСИ, ТУЗИЛИШИ, ДАРАЖАЛАРИ

Ҳуқуқий маданият - бу кишиларнинг ҳуқуқий билим даражаси, ҳуқуққа нисбатан онгли муносабати, ҳуқуқни ҳурмат қилиши ва унга риоя қилишидир.

Ҳуқуқий маданият жамият умумий маданиятининг узвий таркибий қисмидир. Шу боис, **ҳуқуқий маданият** деганда, жамиятнинг ҳуқуқий ҳаёти, унинг ҳуқуқий воқелиги, норматив – ҳуқуқий ҳужжатлар, ҳуқуқий онг ривожида эришилган даражасини ифодаловчи маънавий – ахлоқий ва ҳуқуқий қадриятлар тизими ҳамда унга мувофиқ тарзда қарор топадиган қонунга итоатгўйлик ва мамлакатда ҳуқуқий – тартибот муҳитини ўрнатиш учун ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг амалга оширилиши тушунилади.

Субъектив таркибига кўра шахс (индивидуал), гуруҳ, жамият ҳуқуқий маданиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Шахс ҳуқуқий маданияти ҳуқуқни ҳурмат қилиш, ҳуқуқдан лозим даражада хабардорликни назарда тутади. Ҳуқуқий маданиятга эга шахс: 1) юридик нормаларни муайян даражада билиши; 2) ижобий ҳуқуқий онг эгаси бўлиши, яъни ҳуқуқни хурмат қилиши; 3) ҳуқуқни ҳурмат қилишга асосланган хулқ – атвор билан тавсифланади.

Гуруҳ ҳуқуқий маданияти айрим ижтимоий гуруҳларга, хусусан, профессионал юристларга хос. У мазкур гуруҳнинг ҳуқуқий онгига боғлиқ. Унга жамиятда эътироф этилган ҳуқуқий қадриятлар, айрим шахсларнинг ҳуқуқий интилишлари бевосита таъсир кўрсатади.

Жамиятнинг ҳуқуқий маданияти – бу жамият яратган маънавий қадриятларнинг таркибий қисмидир. У ўз ичига ҳуқуқий мулоқот ва ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг ҳуқуқий воситаларидан фойдаланиш билан боғлиқ хулқ – атвор ҳамда ҳаракатларнинг барча турларини қамраб олади. У ижтимоий онг даражаси, қонунчиликнинг ҳолати ва хусусияти, мамлакатда мавжуд ҳуқуқий тартиботнинг мустаҳкамлик даражаси билан белгиланади. Жамиятнинг ҳуқуқий маданияти аҳолининг умумий маданий

даражаси билан бевосита боғлиқ бўлиб, аҳоли маданиятининг сиёсий, маънавий, эстетик ва бошқа турлари билан ўзаро алоқадор ҳамда инсон (фуқаро) ҳуқуқлари ва эркинликларининг тўлиқлиги, ривожланганлиги ва таъминланганлиги; қонунийлик ва ҳуқуқий тартибот ҳолати; жамиятда юридик фан ва юридик таълимнинг ривожланиш даражаси билан тавсифланади.

Юқоридагилар билан бирга, субъектларнинг ҳуқуқий маданияти савиясига (даражасига) кўра унинг одатдаги, профессионал (касбий), назарий турларини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Одатдаги даража ҳуқуқий маданият кишиларнинг кундалик ҳаёти доираси билан чегараланади. Кишилар ундан ўз кундалик фаолиятида субъектив ҳуқуқларни рўёбга чиқариш, юклатилган вазифаларни бажаришда фойдаланадилар.

Касбий даражадаги ҳуқуқий маданият юридик фаолият билан ўз касбий фаолиятини амалга ошириш жараёнида доимий шуғулланувчи шахсларга хосдир. Мазкур даража ҳуқуқни билиш ва ҳуқуқий муаммолар, ҳуқуқий фаолиятнинг мақсад ва вазифаларини тушуниш даражасининг юқорилиги билан тавсифланади.

Назарий даража – бу нафақат ҳуқуқни билиш, балки унинг теран хоссалари ва қадриятлари, амал қилиш механизми, ҳуқуқнинг самарадорлигига таъсир кўрсатувчи омилларни тушунишнинг юксак даражасидир.

50. ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯ – ҲУҚУҚИЙ ОНГ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ЗАРУР ШАРТИ

Ҳуқуқий тарбия – бу жамият аъзоларининг юриш-туриш маданиятига ва онгига ҳуқуқ ҳақидаги билимларни доимий равишда мақсадга мувофиқ таъсир этиш орқали сингдириб бориш жараёнидир. **Ҳуқуқий тарбия** – бу ҳуқуқий тажриба алмашиш бўйича давлат, жамоат ташкилотлари, алоҳида фуқароларнинг бир мақсадга йўналтирилган фаолияти: ҳуқуқий нормаларга риоя қилиш, уларни бажариш ва бу нормалардан фойдаланишни таъминловчи муайян ижобий тасаввурлар, қарашлар, қадриятларни тушуниш, йўл-йўриқларни шакллантириш мақсадида шахс онги ва хулқ-атворига доимий таъсир ўтказиб боришдир.

Ҳуқуқий тарғибот, ҳуқуқий таълим, юридик амалиёт ва ўзини ўзи тарбиялаш **ҳуқуқий тарбия воситалари**га киради. Ҳуқуқий таъсир механизмининг таркибий элементи бўлган ҳуқуқий тарбияга, шунингдек, ҳуқуқий муносабатларда субъектларнинг ахлоқи ва

ҳуқуқий онгига таъсир қилувчи восита сифатида ҳам қараш мумкин. Юқорида кўрсатиб ўтилган барча воситаларни қўллаш асосида ҳуқуқ ҳақидаги ахборотларни етказиш, қабул қилиш, ўзгартириш ва ундан фойдаланиш ҳамда уни амалда рўёбга чиқаришни кўзда тутувчи ҳуқуқий хабардорликни амалга ошириш масалалари ётади.

Ҳуқуқий тарбия ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг шаклланиши ва ўзгаришида муҳим восита ҳисобланади. Ҳуқуқий тарбия ҳуқуқий билимларни ёйиш, тўғри хулқнинг муҳимлиги ва қиммати, уларни қабул қилиш ва кейинчалик ўзлаштириб олиш мақсадида шахс ва жамият ҳаётидаги қонунийлик ва бошқа ҳуқуқий ҳолатлардан иборат.

51. ҲУҚУҚИЙ НИГИЛИЗМ ВА ҲУҚУҚИЙ ИДЕАЛИЗМ

Ҳуқуқий нигилизм жамият ҳуқуқий тараққиётининг тизимли ҳамда мақсадга мувофиқ ривожланишига жиддий хавф туғдирувчи ҳамда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг юксалишига тўсиқ бўлувчи салбий ҳодисалардан биридир.

Нигилизм (лотинча “nihil” сўзидан келиб чиққан бўлиб, “ҳеч нарса”, “инкор” деган маънони англатади). **Ҳуқуқий нигилизм** шахсларнинг, ижтимоий гуруҳларнинг муайян ҳуқуқий қадриятларга, нормаларга, белгиланган тартиб – қоидаларга салбий муносабатини, менсимаслик ва ишончсизлик кайфиятини ифодалайди.

Ҳуқуқий нигилизм қуйидаги кўринишларда намоён бўлади:

- назарий шакли (олимлар, мутафаккирлар, сиёсатшунослар томонидан муайян манбаларда ҳуқуқни инкор қилиниши);

- амалий шакли (фаол ва суст (пассив)).

Фаол ҳуқуқий нигилизм - ижтимоий муносабатларда ҳуқуқни очиқдан очиқ инкор қилиш;

Суст ҳуқуқий нигилизм - жамиятдаги кишилар томонидан амалдаги ҳуқуқ нормаларини менсимаслик.

Ҳуқуқий идеализм – ҳуқуқнинг ижтимоий муносабатларга таъсир кўрсатиш имкониятларига ортиқча баҳо бериб юборилиши билан ажралиб турадиган ҳуқуқий онг ҳолатидир. Ҳуқуқий нигилизм ва ҳуқуқий идеализм битта илдиздан, яъни, ҳуқуқий билимсизликдан, ривожланмаган ва бузилган ҳуқуқий онгдан, сиёсий-ҳуқуқий маданият етишмаслигидан келиб чиқади.

Ҳуқуқий нигилизм ҳолатида қонунлар назар-писанд қилинмайди, улар очиқ-ойдин бузилади, ижро этилмайди, қадрланмайди, иззат-ҳурмат қилинмайди. Ҳуқуқий идеализмда эса

аксинча, қонунларга барча муаммоларни бир зумда ҳал қилишга қодир мўъжизакор кучга эга бўлган ҳужжат сифатида қаралади.

52. ЎЗБЕКИСТОНДА ҲУҚУҚИЙ НИГИЛИЗМНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

Ҳуқуқий нигилизм жамият ҳуқуқий тараққиётининг тизимли ҳамда мақсадга мувофиқ ривожланишига жиддий хавф туғдирувчи ҳамда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг юксалишига тўсиқ бўлувчи салбий ҳодисалардан биридир. Бу борадаги муаммоларга тўхталиб ўтар экан, Ўзбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримов жумладан қуйидагиларни таъкидлаб ўтган эди: “Индивидуализм ҳар бир кишининг психологиясига кириб боради, бевосита таъсир кўрсатади. Инсон табиатидаги онгли ва онгсиз хатти-ҳаракатларнинг ҳаммасидан фойдаланади. Ёшларнинг айрим қисми ўқишга, юксак касб маҳоратини эгаллашга интилиш ўрнига енгил-елпи ҳаётни излашга, бозорда савдо-сотиқ қилиб, мўмай даромад орқасидан қувиб, бозор муносабатларининг ибтидоий йўлларидан фойдаланиб, мол-дунё орттиришга интилаётганлиги тасодифий эмас. Нигилизм, шафқатсизлик даражасига бориб етаётган худбинлик ҳоллари юз бераётганлиги ҳам тасодифий эмас. Буларнинг барчаси, бизнинг назаримизда, яна ўша индивидуализмнинг бузилган кўриниши, тарбиядаги нуқсонлар ва атроф муҳит таъсиридан бошқа нарса эмас[1].

Бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқий нигилизм ҳолатларини олдини олиш масаласига устувор вазифа сифатида қаралмоқда. Уни мумкин қадар камайтиришнинг махсус воситаларига: қабул қилинаётган қонунларнинг лозим даражадаги сифатини таъминлаш, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, суднинг ролини ошириш ва суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга ошириш, аҳолини ҳуқуқий тарбиялаш, юридик таълим ва тарбияни давр талаблари билан мувофиқ ҳолатга келтириш кабилар киради. Шу билан бирга, ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими барча субъектларининг ҳуқуқий маданиятини янада юксалтириш бўйича изчил иш олиб бориш лозим бўлади. Бевосита мақсад – қонуний хулқ-атворга, шу жумладан фуқароларнинг қонуний хулқ-атвори, юристлар ва бошқа давлат хизматчиларининг ўз ваколатларини амалга ошириш жараёнида

[1] Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т. 6. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 1998. – Б.160-161.

юридик аҳамиятга молик вазиятларда касбий фаоллигига эришишдир.

Шу жиҳатдан олганда, мамлакатимизда давлат идоралари, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳодимларининг ҳуқуқий саводхонлиги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш мақсадида қатор институтлар ва марказлар фаол иш олиб бормоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши Академияси, Адлия вазирлиги ҳузуридаги Республика юристлар малакасини ошириш Маркази, Ўзбекистон Республикаси Бош Прокуратурасининг Олий ўқув курслари, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси қошидаги Ички ишлар идоралари раҳбар ходимларининг малакасини ошириш Олий академик курслари, Ўзбекистон Республикаси Божхона ва Солиқ академиялари шулар жумласидандир.

Истиқлолнинг дастлабки кунлариданоқ шахсни ҳуқуқий онги ва маданиятини, унинг ҳуқуқий фаоллигини, ҳуқуқий таълим ва тарбия тизимининг мустаҳкам қонунчилик асосларини белгиловчи қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинганлигини алоҳида қайд этиб ўтиш жоиз.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 13 июндаги “Ёшларнинг ҳуқуқий таълимини такомиллаштиришнинг Комплекс дастури тўғрисида”ги 296-сонли Қарори, 1997 йил 29 августда тасдиқланган “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш Миллий дастури”, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 29 майдаги “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 235-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, “Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури”, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқий тарбияни яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш, ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, жамоатчилик фикрини ўрганиш ишини яхшилаш ҳақида” 1997 йил 25 июнь Фармони, “Таълим-тарбия ва кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш, баркамол авлодни вояга етказиш” тўғрисидаги 1997 йил 6 октябрь Фармони, “Ўзбекистон Республикаси Конституциясини ўрганишни ташкил этиш тўғрисида”ги 2001 йил 4 январь Фармойиши, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Вояга етмаган

ишлари бўйича комиссиялар фаолиятини такомиллаштириш ҳақида”ги 2000 йил 21 сентябрь Қарори шулар жумласидандир.

Жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислоҳ этиш жараёнида олиб борилаётган ислоҳотлар ижтимоий муносабатларнинг, шу жумладан, шахс-жамият-давлат муносабатлари тизимининг мазмун ва моҳиятини муайян даражада ўзгаришига олиб келганлигини қайд этиш жоиз. Айниқса, давлат ва жамият ишларини бошқаришда фуқароларнинг иштироки доирасининг кенгаяётганлиги, бунда фуқаролик жамияти институтлари, яъни сиёсий партиялар, жамоат ташкилотлари, оммавий ахборот воситаларининг ҳам шахс сиёсий-ҳуқуқий фаоллигини кафолатловчи, ҳам давлат ҳокимияти ва мансабдор шахслар устидан жамоат назоратини ўрнатувчи тузилма сифатидаги ўрни ва аҳамияти ошиб бораётганлигини кузатиш мумкин.

53. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛАР ҲУҚУҚИЙ ОНГИ ВА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДА “ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШ МИЛЛИЙ ДАСТУРИ”НИНГ АҲАМИЯТИ

Бугунги кунда, мамлакатимизда демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишда, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, суд-ҳуқуқ ислоҳотларини амалга оширишнинг ҳуқуқий асосларини яратишда, қонунчиликни таъминлашда, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини муҳофаза қилишда, уларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини оширишда муҳим омил бўлиб ҳизмат қилмоқда.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, давлат ҳокимияти органлари томонидан қабул қилинадиган қонун ва қарорларнинг ижросини таъминлаш ҳуқуқий таълим сифати билан чамбарчас боғлиқдир. Шунингдек, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш фуқаролик жамиятини шакллантириш ва ҳуқуқий-демократик давлат қуришнинг муҳим омилларидан бири бўлганлиги боис, бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг моҳияти, мазмуни, таркибий тузилиши ва намоён бўлишининг фалсафий, ижтимоий, иқтисодий, психологик ва юридик муаммоларини тадқиқ этиш масалаларига жиддий эътибор қаратилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августда қабул қилинган “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш Миллий дастури”нинг зарурияти мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ва

манфаатларини таъминлаш, ижтимоий ҳаётни демократлаштириш учун шарт-шароитлар яратиш ва ҳуқуқий давлат асосларини шакллантиришдан иборатдир.

Миллий дастурнинг мақсади - аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий саводхонликка эришишлари, юксак даражадаги ҳуқуқий онгга эга бўлишлари ҳамда ҳуқуқий билимларини кундалик ҳаётда қўллай олишлари учун ҳуқуқий маданиятни шакллантиришнинг кенг қамровли мунтазам тизимини яратишдир[1].

54. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИ ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ

Ҳуқуқ нормаси – давлат томонидан ўрнатиладиган, маъқулланадиган, муҳофазаланадиган, муайян шаклда ифодаланадиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган умуммажбурий юриш-туриш (хулқ-атвор) қоидаси. Ҳуқуқ нормаси ҳуқуқ мазмунининг бошланғич нуқтаси ҳисобланади. Шу сабабли унда, аввалambор, умуман ҳуқуқ мазмунининг асосий хусусиятлари ифодаланади. Ҳуқуқ нормалари ижтимоий нормалар сифатида кишиларнинг ўзаро муносабатларидаги (ижтимоий муносабатлардаги) хулқ-атвор нормалари жумласига киради. Бу рухсат бериш, чеклаш, тақиқлаш ёки позитив ҳуқуққа хос мажбуриятлар қоидасини ўз ичига олувчи қоидадир. Ҳуқуқ нормаси – ижтимоий ҳодиса сифатида ҳуқуқнинг асосий, муҳим қисми, бутун ҳуқуқий тизимнинг бош тушунчасидир. Ҳуқуқнинг шаклланиши ва амалга оширилиш жараёни, қонунлар, барча юридик тушунчалар ва тузилишлар, ҳатто назария ҳам ўз замирида бевосита ёки билвосита ҳуқуқ нормасига эга бўлади.

Ҳуқуқ нормасининг белгилари:

- давлат томонидан ўрнатилади, халқнинг иродасини ўзида акс эттиради;
- давлат томонидан муҳофазаланади;
- умуммажбурийлик характерига эга;
- расмий аниқликка эга;
- норматив (ваколат берувчи ва мажбурият юкловчи) характерга эга.

[1] Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997. –№ 9. - 227-модда.

55. ҲУҚУҚ НОРМАСИНИНГ ТУЗИЛИШИ: ГИПОТЕЗА, ДИСПОЗИЦИЯ ВА САНКЦИЯ

Гипотеза - ҳуқуқ нормасида белгиланадиган қоида қандай шароит ва ҳолатда ким томонидан амалга оширилиши кўрсатилади. Гипотеза ҳуқуқ нормасининг бир қисми бўлиб, унда диспозицияда кўрсатилган қоиданинг кучга кириши учун зарур бўлган муайян аниқ ҳаётий ҳолатлар (воқеа, ҳаракат, ҳолатлар) ўзининг ифодасини топади.

Ҳуқуқ нормаларининг амал қилиши билан боғлиқ бўлган битта шарт-шароит акс этган гипотеза **оддий гипотеза** ҳисобланади. Масалан: Фуқаролик процессуал кодексининг 148-моддасига кўра, судда фуқаролик ишлари ёзма шаклда ариза бериш йўли билан қўзғатилади, деб белгилаб қўйилган.

Мураккаб гипотезада эса ҳуқуқ нормасининг амал қилиши икки ёки ундан ортиқ ҳолатларнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслигига боғлиқ эканлиги кўрсатилади. Масалан жиноий жазони ўташдан муддатидан илгари озод этиш тўғрисидаги нормаларни қўллаш учун қуйидаги шарт-шароитлар талаб этилади: 1) жазони ўташ режими талабларини бажарганлик ва меҳнатга ҳалол муносабатда бўлиш; 2)жазонинг муайян миқдорларини ўтаб бўлганлик.

Альтернатив (муқобил) гипотеза эса ҳуқуқ нормаларининг амал қилиши санаб ўтилган шарт-шароитлардан бирига боғлиқ эканлигини баён этади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал Кодексининг 322–моддасида жиноят ишини қўзғатиш асос ва сабаблари баён қилинган бўлиб, жиноят ишини қўзғатишнинг муқаррарлиги тўғрисидаги мажбуриятни бажариш санаб ўтилган сабаб ва асослардан бирининг мавжудлиги билан амалга оширилиши мумкин.

Диспозиция - лотинча, “dispositio”-жойлашув. Диспозиция ҳуқуқ нормасининг бир қисми бўлиб, унда гипотезада кўрсатилган ҳолатлар мавжуд бўлганида ҳуқуқ субъектлари риоя этишлари лозим бўлган хатти-ҳаракат қоидаси (ҳуқуқ ва мажбуриятлари) ифодаланган бўлади. Бу юридик норманинг ўзаги, ҳуқуққа мувофиқ ҳулқ-атвор намунаси, моделидир. Бироқ диспозиция тартибга солиш хусусиятларини гипотеза ва санкция билан биргаликдагина намоён эта олади, ҳаракатда бўлади. Юриш-туриш қоидасининг ифодаланишига кўра диспозициялар оддий, мураккаб ва муқобил ҳамда хулқ-атвор қоидаларини баён қилишнинг

тўлалиги бўйича тавсифловчи, бланкет ва ҳавола этувчи диспозицияларга бўлинади.

Оддий диспозиция хулқ-атвор, юриш-туришнинг конкрет вариантини унинг мазмунини тўла очиб бермаган ҳолда кўрсатиб ўтади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 10-моддаси мазмунига биноан, Ўзбекистон Республикаси халқи номидан фақат у сайлаган Республика Олий Мажлиси ва Президенти иш олиб бориши мумкин.

Мураккаб диспозиция эса юриш-туришнинг барча асосий белгиларини кўрсатади ва санаб ўтади. Масалан, “Ижара тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 11-моддасида ифодаланган ҳуқуқ нормаси диспозицияси ижарага олинган мулкни яхшилаш юзасидан ижарачининг ушбу мол-мулк таркибига унинг қийматини оширадиган ўзгартиришларни мустақил равишда киритиш, мол-мулкни реконструкциялаш, кенгайтириш, техник жиҳатдан қайта қуроллантиришга ҳақли эканлигини кўрсатиб ўтади.

Муқобил диспозицияда хулқ-атвор, юриш-туришнинг бир нечта вариантлари кўрсатиб ўтилади ва муносабат иштирокчилари улардан бирига амал қилишлари мумкин ёки шарт. Масалан, Жиноят процессуал Кодексининг 385-моддасига биноан, прокурор ёки унинг ўринбосари айблов хулосаси билан келган жиноий ишни кўриб чиқиб, қуйидаги қарорлардан бирини чиқариши мумкин: 1) айблов хулосасини тасдиқлаш ва судга юбориш тўғрисида; 2) айблов хулосасини жиддий бўлмаган ўзгартиришлар билан тўлдириб, тасдиқлаш ва судга юбориш тўғрисида; 3) қўшимча терговга қайтариш ҳақида; 4) иш юритишни тўхтатиш ҳақида; 5) ишни тугатиш ҳақида.

Тавсифловчи диспозиция - ҳуқуқбузарлик белгиларининг тўлиқ баёнини ўз ичига олади (масалан, ЖК нинг 169-моддаси: ўғрилик - ўзгалар мулкини яширин равишда эгаллаб олиш (қонунда, гарчанд бу мантиқан ўринли бўлмаса-да, талон-торож қилиш, деб ёзилган). Бунда норма диспозицияси ҳаммага тушунарли бўлиши учун маълум бир маънода, қисқа шаклда изоҳ берилади.

Бланкет диспозиция ҳуқуқбузарликнинг белгиларини аниқлаш учун шу қонунда ёки қонунчиликнинг бошқа соҳалари нормаларида белгиланган тегишли қоидаларга ҳавола қилади.

Масалан, Жиноят кодексида ёнғин хавфсизлиги, техника хавфсизлиги, саноат санитарияси ёки меҳнатни муҳофаза қилишнинг бошқа қоидаларини бузганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Бу қоидаларнинг мазмуни Жиноят кодексида эмас, балки ЖКнинг моддаларини қўллашда мурожаат қилиш зарур бўлган бошқа норматив ҳужжатларда очиб берилади.

Ҳавола этувчи диспозиция деганда, ҳуқуқбузарлик белгиларига эга бўлмаган, балки ўша қонуннинг бошқа нормасига (масалан, ЖК нинг 110-м. “Қийнаш”) ёки бошқа ҳуқуқий ҳужжатга мурожаат этишни назарда тутувчи диспозиция ҳавола этувчи диспозиция сифатида тушунилади.

Санкция – диспозицияда кўрсатилган қоидани бузган шахсга нисбатан давлат органи қўллаши мумкин бўлган таъсир чорасини белгилайди. Санкция ҳуқуқ нормасининг бир қисми бўлиб, унда диспозицияда кўрсатилган талабларни бажармаганлик учун берилиши мумкин бўлган жазонинг ёки тавсия этилган ҳаракатни содир этганлик учун рағбатлантиришнинг тури ва ўлчови ифодаланган бўлади.

Санкцияларда ифодаланган салбий оқибатларнинг аниқлигига қараб, мутлақ аниқ, нисбатан аниқ ва кумулятив санкцияли нормалар ажратилади. **Мутлақ аниқ санкцияли** ҳуқуқ нормаларида давлатнинг аниқ битта мажбурлов чораси кўрсатилади. **Нисбатан аниқ санкцияли** ҳуқуқ нормалари эса турли хил жазо турларидан бирини ёки ҳуқуқий таъсир чораларидан бирини қўллашни назарда тутади. Масалан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг 131-моддасида ифодаланган ҳуқуқ нормасининг ҳайдовчиларнинг транспорт воситаларини алкоголли ичимликдан, гиёҳванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст ҳолда бошқариши тўғрисидаги таъқиқидан иборат диспозицияси бузилганда маъмурий жарима ёки транспортни бошқариш ҳуқуқидан маҳрум қилиш каби жазоларнинг бирини қўллашни назарда тутувчи санкциясига мурожаат этилади. **Кумулятив санкцияли** ҳуқуқ нормалари ўзида асосий жазодан ташқари қўшимча жазо берилишини ҳам назарда тутади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 43-моддасида “Жазо тизими” белгиланган бўлиб, унга кўра жиноят содир этишда айбли деб топилган шахсларга нисбатан муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш фақат

асосий жазо сифатидагина эмас, балки қўшимча жазо тариқасида ҳам қўлланилиши мумкин.

Ҳуқуқ нормаларининг гипотеза, диспозиция ва санкцияга бўлиниши мантиқий норма деб таърифланади. Чунки мантиқий норма унсурлари ўзаро бир-бири билан боғлиқ ва норматив ҳужжатлар матнларида қуйидаги шартли схемада ифодаланади: “агар . . ., бундай тақдирда . . ., акс ҳолда . . .”. Ҳуқуқ нормалари ички таркибий унсурлари ўртасидаги узвий мантиқий боғлиқликка эришиш ўз ўрнида ушбу ҳуқуқ нормаларининг ҳаётийлигини, барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

56. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ТУРЛИ АСОСЛАРГА КЎРА ТАСНИФЛАШ

Ҳуқуқ нормалари уларда мустаҳкамланган қоидаларнинг характерига қараб **ҳуқуқ ва ваколат берувчи, мажбурият юкловчи ва таъқиқловчи (ман қилувчи) нормаларга** ажратилади:

1) Ҳуқуқ субъектига муайян ҳаракатларни содир этиш мумкинлигини кўрсатувчи ҳуқуқ нормалари ҳуқуқ ва ваколат берувчи нормалар дейилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 29-моддасига биноан, “Ҳар ким фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга…”.

2) Ҳуқуқ субъектига муайян ҳаракатларни содир этиш лозимлигини (шартлигини) кўрсатувчи ҳуқуқ нормалари **мажбурият юкловчи нормалар** дейилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 51-моддасида “Фуқаролар қонун билан белгиланган солиқлар ва маҳаллий йиғимларни тўлашга мажбурдирлар”, дейилган ва бу қоида мажбурият юклаш характерига эга.

3) Ҳуқуқ субъектига муайян хатти-ҳаракатларни содир этишни ман қилувчи нормалар **таъқиқловчи нормалар,** деб аталади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 58-моддасида мустаҳкамлаб қўйилган “…Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг жамоат бирлашмалари фаолиятига аралашишига, шунингдек жамоат бирлашмаларининг давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятига аралашишига йўл қўйилмайди”, деган қоида таъқиқловчи норма ҳисобланади.

Булардан ташқари, ҳуқуқ нормалари бошқа бир қатор мезонлар асосида ҳам таснифланади. Жумладан, ҳуқуқ нормалари ўзида хатти-ҳаракатни шакллантиришнинг мавҳумлигига қараб **абстракт**

(мавҳум) ва **казуистик нормаларга**, гипотезада мустаҳкамланган ҳолатнинг фактик жиҳатлари аниқ ёки нисбий эканлигига қараб **аниқ ва нисбий аниқ нормаларга**, гипотезанинг ҳажмига қараб **оддий, мураккаб ва альтернатив нормаларга,** диспозициянинг аниқлигига қараб **мутлақ аниқ, нисбатан аниқ ва бланкет нормаларга,** ҳуқуқий тартибга солиш усулига кўра **императив ва диспозитив нормаларга,** субъектларига қараб **умумий ва махсус нормаларга,** ҳаракатланиш ҳудудига қараб **умумий ҳаракат қилувчи ва маҳаллий миқёсда ҳаракат қилувчи нормаларга** бўлинади. Шунингдек, ҳуқуқни қўриқловчи нормалар санкцияларнинг аниқлигига қараб **мутлақ аниқ ва нисбатан аниқ нормаларга** ҳам бўлинади. Ҳуқуқ соҳаларида эса ҳуқуқ нормаси халқаро, конституциявий, маъмурий-ҳуқуқий, фуқаровий-ҳуқуқий, жиноий-ҳуқуқий ва бошқа турларга ажратилади.

57. ҲУҚУҚ ШАКЛЛАРИ (МАНБАЛАРИ) ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқнинг манбаси деганда, умумий маънода ҳуқуқни ифода этилиш шакли тушунилади. Ҳуқуқий ҳодиса сифатида ҳуқуқнинг манбасини **уч хил маънода** тушуниш мумкин: **моддий маънода** - бу жамиятдаги мулкчилик шакллари, моддий шарт-шароитлар, жамият аъзоларининг қизиқишлари ва манфаатлари; **мафкуравий маънода** - бу турли ҳуқуқий мафкура ва таълимотлар, ҳуқуқий онг; **махсус юридик маънода** - бу ҳуқуқнинг шакллари.

А) Ҳуқуқий одат. Ҳуқуқнинг энг қадимги манбаларидан бири – бу ҳуқуқий одат.

Б) Ҳуқуқий прецедент - суд ёки маъмурий органнинг ёзма ёки оғзаки қарори бўлиб, бу қарор келгусида барча шунга ўхшаш ишларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш учун асос бўладиган намуна нормадир.

В) Норматив-ҳуқуқий ҳужжат– ваколатли давлат органининг белгиланган тартибда қабул қилган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган, умуммажбурий тусдаги қоидаларни ўрнатувчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи юридик ҳужжати ҳисобланади.

Г) Норматив шартномалар ҳам ҳуқуқнинг муҳим манбаси ҳисобланади. Норматив шартномалар икки ёки ундан ортиқ мустақил ҳуқуқ ижодкорлари ўртасида тузиладиган, уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ўрнатадиган, ўзгартирадиган ёки бекор қиладиган

битимлардир. Норматив шартноманинг муҳим тури бу – ҳалқаро шартнома ҳисобланади.

58. ҲУҚУҚИЙ ОДАТ – ҲУҚУҚНИНГ ҚАДИМГИ МАНБАСИ СИФАТИДА

Ҳуқуқий одат узоқ давр мобайнида амалда бўлиши натижасида шаклланган ва давлат томонидан умуммажбурий қоида сифатида тан олинган ҳулқ атвор қоидасидир. Ҳар қандай одат ҳам ҳуқуқий одатга айлана олмайди, балки узоқ давр мобайнида амалда бўлиш натижасида одат тусига кириб, кишилар онгида кўникма бўлиб қолган ҳамда жамиятда ижтимоий муносабатларни тартибга солишда муҳим аҳамиятга эга бўлган ва давлат томонидан маъқулланган одатгина ҳуқуқий одат бўлиши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг қатор қонун ҳужжатларида тегишли ижтимоий муносабатларга одат нормаларини қўллаш мумкинлиги ҳақида сўз боради. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 6-моддаси “Иш муомаласи одатлари. Маҳаллий одат ва анъаналар”, деб номланади. Унга кўра тадбиркорлик фаолиятининг бирон-бир соҳасида вужудга келган ва кенг қўлланиладиган, қонун ҳужжатларида назарда тутилмаган хулқ-атвор қоидаси, бирон-бир ҳужжатда ёзилганлиги ёки ёзилмаганлигидан қатъи назар, иш муомаласи одати деб ҳисобланади. Фуқаролик қонун ҳужжатларида тегишли нормалар бўлмаган тақдирда, бу муносабатларни тартибга солишда маҳаллий одат ва анъаналар қўлланилади. Тегишли муносабат иштирокчилари учун мажбурий бўлган қонун ҳужжатлари нормаларига ёки шартномага зид бўлган иш муомаласи одатлари, маҳаллий одат ва анъаналар қўлланилмайди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси 8-моддасида оилавий муносабатларда маҳаллий урф-одат ва анъаналарнинг қўлланилиши билан боғлиқ қоидалар ўз ифодасини топган.

59. ҲУҚУҚИЙ ПРЕЦЕДЕНТ: ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий прецедент (лот. praecedens - аввалгиси, олдингиси). Ҳуқуқий прецедент - суд ёки маъмурий органнинг ёзма ёки оғзаки қарори бўлиб, бу қарор келгусида барча шунга ўхшаш ишларни кўриб чиқиш ва ҳал қилиш учун асос бўладиган намуна нормадир. Ҳуқуқий прецедентнинг суд ва маъмурий прецедент шакллари мавжуд. Ҳуқуқий прецедентнинг суд прецеденти шакли АҚШ, Австралия, Буюк Британия, Канада ва Янги Зеландия каби умумий ҳуқуқ амалда бўлган давлатларда ҳуқуқнинг манбаси сифатида кенг қўлланилади.

Энг кенг маънода прецедент, деб аввал бирон бир вазиятда содир бўлган нарса ўхшаш вазият яна юзага келганда қандай йўл тутиш лозимлигини англатади ва ўзига хос намуна сифатида қабул қилиниши тушунилади. Суд ишлари билан боғлиқ прецедентга суд прецеденти, деб қаралади. Суд прецеденти – бу муайян иш бўйича суднинг шундай қарорики, у бошқа судьяларга келгусида шунга ўхшаш ишларни ҳал қилишда қандай қарор қабул қилиш лозимлигини кўрсатади[1].

Суд қарори билан боғлиқ шаклланган ҳуқуқ нормалари инглиз ҳуқуқида прецедент ҳуқуқи (*case law*) га киритилган. Ушбу маънода "прецедент" атамаси суд ишидан бошқа нарсани англатмайди, яъни бу суд томонидан тугатилиши мумкин (фуқаролик ишида) ёки лозим (жиноят ишида) бўлган процессуал иш юритиш ёхуд у ёки бу ишнинг бевосита суд мажлисида муҳокама этилишидир. Шу боис суд қарорларига прецедент ҳуқуқи сифатида ҳам қаралади.

Прецедент принципи судьяларнинг тегишли юқори турувчи судлар қарорларига риоя қилишлари мажбуриятини белгиловчи вертикал тартиб асосида амал қилади. Юқори турувчи судлар қарорлари барча қуйи турувчи судлар учун мажбурий, бироқ улар юқори турувчи судларни бир-бирига боғлиқ қилиб қўймайди. Масалан, инглиз Лордлар Палатаси (инглиз судларига бошчилик қилувчи Олий суд) нинг қарорлари барча қуйи турган судлар учун мажбурий. Апелляция судининг қарорлари (кассация суд инстанцияси) Лордлар Палатасидан ташқари барча судлар учун мажбурий ҳисобланади.

60. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ – ҲУҚУҚНИНГ МАНБАСИ

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат – ваколатли давлат органининг белгиланган тартибда қабул қилган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган, умуммажбурий тусдаги қоидаларни ўрнатувчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи юридик ҳужжати ҳисобланади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат умуммажбурий хулқ-атвор қоидаларини ўз ичига олади ҳамда ўзининг қуйидаги хусусиятлари билан ижтимоий нормаларнинг бошқа турларидан ажралиб туради:

[1] Қаранг: Ҳайитбоев Ф.П., Нажимов М.К. Ҳозирги замон асосий ҳуқуқий тизимлари / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. З.М.Исломов. Ўқув қўлланма. –Т.:ТДЮИ, 2008. –Б.67.

а) давлат номидан қонунда белгиланган тартибда қабул қилинади;

б) ваколатли субъектларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятининг маҳсули ҳисобланади;

в) барча учун умуммажбурий қоидаларни ўрнатади, ўзгартиради (такомиллаштиради) ёки бекор қилади;

г) махсус процессуал тартибда амалга оширилади;

д) муайян ҳужжатлаштирилган шаклга эга (қонун, фармон, қарор ва б.);

е) муайян турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган;

ж) уларда ҳуқуқий қоиданинг мазмуни, яъни ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва бурчлари баён этилади;

з) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланган қоидалар бажарилмаган ёки бузилган тақдирда муайян ҳуқуқий оқибатлар келиб чиқади, қоида бўйича, давлатнинг мажбурлов кучи ишга солинади.

61. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ТУРЛАРИ

Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқнинг асосий шакли норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳисобланади. Шу жиҳатдан олганда, Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунининг 5-моддасида **норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қуйидаги турлари** кўрсатиб ўтилган:

а) Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси;

б) Ўзбекистон Республикасининг қонунлари;

в) Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари;

г) Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари;

д) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари;

е) вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг ҳужжатлари;

ж) маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари.

Конституция - (лотин. conctitutio - ўрнатиш, тузилиш) – моддий маънода аввало инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ва эркинликларини эълон қилувчи ва кафолатловчи, шунингдек ижтимоий тузум, бошқарув шакли ва давлат тузилиши, ҳокимият марказий ва маҳаллий органларини ташкил этиш асосларини, уларнинг ваколатлари ва

ўзаро муносабатларини, давлат рамзлари ва пойтахтини белгилайдиган қонун ҳужжати, ҳужжатлар ёки конституциявий одатлар мажмуи. Расмий маънода барча қонунларга нисбатан олий юридик кучга эга бўлган асосий қонун. Конституция - энг олий ҳуқуқий шакл бўлиб, унда конституциявий тузум қадриятлари, институтлари ва нормалари, давлат ҳокимиятининг ижтимоий алоқалари ва муносабатларини давлат - ҳуқуқий тартибга солиш асослари мустаҳкамлаб қўйилади. Конституция ҳозирги замон давлатчилигининг муҳим белгиси ҳисобланади.

Ўз юридик табиати ва моҳиятига кўра, Конституция бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан **қуйидаги муҳим жиҳатлари** билан ажралиб туради:

биринчидан, Конституция махсус субъект томонидан ёки унинг номидан ўрнатилади;

иккинчидан, конституциявий қоидалар таъсис эътувчи, йўналтирувчи, бирламчи аҳамиятга эга;

учинчидан, конституциявий тартибга солиш ўз ҳажмининг кенг қамровлилиги билан тавсифланади, яъни у ниҳоятда муҳим ва кенг кўламдаги ижтимоий муносабатлар доирасига таъсир кўрсатади;

тўртинчидан, Конституция алоҳида юридик хусусиятларга, яъни устуворликка, олий юридик кучга, ўзига хос муҳофаза шаклига, махсус тарзда қабул қилиниш ва ўзгартирилиш тартибига эга.

Конституциявий қонун – норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тизимида ўзининг юридик кучи ва аҳамиятига кўра конституциядан кейин турадиган қонун шакли. Конституциявий қонунлар конституцияда кўрсатилган масалалар юзасидан қабул қилинади. Конституциявий қонунларни қабул қилиш тартиби жорий қонунларни қабул қилишга нисбатан бирмунча фарқ қилади. Жумладан, бундай қонунни қабул қилиш учун депутатларнинг мутлоқ кўпчилиги овози, яъни учдан икки қисм овоз берилиши талаб қилинади. 1991 йил 31 августда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг давлат мустақиллиги асослари тўғрисида”ги Конституциявий қонун ана шундай қонунлар жумласига киради. Конституциявий қонунларнинг қабул қилиниши конституцияга ўзгартиш ва қўшимчалар киритишга сабаб бўлади. Масалан, мамлакатимизда 2002 йил 27 январь куни ўтказилган референдум натижаларига мувофиқ “Референдум якунлари ҳамда давлат ҳокимияти ташкил этилишининг асосий принциплари тўғрисида”ги Конституциявий қонун қабул қилинди ва иккинчи чақириқ

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг XI сессиясида “Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Ушбу қонун асосида Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XVIII, XIX, XX, XXII бобларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Конституциявий қонунлар алоҳида норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида конституция билан бирга харакатда бўлиб, унинг ажралмас қисми ҳисобланади.

Кодекс (лот. “Codex” - қонунлар тўплами) – ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасини тартибга солувчи, устувор ҳуқуқ нормаларини ўзида мужассамлаштирган ва тизимлаштирилган ҳуқуқий акт - қонун бўлиб, унда ҳуқуқ тармоғининг деярли барча нормалари мантиқан мутаносиблаштирилади (масалан, фуқаролик кодекси, оила кодекси, жиноят кодекси ва б.). У катта миқдордаги турли хил нормаларни қамраб олса ҳам, ички мувофиқликка эга бўлган ягона бир бутун актдир. Кодекснинг таркибий қисмлари (бўлимлар, боблар, институтлар, нормалар) ўзаро узвий алоқадор бўлиб, муайян тизим тарзида жойлаштирилади. Анъанага кўра, қонунчилик соҳаларида уйғунлаштирувчи ва бошқарувчи фаол марказ ролини тегишли кодекслар ўйнайди. Кодекс оддий қонундан ўзининг мукаммаллиги, сайқал топганлиги, барқарорлиги билан фарқ қилади. Агар муайян қонунчилик соҳасида бир вақтнинг ўзида Кодекс ва бир неча қонун ҳужжатлари мавжуд бўлса, улар ичида кодекс юридик кучи ҳамда тартибга солиш имконияти жиҳатидан устунлик қилади. Кодекслар ички мантиғининг пишиқлиги, нормаларининг ўзаро мувофиқлаштирилганлиги билан ажралиб туради.

Кодекслаштирилган актлар ўзининг ҳуқуқий тартибга солувчи таъсир кучини ва аҳамиятини узоқ муддат давомида сақлаб қолади. Кодексдаги ҳуқуқий нормаларнинг жойлашиши тегишли ҳуқуқ тармоғи тизимининг акс эттирилиши тартибида ишлаб чиқилади. Кодекслар ижтимоий муносабатларнинг жамиятдаги барча ривожланиш босқичларида муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикасида ҳозирги кунда фуқаролик, фуқаролик-процессуал, жиноят, жиноят-процессуал, маъмурий жавобгарлик, меҳнат, хўжалик-процессуал, оила, ер, уй-жой, солиқ, божхона ва шу каби қатор кодекслар амалда қўлланилиб келинмоқда.

Қонун – давлат ҳокимиятининг олий вакиллик ва қонунчилик ҳокимияти органи томонидан ёки бевосита ҳалқнинг хоҳиш -

иродасига кўра (масалан, *референдум* ўтказиш йўли билан) қабул қилинган, энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи юридик ҳужжат. Қонун давлат ҳуқуқ тизимининг негизини ташкил этади, давлатнинг бошқа органлари норматив ҳужжатларига нисбатан олий юридик кучга эга бўлади. Қонунларни қабул қилиш муайян тартибга, махсус қонун ижодкорлиги таомилига эга. Ушбу таомил бир неча босқичдан, чунончи: қонунчилик ташаббуси, қонун лойиҳасининг муҳокамаси, қонунни қабул қилиш ва уни эълон қилиш босқичларидан иборат. Шаклланиш усули, давлатнинг ҳуқуқий тизимидаги ўрни ва ижтимоий муносабатларни тартибга солишдаги ролига кўра ягона бўлган қонунлар маълум турларга бўлинади. Хусусан, қонунда ифодаланган нормалар аҳамиятига кўра, конституциявий, органик ва оддий қонунлар фарқланади. Оддий қонунлар кодификацион ва жорий қонунларга бўлинади. Федератив давлатларда федерал қонунлар ва федерация субъектларининг қонунлари ҳам фарқланади. Фавқулодда қонунлар алоҳида тоифани ташкил этади.

Қонуности ҳужжатлари. Қонуности ҳужжатлари қонунга асосан ва унинг ижросини таъминлаш юзасидан чиқарилади. Қонуности ҳужжатлари умуммажбурий тусдаги (норматив) ва умуммажбурий тусга эга бўлмаган (норматив бўлмаган) ҳуқуқий ҳужжатларга бўлинади. “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига кўра, қонуности ҳужжати норматив тусдаги қонуности актларига Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг, шунингдек маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг умуммажбурий тусдаги ҳуқуқий актлари киради, норматив бўлмаган қонуности актларига эса умумюрисдикция ва хўжалик судлари қарорларини мисол келтириш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинадиган ҳужжатлар. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 94-моддасига биноан, “Ўзбекистон Республикасининг Президенти Конституцияга ва қонунларга асосланиб ҳамда уларни ижро этиш юзасидан республиканинг бутун ҳудудида мажбурий кучга эга бўлган фармонлар, қарорлар ва фармойишлар чиқаради”.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари – Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорларига мувофиқ қарорлар шаклида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади.

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари. Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари ўз ваколатлари доирасида буйруқлар ва қарорлар шаклида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади. Низомлар, қоидалар ва йўриқномалар тарзида қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар шулар жумласидандир. Низомлар, қоидалар ва йўриқномалар тарзида қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар буйруқ ҳамда қарорлар билан тасдиқланади.

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг, Ўзбекистон Республикасининг Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари асосида ҳамда уларни ижро этиш учун қабул қилинади.

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари бир неча вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралари билан биргаликда ёки уларнинг биттаси томонидан бошқалари билан келишилган ҳолда қабул қилиниши мумкин.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 100-моддасига мувофиқ, маҳаллий ҳокимият органлари ихтиёрига қуйидагилар киради:

“...норматив ҳужжатларни қабул қилиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид келмайдиган бошқа ваколатларни амалга ошириш”.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ўз ваколатлари доирасида қарорлар шаклида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қиладилар. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Ўзбекистон Республикасининг Президенти, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, шунингдек, юқори турувчи маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари асосида ва уларни ижро этиш учун қабул қилинади. Ушбу ҳужжатлар амал қилишнинг маҳаллий

хусусиятига эга бўлиб, улар тегишли ҳокимликлар ҳудудидагина татбиқ этилади.

Давлат ва нодавлат ташкилотлар ҳужжатлари. Ушбу ташкилотлар ўз функцияларини бажара бориб, буйруқлар, низомлар, қоидалар сингари норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар (умумий мажлис иштирокчилари томонидан тасдиқланадиган ёхуд қабул қилинадиган корхона, очиқ ёки ёпиқ турдаги акциядорлик жамиятлари низоми)ни қабул қиладилар. Қонуности ҳужжатлари тизимининг охирида турувчи мазкур ҳужжатлар аниқ бир ташкилот доирасида амал қилиб, фақат унинг аъзолари учунгина мажбурийдир.

62. НОРМАТИВ ШАРТНОМАЛАР - ҲУҚУҚНИНГ МАХСУС МАНБАСИ СИФАТИДА

Норматив шартномалар ҳам ҳуқуқнинг муҳим манбаси ҳисобланади. Икки ёки ундан ортиқ мустақил ҳуқуқ субъектлари ўртасида тузиладиган ҳамда уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини ўрнатадиган, ўзгартирадиган ёки бекор қиладиган битимларга **норматив шартномалар** дейилади. Норматив шартномалар, айниқса, халқаро ҳуқуқда катта аҳамиятга эга. Норматив шартномаларнинг қуйидаги турлари мавжуд: субъектларига кўра: икки томонлама ва кўп томонлама; хусусиятига кўра: норма ўрнатувчи ва таъсис этувчи.

Халқаро шартнома – давлатлар ва халқаро ҳуқуқнинг бошқа субъектлари ўртасида улар учун умумий аҳамиятга эга бўлган ҳамда ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларни қабул қилиш йўли билан улар ўртасидаги муносабатларни тартибга солишга даъват этилган очиқ ифодаланган битимдир.

63. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ВАҚТ, ҲУДУД ВА ШАХСЛАРГА НИСБАТАН АМАЛ ҚИЛИШИ

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар вақт, ҳудуд ва шахсларга нисбатан амал қилиш доирасига эга бўлади.

“Норматив ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг кучга кириш тартиби белгилаб қўйилган.

Унга кўра, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари, агар ҳужжатларнинг ўзида бошқа муддат кўрсатилган бўлмаса,

расман эълон қилинганидан сўнг ўн кундан кейин кучга киради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари тегишинча Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгиланган тартибда кучга киради ва улар эълон қилиниши шарт.

Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари, агар ҳужжатнинг ўзида кечроқ муддат кўрсатилган бўлмаса, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилганидан сўнг ўн кундан кейин кучга киради. Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг ўтказилган кундан эътиборан ўн кунлик муддат ичида барча манфаатдор шахслар эътиборига етказилиши лозим. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатни манфаатдор шахслар эътиборига етказиш норматив-ҳуқуқий ҳужжат матни билан монеликсиз (эркин) танишиш ҳуқуқини таъминловчи ҳар қандай шаклда амалга оширилиши мумкин.

Ушбу қонуннинг 27-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг орқага қайтиш кучи белгилаб қўйилган. Унга кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар орқага қайтиш кучига эга эмас ва улар амалга киритилганидан кейин юзага келган муносабатларга нисбатан татбиқ этилади. Қонун, у амалга киритилишига қадар юзага келган муносабатларга нисбатан, агар бу ҳоллар қонунда бевосита назарда тутилган бўлса, татбиқ этилиши мумкин. Агар қонун хатти-ҳаракатлар содир этилган пайтда жавобгарликка сабаб бўлмаган ёки енгилроқ жавобгарликка сабаб бўлган хатти-ҳаракатлар учун юридик ва жисмоний шахсларнинг жавобгарлигини белгилаш ёки кучайтиришни назарда тутса ёхуд юридик ва жисмоний шахсларга моддий зарар келтирса, қонунга орқага қайтиш кучини бериш мумкин эмас.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат, агар унинг матнида бошқа изоҳ берилмаган бўлса, муддатсиз амал қилади. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат амал қилишининг вақтинчалик муддати бутун ҳужжат учун ёки унинг қисмлари учун белгиланиши мумкин. Бундай ҳолда унда ҳужжат (ёки унинг қисми) қайси муддатга ёки қандай ҳодиса юз бергунига қадар ўз кучини сақлаб қолиши кўрсатилиши зарур. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилган орган белгиланган муддат тугагунига қадар ҳужжатнинг амал қилинишини янги муддатга,

бошқа ҳодиса юз бергунига қадар узайтириш тўғрисида ёки ҳужжатга муддатсиз тус бериш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжат (унинг қисми) қуйидаги ҳолларда амал қилишини тугатади:

– норматив-ҳуқуқий ҳужжат (унинг қисми) мўлжалланган муддат тугаганда ёки ҳодиса бошланганда;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжат (унинг қисми) қонунда белгиланган тартибда конституциявий эмас деб топилганда;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжат (унинг қисми) ўз кучини йўқотган деб топилганда;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжат қонунда назарда тутилган ҳолларда бекор қилинганда.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг **шахслар буйича** амал қилиши деганда уларнинг Ўзбекистон Республикасида фуқароларга, фуқаролиги бўлмаган шахсларга, давлат органларига, жамоат ташкилотларига, чет эл фуқароларига тегишлилиги тушунилади. Юқорида кўрсатиб ўтилган қонуннинг 29-моддасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг шахслар доираси бўйича амал қилиши тартиби белгилаб қўйилган. Унга кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг амал қилиши Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ва юридик шахсларига, агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида бошқача қоида белгиланмаган бўлса, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги чет эл юридик шахсларига, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахсларга татбиқ этилади.

Норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг ҳудуд бўйича амал қилиши мамлакатнинг бутун ҳудудига нисбатан тадбиқ этилади. Давлат ҳудуди тушунчасига қуйидагилар киради: қуруқлик, сув ҳудудлари, ҳаво бўшлиғи, хориждаги элчихоналар ва ваколатхоналар эгаллаб турган ҳудуд, муайян давлат байроғи остида бўлган денгиз, дарё, ҳаво ва космик кемалар ҳудуди.

64. ИСЛОМ ҲУҚУҚИНИНГ АСОСИЙ МАНБАЛАРИ

Ислом ҳуқуқи VII-X асрларда Араб халифалигида илк ўрта асрлар даврида шаклланган ва ислом динига асосланган. Муҳаммад Пайғамбар ўлимидан юз йилдан кейин (732 йил) Араб халифалигининг босқинчилик юришлари натижада ислом дини Африканинг Шимолий қирғоғидан ўтган ва Испанияга кириб борган. Шарқда у Эрон чегарасини кесиб ўтган ва Ҳиндистонгача етган. XV

асрда ислом босқинининг иккинчи тўлқини юз берган. Усмонийлар салтанати султонлари бошчилигидаги кучлар Византия империясини яксон этиб, Константинополни эгаллаганлар (1453 йил) ва Жануби-Шарқий Европада ислом ҳукмронлигини ўрнатганлар.

Диний ҳуқуққа кирувчи ислом давлатларида асосан икки йўналиш: суннийлик (Аҳли сунна вал-жамоа - суннат ва жамоат аҳли) ва шиалик (шиат Али - Али тарафдорлари) мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бирида турли масалалар юзасидан бир қатор мазҳаблар шаклланган. Учинчи йўналиш хорижийлар (хавориж - ажралиб чиққанлар) таълимоти VII асрнинг иккинчи ярмида деярли ўз аҳамиятини йўқотган. Суннийлик кўпгина араб ва мусулмон мамлакатларининг давлат мафкурасини ташкил килади. Эрон Ислом Республикасида шиаликнинг имомий-жаъфарий мазҳаби давлат ҳуқуқининг асосидир.

Ҳар қандай мусулмон фиқҳда маълум мактаб ёки мазҳабга (масалан, ҳанафийликка) эргашган бўлиши билан бир вақтда, иймон масаласида ашъарий, тақдир масаласида қадарий, сифат масаласида эса мўътазилий ақидасида бўлиши мумкин. Албатта, бундай ҳолат кам учрайди. Чунки йирик мазҳаб соҳиблари нафақат бир йўналишда, балки исломдаги барча масалалар бўйича ўз фикрларини билдирганлар. Лекин усул (асосий масалалар)да юқорида санаб ўтилган суннийлик мазҳаблари орасида ҳеч қандай ихтилоф, қарама-қаршилик йўқ. Уларнинг барчаси “тўғри йўлдан борувчи” деб эътироф этилган.

Суннийлик йўналиши “Аҳли сунна вал жамоа”, деб аталади ва 4 та фиқҳий мазҳабдан иборат: ҳанафий, шофиий, моликий, ҳанбалий. 2 та ақидавий: ашъарий ва мотуридий таълимотига амал қилади. Бугунги кунда дунёдаги тахминан 1,3 миллиард мусулмон аҳолисининг 92,5 фоизини суннийлар ташкил этиб, улар мазҳаблар бўйича қуйидаги нисбатда бўлинганлар: ҳанафийлар - 47 %, шофиийлар - 27 %, моликийлар 17 %, ҳанбалийлар - 1,5%. Шиа йўналиши исмоилий, ибодий, жаъфарий, зайдий мазҳабларини ўз ичига олиб, дунёдаги мусулмонларнинг 7,5 фоизини ташкил қилади.

Мусулмон ҳуқуқининг манбалари:

1. **Қуръони Карим** – мусулмонларнинг муқаддас китоби, мусулмон ҳуқуқи учун раҳбарий қоидалар тўплами (Оллоҳ томонидан Муҳаммад пайғамбарга нозир қилинган).
2. **Ҳадис ёки Сунна** – Муҳаммад пайғамбар тўғрисидаги ҳамда унинг панд- насиҳатлари, ўгитлари ва кўрсатмалари билан боғлиқ

ахлоқий, диний меъёрлар бўлиб, улар Қуръони Каримни аниқлаштиришга ёрдам берувчи, ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишга кўмаклашувчи қоидалар тўплами ҳисобланади.

3. **Ижмоъ** – халифалар, билимдон кишиларнинг Қуръон қоидалари асосида турли муносабатлар бўйича чиқарган ҳукмлари, қарорлари.

4. **Қиёс** – аналогия, ўхшатиш йўли билан чиқарилган ҳукм (олдинги манбаларда ўз ифодасини топмаган фикр-мулоҳозаларни қамраб олади).

Қуръон, Сунна, ижмоъ ва қиёсдан ташқари, фиқҳнинг бошқа ёрдамчи манбаларидан фойдаланиш ҳам мустасно этилмаган. Уларга ҳуқуқий одатлар, қонунлар ва фатволар киради.

65. ХАЛҚАРО ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКДА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Миллий ҳуқуқий тизимда халқаро ҳуқуқ нормаларини тизимлаштириш, унификация қилиш, туркумлашнинг режа ва дастурларини ишлаб чиқиш, ратификация ва денонсация қилинган ҳужжатларни белгиланган тартибда кучга киргандан сўнг миллий қонунчиликка тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича қонун ижодкорлиги билан шуғулланиш, улар нормаларини миллий қонунчилик орқали бажариш механизмларини ижтимоий ҳаётга татбиқ этишда муҳим омил бўлади. Шу жиҳатдан қараганда, имплементация – қонун ижодкорлик фаолиятининг устувор соҳаси бўлиши билан бир қаторда, ҳар бир давлатнинг суверен ҳуқуқи сифатида уни амалга оширишнинг миллий–ҳуқуқий ва ташкилий механизмларининг самарадорлигига эришиш истиқболли вазифадир.

Таъкидлаш жоизки, халқаро ҳуқуқ нормаларини амалга ошириш учун “имплементация” (уйғунлаштириш) атамасидан кенг фойдаланилади. Ўзбекистон миллий ҳуқуқий тизимида имплементация нисбатан янги тушунча ва ҳуқуқий категориядир. Чунки, мустақилликка эришилгандан сўнггина халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари устунлигини таъминлашга шароит яратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов талқини билан айтганда: “халқаро ҳуқуқ нормаларининг ички қонунлардан устунлиги республикада қонунчилик фаолиятини ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг асосий қоидаларидан бири эканлигини

эътиборда тутиш зарур. Бу ҳол фақат қонунларимиз доимо умум қабул қилган халқаро нормалар ва қоидаларга мувофиқлаштириб келинаётганлиги ва яқинлаштирилаётганлиги билангина эмас, балки мамлакатимиз халқаро нормаларнинг бажарилишини кафолатлайдиган ҳамма мажбуриятларни ўз зиммасига олаётганлиги билан ҳам рўёбга чиқарилмоқда[1].

Шу жиҳатдан олганда, Ўзбекистон Республикаси Конституциясида халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган қоидалари устунлигини тан олиш асослари мустаҳкамланганлигини алоҳида қайд этиш жоиз. Хусусан, 1992 йил 8 декабрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг муқаддимасида Ўзбекистон ҳалқи ... “халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари устунлигини тан олган ҳолда...ўзининг мухтор вакиллари сиймосида Ўзбекистон Республикасининг мазкур Конституциясини...” қабул қилганлиги ушбу фикрнинг ёрқин ифодасидир. Шу ўринда, ушбу нормани имплементациянинг конституциявий алифбоси десак муболаға бўлмайди. Юқоридаги конституциявий тамойилни узвий давоми сифатида Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 22 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонунининг 27-моддасида “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари халқаро ҳуқуқ нормаларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси томонидан оғишмасдан ва мажбурий риоя қилинади”, деб белгилаб қўйилган[2].

Мазкур конституциявий-ҳуқуқий нормалар моҳиятидан англашилишича, халқаро ҳуқуқ нормаларининг тан олиниши ва миллий ҳуқуқ тизимини шакллантиришда уларга асосланиши унинг устуворлигидан ҳамда устувор ҳуқуқий категория сифатида муҳим ўрин тутишидан далолат беради. Имплементация тушунчасига юридик маънода қайси жиҳатдан таъриф беришдан қатъий назар энг аввало, халқаро ҳуқуқ нормалари устунлиги, оғишмай ва мажбурий риоя этиш назарда тутилади. Миллий ҳуқуқий тизимда ҳалқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари ифодаланиши Ўзбекистоннинг бу борадаги мажбуриятлари бажарилишининг кафолатидир. Ўтган йиллар мобайнида миллий қонунчилигимизга халқаро ҳуқуқ норма ва қоидаларининг сингдирилиши ёки ратификация ва денонсация қилиниши халқаро ҳамжамият

[1] Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т. 6. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 1998. – Б. 228-229

[2] Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1995. –№12. –262-модда.

томонидан Ўзбекистоннинг нуфузи ошаётганлиги эътироф этилаётганлигидан далолат беради.

Таъкидлаш жоизки, халқаро шартномаларни миллий ҳуқуққа имплементация қилиш турли мамлакатларда турлича усулларда амалга оширилади. Баъзи мамлакатларда халқаро шартномалар уларнинг ҳуқуқий тизимларининг узвий қисми деб эълон қилинади (АҚШ, Голландия, Россия). Хусусан, Россия Федерацияси Конституциясида белгиланишича, “халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган принциплари ва нормалари ва Россия Федерациясининг халқаро шартномалари мамлакат ҳуқуқий тизимининг таркибий қисми ҳисобланади” (15-модданинг 4-банди); Франция ва Италияда халқаро ҳуқуқ нормалари мамлакат миллий ҳуқуқидан устувор деб тан олинади; учинчи тоифа мамлакатларда (Буюк Британия, Ҳиндистон) халқаро шартномалар парламентнинг янги ёки қўшимча норматив – ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиши орқали имплементация қилинади.

66. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқ ижодкорлиги – бу энг аввало, ваколатли давлат органларининг норматив-ҳуқуқий актларини яратиш, уларга ўзгартириш киритиш ёки уларни бекор қилишга қаратилган фаолиятидир.

Ҳуқуқ ижодкорлиги турлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

– бевосита ҳуқуқ ижодкорлиги (умумхалқ референдуми);

– давлат органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги (Олий Мажлис, Вазирлар Маҳкамаси, вазирликлар ва б.);

– алоҳида мансабдор шахсларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги (Президент, вазирлар, ҳокимлар ва б.);

– маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳуқуқ ижодкорлиги.

67. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ – ҲУҚУҚ ЯРАТИШНИНГ МУРАККАБ ЖАРАЁНИ СИФАТИДА

Ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнида янги ҳуқуқий нормалар ишлаб чиқилади ва тасдиқланади. Бунда, биринчи навбатда, давлат фаолиятининг белгиланган вазифалари ҳуқуқда ўз ифодасини топади.

Албатта, давлат функциялари ҳақида гап кетганда, аввало, уларни амалга ошириш шаклларини ҳамда улардан бири сифатида – жамиятга давлат раҳбарлиги кўринишларидан бири бўлган ҳуқуқ ижодкорлиги ёки қонун яратувчилик иши ҳақида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Бинобарин, давлатнинг вазифаси, типи, давлат ҳокимиятини амалга ошириш ва ташкил этиш шаклларидан қатъи назар, ҳуқуқ ижодкорлиги давлат томонидан амалга оширилади.

Шунинг учун ҳам ҳуқуқ ижодкорлиги – жамият ва давлатнинг ҳуқуқий эҳтиёжларини аниқлаш ва баҳолаш, ваколатли субъектларнинг ҳуқуқий ҳужжатларини белгиланган тартибда шакллантириши ва қабул қилишини қамраб олувчи жараёнидир. Ушбу таърифда **қуйидаги муҳим жиҳатларга** урғу берилган:

2) ҳуқуқий тартибга солишни талаб этадиган ҳолат ёки жараённи англаш, ўрганиш ва таҳлил этиш;

3) у ёки бу ҳуқуқий актни қабул қилиш ваколатига эга бўлган органни (субъектини) аниқлаш;

4) қабул қилиниши мўлжалланаётган актнинг шаклини танлаш;

5) тегишли процедура доирасида ҳуқуқий актни тайёрлаш, қабул қилиш ёки ўзгартириш. Албатта, санаб ўтилган бу жиҳатлар ўзаро боғлиқ ва яхлит жараёндир.

68. ҚОНУН ИЖОДКОРЛИГИ ЖАРАЁНИ: ТУШУНЧАСИ, ПРИНЦИПЛАРИ ВА БОСҚИЧЛАРИ

Қонунчилик ижодкорлиги жараёни деганда парламентнинг ўз ваколатидан келиб чиққан ҳолда қонунни қабул қилиш, уни ўзгартириш ёки жамият ҳаётида узоқ муддат давомида амалда бўлиб, ижро этилиш одатий ҳолга айланган одат, ахлоқ ёки бошқа ижтимоий нормаларни санкциялашга қаратилган фаолияти тушунилади.

Қонунчилик ижодкорлиги жараёни – давлат олий вакиллик органининг Конституцияда белгиланган тартибда янги қонунлар яратишга, амалдаги қонунларга қўшимча ва ўзгартириш киритишга қаратилган, шунингдек, эскирган қонунларни бекор қилиш борасидаги ҳаракатлари йиғиндиси бўлиб, у қонун билан тартибга солиниши зарур бўлган муносабатларни аниқлаш, қонун лойиҳасини тайёрлаш, уни муҳокама этиш ва қабул қилишни ўз ичига олади.

Қонун ижодкорлиги тамойиллари: илмийлик; профессионализм; қонунийлик; демократизм; ошкоралик; тезкорлик.

Қонун чиқариш жараёни босқичларига қуйидагилар киради:

1) Қонунчилик ташаббуси;
2) Қонун лойиҳаси муҳокамаси;
3) Қонунни қабул қилиш;
4) Қонунни имзолаш ва эълон қилиш.

1. Қонунчилик ташаббуси – бу муайян органлар, нодавлат ташкилотлар ва мансабдор шахсларнинг қонунлар чиқариш масаласини қўйиш ва уларнинг лойиҳаларини кўриб чиқиш учун қонун чиқарувчи органга тақдим этиш ҳуқуқидир. Қонун чиқариш ташаббуси – қонун чиқариш жараёнининг илк босқичи. Ушбу жараён қизғин саъй-ҳаракатларга асосланади, улар натижасида қонун чиқарувчи органга қонунчилик юзасидан тегишли таклифлар киритилади, парламент эса мазкур таклифлар асосида янги қонун чиқариш, амалдагисини ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги масалаларни кўриб чиқишга қабул қилади.

Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи – Конституцияда белгиланган ваколатли органлар, ташкилотлар ва шахслар томонидан муайян қонун лойиҳасини ёки янги қонун қабул қилиш тўғрисида, шунингдек амалдаги қонунни ўзгартириш ёҳуд уни бекор қилиш тўғрисидаги таклифни Олий Мажлис эътиборига тақдим этилиши ва парламентнинг бу масалани белгиланган тартибда кўриб чиқиш ҳақида тегишли қарор қабул қилишидир.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи субъектларининг анча кенг доираси белгиланган. Хусусан, Конституциянинг 83-моддасига мувофиқ, қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига Ўзбекистон Республикаси Президенти, ўз давлат ҳокимиятининг олий вакиллик органи орқали Қорақалпоғистон Республикаси, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди, Олий суди, Олий хўжалик суди, Бош прокурори эга. Қонун лойиҳаларини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш билан боғлиқ масалалар Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги Қонуни билан белгилаб қўйилган.

2. Қонун лойиҳаси муҳокамаси. Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва муҳокама этиш қонун яратиш жараёнининг алоҳида ва муҳим босқичидир. Бу босқич қонун чиқарувчи органга қонун

лойиҳаси тақдим этилгач ва у сессия кун тартибига киргандан сўнг бошланади. Шаклланган тажрибага кўра қонун лойиҳаси 2 хил кўринишда муҳокама қилинади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 9-моддасига мувофиқ **“**Жамият ва давлат ҳаётининг энг муҳим масалалари халқ муҳокамасига тақдим этилади, умумий овозга (референдумга) қўйилади”. Иккинчи ҳолда, қонун лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик Палатасига киритилади ва унда муҳокама этилади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг мажлислари, агар улар ишида барча депутатлар умумий сонининг камида ярми иштирок этаётган бўлса, ваколатли ҳисобланади. Конституциявий қонунларни қабул қилишда барча депутатлар умумий сонининг камида учдан икки қисми иштирок этиши шарт.

Қонун лойиҳасининг асосий муҳокамаси Қонунчилик палатасининг пленар мажлисларида амалга оширилади. Қонунчилик палатаси қонун лойиҳасини, қоида тариқасида, уч ўқишда кўриб чиқади. Қонун лойиҳасини Қонунчилик палатаси мажлисларида биринчи ўқишда кўриб чиқиш чоғида мазкур қонун лойиҳасини қабул қилиш зарурати, қонун лойиҳасининг концепцияси, унинг Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларига мувофиқлиги, шунингдек қонунни амалга ошириш билан боғлиқ харажатлар ва молиялаш манбалари тўғрисидаги масала муҳокама қилинади.

Қонунчилик палатаси муҳокама натижалари бўйича қонун лойиҳасини маромига етказиш ва кейинги ўқишда кўриб чиқиш учун палатага киритиш муддатини белгилаган ҳолда уни биринчи ўқишда қабул қилиш ёки қонун лойиҳасини рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади. Қонунчилик палатаси муҳокамасига қонун лойиҳасининг муқобил вариантлари киритилган тақдирда улар бир вақтда кўриб чиқилиши керак. Қонунчилик палатаси депутатларининг қарор қабул қилиш учун талаб қилинадиган энг кўп миқдордаги овозини тўплаган қонун лойиҳаси биринчи ўқишда қабул қилинган ҳисобланади. Қонун лойиҳасининг қолган вариантлари Қонунчилик палатаси томонидан рад этилган, деб топилади.

Масъул қўмита қонун лойиҳасини иккинчи ўқишга тайёрлаш чоғида тушган таклифларни умумлаштиради. У асосли деб топган таклифлар қонун лойиҳасининг матнига киритилади. Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида иккинчи ўқишда кўриб чиқилаётганида масъул қўмита маъқуллаган таклифлар ҳам, маъқулламаган

таклифлар ҳам муҳокама қилинади. Қонун лойиҳаси бўйича овоз бериш моддама-модда ўтказилади. Қонунчилик палатаси муҳокама натижалари бўйича қонун лойиҳасини маромига етказиш ва кейинги ўқишда кўриб чиқиш учун палатага киритиш муддатини белгилаган ҳолда уни иккинчи ўқишда қабул қилиш ёхуд қонун лойиҳасини рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади.

Учинчи ўқишда қонун лойиҳаси муҳокама қилинмасдан яхлитлигича овозга қўйилади. Қонун лойиҳаси биринчи ёки иккинчи ўқишда қабул қилинган тақдирда, масъул қўмитанинг таклифига биноан, қонунни кейинги ўқиш тартиб-таомилларини истисно этган ҳолда қабул қилиш тўғрисидаги масала овозга қўйилиши мумкин.

3. Қонунни қабул қилиш. Қонунни Қонунчилик палатаси палата депутатлари умумий сонининг кўпчилик овози билан қабул қилади. Қонунчилик палатаси қабул қилган қонун ўн кун ичида Сенатга кўриб чиқиш учун юборилади. Сенатга қонун билан бирга қонун лойиҳасини Қонунчилик палатасига киритиш чоғида тақдим этилган ҳужжатлар юборилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 84-моддасига мувофиқ:

а) қонун Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилиниб, Сенат томонидан маъқулланиши лозим;

б) Сенат томонидан рад этилган қонун Қонунчилик палатасига қайтарилади ва агар қонунни қайта кўриб чиқишда палата депутатлар умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан қонунни яна маъқулласа, қонун парламент томонидан қабул қилинган ҳисобланади ҳамда имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига палата томонидан юборилади;

в) Сенат томонидан рад этилган қонун юзасидан палаталар юзага келган келишмовчиликларни бартараф этиш учун тенглик асосида келишув комиссиясини тузишлари мумкин. Палаталар келишув комиссияси таклифларини қабул қилганда қонун одатдаги тартибда кўриб чиқилиши керак. Конституцияга ўзгартишлар киритиш, конституциявий қонунни қабул қилиш парламентнинг ҳар бир палатасидаги умумий овозлар сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овозини талаб этади. Одатдаги қонунлар оддий кўпчилик овоз билан қабул қилинади. Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонунни Сенат кўриб чиқади ҳамда уни маъқуллаш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади. Сенат томонидан рад этилган ва Қонунчилик палатасига қайтарилган қонун,

агар қуйи палата депутатлар умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан шу қонунни яна маъқулласа, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилиниши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Олий мажлиси Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонун тасдиқлаш учун Сенатга юборилади.

Агар Сенат келишув комиссиясининг таклифларини қабул қилган тақдирда қонун Қонунчилик палатаси томонидан одатдаги тартибда қайта кўриб чиқилиши керак. Қонунни Қонунчилик палатасида қайта кўриб чиқишда келишув комиссиясининг баённомасида мавжуд бўлган таклифларгина муҳокама қилинади. Келишув комиссиясининг лоақал битта таклифи рад этилган тақдирда Қонунчилик палатаси, Сенат келишув комиссиясига янги таклифларни тақдим этиш учун палата томонидан маъқулланган тузатишларни инобатга олган ҳолда ишни давом эттиришни таклиф қилиши мумкин. Агар Сенат қонунни келишув комиссиясининг таҳририда маъқулламаса, у рад этилган қонун сифатида Қонунчилик палатасига қайтарилиши керак. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси Регламентининг 17-моддасида Сенат томонидан рад этилган, шунингдек Республика Президенти томонидан эътирозлар билан қайтарилган қонунни Қонунчилик палатаси томонидан қайта кўриб чиқиш тартиби белгиланган. Мазкур тартибга мувофиқ, масъул қўмита рад этилган қонун юзасидан хулоса беради. Масъул қўмитанинг хулосасини олганидан сўнг палата қонунни қайта кўриб чиқиш масаласини ўз мажлисининг кун тартибига киритади. Агар Қонунчилик палатаси Сенат томонидан рад этилган қонунни палата депутатлари умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан яна маъқулласа, қонун Олий Мажлис томонидан қабул қилинган ҳисобланади ва Президентга имзолаш ва эълон қилиш учун юборилади.

Қабул қилинган қонун лойиҳасини парламентнинг иккинчи палатасида кўриб чиқиш икки палатали парламентлардаги қонун чиқариш жараёнининг навбатдаги босқичидир. Зеро, бир палатали парламентда қонунни қабул қилиш охирги марта овозга қўйиш орқали амалга оширилади (у биринчи ўқишдан кейин ҳам, иккинчи, учинчи, тўртинчи ўқишдан кейин ҳам ўтказилиши мумкин). Икки палатали парламентда эса қонун лойиҳаси айни бир таҳрирда иккала палата томонидан қабул қилинган ҳолдагина қонунга айланади (аммо баъзан палаталардан бири қайта овозга қўйиш орқали бошқа палата

томонидан қабул қилинган қонун лойиҳасини маъқулламаган иккинчи палатанинг “вето”сини енгиши ҳам мумкин).

Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонунлар Қонунчилик палатасининг тегишли қарорлари ва бошқа зарур материаллар билан биргаликда масъул қўмита томонидан расмийлаштирилади ҳамда Қонунчилик палатаси Спикери томонидан Сенатга тасдиқлаш учун ўн кун ичида юборилади.

Сенатга келиб тушган қонун рўйхатга олинади ва Сенат Раиси томонидан қонунни дастлабки тарзда кўриб чиқадиган ҳамда унинг юзасидан хулоса тайёрлайдиган қўмитага (бундан буён матнда масъул қўмита деб юритилади) топширилади. Сенат қўмиталарининг қонун муҳокамасига бағишланган мажлислари очиқ ўтказилади. Зарурат бўлганда Сенат қўмиталари ёпиқ мажлис ўтказиш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин.

Қўмиталарнинг мажлисларига давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг, илмий муассасаларнинг намоёндалари, мутахассислар ва олимлар, матбуот органлари, телевидение, радио ва бошқа оммавий ахборот воситаларининг вакиллари таклиф этилиши мумкин. Келиб тушган таклифларни масъул қўмита қонун юзасидан хулоса тайёрлаётганда умумлаштиради.

Масъул қўмитанинг хулосасида қонунни маъқуллаш ёки рад этиш тўғрисидаги тавсия ифодаланган баҳо бўлиши керак. Қонунни рад этиш зарурлиги тўғрисидаги хулосада масъул қўмитанинг қонунни рад этиш зарур, деб ҳисоблашининг важлари баён этилиши лозим. Масъул қўмитанинг хулосаси Сенат Кенгашига тақдим этилади, Кенгаш қонунни Сенат мажлисининг кун тартиби лойиҳасига киритиш-киритмаслик тўғрисида қарор қабул қилади.

Сенатнинг мажлисида қонунни кўриб чиқиш маърузачининг масъул қўмита хулосасини ўқиб эшиттиришидан бошланади. Кўриб чиқилаётган қонун юзасидан унинг муҳокамаси тартибида сенаторлар сўзга чиқишлари мумкин. Муҳокама натижалари асосида Сенат қонунни маъқуллаш ёки рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади.

Қонун Сенат томонидан сенаторлар умумий сонининг кўпчилик овози билан маъқулланади, Регламентнинг 32-моддасида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно. Сенат томонидан маъқулланган қонун имзоланиши ва эълон қилиниши учун Сенат қарори билан биргаликда белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Президентига юборилади.

Сенатнинг қонунни рад этиш тўғрисидаги қарорида рад этиш важлари кўрсатилиши керак. Унда бир вақтнинг ўзида қонунга ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш зарурлиги тўғрисидаги, шунингдек келишув комиссияси тузиш ҳақидаги таклифлар баён этилиши мумкин. Сенатнинг қонунни маъқуллаш ёки рад этиш тўғрисидаги қарори мазкур қарор қабул қилинган кундан эътиборан ўн кун ичида Қонунчилик палатасига юборилади.

4. Қонунни имзолаш ва эълон қилиш. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 84-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонун қабул қилинган кундан эътиборан ўн кундан кечиктирмай Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенатига юборилади.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати маъқуллаган қонун имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига ўн кун ичида юборилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қонун ўттиз кун ичида имзоланади ва эълон қилинади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига қайтарилади. Агар Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонунни қайта кўриб чиқишда Қонунчилик палатаси депутатлар умумий сонининг учдан икки қисмидан иборат кўпчилик овози билан қонунни яна маъқулласа, қонун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қабул қилинган ҳисобланади ҳамда имзоланиши ва эълон қилиниши учун Ўзбекистон Республикаси Президентига Қонунчилик палатаси томонидан юборилади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати томонидан рад этилган қонун юзасидан Қонунчилик палатаси ва Сенат юзага келган келишмовчиликларни бартараф этиш учун Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенат аъзолари орасидан тенглик асосида келишув комиссиясини тузиши мумкин. Палаталар келишув комиссияси таклифларини қабул қилганда қонун одатдаги тартибда кўриб чиқилиши керак.

Ўзбекистон Республикаси Президенти қонунни ўз эътирозлари билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига қайтаришга ҳақли.

Агар қонун аввалги қабул қилинган таҳририда тегишинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари ва Сенати аъзолари умумий сонининг камида учдан икки

қисмидан иборат кўпчилик овози билан маъқулланса, қонун Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан ўн тўрт кун ичида имзоланиши ва эълон қилиниши керак.

Қабул қилинган ва Президент имзолаган қонуннинг матни Олий Мажлисга сақлаш ва эълон қилиш учун юборилади. Ўзбекистон Республикасининг қонунлари ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари, агар ҳужжатларнинг ўзида бошқа муддат кўрсатилган бўлмаса, расман эълон қилинганидан сўнг ўн кундан кейин кучга киради.

“Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси”, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг тўплами”, “Халқ сўзи” ва “Народное слово” газеталари Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари эълон қилинадиган расмий манбалардир.

69. ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ЮРИДИК ТЕХНИКАНИНГ РОЛИ

Юридик техника – бу муайян мамлакатда ваколатли давлат органлари томонидан норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш, қабул қилиш, расмийлаштириш, амалдагиларига тегишли ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, эскиларини бекор қилишда ҳамда индивидуал юридик ҳужжатлар, яъни ҳуқуқни қўллаш ҳужжатларини қабул қилиш жараёнида фойдаланиладиган услублар, усуллар, йўллар ва воситалар, шунингдек амалий кўникмалар мажмуидир.

Юридик техника деганда, кенг маънода, фуқаролик жамиятининг бошқарув органлари кўзлайдиган мақсадларни тегишли воситалар ва усуллар мажмуи орқали ҳуқуқий нормалар оқимига мослаштириш ва ушбу нормаларни ижро қилинишига эришиш тушунилади. Тор маънода эса юридик техника тушунчаси ҳуқуқ тилини ишлатиш, юридик фикрлаш шартларини белгилайдиган ва аниқлайдиган масалалар, ёки ҳар-хил техник усуллар ва қоидаларни қўллаш билан чегараланади.

Юридик техниканинг энг муҳим талабларидан бири – бу ҳар бир яратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат, энг аввало мантиқий мунтазамликка асосланган ҳолда, бир-бирига боғлиқ ва ҳар бири олдинги норманинг мазмунидан келиб чиқадиган нормалар

тизимидан иборат бўлиши керак. Бошқача қилиб айтганда, ҳар бир норма яхлит бир тизимнинг мустақил, бироқ ўзигача ва ўзидан кейинги нормаларга мазмунан боғлиқ бирлиги сифатида жойлаштирилиши лозим.

Бунда, норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг бирон-бир нормаси бошқа нормага мазмунан зид келмаслигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Ҳар бир норма ягона тизимнинг бўғини сифатида норматив ҳужжат йўналишига мос келиши лозим. Бироқ бу фикр, бир норматив-ҳуқуқий ҳужжат ичида зиддият бўлмаса бўлди, дегани эмас, албатта. Алоҳида олинган норматив-ҳуқуқий ҳужжат яхлит қонунчилик тизимидаги барча ҳуқуқий нормаларга зид келмаслиги лозим. Шу жиҳатдан олганда, ҳуқуқий тизимда ўзаро зиддиятлар бўлмаслигига эришиш ҳамда ҳуқуқ ижодкорлигининг самадорлигини оширишда юридик техника муҳим аҳамиятга эгадир.

70. ҲУҚУҚ ТИЗИМИ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУЗИЛИШИ

Ҳуқуқ тизими - бу ижтимоий муносабатларнинг характери билан боғлиқ бўлган ҳуқуқнинг ички тузилиши бўлиб, у ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқ институтлари ва ҳуқуқ соҳаларининг қатъий илмий изчилликда жойлашган тартибидир.

Ҳуқуқ тизими ҳодисасининг қуйидаги хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

ҳуқуқ тизими – муайян жамиятда амалда бўлган ҳуқуқнинг объектив сифатидир, уни аввалдан белгиланган режа асосида барпо этиш мумкин эмас;

ҳуқуқ тизими тўлалигича ҳуқуқ билан мустаҳкамланадиган ва тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар тизимига мувофиқ келади. Шу жиҳатдан олганда, ҳуқуқ ижтимоий ҳодиса сифатида нафақат ўзида, балки ички тузилиши орқали ҳам жамият хусусиятларини ифода этади;

ҳуқуқ тизими тарихий ўзгарувчан, у жамият тараққиёти билан мутаносиб равишда эволюцион жараёнларни босиб ўтади;

ҳуқуқ тизими таркибига кирувчи ўзаро алоқада бўлган соҳалар бир-бирини такрорламайди ва аксинча ўзаро бир-бирини тўлдиради;

ҳуқуқ тизими ижтимоий муносабатлар мазмуни билан боғлиқ ҳолда, объектив равишда шаклланади;

ҳуқуқ тизими яхлит тизим сифатида ҳуқуқнинг ички тузилишини, яъни бу тизим қандай ички “қурилма”дан иборатлигини кўрсатади;

ҳуқуқ тизими уни ташкил этувчи юридик нормаларнинг муайян гуруҳларга бирлашишини кўрсатади;

ҳуқуқ тизимини ташкил этувчи юридик нормалар ва улар бирлашган гуруҳларнинг ўзаро фарқланишини кўрсатади;

ҳуқуқ тизими ижтимоий муносабатларнинг хусусияти ва уларнинг ўзига хослиги юридик нормаларнинг ҳам маълум даражада ихтисослашувини тақозо этади.

Ҳуқуқ тизимининг қуйидаги элементлари мавжуд: а) ҳуқуқ нормаси; б) ҳуқуқ институти; с) ҳуқуқ соҳаси.

71. ҲУҚУҚИЙ ТИЗИМ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

“Ҳуқуқий тизим” атамаси қуйидаги уч маънода қўлланилади:

- ижтимоий-иқтисодий маънода (бунда у умуман “ҳуқуқнинг ижтимоий-иқтисодий тури” тушунчасига тўғри келади);
- бирор мамлакатнинг ҳуқуқий тизими маъносида;
- турли мамлакатлар ҳуқуқий тизимларининг бирлиги маъносида.

Бинобарин, ҳуқуқий тизим деганда, бир мамлакат доирасида амал қилувчи объектив ҳуқуқ тушунилади. Бошқача айтганда, муайян мамлакатнинг ҳуқуқий тизими ушбу давлатнинг ҳудудида амал қиладиган ва жамиятдаги ижтимоий муносабатларни тартибга соладиган ҳуқуқдир. Бугунги кунда сиёсий харитада 200 дан ортиқ давлат мавжудлигини эътиборга оладиган бўлсак, демак шунча ҳуқуқий тизим шаклланган.

Ҳуқуқий тизимнинг таркибий элементларини қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

1) норматив хусусиятга эга бўлган таркибий элементлар: а) ҳуқуқ; б) ҳуқуқ тизими; в) ҳуқуқий принциплар; г) ҳуқуқнинг манбалари

2) ҳаракатда (муайян жараён орқали) ифодаланадиган таркибий элементлар: а) ҳуқуқ ижодкорлиги; б) ҳуқуқни амалга ошириш, қўллаш жараёни; в) ҳуқуқий муносабатлар; г) ҳуқуқий тартибга солиш механизми.

3) ғоявий – мафкуравий мазмунга эга бўлган элементлар: а) ҳуқуқий онг; б) ҳуқуқий маданият; в) ҳуқуқий мафкура; г) ҳуқуқий сиёсат; д) юридик фан; е) қонунийлик муҳити ва ҳуқуқий тартибот режими.

4) ташкилий – таркибий элементлар: а) юридик муассасалар: ҳуқуқий фаолият билан шуғулланувчи давлат органлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар[1].

72. ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ СОҲАЛАРГА АЖРАТИШ АСОСЛАРИ

Ҳуқуқ тизимини соҳаларга ажратишда ҳуқуқий тартибга солиш предмети ва методи муҳим мезон вазифасини ўтайди. **Ҳуқуқий тартибга солиш предмети деганда,** ҳуқуқ нормалари таъсири доирасида бўлган муносабатлар тушунилади. Яъни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши зарур бўлган ҳар қандай ижтимоий муносабат ҳуқуқий тартибга солиш предметини ташкил этади. Бир ҳуқуқ соҳаси доирасида тартибга солинадиган муносабатлар қуйидаги белги ва сифатларга эга бўлади:

- ижтимоий муносабатлар барқарорлиги ва доимий қайта такрорланиб туриши;
- ушбу муносабатларни тартибга солиш заруратининг объектив мавжудлиги;
- давлат-ҳуқуқий назорати остида бўлишлиги;
- аниқ мақсадга йўналтирилганлиги.

Кундалик ҳаётда мавжуд бўлган бундай сифат ва белгиларга эга ижтимоий муносабатлар ўз хусусиятлари нуқтаи назаридан ҳуқуқ нормалари ўртасидаги боғлиқликни вужудга келтиради, уларни яқинлаштиради. Шунга кўра ҳуқуқий тартибга солиш предмети ҳуқуқ нормаларини маълум тармоқларга киритишда, гуруҳлашда асос бўлиб хизмат қилади. Ҳуқуқий тартибга солиш предмети хилма-хил ва кўп сонли муносабатлардан иборатдир. Улар ўз мазмунига кўра мулкий, бошқарув, меҳнат, молиявий, сайлов, оилавий, табиатни муҳофаза қилиш, жиноий-ҳуқуқий каби моддий муносабатлар тарзида амал қилиш мумкин. Процесуал муносабатлар ҳам ҳуқуқий тартибга солиш предметини ташкил этади (жиноят процессуал, конституциявий процессуал, хўжалик процессуал ва бошқалар). Бундай хилма-хиллик ўз навбатида улар ҳар бирининг алоҳида, махсус хусусиятларга эгалигидан далолат беради. Айнан ана шу хусусиятларни ҳуқуқий тартибга солиш жараёнида инобатга олиш ҳуқуқ нормаларининг ихтисослашган, нисбатан мустақил алоҳида гуруҳи бўлмиш ҳуқуқ соҳаларини шаклланишини талаб этади.

[1] Одилқориев Х.Т., Якубов Ш.У. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий қадриятлар: Монография. – Тошкент: SMI-ASIA, 2010. – Б. 27-30.

Ҳуқуқий тартибга солиш предмети тузилмаси мисолида унинг ҳуқуқни соҳаларга ажратишдаги ўрни янада яққол намоён бўлади. Ҳуқуқий тартибга солиш предмети тузилмаси ўз таркибига қуйидаги унсурларни қамраб олади:

- ҳуқуқий тартибга солиш предмети субеъктлари (индивидуал ва коллегиал). Масалан, конституциявий ҳуқуқ ҳуқуқий тартибга солиш предмети субеъктларининг ўзига хослиги билан ажралиб туради. Яъни бутун бир халқ, миллат, алоҳида маъмурий-ҳудудий бирликлар конституциявий тартибга солиш предмети субеъктларига айланишлари мумкин(сайлов, референдум каби жараёнларда).
- субъектларнинг хулқ-атвори, ҳатти-ҳаракати, қилмиши. Масалан, айрим ҳуқуқ соҳаларига асосан қонунга, ҳуқуққа мувофиқ ҳатти-ҳаракатлардан иборат муносабатларни тартибга солади. Буни фуқаролик ҳуқуқи мисолида кўриш мумкин. Бироқ айрим ҳуқуқ соҳалари ҳуқуққа зид қилмишлардан иборат муносабатлар асосида амал қилади (масалан, жиноят ҳуқуқи).
- атроф-муҳит объектлари: нарсалар ва ҳодисалар – булар юзасидан инсонлар бир-бирлари билан муносабатга киришадилар ва маълум манфаат юзасидан уларга қизиқадилар. Масалан, ер ҳуқуқининг субъектлари манфаатлари қаратилган асосий объект ер табиий ресурси ҳисобланади. Ёки молия ҳуқуқида бундай объект вазифасини пул маблағлари бажаради.
- муайян муносабатларнинг юзага келиши ва барҳам топишининг бевосита сабабчилари бўлган юридик фактлар: ҳодиса ва ҳаракатлар. Масалан, фуқаролик ҳуқуқида бундай фактлар сифатида асосан шартномалар кўзга ташланади. Оила ҳуқуқида эса никоҳ, фарзандликка олиш, васийлик ва ҳомийлик каби фактлар бирламчи аҳамиятга эга.

Демак, ҳар бир ҳуқуқ соҳаси ўз ҳуқуқий тартибга солиш предметига ва ушбу предметни ташкил этувчи муносабатлар эса ўз белги ҳамда хусусиятларига эга. Шунинг учун ҳам бу ҳолат мазкур тармоқ предмети бўлган ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг ҳам алоҳида методи мавжуд бўлишини талаб этади. **Ҳуқуқий тартибга солиш методи** – мавжуд ижтимоий муносабатларга ҳуқуқнинг таъсирида қўлланиладиган усуллар, воситалар мажмуидир. Ҳуқуқий тартибга солиш предмети ҳуқуқ нормалари билан қандай муносабатлар тартибга солинишини англатса, ҳуқуқий тартибга солиш методи эса ушбу муносабатлар қандай усул ва воситалар ёрдамида тартибга солинишини билдиради.

Ҳуқуқий тартибга солиш методи ҳуқуқни соҳаларга ажратишда тартибга солиш предмети каби бирламчи аҳамиятга эга бўлмаса-да, уларнинг ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлигини оширишда муҳим ҳисса қўшади.

Юридик адабиётларда ҳар бир ҳуқуқ соҳаси ўзининг ҳуқуқий тартибга солиш методига эга эканлиги ҳақида фикр юритилади. Масалан, маъмурий ҳуқуқ учун – бу давлат-ҳокимият буйруқ бериш методи, фуқаролик ҳуқуқи учун – тенглик, рухсат бериш методи, меҳнат ҳуқуқи учун - адолатли тақдирлаш ва рағбатлантириш методи, жиноят ҳуқуқи учун – жазо таҳдиди билан ман этиш методи ва ҳоказо.

Ҳуқуқий тартибга солишнинг қуйидаги методларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

рухсат бериш – шахсларнинг фаол ҳаракатлар олиб боришлари учун ҳуқуқлар тақдим этиш;

ман этиш – муайян турдаги ҳаракатларни содир этишдан тийилиб туриш мажбуриятини юклаш;

позитив мажбурлов – муайян фаол ҳаракатларни амалга ошириш мажбуриятини юклаш.

Айнан ана шу усул ва воситалар ўзаро уйғунликда ҳуқуқ соҳасининг методини ташкил этади. Мисол тариқасида ер ҳуқуқида ушбу усулларнинг қўлланилишига эътибор беринг: 1) рухсат бериш-ердан фойдаланишни ташкил этишда қўлланилади. 2) розилик бериш-давлат органларининг ердан фойдаланувчилар томонидан тайёрланган меъёрларни ҳамда фойдаланишга оид бошқа қоидаларни тасдиқлаши ва розилик бериши. 3) ман этиш-атроф-муҳитни муҳофаза этишда ерлардан фойдаланиш ёки маълум бир ҳудудларда маълум бир фаолиятни амалга оширишни таъқиқлаш. 4) мажбурий кўрсатмалар бериш.

73. ҲУҚУҚ СОҲАСИ ВА ҲУҚУҚ ИНСТИТУТИ ТУШУНЧАЛАРИ

Ҳуқуқ институтлари – бу ўзаро боғлиқ бўлган бир турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормалар гуруҳидир. Масалан, фуқаролик ҳуқуқи соҳасида – мулк ҳуқуқи институти, жиноят ҳуқуқи соҳасида – давлатга қарши жиноятлар институти кабилар амал қилади ва бошқалар. Ушбу ҳуқуқ институтлари ўзлари тегишли бўлган ҳуқуқ соҳасининг ички таркибий қисмидир. Ўз навбатида, юқоридаги мисолимизда

биринчиси – мулкий муносабатларни, иккинчиси давлатга қарши жиноят қилишдан келиб чиқадиган муносабатларни тартибга солувчи нормаларнинг мустақил гуруҳини ташкил этади. Бу соҳадаги ҳуқуқ институтлари бирлашиб, муайян ҳуқуқ соҳасини ташкил этади.

Ҳуқуқ соҳаси – бу ўзига хос ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасини тартибга солувчи ҳуқуқ нормалари ва ҳуқуқ институтларининг йиғиндисидир. Масалан, молиявий муносабатлар-молия ҳуқуқ соҳаси билан, меҳнат муносабатлари – меҳнат ҳуқуқи соҳаси билан, ер билан боғлиқ муносабатлар – ер ҳуқуқи соҳаси билан тартибга солинади ва ҳоказо. Ҳуқуқ соҳаси – ҳуқуқ тизимининг асосий қисми ва мустақил бўғини. Ҳар бир ҳуқуқ соҳасида умумий қисм мавжуд бўлиб, унда шу соҳага тегишли ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг умумий принцип ва қоидалари баён этилади.

Ҳуқуқ нормалари – давлат томонидан ўрнатиладиган ва маъқулланадиган, муайян шаклда ифодаланадиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган умуммажбурий ҳулқ-атвор қоидалари. Ҳуқуқ нормаси – ҳуқуқ тизимининг энг асосий, дастлабки элементи бўлиб, давлат жорий этган, бажарилиши жамиятнинг барча аъзолари учун мажбурий бўлган, ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи турмуш қоидасидир. Ҳуқуқ нормаси умумий, яъни ҳаммага тааллуқлидир. У доимо қўлланиладиган бўлиб, унда бажариш шартлари, субъектлар ўртасидаги тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар, тарафларнинг ҳуқуқ ва бурчлари, бажармаганлик учун жазо чоралари белгиланади.

74. МОДДИЙ ВА ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚ

Моддий ҳуқуқ – ижтимоий муносабатларни тартибга солишни таъминловчи ҳуқуқ нормалари тизими. Моддий ҳуқуқни амалга ошириш шакллари ва тартибини, уни ҳимоя қилиш шартларини мустаҳкамловчи процессуал ҳуқуқдан фарқли ўлароқ, моддий ҳуқуқ ижтимоий муносабатларга уларни тўғридан-тўғри, бевосита ҳуқуқий тартибга солиш орқали таъсир кўрсатиш имконини беради. Моддий ҳуқуқ нормалари мулкчилик шаклларини, мол-мулк ва шахсларнинг юридик ҳолатини, давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органларини ташкил этиш тартиби ва уларнинг тузилмасини, ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик асослари ва уларнинг чегараларини белгилайди. Ҳуқуқ тизимида ҳуқуқнинг

моддий (фуқаролик, жиноят ҳуқуқи) ва процессуал (фуқаролик процессуал, жиноят - процессуал ҳуқуқи) тармоқлари фарқланади. Бироқ, аксарият ҳолларда ҳуқуқнинг айни бир тармоғи (кўпинча - қонунчилик тармоғи) моддий - ҳуқуқий нормаларни ҳам, процессуал - ҳуқуқий нормаларни ҳам ўз ичига қамраб олади (масалан, конституциявий, маъмурий, молия, меҳнат, божхона ҳуқуқи). Моддий ва процессуал ҳуқуқ ўртасида аниқ чегара мавжуд эмас, кўпгина ҳуқуқий институтлар аралаш хусусиятга эга. Масалан, вакиллик бир вақтнинг ўзида ҳам моддий, ҳам процессуал ҳуқуқ институти ҳисобланади, даъво қўзғатиш муддатининг ўтиши роман - герман ҳуқуқий тизимида моддий ҳуқуққа, англо-саксон ҳуқуқий тизимида эса - процессуал ҳуқуққа киради.

Процессуал ҳуқуқ – ҳуқуқларни амалга ошириш ва мажбуриятларни бажариш ва ижро этиш тартибини белгиловчи нормалар. Процессуал ҳуқуқ моддий ҳуқуқ нормаларини қўллаш жараёни ва тартибини белгиловчи нормалар йиғиндисидир. Хусусан, ушбу нормалар жиноий, фуқаролик, хўжалик, маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини кўриб чиқиш ва ҳал этиш тартибини белгилаб беради. Жиноят ва Фуқаролик процессуал кодексларида кўрсатилган нормалар шулар жумласидандир.

75. ҲУҚУҚ ТИЗИМИНИ ХУСУСИЙ ВА ОММАВИЙ ҲУҚУҚҚА АЖРАТИШ

Роман-герман ҳуқуқ оиласининг хусусиятларидан бири ҳуқуқнинг оммавий ва хусусий ҳуқуққа бўлинишидир. Хусусий ҳуқуқ алоҳида шахсларнинг эҳтиёжини қондириш ва манфаатини ҳимоя қилишга қаратилган бўлса, оммавий ҳуқуқ давлатнинг умумий манфаатларини муҳофаза этади. Хусусий ва оммавий ҳуқуқнинг шаклланиши қадимги Рим ҳуқуқига бориб тақалади. Унда Jus publicum ва jus privatum ажратилган бўлиб, уларга Рим юристлари тавсиф берганлар. Хусусан, Ульпианнинг фикрига кўра, оммавий ҳуқуқ – Рим давлатининг мавқеи ва мақомига (“ad statum rei Romanae spectat”); хусусий ҳуқуқ эса алоҳида шахслар манфаатига тааллуқлидир (“ad Singulorum itilitatem”).

Демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятида қонун жамиятга таъсир кўрсатишнинг асосий воситаси бўлади, ҳуқуқ эса ижтимоий муносабатларни тартибга солиш вазифасини бажаради.

Ҳар қандай давлат миллий ҳуқуқий тизим бўлишини тақозо этади. Унинг асосий белгиси – оммавий ва хусусий ҳуқуқ, марказий

вазифаси эса фуқаролик жамиятидаги хусусий ва умумий (оммавий) манфаатларнинг энг мақбул нисбатини кафолатлашдир. Оммавий ва хусусий манфаатлар барча замонларда энг либерал демократик жамиятлардан тортиб тоталитар жамиятларгача мавжуд бўлган. Хусусий ва оммавий манфаатлар нисбати, шу жумладан оммавий ва хусусий ҳуқуқнинг қўлланиш даражаси конституциявий, сиёсий, иқтисодий тузум, биринчи навбатда, мулкка эгалик қилишнинг шакли, шунингдек мулкнинг баъзи шахсларга тегишлилиги ёки умумий мулк бўлиши билан боғлиқ. Оммавий ва хусусий ҳуқуқ бир-биридан юридик хусусияти, ижтимоий муносабатларга таъсир қилиш усуллари билан фарқ қилади. Оммавий ҳуқуқ давлат қатнашган муносабатларни тартибга солади. Бу эса императив нормалар орқали амалга ошади. Оммавий ҳуқуқ давлатнинг жамиятни бошқариши, давлат иқтисодиётини ташкил қилиш, аҳолини ижтимоий муҳофаза этиш, шунингдек фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ҳамда умумий ва хусусий мулкларини ҳимоя қилишга хизмат қилади.

Хусусий ҳуқуқ эса давлат қатнашмайдиган ижтимоий муносабатларни тартибга солади. Ҳуқуқнинг бу турида субъектлар ўртасидаги муносабат мувофиқлаштириш ва автономия усулида амалга оширилади. Хусусий ҳуқуқда нормалар диспозитив хусусиятга эга бўлади. Хусусий ҳуқуқ фуқароларнинг шахсий ҳаёти, ижтимоий муносабатлари, шунингдек товар-пул муносабатлари, табиий ресурсларнинг ишлатилиши, меҳнат муносабатларини ўз ичига олади. Ҳуқуқнинг бу турида давлат фақат хусусий ҳуқуқ билан тартибга солинадиган муносабатларда қатнашади.

Масалан, фуқаролик ҳуқуқий муносабатларида давлат мулк эгаси сифатида ёки хусусий ҳуқуқ билан тартибга солинадиган оммавий манфаатлар ва бошқа муносабатларни ҳал қилишда хусусий ҳуқуқдан фойдаланади. Фуқаролик ва меҳнат муносабатларида эркин рақобатни шакллантириш, монополияни тугатиш, иқтисодий жиҳатдан заифроқ бўлган томоннинг манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида оммавий ҳуқуқ нормалари қўлланилади.

Оммавий ва хусусий ҳуқуқнинг ўзаро таъсири натижасида фуқаролик ҳуқуқининг меҳнат ҳуқуқи, экология, яъни табиий ресурслардан фойдаланиш ҳуқуқи каби соҳалари ажратилади.

Демак, **оммавий ҳуқуқ** – бу умумий оммавий ва давлат манфаатларини муҳофаза қилишга қаратилган ҳуқуқ соҳаларидир. Масалан, конституциявий, жиноят, маъмурий ҳуқуқ ва бошқалар. **Хусусий ҳуқуқ** – бу алоҳида шахсларнинг (жисмоний ва юридик шахслар) эҳтиёжини қондириш ва манфаатини ҳимоя қилишга қаратилган ҳуқуқ соҳалари. Масалан, фуқаролик, оила, меҳнат ҳуқуқи ва бошқалар.

76. ҲУҚУҚ ТИЗИМИ ВА ҚОНУНЧИЛИК ТИЗИМИ

Ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими тушунчаларини ўзаро таққослаш асосида кўриб чиқиш заруратини қуйидаги ҳолатлар тақозо этади:

биринчидан, ҳуқуқ тизими ҳам, қонунчилик тизими ҳам битта феномен, яъни ҳуқуқни ифодалайди; бири ички, иккинчиси эса ташқи томондан;

иккинчидан, ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими шакл ва мазмун жиҳатдан ўзаро боғлиқ;

учинчидан, ҳуқуқ тизими қонунчиликни тизимлаштиришда асос бўлиб хизмат қилади. Хусусан, қонунчиликни тизимлаштиришнинг олий шакли бўлмиш кодекслаштириш соҳавий асосларда амалга оширилади. Аксарият кўпчилик кодекслаштирилган ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқнинг муайян соҳаларига мувофиқ келади;

тўртинчидан, ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими ҳар қандай демократик давлат ҳуқуқий тизимининг мазмун-моҳиятини ифода этади;

бешинчидан, ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизимининг ўзаро алоқадорлиги ижтимоий муносабатлар тизимини ҳуқуқий тартибга солишнинг янада сифатли ҳамда самарали амалга оширилишига имкон яратади.

Қонунчилик ҳуқуқни ифода этишнинг ташқи шакли сифатида тизимлаштирилиши лозим бўлган ҳодисадир. Тизимлаштириш қонунчиликдан фойдаланишни сезиларли даражада енгиллаштиради, аҳоли учун муайян қулайликлар яратади. Қонунчилик ҳужжатларини батартиблаштириш, бир тизимга келтириш ҳуқуқий тартиботни мустаҳкамлашда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Қонунчилик тизими ҳуқуқнинг ташқи ифодаси сифатида унинг ички тузилишини ифодаловчи ҳуқуқ тизими билан ўзаро боғлиқ. Бироқ уларнинг ўзаро таъсири доим ҳам тўғри баҳоланавермайди. Масалан, кўпчилик олимлар ҳуқуқнинг соҳаларга ажратилишини қонунчиликнинг

тизимлаштирилиши даражасига боғлиқ ҳисобламайдилар ҳамда унинг объектив омиллар таъсирида амалга ошишини таъкидлайдилар. Ҳақиқатан ҳам, қонунчиликнинг тизимлаштирилиши ёки кодекслаштирилиши янги ҳуқуқ соҳасини яратмайди. Масалан, Ҳаво кодекси, Шаҳарсозлик кодексларининг мавжудлиги ҳали уларга мутаносиб ҳуқуқ соҳаларининг ҳам мавжудлигидан далолат бермайди. Ёки аксинча ҳуқуқнинг ҳамма соҳалари ҳам “ўз” кодексларига эга эмас.

Қонунчилик Ҳ.Т.Одилқориевнинг фикрича, икки хил маънода қўлланилади: 1) қонунчилик – бу давлат ҳокимияти органи томонидан қонунлар чиқаришга қаратилган ўз функциясини амалга ошириш усули. 2) қонунчилик – бу мамлакатда амал қилувчи барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар йиғиндиси[1]. Демак, ҳуқуқ нормаларини бирлаштирган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қонунчилик тизимини ташкил этади. “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 5-моддаси мазмунига мувофиқ, қонунчиликнинг вертикал тизими қуйидаги тартибда жойлашган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан иборат: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси; Ўзбекистон Республикаси қонунлари; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қарорлари; Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари; Вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларининг ҳужжатлари; Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари қарорлари.

Ҳуқуқ ва қонунчилик тизимлари ўзаро узвий боғлиқ тушунча ва ҳодисалар ҳисобланса-да, уларнинг ҳар бири муайян жиҳатларда ўз мустақиллигини сақлаб қолади. Бундай мустақиллик даражаси ҳар икки тушунчанинг белгиларини ўзаро таққослаш асосида аниқланади. Ҳар икки ҳодиса ҳам давлат ва ҳуқуқ назариясининг тадқиқот объекти эканлигини инобатга олсак, уларни ўрганишда кенг тарқалган усллардан бири қиёсий-ҳуқуқий методдан фойдаланиш аҳамиятга моликдир.

Ҳуқуқ тизими ва қонунчилик тизими ҳодисаларини юқоридаги метод асосида таққослайдиган бўлсак, улар ўртасидаги қуйидаги фарқли жиҳатларни кўришимиз мумкин:

биринчидан, ҳуқуқ тизими бу ҳуқуқ нормаларининг йиғиндиси, қонунчилик тизими эса ҳуқуқ манбалари бўлмиш норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг йиғиндисидир;

[1] Одилқориев Ҳ.Т. Ўзбекистонда қонун чиқариш жараёни. -Т.: Ўзбекистон, 1995. –Б.10.

иккинчидан, ҳуқуқ тизими ҳуқуқнинг ички тузилишини ифодалайди, қонунчилик тизими эса ҳуқуқнинг ташқи тузилиши ифодасидир(яъни ҳуқуқ манбаларининг тузилиши);

учинчидан, ҳуқуқ тизими объектив шаклланади, бунинг натижаси ўлароқ ижтимоий муносабатларнинг ҳолатини ифода этади ва уларни батартиблаштиришга йўналтирлган бўлади. Қонунчилик тизими асосларида эса субъектив омил муҳим ўрин эгаллайди. Субъектив омил аралашувини бир томондан, ҳуқуқий амалиёт талаб этса, бошқа томондан у жамиятнинг муайян гуруҳлари манфаатларини ифода этиш натижаси сифатида намоён бўлади;

тўртинчидан, ҳуқуқ тизими нисбатан бирламчи хусусиятга эга бўлиб, қонунчилик тизими ҳосила хусусиятга эга;

бешинчидан, ҳуқуқ тизими тузилишида ҳуқуқ соҳалари, тармоқчалари, институтлари, субинститутлари ва нормалари мавжуд. Қонунчилик тизими эса нафақат соҳавий белгилар, балки ҳуқуқий ҳужжатларнинг юридик салоҳияти асосидаги иерархияси, ҳуқуқ ижодкорлиги субъектлари ҳуқуқий мақоми бўйича юзага чиқадиган белгилар асосида ҳам барпо этилади;

олтинчидан, ҳуқуқ тизимининг дастлабки унсури ҳуқуқ нормаси бўлса, қонунчилик тизимининг эса бундай унсури бўлиб норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади.

Қонунчилик тизими нафақат ҳуқуқий ҳужжатларни батартиблаштириш, улар барқарорлигини таъминлаш, балки ижтимоий бошқарув эҳтиёжлари учун ҳам шакллантирилади. Яъни тегишли бошқарув субъектларининг ҳуқуқ нормаларидан самарали фойдалана олишлари, уларни топа билишлари, бажаришлари, қўллай олишлари учун ҳам ушбу тизимга зарурат туғилади. Худди ана шу амалий-прагматик, ахборот(информацион) аспект ҳам ҳуқуқ ва қонунчилик тизимларини фарқлантириб туради. Бироқ қонунчилик тизими ҳуқуқ тизимининг чуқур назарий асосларига таянилган ҳолатда шакллантирилиши даркор.

Ҳуқуқ тизими, яъни ҳуқуқий тартибга солиш предмети ва методи ягоналиги мезони бўйича батартиблаштирилган норма(соҳалар, тармоқчалар, ҳуқуқ институтлари, умумий ва махсус қисмлар)лар ижтимоий муносабатларни ҳар томонлама тартибга солиш мақсадида таркиб топади. Қонунчилик тизими, яъни ижтимоий ҳаёт эҳтиёжлари тақозо этган объектив мезонлар асосида батартиблаштирилган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар(ва уларнинг унсурлари – бўлим, боб, модда, параграф, пункт ва б.) эса ижтимоий

бошқарув жараёнида ҳуқуқ нормаларидан самарали фойдаланиш мақсадларида шаклланади.

77. ҚОНУНЧИЛИКНИ ТИЗИМЛАШТИРИШ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий муносабатларнинг вужудга келиши, ўзгариши ва бекор бўлиши билан боғлиқ масалалар жуда кенг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар доираси билан тартибга солинади. Мазкур ҳужжатларни қўллаш жараёнини енгиллаштириш ва шу асосда ҳуқуқий тартибга солишнинг самарадорлигини оширишда қонунчилик ҳужжатларини тизимлаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Норматив ҳуқуқий ҳужжатларни (қонунчиликни) тизимлаштириш уларни тартибга солиш ва такомиллаштириш бўйича амалга ошириладиган фаолият бўлиб, у ушбу ҳужжатларни белгиланган ва ўзаро ички боғланган тизим ҳолига келтиришни англатади. Бинобарин, норматив ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш, қонунчиликни эскирган актлар ва ўзаро қарама-қарши нормалардан ҳалос этиш, норматив ҳужжатлардан фойдаланишни енгиллаштириш ва соддалаштириш, жамиятнинг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий тарбияси даражасини оширишда катта аҳамиятга эга.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш қуйидаги мақсадларда амалга оширилади:

– қонунчиликни ривожлантириш ва янада такомиллаштириш;

– норматив ҳужжатларни тўғри англаш ва қўллаш;

– зарур бўлган норматив ҳужжатни (нормани) топишни енгиллаштириш;

– жорий қонунчиликдаги зиддиятлар, ноаниқликлар, такрорланишлар, бўшлиқларни бартараф этиш;

– ҳуқуқий муносабат субъектларининг ҳуқуқий онг ва маданиятини шакллантириш ва бошқаларда.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш турлари сифатида кодификация, инкорпорация, консолидацияни кўрсатиш мумкин.

Кодификация – қонунлар ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларни кодекслар чиқариш йўли билан тизимга солишдир.

Кодификация – бу норматив ҳужжатларни уларнинг мазмунига ўзгартириш киритиш орқали мантиқий асосда ягона норматив ҳужжатга тизимлаштиришдир. Кодификация қилиш жараёнида

эскирган нормалар тугатилади, бутун ҳуқуқ тизимидаги зиддиятлар бартараф этилади, ҳуқуқий бўшлиқлар тўлдирилади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни кодификациялаш қуйидаги белгилари билан фарқланади:

Биринчидан, кодификациялаш фаолияти билан фақат ваколатли ҳуқуқ ижодкорлиги органлари конституциявий ва бошқа қонуний ваколатлар асосида шуғулланади.

Иккинчидан, кодификациялаш натижасида олдин амалда бўлганларидан жиддий фарқланувчи нормаларни ўз ичига олган янги норматив-ҳуқуқий ҳужжат яратилади.

Учинчидан, кодификациялаштирилган ҳужжат йиғма ҳужжат ҳисобланади. Чунки, унда олдин турли ҳужжатларда акс этган, лекин ижтимоий муносабатларнинг маълум бир соҳасини тартибга солишга хизмат қилган нормалар бир жойга жамланади.

Тўртинчидан, кодификацияланган ҳужжат ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасида амал қилувчи ҳужжатлар орасида асосийси ҳисобланади.

Бешинчидан, кодификациялаш натижасида яратиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижтимоий муносабатларни узоқ вақт давомида тартибга солишга мўлжалланган. Улар ижтимоий ҳаётдаги эҳтимол тутилган ўзгаришларни ҳисобга олиб, келажакда юзага келадиган янада такомиллашган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш имкониятига эга бўлади.

Кодификацияланган ҳужжатлар ўз мазмуни ва номига кўра уч асосий турга бўлинади:

а) Қонун асослари – бу ҳуқуқнинг муайян соҳаси ёхуд давлат бошқаруви муайян доирасининг муҳим қоидаларини белгилаб берувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатдир. Кодификациялашнинг бундай шакли федератив ёки иттифоқ давлатларида қўлланилади (шу маънода Собиқ Иттифоқ ва иттифоқдош республикалар қонунлари асосларини эсланг).

б) Кодекс – ижтимоий ҳаётнинг асосий соҳаларида амал қилувчи ҳамда ҳуқуқий тизимнинг барқарорлилигини талаб этувчи кодификациялашган ҳужжатларнинг энг кенг тарқалган туридир (Фуқаролик кодекси, Жиноят кодекси, Жиноят-процессуал кодекси ва ҳоказолар).

в) Устав, Низом – булар нафақат қонунчилик ҳокимияти органи, балки бошқа ҳуқуқ ижодкорлиги органлари томонидан (масалан, Президент ёки Ҳукумат томонидан) ҳам чиқариладиган

махсус амал қилувчи кодификациялашган ҳужжатлардир: Умумқўшин уставлари, Темир йўл устави ва бошқалар кодификацияланган ҳужжатлар қаторига киради.

Инкорпорация (лот. Incorporatio) – тизимлаштиришнинг бир тури бўлиб, бунда, кодификациядан фарқли ўлароқ, амалдаги қонунлар, фармонлар, ҳукумат қарорлари, фармойишлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий актларнинг мазмунига бирон-бир ўзгариш киритилмасдан, улар хронологик, алифбо, мавзу бўйича ёки ўзгача тартибда (масалан, ҳуқуқ соҳалари бўйича) тизимга солиб нашр қилинади. Қонунларни инкорпорация қилиш орқали тизимлаштириш деярли барча давлатларда амалга оширилади. Улар кўп жилдли шаклда нашр этилиб, қонунларнинг чиқарилган вақтига қараб (хронологик), алфавит тартибида ва бошқа сифат ҳамда белгиларига қараб жойлаштирилади.

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки кунларидан бошлаб чиқарилган қонунлар “Ўзбекистон Республикасининг янги қонунлари” деган кўп жилдли хронологик тўплам сифатида нашр этиб келинмоқда. Шу билан бирга, “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси”, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг тўплами”да муайян муддат давомида қабул қилинган норматив ҳужжатлар инкорпорация шаклида тизимлаштириб борилади.

Инкорпорациянинг уни амалга оширадиган субъектлар доирасига кўра уч тури мавжуд: расмий, норасмий ва официоз инкорпорация. **Расмий инкорпорация** деганда қонунчилик актларини уларни чиқарган органлар томонидан тўплам ва мажмуа шаклида тизимлаштириш тушунилади. **Норасмий инкорпорацияда** тизимлаштирилган тўпламлар тузиш бунинг учун махсус ваколати бўлмаган идора ва ташкилотлар томонидан амалга оширилади (масалан, юридик нашриётлар томонидан ёки илмий-тадқиқот муассасалари томонидан тизимлаштириш). **Официоз инкорпорация** деганда қонунчилик актларининг уларни тизимлаштириш ваколатига эга бўлган идоралар томонидан умумлаштирилиши ва тўплам ёки мажмуа қилиб чиқарилиши (одатда, бундай тизимлаштириш Адлия вазирлиги томонидан амалга оширилади) тушунилади. Инкорпорациянинг энг юқори кўриниши – қонунлар мажмуини тузиш, қонунлар ва бошқа муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тўплаб, қатъий тартиб асосида мавзули (предметли) тизимлашдир. Бунда амалдаги барча қонун ҳужжатлари ёки қонун ҳужжатларининг

маълум бир соҳаси, институтига тегишли бўлган норматив ҳужжатлар муайян тартибда жойлаштириб чиқилади.

Консолидация - бу тизимлаштиришнинг шундай шаклидирки, бунда норматив-ҳуқуқий актларнинг мазмунига ўзгартиришлар киритилмайди, лекин бу ҳужжатлар мустақил юридик акт сифатида ўзининг кучини йўқотади. Консолидация норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштиришнинг инкорпорация ва кодификация ўртасидаги оралиқ шакли ҳисобланади. Консолидация натижасида бир турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга соладиган турли хил юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар умумлаштирилади ва шу асосда кераксиз такрорланиш ва зиддиятлар бартараф этилади.

78. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР: ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий муносабатлар - шахслар ўртасидаги юридик алоқа бўлиб, бу уларнинг ўзаро ҳуқуқ ва мажбуриятларида ифодаланади. Ўзаро ҳуқуқ ва бурчларсиз ҳуқуқий муносабат вужудга келмайди. Ҳуқуқий муносабатлар - бу ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинган бир қисми бўлиб, уларнинг субъектлари субъектив ҳуқуқ ва субъектив юридик мажбуриятларга эга бўладилар.

Ҳуқуқий муносабатларнинг белгилари:

– ижтимоий субъектлар ўртасидагина юзага келадиган муайян алоқалар;

– ҳуқуқ нормалари асосида юзага келади;

– иродавий ҳарактерга эга (чунки муносабат юзага келиши учун камида битта томоннинг истаги талаб қилинади);

– давлат томонидан қўриқланади ва таъминланади;

– муайян предмет ёки ашёга нисбатан юзага келади ва шу асосда субъектлар ўзларига тегишли субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларни амалга оширадилар.

Ҳуқуқий муносабатларни қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

1) ҳуқуқ тармоқларига кўра: конституциявий, маъмурий, фуқаролик-ҳуқуқий, жиноят-ҳуқуқий, меҳнатга оид, оилавий ва б.;

2) мазмунига кўра: умумий тартибга солувчи, нисбий, қўриқловчи;

3) тарафларнинг аниқлик даражасига кўра: мутлоқ, регулятив;

4) мажбуриятлар характерига кўра: суст типдаги, фаол типдаги;

5) субъектларига кўра: умумий, муайян (конкрет);

6) таъсир этиш мақсадига кўра: статик, динамик;

7) генетик ва функционал алоқаларга кўра: моддий ва процессуал.

79. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ АСОСЛАРИ

Ҳуқуқий муносабатлар юзага келиши учун **моддий асослар** (томонларнинг хоҳиш-истаги, манфаати) ва **юридик асослар** (мазкур ижтимоий муносабатни тартибга соладиган тегишли ҳуқуқ нормасининг мавжудлиги; томонларнинг ҳуқуқ ва муомала лаёқатига эга бўлишлиги; юридик фактнинг мавжудлиги) бўлиши лозим.

80. ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР ТАРКИБИ: СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ, СУБЪЕКТИВ ҲУҚУҚ ВА ЮРИДИК МАЖБУРИЯТЛАР

Ҳуқуқий муносабатларнинг элементлари: ҳуқуқ объекти, ҳуқуқ субъекти, юридик фактлар (ҳаракат ва ҳодисалар), субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбурият.

Ҳуқуқий муносабат объекти – бу ҳуқуқий муносабат субъектлари (иштирокчилари)нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари қаратилган нарсалар, яъни ҳуқуқий муносабатлар нимага қаратилган бўлса, шу нарсалар унинг объектини ташкил этади.

Ҳуқуқий муносабатнинг объектлари қуйидагилар:

- моддий қадриятлар (ашёлар, мулк ва б.);
- номоддий қадриятлар (ҳаёт, соғлиқ, шаън, қадр-қиммат ва б.);
- маънавий ижод маҳсуллари (адабий асарлар, санъат, мусиқа, фан, компьютер дастурлари ва б.);
- ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиларининг фаолияти натижалари (масалан: маҳсулот етказиб бериш шартномаси, капитал қурилиш пудрати асосида юзага келадиган муносабатлар);
- қимматбаҳо қоғозлар ва ҳужжатлар (пул, акциялар, пластик карточкалар, дипломлар, шаходатномалар ва б.).

Ҳуқуқий муносабат субъектлари – ҳуқуқий муносабатларнинг субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларга эга бўлган иштирокчилари.

Ҳуқуқ субъекти – бу қонунга биноан ҳуқуққа эга бўлиш ва зиммасига юридик мажбуриятларни олиш лаёқатига эга бўлган жисмоний ёки юридик шахслар.

Жисмоний шахслар – булар муайян давлат фуқаролари, хорижий давлатлар фуқаролари, шунингдек фуқаролиги бўлмаган шахслар.

Юридик шахслар – қонун бўйича фуқаролик ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг субъекти бўлган корхона, ташкилот ва муассасалар. Юридик шахслар – ўз мулкида, хўжалик юритишда ва оператив бошқарувда алоҳида мол-мулкка эга бўлган ҳамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номидан мулкий ёки шахсий номулкий ҳуқуқларга эга бўла оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва жавобгар бўла оладиган ташкилотлар (корхона, муассаса ва б.).

Юридик шахслар мустақил баланс ёки сметага эга бўлишлари керак.

Ҳуқуқий муносабат субъектлари элементлари: **ҳуқуқ лаёқати** *ва* **муомала лаёқати**.

Ҳуқуқ лаёқати – шахснинг қонунда назарда тутилган субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларга эга бўлиш лаёқати. Фуқароларнинг ҳуқуқ лаёқати у туғилган пайтдан эътиборан вужудга келади ва вафот этиши билан тугайди. Юридик шахсларда эса ҳуқуқ лаёқати унинг Низоми тасдиқланган пайтдан бошлаб вужудга келади.

Муомала лаёқати – фуқаро ёки юридик шахснинг ўз ҳаракатлари билан ҳуқуққа эга бўлиш ва ўзи учун мажбуриятлар яратиш қобилияти.

Муомала лаёқати – бу шахснинг ўз ҳатти-ҳаракати орқали ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлишининг қонунда белгиланган (тан олинган) имконияти. Муомала лаёқати фақат суд томонидан чекланиши мумкин. Фуқаронинг ўз ҳаракатлари билан фуқаролик ҳуқуқларига эга бўлиш ва уларни амалга ошириш, ўзи учун фуқаролик бурчларини вужудга келтириш ва уларни бажариш (муомала лаёқати) у вояга етгач, яъни ўн саккиз ёшга тўлгач, тўла ҳажмда вужудга келади.

Субъектив ҳуқуқ – бу субъектнинг содир этиши мумкин бўлган хатти-ҳаракати тури ва ўлчови.

Субъектив юридик мажбурият – субъектнинг содир этиши лозим бўлган хатти-ҳаракати тури ва ўлчови.

81. ЮРИДИК ФАКТ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Юридик фактлар – ҳуқуқий муносабатларни вужудга келтирувчи, ўзгартирувчи ва бекор қилувчи ҳолатлар. Оқибатларининг хусусиятига кўра, ҳуқуқни вужудга келтирувчи, ҳуқуққа барҳам берувчи ва ҳуқуқни ўзгартирувчи фактлар фарқланади. Ирода белгисига кўра, юридик фактлар икки гуруҳга - **ҳодисалар** ва **ҳаракатларга** (ҳаракатсизликларга) бўлинади. Ҳуқуқ субъектларининг хоҳиш-иродасидан қатъи назар юз берадиган вазиятлар ҳодиса ҳисобланади. Масалан, табиий офатлар-ёнғинлар, сув тошиши, ер қимирлаши ва ҳ.к. Ушбу табиий офатлар натижасида, одамлар ҳалок бўлиши мумкин, уларнинг мол-мулкига зиён етади, бинобарин, зарарни қоплаш, мол -мулкни мерос қолдириш, суғурта пули тўлаш ва ҳоказолар билан боғлиқ тегишли ҳукуқий муносабатлар юзага келади. Ушбу ҳодисалар ўз ҳолича юридик аҳамиятга молик эмас ва ўз-ўзидан ҳеч қандай ҳолатларни вужудга келтирмайди, аммо бунга сабаб бўлиб хизмат қилади. Ҳаракатлар (ҳаракатсизликлар) – кишилар хоҳиш-иродасига боғлиқ бўлган, уларнинг ўзи содир қиладиган ёки қилишдан тийиладиган фактлардир. Ҳаракатлар, ўз навбатида, қонуний (ишга ёки олий ўқув юртига ўқишга кириш, никоҳни рўйхатдан ўтказиш) ва ноқонуний (ҳуқуқбузарликларнинг барча турлари) бўлади.

82. ҲУҚУҚДАГИ ПРЕЗУМПЦИЯЛАР ВА ФИКЦИЯЛАР

Ҳуқуқий презумпция – назарда тутилаётган ва мавжуд бўлган фактлар орасидаги алоқаларга асосланган ҳолда муайян фактларнинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги тўғрисидаги фараз.

Презумпция – акси тасдиқланмагунча бирор далилни юридик жиҳатдан тўғри, деб ҳисоблаш. Норматив ҳуқуқий ҳужжатлар ижро этилаётганида, яъни кишилар хатти-ҳаракатларида рўёбга чиқаётганида моддийликка кўчади. Бироқ расмий ҳуқуқий талабнинг бажарилиши фақат бажарувчи томонидан унинг мазмуни тушунилган тақдирдагина амалга ошиши мумкин. Ҳуқуқ, ҳуқуқий тартибга солиш учун қонунни билиш презумпцияси – ҳуқуқ субъектлари, унинг эгалари ҳуқуқий кўрсатма, йўл-йўриқлар мазмунини “билишлари” (яъни англашлари, тушунишлари) тўғрисидаги тахминдир.

Презумпцияларни ҳуқуқий мустаҳкамланганлик фактига кўра қуйидаги турларга ажратиш мумкин:

– фактик, яъни қонунчиликда ўз ифодасини топмаган ва юридик аҳамиятга эга бўлмаган, лекин, муайян юридик ишларни амалга оширишда эътиборга олинадиган презумпциялар;

– қонуний презумпциялар;

– преюдиция, яъни, олдин муайян ишлар бўйича суднинг қонуний кучга кирган қарорлари ёки ҳукми билан ўрнатилган фактик далиллар ва текширувларни ишни кўриб чиқаётган судлар томонидан тан олишнинг мажбурийлиги;

Презумпцияларни амал қилиш доирасига кўра қуйидаги турларга ажратиш мумкин:

1. Умумҳуқуқий. Масалан, ҳалоллик презумпцияси. Ушбу принципнинг чинакамига амалга оширилиши фақат умумий ҳуқуқий маданиятнинг ўсишигагина олиб келмай, балки бевосита самара берувчи, фойдали кучга айланади. Ижтимоий муносабатларда ишончлилик ҳолати, ҳалолликнинг барқарорлигига ишонч, одатда, турли-туман майда расмиятчиликларга сарф бўладиган кўплаб вақт ва кучни тежаб қолиш имконини беради.

2. Ҳуқуқ соҳаларига тегишли бўлган презумпциялар. Масалан, жиноят ҳуқуқида айбсизлик презумпцияси. Айбсизлик презумпцияси - гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 23-моддасида кўрсатилишича, айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозим. Қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши керак.

Ҳуқуқдаги фикциялар – жорий қонунчилик билан тан олинган ва умуммажбурий характер касб этган, лекин, амалда мавжуд бўлмаган ҳолатлар (масалан, муайян шахснинг йўқолганлиги сабабли маълум муддат ўтгандан кейин унинг вафот этганлиги тўғрисидаги гувоҳнома берилган тақдирда, мазкур шахснинг кейинчалик тирик эканлиги ҳолати).

83. ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШ ТУШУНЧАСИ

Ҳуқуқни амалга ошириш – бу давлат томонидан юридик жиҳатдан мустаҳкамланган ва кафолатланган имкониятларнинг

амалга оширилиши бўлиб, ҳуқуқ нормаларини кишилар ва уларнинг ташкилотлари фаолиятида ҳаётга тадбиқ этилишидир. Ҳуқуқ принциплари ва нормалари фақат ҳаётга татбиқ этилган, махсус муомала субъектлари ҳаракатларида амалга ошган тақдирдагина ҳуқуқ олий ижтимоий қадрият сифатида намоён бўлади, шундагина у мазмун касб этади, жамият учун аҳамиятга эга бўлади. Агар ҳуқуқ амалга оширилмас экан, охир-оқибатда у ўзининг моҳиятини йўқотади. Зеро, ҳуқуқий жамиятда халқ ҳам, давлат ҳам ҳуқуққа риоя этиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

84. ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШ ШАКЛЛАРИ: РИОЯ ЭТИШ, ИЖРО ЭТИШ, ФОЙДАЛАНИШ ВА ҚЎЛЛАШ

Ҳуқуқни амалга ошириш шакллари:

Ҳуқуқни амалга оширишнинг норматив ҳужжатларда кўрсатилган қоидаларни қўлланиш даражасига кўра:

- ҳуқуқий фаолият амалга ошириладиган умумий вазифалар ва тамойиллар ўз ифодасини топган қонунлар ҳамда моддаларнинг муқаддималарида кўзда тутилган умумий кўрсатмаларни тадбиқ этиш;
- ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқий мақомини ҳамда ваколатлар доирасини ўрнатувчи умумий нормаларни тадбиқ этиш;
- муайян ҳуқуқий муносабатларда тегишли ҳуқуқий нормаларни тадбиқ этиш.

Ҳуқуқни амалга ошириш субъектларига кўра*:*

- Индивидуал;
- Жамоа томонидан.

Ҳуқуқни амалга оширувчи субъектлар фаолияти характерига кўра:

- Ҳуқуқ нормаларига риоя қилиш. Риоя этиш орқали тақиқловчи нормалар амалга оширилади. Ушбу шаклнинг моҳияти тақиқланган ҳаракатларни содир этишдан пассив ҳолатда ўзини тийишдан иборат;
- Ҳуқуқ нормаларини бажариш. Ҳуқуқни амалга оширишнинг ушбу шакли ҳуқуқ субъектларидан мажбурий кўрсатмаларни ҳаётга жорий этиш билан боғлиқ фаол ҳаракатларни талаб қилади;
- Ҳуқуқ нормаларидан фойдаланиш. Ҳуқуқдан фойдаланиш шахсга берилган ҳуқуқларини амалга оширишга йўналтирилган. Бинобарин, ушбу ўринда унинг хоҳиши бўйича фаол ҳаракат ҳам,

пассив ҳаракат ҳам бўлиши мумкин. Масалан, фуқаролар сайлов ҳуқуқларидан фойдаланиш ёки фойдаланмасликлари мумкин;

- Ҳуқуқ нормаларини қўллаш.

85. ҲУҚУҚ НОРМАСИНИ ҚЎЛЛАШ - ҲУҚУҚНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ШАКЛИ СИФАТИДА

Ҳуқуқни қўллаш – ҳуқуқ нормалари талабини амалга оширишнинг асосий шаклларидан биридир. Ҳуқуқни қўллаш ваколатли давлат органи томонидан индивидуал-аниқ кўрсатма (қарор, буйруқ, фармойиш) чиқариш орқали ҳуқуқ нормаларини амалга оширишга йўналтирилган фаолиятдир. Ҳуқуқни қўллаш фаолияти ҳуқуқий нормани (қоидани) тўла - тўкис татбиқ этиш учун ваколатли идоранинг аралашуви талаб этилган ҳолларда заруриятга айланади. Ҳуқуқни қўллаш фаолияти давлат–ҳокимияти характерига эга. Унда қарор (яъни, ҳуқуқни қўллаш ҳужжати) тегишли органнинг азм-ихтиёри, иродаси маҳсули сифатида майдонга чиқади. Зеро, бу идора ўз қарорини давлат ҳокимияти номидан чиқаради ва ҳаётга жорий этади.

Ҳуқуқни қўллашнинг белгилари:

1) давлат ҳокимияти функциясини қўллаш ваколатига эга бўлган органлар ёки мансабдор шахслар томонидан амалга оширилади;

2) индивидуал характерга эга;

3) муайян ҳуқуқий оқибатларни – субъектив ҳуқуқ, мажбуриятлар, жавобгарликни ўрнатишга йўналтирилган бўлади;

4) махсус белгиланган процессуал шаклларда амалга оширилади;

5) индивидуал характерга эга бўлган юридик қарор чиқариш билан якунланади.

86. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИ БОСҚИЧЛАРИ

Ҳуқуқни қўллаш жараёни ўз ичига қуйидаги босқичларни қамраб олади:

1) ҳуқуқ нормалари билан тартибга солиниши лозим бўлган юридик ишнинг фактик томонини ўрганиш ва ўрнатиш;

2) кўрилаётган юридик ишга мос келадиган ҳуқуқ нормасини танлаб олиш;

3) кўрилаётган юридик ишга мос келадиган ҳуқуқ нормасининг мазмунини аниқлаш ва уни шарҳлаш;

4)кўрилаётган масалага оид танлаб олинган ҳуқуқ нормаларининг қўлланиш актини чиқариш;

5)ҳуқуқни қўллаш акти чиқарилгандан сўнг, унинг бажарилишини таъминлаш чора-тадбирларини кўриш;

6)ҳуқуқни қўллаш актининг амалда бажарилишини текшириш ва унинг устидан назорат ўрнатиш.

87. ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ АКТЛАРИ: ТУШУНЧАСИ, ХУСУСИЯТИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқни қўллаш акти – бу муайян юридик иш бўйича муайян шахс(лар)нинг ҳуқуқларини, мажбуриятларини ва у(лар)нинг юридик жавобгарлик даражасини белгиловчи, юридик фактлар ва ҳуқуқ нормаларига асосланиб ваколатли ёки мансабдор шахс томонидан чиқариладиган ҳуқуқий акт. Юридик ишни ҳал этиш ҳуқуқ ижодкорлиги ҳужжатларига нисбатан бўйсунувчи мақомга эга бўлган ҳуқуқни қўллаш актларида қайд этилади. Улар ҳуқуқий нормаларга асосланади ҳамда норматив ҳужжатларни амалга ошириш жараёнига индивидуал норматив таъсирини ўтказиш мақсадини кўзлайди.

Ҳуқуқни қўллаш актларининг хусусиятлари:

- ваколатли органлар ва мансабдор шахслар томонидан чиқарилиши;
- актлар қатъий индивидуаллашганлиги, уларнинг муайян шахс ва ҳодисаларга нисбатан эканлиги;
- давлатнинг мажбурлов кучи билан таъминланиши;
- ҳуқуқни қўллаш актларининг бир маротаба қўлланилиши ва шу билан у ўз вазифасини тамомлаши (яъни унинг ўз кучини йўқотиши).

Ҳуқуқни қўллаш актларининг турлари:

- парламент актлари;
- давлат бошлиғи актлари;
- ижро ҳокимияти органларининг актлари;
- суд ҳокимияти органларининг актлари;
- маҳаллий вакиллик ҳокимият (ўзини ўзи бошқариш) органларининг актлари;
- корхона, ташкилот, муассаса раҳбарларининг актлари.

Ҳуқуқни қўллаш актлари **асослантирилганлик, қонунийлик ва мақсадга мувофиқлик** тамойиллари талабларига жавоб бериши лозим.

88. ҲУҚУҚДАГИ БЎШЛИҚЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Давлат ва ҳуқуқ ҳодисалари жамиятдаги бошқа воқеликлар билан биргаликда доимо ривожланишда бўлади. Бинобарин, жамият ҳаётига таъсир қилувчи омиллар натижасида ижтимоий муносабатлар мураккаблашиб боради. Бу эса қонуншуноснинг (ҳуқуқ ижодкорининг) ҳуқуқ тизимини мазкур жараёнга мос равишда шакллантириб ва такомиллаштириб боришини талаб этади. Ҳуқуқ нормалари мавжуд ва келгуси ижтимоий муносабатларни қанчалик эътиборга олган ҳолда яратилмасин, бунда жамиятдаги барча ўзгаришларнинг барча жиҳатларини қамраб олиш мумкин эмас.

Ҳуқуқдаги бўшлиқ – бу тартибга солиниши зарур бўлган муносабатларнинг амалдаги қонунчиликда ҳуқуқ нормалари билан қисман ёки тўлиқ тартибга солинмаганлигидир. Ҳуқуқдаги бўшлиқни тўлдириш усуллари: янги норматив ҳуқуқий ҳужжатларни яратиш; ҳуқуқ ёки қонун аналогиясини қўллаш.

Ўзбекистон Республикасида ҳам қонун ҳужжатларида бўшлиқ мавжуд бўлса қонун ёки ҳуқуқ аналогияси қўлланилиши мумкинлиги белгилаб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 5-моддасига асосан фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари қонун ҳужжатлари ёки тарафларнинг келишуви билан тўғридан тўғри тартибга солинмаган ҳолларда фуқаролик қонун ҳужжатларининг ўхшаш муносабатларни тартибга солувчи нормаси қўлланилади (қонун ўхшашлиги). Агар қонун ўхшашлигидан фойдаланиш мумкин бўлмаса, тарафларнинг ҳуқуқ ва бурчлари фуқаролик қонун ҳужжатларининг умумий негизлари ва мазмуни (ҳуқуқ ўхшашлиги)га ҳамда одиллик, оқиллик ва адолат талабларига амал қилган ҳолда белгиланади.

89. ҲУҚУҚ АНАЛОГИЯСИ ВА ҚОНУН АНАЛОГИЯСИ

Ҳуқуқ аналогияси – бу муайян иш (муносабат)ни ҳуқуқнинг асосий тамойиллари ва маъносидан келиб чиқишига асосланиб кўриб чиқиш ва ечиш.

Қонун аналогияси – бу ўз аҳамияти ва ҳаракатларига кўра ўхшаш бўлган ижтимоий муносабатларни (ўзини эмас) тартибга солишга мўлжалланган муайян юридик ишни ҳуқуқ нормалари асосида ҳал этиш (ечиш).

Қонун аналогиясини қўллаш ҳам ҳуқуқ аналогиясини қўллаш ҳам унинг тўғри қўлланилишини таъминловчи бир қатор талабларга риоя қилинишини кўзда тутади. Ушбу талаблар сифатида қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

биринчидан, муайян ҳаётий вазият ҳуқуқий аҳамиятга эга бўлиши ва уни ҳуқуқий ҳал этиш талаб қилиниши;

иккинчидан, қонунчиликда бундай муносабатларни (вазиятларни) тартибга солувчи муайян ҳуқуқий норма мавжуд бўлмаслиги;

учинчидан, қонунчиликдан шунга ўхшаш вазиятларни тартибга солувчи нормаларни қидириб топиш ва шу асосда ишни хал этиш (қонун аналогияси), агар бундай норма мавжуд бўлмаса ҳуқуқнинг умумий тамойилларига асосланган ҳолда (ҳуқуқ аналогияси) ишни ҳал этиш;

тўртинчидан, иш бўйича чиқарилган қарорда мазкур вазият бўйича қонун ёки ҳуқуқ аналогиясининг қўлланилиши юзасидан асослантирилган тушунтириш бериш.

90. ЮРИДИК КОЛЛИЗИЯЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ УСУЛЛАРИ

Юридик коллизиялар – бу муайян турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган норматив –ҳуқуқий ҳужжатлар ўртасидаги қарама-қаршилик ва зиддиятлардир.

Юридик коллизиялар қуйидагиларда намоён бўлади:

– ҳуқуқни тушунишда турли хил ёндашувлар ва қарашларнинг мавжудлигида;

– миллий ҳуқуқ тизими доирасидаги норма ва ҳужжатларнинг тўқнашувида;

– ҳорижий мамлакатларнинг қонунчилиги билан;

– миллий ва халқаро ҳуқуқ нормалари ўртасида юзага келади;

Юридик коллизияларнинг белгилари:

– жамият ижтимоий ривожланишида объектив тарзда юзага келадиган қарама-қаршилик ва зиддиятлар билан боғлиқ;

– ўзининг формал характерга эгалиги;

– муайян турдаги ижтимоий муносабатларнинг бир қатор ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинган ҳолдагина юзага келиши;

– ҳуқуқ субъектларининг ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини амалга ошириш жараёнида муайян қийинчиликларни келтириб чиқариши ва бошқаларда.

Юридик коллизиялар келиб чиқишига қуйидаги омилларни сабаб сифатида кўрсатиш мумкин:

Биринчидан, объектив, яъни ижтимоий муносабатларнинг доимий тарзда ривожланиб ва ўзгариб бориши натижасида юзага келади. Бунда ҳуқуқ ижодкори доим ҳам тегишли ўзгаришларга мос равишда ҳуқуқ нормаларини шакллантириб боришга улгурмаслиги мумкин.

Иккинчидан, субъектив: етарли тарзда ҳуқуқий маданият, демократик анъаналар ва тажрибанинг мавжуд эмаслигида; қонун ва бошқа норматив ҳужжатларнинг сифат даражасининг пастлигида; ҳуқуқдаги бўшлиқларнинг мавжудлигида; ҳуқуқ ижодкорлиги жараёнининг лозим даражада мувофиқлашмаганлигида; норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қатъий ва тўлиқ тизимлаштирилмаганлигида; тегишли давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятидаги камчиликлар; бюрократизм ва бошқа омилларда юзага келиши мумкин.

Юридик коллизияларнинг қуйидаги: Конституция ва бошқа ҳужжатлар; қонунлар ва қонуности ҳужжатлари; бир орган томонидан қабул қилинган турли ҳужжатлар; турли хил органлар томонидан қабул қилинган ҳужжатлар ҳамда умумий ва махсус ҳужжатлар ўртасида юзага келадиган турларини кўрсатиб ўтиш мумкин.

Тегишли адабиётлар ва мавжуд амалиётни таҳлил қилиш орқали юридик коллизияларни бартараф этишнинг қуйидаги услубларини кўрсатиб ўтиш жоиз:

– зиддиятли ҳужжатлар ўрнига янги норматив актни қабул қилиш;

– зиддиятли ҳужжатлардан биттасини бекор қилиш;

– жорий ҳужжатга ўзгартириш ва аниқлик киритиш;

– коллизион норма ва тамойилларни ишлаб чиқиш;

– коллизион ҳолатларда юзага келадиган баҳсларни кўриб чиқишнинг суд тартибини ўрнатиш (Конституциявий, ҳакамлик, хўжалик ва бошқа судлар);

– ҳуқуқ нормалари ўртасидаги зиддиятларни бартараф этиш мақсадида мазкур нормаларни суд томонидан шарҳланиши;

– ҳуқуқ нормаларини уйғунлаштириш ва қонунчиликни тизимлаштириш;

– тегишли зиддиятли ҳужжат юзасидан суд ёки маъмурий тартибда шикоят қилиш;

– келишув ва муросага келтирувчи тартибларни жорий этиш;

– тегишли ҳуқуқ субъектларининг қатъий конституциявий-қонуний ҳамда белгилаб қўйилган ваколатлар доирасида фаолият юритишини таъминлаш;

– қабул қилинаётган ҳужжатларни олдиндан манфаатдор томонлар билан келишиш ва юридик экспертизадан ўтказиш;

– ҳуқуқ ижодкорлиги субъектлари томонидан ўзлари қабул қилган ҳужжатларни вақти-вақти билан инвентаризация қилиб бориш;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг самарадорлигини таҳлил қилиб бориш;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг қўлланилиши натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган конфликтли ҳолатларни олдиндан кўра олиш кўникмаларини шакллантириш ва бошқалар.

91.ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш – бу ҳуқуқ нормаларининг мазмуни, мақсади ва моҳиятини аниқлаш ва тушунтиришга йўналтирилган (қаратилган) фаолият.

Шарҳлаш – муайян фаолият, жараён (ақлий-иродавий, ташкилий) бўлиб, у муайян муддатда амалга ошади. У ўз ичига иккита мустақил жиҳатни, яъни ***англаб олиш*** (ўзи учун) ва ***тушунтириш*** (бошқалар учун)ни қамраб олади.

Шарҳлашнинг бошқа турларидан фарқли равишда ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш махсус фаолият бўлиб, у қуйидаги бир қатор жиҳатлар билан тавсифланади:

биринчидан, мазкур фаолият натижасида ҳар қандай ёзма манбаларнинг эмас, балки ҳуқуқий ҳужжатларнинг, яъни ҳуқуқ нормаларининг мазмун моҳияти шарҳланади;

иккинчидан, ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш ўз олдига ҳуқуқий кўрсатмаларни тадбиқ этишни мақсад қилиб қўйган ҳолда ҳуқуқий тартибга солишнинг зарурий шарти сифатида майдонга чиқади;

учинчидан, қонунда белгиланган ҳолларда мазкур фаолият ваколатли давлат органлари томонидан амалга оширилади;

тўртинчидан, шарҳлаш натижалари, агар уларга мажбурийлик туси бериладиган бўлса, махсус ҳуқуқий (шарҳлаш) ҳужжатлари билан мустаҳкамлаб қўйилади.

92. РАСМИЙ ВА НОРАСМИЙ ШАРҲЛАШ

Давлат органлари, нодавлат тузилмалари ва алоҳида шахсларнинг ҳуқуқ нормаларини тушунтиришга қаратилган фаолияти шарҳлаш жараёнининг иккинчи томони бўлиб ҳисобланади. Тушунтириш натижасида келиб чиқадиган юридик оқибатларга кўра, уларни расмий ва норасмий шарҳлашга ажратиш мумкин.

Расмий шарҳлаш ваколатли субъектлар, яъни давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан амалга оширилади, у махсус ҳужжатлар билан мустаҳкамланади ва ҳуқуқ субъектлари учун мажбурий характерга эга бўлади. Шарҳлашнинг бундай тури юридик аҳмиятга эга бўлади ва тегишли ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқаради. Мазкур шарҳлаш ўз навбатида ҳуқуқни амалга оширувчиларни ҳуқуқ нормаларини бир хил маънода тушуниш ва айнан қўллашга йўналтиради.

Норасмий шарҳлаш ўз вазифасига кўра, бевосита ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш ваколатига эга бўлмаган субъектлар томонидан амалга оширилади. Бундай субъектлар сифатида нодавлат ташкилотлари, илмий муассасалар, олимлар, амалиёт ходимларини кўрсатиб ўтиш мумкин. Улар ҳуқуқ нормаларини тушунтиришни тавсия ва маслаҳат бериш каби шаклларда амалга оширадилар. Тушунтиришнинг бундай тури юридик жиҳатдан мажбурий аҳамиятга эга бўлмайди.

Норасмий шарҳлашнинг **илмий (доктринал), малакали (профессионал),** ва **оддий** кўринишлари мавжуд.

Илмий (доктринал) шарҳлаш – бу ҳуқуқ соҳасидаги мутахассислар, олимлар томонидан амалга ошириладиган ва илмий аҳамиятга эга бўлган норасмий шарҳлаш тури. Назарий (доктринал) шарҳлаш ҳуқуқ соҳаси мутахассислари томонидан амалга оширилади ва илмий хусусиятга эга бўлади. Булар – ҳуқуқшунос олимларнинг мақолалари, монографиялари ва аҳоли олдидаги оғзаки чиқишларидир. Бундай тушунтиришларнинг ўзига хос хусусияти уларнинг ишончлилиги, илмий ёндашувларга асосланганлиги ва шарҳ эгаси бўлган шахс обрўсидадир. Амалиётчи-юристлар учун мажбурий бўлмаганига қарамай, бундай тушунтиришлар, барибир, ҳуқуқий нормаларни тушуниш ва қўллашда бир хилликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Малакали (профессионал) шарҳлаш – бу амалиётчи юристлар томонидан (адвокат, ҳуқуқшунос-маслаҳатчи ва ҳ.) амалга ошириладиган шарҳлаш тури.

Оддий шарҳлаш –махсус ҳуқуқий билимга эга бўлмаган ҳар қандай шахс томонидан ҳуқуқни англаш ва тушунтиришдир.

93. НОРМАТИВ ВА КАЗУАЛ, ЛЕГАЛ ВА МУАЛЛИФЛИК ШАРҲЛАР

Расмий шарҳлаш норматив ва казуал кўринишларда бўлади.

Норматив кўринишдаги шарҳлаш кенг доирадаги шахс ва ҳодисаларга қаратилади. Бундай шарҳлашнинг субъектлари бўлиб барча турдаги ҳуқуқ ижодкорлиги субъектлари ҳисобланади. Норматив шарҳлашнинг қуйидаги турларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

– аутентик шарҳлаш (актни чиқарган орган томонидан амалга оширилади);

– легал шарҳлаш (ваколатли субъект томонидан берилади).

Казуал шарҳлаш ҳам расмий деб ҳисоблансада, у умуммажбурий характерга эга булмайди ва муайян ҳодисага нисбатан ҳуқуқ нормасини қўллаш жараёнида амалга оширилади. У аниқ бир ишни ваколатли орган томонидан кўриб чиқилаётган пайтда берилади ва айнан ушбу иш учун мажбурий характерга эга бўлади.

94.ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ УСУЛЛАРИ

Ҳуқуқ нормасини шарҳлаш усуллари – бу ҳуқуқ нормасининг мазмуни ва моҳияти ҳамда унда акс этган ҳуқуқ ижодкорининг иродасини англаш имконини берадиган усул ва воситалар мажмуидир.

Шарҳлаш (англаш) қуйидаги усуллар ёрдамида амалга оширилади: грамматик (филологик); тизимли (систематик); мантиқий (логик); тарихий-сиёсий; функционал; махсус-юридик.

Грамматик усул – бу норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмуни ва матнини грамматик-филология ва тил қоидаларига асосан таҳлил қилиб беришдир. Шарҳлашнинг бундай усули орқали умум қўлланиладиган алоҳида ибораларнинг аҳамияти ҳамда терминологик мазмуни аниқланади (масалан: эпидемия, рецидив, ипотека ва бошқалар). Бунда энг аввало, қонуншунос ушбу сўзларга қандай мазмун бахш этганлигини аниқлаш муҳимдир.

Тизимли (систематик) усул – бунда юридик норманинг мазмуни бошқа юридик нормалар билан солиштирилиб, унинг тегишли ҳуқуқ соҳаси нормалари тизимидаги ўрни ва аҳамияти

аниқланади. Тизимли шарҳлаш ҳуқуқ нормалари ўртасидаги зиддиятларни аниқлашга ёрдам беради.

Муайян турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган қонунчилик ҳужжатларидаги бўшлиқларни аниқлашда уларни тизимли таҳлил этиш муҳим аҳамият касб этади. Бинобарин, ҳуқуқ тизимига бирлашган норматив ҳужжатлар бир-бирини тўлдириб, аниқлаштириб туради ва ижтимоий муносабатларни тўлиқроқ тартибга солинишини таъминлайди. Тизимли шарҳлашда тегишли қонун нормаси бошқа турдош нормалар билан таққосланади ва улар ўртасидаги зиддиятлар аниқланади. Бу усулдан қонун ҳужжатлари янги таҳрирда қабул қилинганда ёки бошқаси билан алмаштирилганда, эскисида назарда тутилган ва янгисида назарда тутилиши керак бўлган ҳолатлар эътибордан четда қолиб кетмаганлигини аниқлашда фойдаланиш мумкин.

Агар ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи норма бошқа ҳуқуқий ҳужжатга ҳавола қилса, у ҳавола қилаётган норматив ҳужжатга мурожат қилиш лозим бўлади. Агар ҳавола қилинган норматив ҳужжат бўлмаса, бу ҳолда ўз ўзидан бўшлиқ мавжудлиги аниқланади. Ҳуқуқдаги бўшлиқнинг вужудга келишининг олдини олиш мақсадида қонун нормаси билан бир қаторда у ҳавола қилаётган нормалар ҳам қабул қилиниши лозим, акс ҳолда қонуннинг қўллаш жараёнида ҳуқуқдаги бўшлиқ вужудга келиши мумкин.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 64-соддаси 4-қисмида “Акциядорлар жамиятининг ҳуқуқий мавқеи ҳамда акциядорларнинг ҳуқуқ ва бурчлари ушбу Кодекс (бу ерда, Фуқаролик кодекси) ва бошқа қонунлар билан белгиланади”[1], дейилган. Бу ерда кўриб турганимиздек бошқа қонунлар деганда қонуншунос қандай қонунлар эканлигини назарда тутмаган. Албатта, қонунларда бундай ҳолатларнинг киритиб қўйилиши тартибга солинувчи объект доирасининг кенглиги ва битта қонун нормаси билан тартибга солиб бўлмаслигида ифодаланади. Шунингдек, қонунда киритиб қўйилган “бошқа қонун ҳужжатлари билан белгиланади”, деган жумла шундай ҳолат белгиланган қонундан ҳам аввал ҳам кейин қабул қилинадиган қонунларни назарда тутади.

Мантиқий (логик) усул – бу норматив ҳуқуқий ҳужжатларни мантиқ фанининг қоидалари асосида шарҳлашдир. Мантиқий шарҳлаш грамматик шарҳлашдан фарқли равишда қонун ва

[1] Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси.Расмий нашр. -Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, 2003.-Б.37.

нормадаги сўзларнинг том маъносини аниқлашга эмас балки, қонуншунос ифодалаб бермоқчи бўлган ва аниқ сўз шаклида кўрсатиб қўйилмаган қоиданинг моҳиятини аниқлашга хизмат қилади. Мантиқий шарҳлаш орқали қонуннинг икки хил талқин қилиниши келиб чиқади. Уларнинг биринчиси, қонуннинг асл моҳияти бўлса, иккинчиси, мантиқий шарҳлаш орқали аниқланган моҳияти. Мантиқий шарҳлаш услубини фақат биттагина қонунни шарҳлаш учунгина эмас, балки қонунлар тизимини шарҳлаш ва у орқали маълум бир хулосага келиш учун ҳам қўллаш мумкин.

Тарихий-сиёсий усул – ҳуқуқ нормасини қабул килиш жараёнидаги муайян тарихий ва сиёсий шарт-шароитларни таҳлил қилиш ёрдамида шарҳлаш. Бу норматив ҳужжатни қабул қилиш мақсадини, унинг вужудга келишига сабаб бўлган ижтимоий-сиёсий вазиятини ва жойи, вақти ва норматив ҳужжатни қўллаш амалиётини аниқлаб олишни тақозо этади.

“Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг ходимлари учун тарихий-сиёсий шарҳлаш жуда муҳим. Чунки айнан шу фаолият давлат манфаатлари ва уларни ҳимоя қилиш билан узвий боғлиқ. Шунинг учун ҳам қонунчиликнинг сиёсий мақсадини тушуниш, унинг тарихини билиш ишнинг сифатли ва бир мақсадга қаратилган бўлишига ёрдам беради”[1].

Функционал усул – ҳуқуқ нормаси тадбиқ этиладиган шарт-шароит ва омилларга асосланиб қилинадиган шарҳлаш. Муайян ҳолатларда ҳуқуқ нормасининг мазмунини аниқлаш учун фақат унинг расмий таҳлили ва уни амалга оширишнинг умумий шартларини эътиборга олишнинг ўзи кифоя қилмайди. Бунда шарҳловчи норма амалга ошириладиган шарт-шароитлар ва омилларни ҳам ҳисобга олиши лозим бўлади. Энг аввало, бу баҳо берувчи деб номланадиган атамалар (“узрли сабаблар”, “жиддий зарар”, “катта зиён”, “охирги зарурат”)га тааллуқли. Жойи, вақти ва бошқа омилларни ҳисобга олиб, бир хил ҳолатлар узрли ёки узрсиз деб, жиддий ёки енгил деб эътироф этилиши мумкин ва ҳоказо. Баъзи ҳолатларда ҳуқуқ ижодкори муайян шароитларни ҳисобга олиш вазифасини юклайди, яъни функционал шарҳлашга мурожаат этишга мажбур қилади. Жумладан, маънавий зарар ҳажмини белгилашда адолат ва оқиллик талаблари, шунингдек, маънавий зарар келтирган далилий ҳолатлар эътиборга олиниши лозим.

[1] Саидов А., Тожихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: 2 жилд. Ҳуқуқ назарияси.-Т.: Адолат, 2001. – Б.227.

Махсус-юридик усул – махсус юридик билимлар асосида қонунчиликда қўлланилган юридик терминларнинг мазмунини тушунтириб бериш.

95. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ҲАЖМИГА КЎРА ШАРҲЛАШ

Ҳуқуқни амалга ошириш жараёнида шундай ҳолатлар уч-райдики, бунда ҳуқуқ нормасини шарҳловчи субъект бир қарашда қонун матнидан келиб чиқадиган норманинг ҳақиқий мазмунини мумкин бўлганидан ё торроқ, ёки аксинча, кенгроқ тушуниши лозим бўладиган вазият билан тўқнашади. Шу боис, ҳуқуқ нормаларини айнан, кенгайтирилган ва чекланган шарҳлаш зарурати туғилади.

Ҳуқуқ нормаларини айнан шарҳлаш шарҳланаётган ҳуқуқ нормаси маъносини тушуниш ҳуқуқ манбаи матнига тўлиқ мос келишида ўз ифодасини топади. Бундай шарҳлашнинг натижаси ҳуқуқий кўрсатманинг сўзлардаги ифодасига тўлиқ мос келади. Яъни, “қонун шакли билан мазмуни” бир-бирига тўғри келганлиги яққол намоён бўлади.

Кенгайтирилган шарҳлаш ҳуқуқ нормаси маъноси унинг матндаги ифодасидан кенгроқ бўлган ҳолатларда амалга оширилади. Кенгайтирилган шарҳлашни талаб қилувчи ҳолатлар рўйхатида кўпинча “ва ҳоказо”, “ва бошқалар” деган сўзлар учрайди.

Кенгайтирилган шарҳлаш қонунда кўзда тутилмаган ҳолларда ҳам учраши мумкин. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 142-моддасида фуқаролар уй-жойлари дахлсизлигини бузганлик учун жавобгарлик назарда тутилади. Бироқ у чет эл фуқаролари ёки фуқароликка эга бўлмаган шахсларга нисбатан ҳам қўлланилиши ёки қўлланилмаслиги масаласи очиқ қолган (ушбу ўринда “фуқаролар” сўзини батафсил изоҳлаш керак бўлади).

Чекланган шарҳлашда ҳуқуқ нормасининг сўзда ифодаланган ва расмийлаштирилган маъноси унинг мантиқий маъноси ва мазмунидан кенг бўлган ҳолларда қўлланилади. Айрим ҳолларда ҳуқуқ нормасининг мазмуни унинг матндаги ифодасидан торроқ бўлиши мумкин. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси моддаларидан бирида, эр-хотинлар никоҳда бўлган вақтларида орттирилган мол-мулк уларнинг биргаликдаги мулки ҳисобланади, дейилган. Бироқ шундай ҳолатлар ҳам бўладики, эр-хотинлар ҳали ажралмай туриб, алоҳида яшашади. Шундай ҳолатларда улар орттирган мол-мулк уларнинг биргаликдаги мулки бўлиб қолаверадими? Ушбу ўринда, мазкур нормани чекланган ҳолда шарҳ-

лашга тўғри келади (яъни никоҳдаги вақтда орттирилган ҳар қандай мулк ҳам биргаликдаги мулк ҳисобланмайди).

96. ҲУҚУҚ НОРМАЛАРИНИ ШАРҲЛАШ АКТЛАРИ

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш махсус фаолият бўлиб, у расмий кўринишга, шунингдек, ҳужжатлардаги матнли шаклда ифодаланиши мумкин. Бундай ҳужжатлар расмий ҳужжат бўлиб, улар ваколатли давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан қабул қилинади. Ушбу ҳужжатлар ҳуқуқ нормаларининг мазмунини тўғри ва аниқ шаклда ўрнатишга қаратилган бўлади.

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш актлари ҳуқуқий ҳужжатларнинг бир тури бўлиб, у қуйидаги ўзига хос хусусиятларга эга:

1) у янги ҳуқуқ нормаларини яратмайди, уларни бекор қилмайди ва амалдаги ҳуқуқ нормаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритмайди;

2) мазкур ҳужжатлар амалдаги ҳуқуқ нормаларини аниқлаштиради, уларни қандай тушуниш ва қўллаш лозимлигини кўрсатиб беради;

3) ушбу ҳужжатлар мустақил аҳамиятга эга бўлмасдан, балки ўзи шарҳлаётган ҳуқуқ нормалари билан биргаликда амалда бўлади;

4) мазкур ҳужжатлар ҳатти-ҳаракатлари шарҳланаётган ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинадиган субъектларга эмас, балки уларни қўллаётган органларга қаратилган бўлади;

5) ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш актлари мажбурий характерга эга бўлади, чунки уларни қабул қилган давлат органлари ва мансабдор шахслар давлат ҳокимияти ваколатига эга ва бошқалар.

Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш актларини қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

ҳуқуқ соҳалари бўйича (конституциявий-ҳуқуқий, жиноят ҳуқуқий, маъмурий ҳуқуқий);

қабул қилган субъектга кўра (аутентик, яъни ҳуқуқ нормасини қабул қилган органнинг ўзи томонидан, легал, яъни ваколат берилган субъект томонидан, масалан, жиноят кодекси нормаларини Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми томонидан шарҳланиши);

ифода этиш шаклига кўра (ёзма шаклдаги ҳуқуқни шарҳлаш актлари муайян расмий реквизитларга эга бўлади ва оғзаки); юридик аҳамияти бўйича (норматив шарҳлаш актлари ва аниқ казуал

ҳолатларга нисбатан чиқариладиган шарҳлаш ҳужжатлари) ва бошқалар.

97. ҲУҚУҚИЙ ХУЛҚ-АТВОР

Шахснинг ҳуқуқий хулқ-атвори – бу шахс томонидан юридик нормалар кўрсатмаларига мос келадиган хатти-ҳаракатларнинг амалга оширилишидир. Яна бу – қонунга итоат этувчи хатти-ҳаракат ҳамдир.

Ҳуқуқий хулқ-атвор – бу ҳуқуқ нормаларига мос келадиган, юридик оқибатларни келтириб чиқарадиган, ижтимоий фойдали аҳамиятга эга бўлган, ҳуқуқ субъектларининг онгли равишдаги хулқидир.

Ҳуқуқ нуқтаи назаридан хулқ-атвор ҳуқуққа мос келувчи, юридик бетараф ва ҳуқуққа зид келувчи бўлиши мумкин.

Ҳуқуқий хулқ-атвор элементлари:

– субъектлар (жисмоний ва юридик шахслар);

– объектлар (предмет ва субъект ҳулқ-атвори);

– объектив томони (ҳулқ-атворнинг ҳаракат ва ҳаракатсизлик кўринишлари);

– субъектив томони (субъектнинг масъулиятлилик даражаси).

Ҳуқуқий хулқ-атворнинг қуйидаги уч тури (кўриниши) мавжуд:

1. Фаол ҳуқуқий хулқ-атвор. Бу фуқароларнинг, мансабдор шахсларнинг қўшимча вақт, куч-ғайрат, баъзан эса моддий маблағлар сарфлаш билан боғлиқ бўлган бир мақсадга йўналтирилган, ташаббусга асосланган қонуний фаолиятидир.

Ўзини ҳимоя қила олиш, яшаш ва ривожланиш учун нормал шароитларни таъминлаш, қонун доирасида эркин бўлиш, қонунларнинг ишлаб чиқилиши ва қабул қилинишига таъсир кўрсатиш, давлат тимсолида ўз ҳимоячисига эга бўлиш учун шахс иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, ахлоқий ва бошқа жиҳатлардан фаол бўлиши керак. Шахснинг ҳуқуқий фаоллиги – бугунги кун талабидир. Ҳуқуқий фаолликни намоён қилишнинг шакллари хилма-хилдир. Бу сидқидилдан қилинган хизмат фаолияти ҳам, партиялар, жамоат бирлашмаларининг ташкил қилиниши ва уларнинг ишида иштирок этиш, қонун лойиҳаларининг муҳокамасида қатнашиш ва турли давлат органлари билан ҳамкорлик қилиш кўринишида бўлиши мумкин.

2. Одатий ҳуқуқий хулқ-атвор. Фаол хатти-ҳаракатдан фарқли ўлароқ, у қўшимча маблағлар, куч-ғайратлар сарф қилиш билан

боғлиқ бўлмайди. Бу инсоннинг ҳуқуқий нормаларга мос келадиган кундалик маиший турмуши ва бошқа ҳаётидир. Хулқ-атворнинг ушбу тури доирасида фуқаролар ўзларининг ҳуқуқий мажбуриятларини бажарадилар, юридик аҳамиятга молик бирон-бир хатти-ҳаракатни содир этадилар. Бироқ бу ўринда уларнинг фаоллиги ҳуқуқий талаблар даражасидан ортиб кетмайди. У одатий бўлиб, кишининг оила, давлат, жамиятдаги нормал ҳаётий фаолияти учун зарурдир. Инсон-фуқаронинг моддий, маънавий ва бошқа эҳтиёжлари худди шу тарзда қондирилади.

3. Пассив (маргинал) ҳуқуқий хулқ-атвор. Бундай ҳулқ-атворли шахслар ҳуқуқ кўрсатмаларига мос фаолият юритсаларда, бунда улар ушбу ҳаракатларни давлат мажбурловидан, ноҳуқуқий ҳатти-ҳаракатлари учун тегишли тартибда жазоланишларидан қўрққанликлари учун амалга оширадилар.

98. ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ТУШУНЧАСИ ВА БЕЛГИЛАРИ

Ҳуқуқбузарлик – бу ҳуқуқ ва муомала лаёқатига эга субъект томонидан ҳаракат ёки ҳаракатсизлик кўринишида содир этиладиган, ҳуқуқ нормалари талабларига зид келувчи ҳамда шахсга, мулкка, давлатга ва бутун жамиятга зарар келтирувчи ижтимоий хавфли қилмишдир.

Бундай қилмиш қонун билан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказиши ёки зарар етказиш хавфини туғдириши мумкин.

Ҳуқуқбузарликнинг асосий белгилари:

– жамият ва шахс учун ижтимоий хавфлилик;

– ҳуқуққа зид характерга эгалиги;

– айбли қилмиш;

– зарарли оқибат келтириб чиқаради;

– кишиларнинг эрки ва онгига боғлиқ бўлган ҳолда, улар томонидан ҳаракат ёки ҳаракатсизлик шаклида амалга оширилади ва бошқалар.

99. ҲУҚУҚБУЗАРЛИКНИНГ ЮРИДИК ТАРКИБИ

Ҳуқуқбузарликнинг элементлари:

– объекти (ҳуқуқ билан тартибга солинадиган ижтимоий муносабатлар);

– объектив томони (ҳуқуқнинг бузилиши ва унинг ижтимоий хавфлилиги);

– субъекти (ҳуқуқубузарликни содир этган шахслар);

– субъектив томони (ҳуқуқбузарлик оқибатидан келиб чиқадиган ижтимоий хавфли қилмишга бўлган онгли-руҳий муносабат).

Ўз навбатида ҳуқуқбузарлик **объектив томонининг қуйидаги элементлари мавжуд:**

1) ҳуқуққа қарши қилмиш;

2) зарарли оқибат;

3) ҳуқуққа қарши қилмиш ва зарарли оқибат ўртасидаги сабабий боғлиқлик;

4) жойи, вақти, усули ва муҳит.

Ҳуқуқбузарлик субъектив томонининг зарурий белгиси айбдир.

Айб – ҳуқуқбузарнинг ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатига ва унинг ижтимоий хавфли оқибатига нисбатан қасд ёки эҳтиётсизлик кўринишидаги муносабати.

Қасд – шахснинг ҳуқуққа хилоф ҳатти-ҳаракатини содир қилаётганида, бу ҳаракат (ҳаракатсизлик)нинг ҳуқуққа хилофлигини, ижтимоий хавфлилигини, унинг оқибатини англаши ёки тушуниши (тўғри қасд), ёки бу муносабатнинг маълум оқибатни келтириб чиқаришига онгли равишда йўл қўйиши (эгри қасд).

Эҳтиётсизлик – шахснинг ҳатти-ҳаракатлари натижасида келиб чиқиши мумкин бўлган оқибатларнинг олдини олишни назарда тутиб, бепарволик билан ўзига-ўзи ишониб ҳаракат (ҳаракатсизлик) қилиши.

Ижтимоий хавфлилик даражасига кўра ҳуқуқбузарликнинг жиноят(одам ўлдириш, ўғрилик, фирибгарлик ва ҳ.). ва ножўя иш кўринишидаги турлари мавжуд.

Ножўя иш кўринишидаги ҳуқуқбузарлик ўз навбатида фуқаролик-ҳуқуқий (моддий зарар етказиш, мажбуриятни бажармаслик ва ҳ.); маъмурий-ҳуқуқий (майда безорилик, йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ва ҳ.к); интизомий-ҳуқуқий (ишга келмаслик, кеч қолиш ва ҳ.)ларга бўлинади.

100. ҲУҚУҚБУЗАРЛИК СУБЪЕКТИ ВА ОБЪЕКТИ, СУБЪЕКТИВ ВА ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ

Ҳуқуқбузарлик объекти – бу ҳуқуқ билан тартибга солинадиган ва муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатлардир. Жиноят ҳуқуқи назариясида жиноятларнинг *умумий, махсус ва бевосита* объектлари фарқланади.

Ҳуқуқбузарликнинг объектив томони – бу ҳуқуққа зид хатти-ҳаракатнинг ташқи белгисидир. Айнан шундай белгига асосан ҳуқуқбузарлик ҳақида, у қандай рўй бергани ва қанчалик зарар келтиргани ҳақида мулоҳаза юритиш мумкин бўлади.

Ҳуқуқбузарликнинг объектив томонини таркибий қисмлари қуйидагилардан иборатдир:

1) Ножўя ҳаракат – яъни инсон иродаси ва ақл-заковати назоратида бўлган ва ҳаракатда ёки ҳаракатсизликда ифодаланадиган хулқ-атвордир. Ҳаракат – кишининг фаол хатти-ҳаракати, ҳаракатсизлик – пассив хулқ-атвор ҳисобланади. Шахс ҳаракат қилишга мажбур бўла туриб, яъни ўз ҳуқуқий мажбуриятларини бажариши керак бўлгани ҳолда ҳаракатсизликка йўл қўйиши ҳуқуқбузарликка киради.

2) Хатти-ҳаракатнинг ҳуқуққа зидлиги, яъни юридик нормалар кўрсатмаларига зидлиги туфайли ҳуқуқ томонидан тақиқланади. Ҳуқуққа зидлик, яъни хатти-ҳаракатнинг қонун билан тақиқланиши уч хил усул:

биринчиси, тўғридан-тўғри тақиқлаш орқали (меҳнат қонунларига биноан, зарарли меҳнат шароитларидаги оғир ишларда аёллар меҳнатидан фойдаланиш тақиқланади);

иккинчиси, нормада ҳуқуққа зид хатти-ҳаракат аниқланиб, уни содир этганлик учун жазо чораси белгиланганида билвосита тақиқ орқали (бу – ёзма ифодаланган ёки оддийгина номи келтирилган хатти-ҳаракат қонун билан тақиқланган демакдир; чунончи Жиноят кодексининг махсус қисми барча нормалари бунга мисол бўла олади);

учинчиси, ҳуқуқий нормада ижобий, қонунда ифодаланган хатти-ҳаракатни баён этиш орқали (бундай вазиятда хатти-ҳаракатнинг бошқа, унга қарама-қарши тури мақсадга мувофиқ бўлмайди ва шунинг учун тақиқланган хатти-ҳаракат ҳисобланади; масалан, олди-сотди шартномаси бўйича сотувчи харидорга буюмни, харидор эса сотувчига пулни беришга мажбур бўлади, бироқ бу – хатти-ҳаракатнинг бошқа турига кўра – пул ёки буюмнинг берилмаслиги тақиқланади деганидир) ифодаланади.

3) Қилмиш натижасида етказилган зарар – ҳуқуқбузарлик натижасида юзага келадиган салбий ва шунинг учун номақбул оқибатдир. Ушбу салбий оқибатлар мулкий (мулкдан айрилиш, бой берилган фойда), номулкий (ҳақоратлаш, бўҳтон), ижтимоий (ўз ҳуқуқини амалга ошириш имкониятидан маҳрум бўлиш), шахсий (ҳаётдан кўз юмиш, соғлиққа зарар етказиш) ва бошқа хусусиятга эга бўлиши мумкин.

4) Қилмиш билан етказилган зарар ўртасидаги сабабий боғланиш. Ҳуқуқдаги сабабий боғланиш – ҳодисалар ўртасидаги боғлиқлик бўлиб, улардан бири – заруратни иккинчиси – оқибатни туғдиради.

Ҳуқуқбузарлик субъекти – бу ҳуқуққа зид айбли қилмишни содир этган шахс, яъни ҳуқуқбузардир. Ҳар қандай шахс ҳам ҳуқуқ-бузарлик субъекти ҳисобланмайди, фақат ўз қилмишига жавоб бера оладиган, ақли расо шахсгина шундай субъект сифатида тан олинади.

Ҳуқуқбузарликнинг субъектив томони. Бу жиҳат айблов билан боғлиқ. Содир қилинган қилмишига нисбатан шахснинг руҳий муносабати сифатида айб турли шаклларга эга. У қасддан ва эҳтиётсизликдан содир бўлиши мумкин. Қасд ўз навбатида – тўғри ва эгри қасдга бўлинади.

101. ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИК: ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИСИ, ТУРЛАРИ

Юридик жавобгарлик - бу ҳуқуқбузарга нисбатан ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган санкциялар асосида давлатнинг мажбурлов чораларини қўллашдир. Бу чоралар: шахсий (озодликдан маҳрум этиш); мулкий (жарима); ташкилий (муайян ҳуқуқдан маҳрум этиш; ишдан бўшатиш) характерга эга бўлиши мумкин.

Юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарликнинг турларига кўра қуйидагиларга бўлинади: жиноий-ҳуқуқий, фуқаролик-ҳуқуқий, маъмурий-ҳуқуқий, интизомий-ҳуқуқий.

Жиноий ва фуқаролик ҳуқуқий жавобгарликни белгилаш суд томонидан амалга оширилади.

Юридик жавобгарлик куйидаги белгилари билан характерланади:

– юридик жавобгарлик давлат мажбурлов чоралари билан боғлиқ;

– юридик жавобгарлик ҳуқуқбузарлик билан боғлиқ;

– юридик жавобгарлик ҳуқуқбузар учун салбий оқибатларни келтириб чикаради (озодликдан, ота-оналикдан маҳрум бўлиш ёки содир этилган қилмиши учун жарима тўлаш ва хоказо);

– нормаларнинг санкциясида ўрнатилган бўлади;

102. ЮРИДИК ЖАВОБГАРЛИКНИ ИСТИСНО ҚИЛУВЧИ ҲОЛАТЛАР

Юридик жавобгарликни истисно қилувчи ҳолатлар: зарурий мудофаа; охирги зарурат; буйруқни ёки бошқача тарздаги расмий вазифани бажариш; муомалага лаёқатсизлик ва ҳ.

Юридик жавобгарлик-ҳуқуқбузарга нисбатан ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган санкциялар асосида давлатнинг мажбурлов чораларини қўллаш бўлиб, бунда айбдор шахс муайян ҳуқуқлардан (шахсий, ташкилий ва хоказо) маҳрум этилади.

103. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МЕХАНИЗМИ ТУШУНЧАСИ, УНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Ҳуқуқий тартибга солиш механизми – жамиятдаги турли хил ижтимоий муносабатларни маълум кетма-кетликда ҳуқуқий тартибга солишга ёрдамлашувчи ҳуқуқий (юридик) воситалар тизими.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизми жамиятдаги турли-туман ижтимоий муносабатларга мунтазам равишда ва муайян кетма-кетликда таъсир этиш жараёнидир.

Ҳуқуқий тартибга солиш жараёни – ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий таъсир этиш, уларни амалга ошириш, ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг қатъий белгиланган тартибидир. Ҳуқуқий тартибга солиш ҳар қандай ижтимоий жараён сингари ўз бошланиш ва ниҳояланиш нуқталарига эга. Бу жараён давлат томонидан ҳуқуқий нормалар яратишдан бошланади. Ҳуқуқий норма халқнинг давлат идорасини ўзида ифодаловчи, уни ҳуқуқий муносабат иштирокчиларига етказувчи восита сифатида вужудга келади ва амал қилади.

Ҳуқуқий тартибга солиш жараёнини ***уч асосий босқичга*** ажратиш мумкин:

1. Ижтимоий муносабатларни меъёрга солувчи юридик норманинг яратилиш босқичи.

2. Ҳуқуқий норманинг амал қилиш босқичи.

3. Юридик нормада назарда тутилган ҳолатлар, ҳуқуқ ва мажбуриятлар вужудга келганда субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларнинг амалга оширилиш босқичи.

Кўрсатилган уч босқичдан ташқари яна бир боғловчи қўшимча (факультатив) босқич ҳақида гапириш лозим. Бу факультатив босқич *ҳуқуқни қўллашдир.*

Ҳуқуқий тартибга солиш жараёнининг уч босқичига учта муҳим элемент (ҳуқуқий ҳодиса) мувофиқ келади:

а) ҳуқуқий нормалар;

б) ҳуқуқий муносабатлар;

в) субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятларни амалга ошириш ҳужжатлари.

Юқорида зикр этилган қўшимча босқичга мувофиқ тарзда ҳуқуқий тартибга солиш механизмида қўшимча (факультатив) элемент – *ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари* майдонга чиқади.

Ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг ҳар бир элементи, ўз навбатида, ўзига хос кичик тизимни ташкил этади. Чунончи:

– юридик нормаларнинг яратилиш босқичига мувофиқ келадиган тизимга – ҳуқуқий онг, ҳуқуқ ижодкорлиги ҳужжатлари, норматив юридик ҳужжатлар, ҳуқуқий нормалар, меъёрлар, ҳужжатларни тизимлаштириш, юридик техника ва бошқалар киради;

– юридик нормаларнинг амал қилиш босқичидаги ҳуқуқий муносабатлар тизимига – ҳуқуқ субъекти, юридик фактлар, умумий ва конкрет ҳуқуқий муносабатлар киради;

– ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш тизимига – ҳуқуқий муносабат қатнашчиларининг муайян хатти-ҳаракатлари, ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари киради.

Юқорида санаб ўтилган тизимларни ҳуқуқий тартибга солиш жараёнининг бўғинлари деб аташ мумкин. Ушбу жараёнда амал қиладиган элементларнинг бир бутунлиги ҳуқуқий тартибга солиш механизмини ташкил этади[1].

104. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ

Ҳуқуқий тартибга солиш – ҳуқуқий воситалар тизими (юридик нормалар, ҳуқуқий муносабатлар, якка тартибдаги кўрсатмалар ва бошқалар) ёрдамида амалга ошириладиган ижтимоий муносабатларни тартибга солиш, муҳофаза қилиш, ижтимоий эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда, уларни ривожлантириш мақсадида ушбу ижтимоий муносабатларга самарали, норматив-ташкилий таъсир кўрсатиш жараёнидир.

Ҳуқуқий тартибга солиш – ижтимоий муносабатларга ҳуқуқ ёрдамида уларни умуммажбурий, норматив тарзда тартибга солиш мақсадида таъсир этиш жараёнидир. Ҳуқуқий тартибга солишнинг муҳим хусусияти шундаки, у ижтимоий муносабат иштирокчиларининг юридик ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди, ҳуқуқлар рўёбга чиқарилишини ва мажбуриятлар бажарилишини таъминлайди.

Ҳуқуқий тартибга солиш – бу кишиларнинг хулқ – атвори ва ижтимоий муносабатларга ҳуқуқий воситалар ёрдамида мақсадли таъсир этишдир.

105. ҲУҚУҚИЙ ВОСИТАЛАР: ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ, ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий воситалар - бу муайян кўрсатмаларда ва хатти-ҳаракатларда намоён бўладиган ҳуқуқий ҳодиса бўлиб, унинг ёрдамида ҳуқуқ субъектларининг манфаатлари амалга оширилади ва ижтимоий фойдали мақсадларга эришиш таъминланади.

Ҳуқуқий воситалар сифатида ҳуқуқ нормалари ва принциплари, ҳуқуқни қўллаш актлари, шартномалар, юридик фактлар, субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар, таъқиқлар, имтиёзлар,

[1] Одилқориев Х.Т., Тультеев И.Т. ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Проф.Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. –Т.: Sharq, 2009. –Б.475-477 .

рағбатлантириш ва жазо чоралари, ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга ошириш ҳужжатлари ва бошқаларни кўрсатиб ўтиш мумкин.

Ҳуқуқий воситаларнинг қуйидаги белгилари мавжуд:

1. Улар ҳуқуқ субъектларининг манфаатларини амалга оширишнинг ва ижтимоий фойдали мақсадларга эришишни таъминлашнинг умумлашган юридик услублари бўлиб ҳисобланади (айнан ушбу ҳолатда ҳуқуқнинг ижтимоий қиммати намоён бўлади).

2. Ҳуқуқий воситалар ҳуқуқнинг ахборот – энергетик сифати ва ресурсларини ўзида намоён қилади. Улар ўз навбатида, ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг манфаатларини амалга ошириш йўлида турган тўсиқларни бартараф этишга қаратилган бўлади.

3. Ҳуқуқий воситалар ҳуқуқнинг таъсир этиш ва ҳуқуқий тартибга солиш механизми ҳамда ҳуқуқий режимларнинг асосий фаолият юритувчи қисми бўлиб ҳисобланади.

4. Ҳуқуқий воситалар юридик оқибатларга, муайян натижаларга ва у ёки бу даражада ҳуқуқий тартибга солишнинг самарадорлигига ёки бузилишига олиб келади.

5. Давлат томонидан таъминланади.

Ҳуқуқий воситаларни қуйидаги бир қатор мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

мураккаблик даражасига кўра ҳуқуқий воситалар бирламчи (элементар) ва комплекс (таркибий) турларга бўлинади. Бунда бирламчи ҳуқуқий воситалар сифатида субъектив ҳуқуқ ва юридик мажбуриятлар, рағбатлантириш ва жазолаш, имтиёз ва таъқиқларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Комплекс характердаги ҳуқуқий воситалар эса шартнома, ҳуқуқ нормалари, ҳуқуқ институтлари, ҳуқуқий режим ва бошқалардан иборат бўлади;

амалга ошириш функцияларига кўра: тартибга солиш (регулиятив) ва муҳофаза этиш;

ҳуқуқий тартибга солиш предметига кўра: конституциявий, маъмурий, жиноий ва бошқалар;

юридик характерига кўра: моддий ва процессуал (даъво);

уларни қўллаш натижасида келиб чиқадиган оқибатларининг аҳамиятига кўра: оддий (масалан, жарима) ва махсус (масалан, умрбод озодликдан маҳрум этиш);

амалда бўлиш муддатига кўра: доимий (масалан, фуқаролик) ва вақтинчалик (масалан, мукофот);

ҳуқуқий тартибга солиш турига кўра: норматив (масалан, ҳуқуқ нормаларида белгилаб қуйилган тақиқлар) ва индивидуал (масалан, ҳуқуқни қўллаш актлари);

ахборот – руҳий йўналишига кўра: рағбатлантирувчи (имтиёзлар) ва чекловчи (масалан, муайян хатти-ҳаракатни тўхтатиб қўйиш) ва бошқалар.

106.ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМЛАР (ТАРТИБЛАР) ТУШУНЧАСИ, БЕЛГИЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Бугунги кунда “ҳуқуқий режим” тушунчаси юридик фан соҳасида тобора мустаҳкам ўринга эга бўлмоқда. Ҳуқуқ тизимини ўрганиш давомида ҳар бир тармоқнинг ўзига хос тартибга солиш режими бўлиши ҳамда айнан шу режимда тармоқнинг юридик ўзига хослиги мужассам эканлиги аниқланиши билан кўриб чиқилаётган тушунча ҳуқуқий воқеликнинг муҳим жиҳатларини ифодалаши равшан бўлиб қолади. Бундан ташқари, “ҳуқуқий режим” деб ном олган институтнинг мавжудлиги, ҳуқуқий воқеликда унинг аҳамияти ҳуқуқнинг институционал тузилма сифатида кўп мезонлилиги, кўп қирралилигидан, ҳуқуқни тавсифлашда нормативликнинг муҳим аҳамияти фақат биргина “нормалар тизими”дан иборат эмаслигидан гувоҳлик беради.

Агар ҳуқуқни доимий динамик ҳолатда бўлади, деб ёндашадиган бўлсак, бунда у ўз институционаллигининг янги муҳим қирралари ҳамда жиҳатлари билан тўла намоён бўлади. Бундай ҳолатда ҳуқуқий тартибга солишни, унинг механизм, усул, тур каби жиҳатларини, шу жумладан, ҳуқуқий режимларни ҳам ҳар томонлама ўрганиш зарурати туғилади. Мазкур тушунча юзасидан барча ёндашувларни умумлаштирган ҳолда ўрганиб, унга муайян объектнинг белгиланган ҳолати, ундан фойдаланиш, эгалик қилиш, тасарруф этиш ҳамда тегишли соҳада юзага келадиган муносабатларнинг тартиби деган таърифни бериш мақсадга мувофиқдир. Демак, **ҳуқуқий режим** – давлат томонидан ҳуқуқ нормалари кўринишида ўрнатиладиган ва давлат мажбурлов кучи билан таъминланадиган ҳуқуқий тартибга солишнинг махсус усулидир.

Юқоридаги таърифдан ҳам кўриниб турибдики, ҳуқуқий режим муайян тартибнинг мавжудлиги билан боғлиқдир. Ўз навбатида, тартиб ўзида бир ҳаракатдан кейин бошқа ҳаракатни амалга оширишнинг технологик кетма-кетлигини намоён этади. Бу борада

А.В.Малько ва О.С.Родионовлар тўғри таъкидлаб ўтганларидек, ҳуқуқий режимлар ижтимоий ҳаётнинг муайян соҳасида юзага келадиган ижтимоий муносабатлар гуруҳини барқарор норматив тартибга солишни таъминлайдилар ҳамда муайян объектлардан самарали фойдаланишга кўмаклашадилар[1].

Ҳар қандай ҳуқуқий режимнинг самарали фаолият юритиши биринчидан, мантиқий асослантирилган, иккинчидан, олдинги ҳаракатдан кейин қонуний ва кетма-кетлик асосида ҳаракат қилиш зарурлигини кўзда тутади. Масалан, техник жиҳатдан мураккаб тузилишга эга бўлган у ёки бу предметдан фойдаланишдан олдин, энг аввало, ундан фойдаланиш йўриқномаси билан танишиб чиқиш лозим. Чунки, предметдан фойдаланишга қўйилган минимал талабларни билмаслик, ўз навбатида, салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Ҳуқуқий режимларнинг қуйидаги белгилари мавжуд:

улар қонунчиликда белгилаб қўйилади ва амал қилиши давлат томонидан таъминланади;

ижтимоий муносабатларнинг муайян соҳасини махсус шаклда тартибга солишни мақсад қилиб қўяди;

муайян ҳуқуқий воситалардан ташкил топган ҳуқуқий тартибга солишининг махсус тартибини намоён этади;

алоҳида ҳуқуқ субектларининг манфаатларини амалга ошириш учун қулай ёки ноқулай шарт – шароитларни белгилаб беради.

Ҳуқуқий режимларни қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

ҳуқуқий тартибга солиш предметига кўра: конституциявий, маъмурий, экологик, божхона ва бошқа режимлар;

юридик табиатига кўра: моддий ва процессуал;

юридик мазмунига кўра: валюта, бож, солиқ ва бошқа режимлар;

ўрнатиладиган субъектлари доирасига кўра: қочоқлар, фуқаролиги йўқ шахслар, мажбурий кўчирилган шахслар ва бошқалар учун режимлар;

ифода этиш шаклига кўра: қонуний ва шартномавий;

[1] Қаранг: Малько А.В., Родионов О.С. Правовые режимы в российском законодательстве. Журнал российского права. -2001. -№9

фойдаланиш доирасига кўра: давлат миқёсидаги ва халқаро (масалан, халқаро иқтисодий зоналар, алоҳида халқаро ҳуқуқий режимга эга бўлган ҳудудлар)

107. ҲУҚУҚИЙ РАҒБАТЛАНТИРИШ: ТУШУНЧАСИ, ХУСУСИЯТИ, ФУНКЦИЯСИ ВА ТУРЛАРИ

Маълумки, кишилар онги ва хоҳиш-иродасига ҳуқуқ ёрдамида таъсир кўрсатиш кўринишларидан бири бу муайян фаолият турларини рағбатлантириш усули ҳисобланади. **Ҳуқуқий рағбатлантириш** – ҳурматга сазовор ихтиёрий хулқ-атворни юридик маъқуллаш шакли ва чорасидир. Мазкур чоранинг кўрилиши натижасида субъект тақдирланади, унинг учун ижобий оқибатлар рўй берган саналади.

Хусусан, мамлакатимизда давлат мукофотлари ва фахрий унвонлар – давлатнинг иқтисод, фан, маданият, санъат, Ватанни ҳимоя қилиш ва ижтимоий ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги юксак хизматлари учун фуқароларни рағбатлантиришнинг олий шаклидир.

Айни пайтда ҳуқуқий рағбатлантиришнинг қатор белгилари мавжуд. Аввалambор, ҳуқуқий рағбатлантириш ҳурматга сазовор ва тақдирлашга лойиқ хулқ-атвор билан боғлиқ бўлади. Бунда шахс давлат ва жамият олдидаги ўз хизматлари учун шундай ҳурматга сазовор бўлади. Кўпинча рағбатлантириш билан боғлиқ ҳужжатнинг мазмунида хизмат тўғрисида бевосита фикр юритилади. Шу боис хизмат ва рағбатлантириш ўртасидаги боғланиш яна бир карра таъкидланади. Масалан, Ўзбекистон Республикасида тегишли соҳада ўрнак кўрсатган ходимлар учун “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби”, “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими” ва бошқа унвонлар назарда тутилади.

Рағбатлантиришга лойиқ хизмат деганда, субъект ўз вазифаларини намунали бажариши ёки умумэътироф этилган фойдали натижага эришиши билан боғлиқ бўлган ва рағбатлантиришни қўллаш учун асос бўлиб хизмат қилувчи қонуний хатти-ҳаракат тушунилади.

Рағбатлантиришга лойиқ хизмат асосан қуйидаги хусусиятларда намоён бўлади:

ижтимоий фаол хулқ-атвор ва ижобий вазифаларни бажаришда;

шахснинг ўз бурчига виждонан муносабатда бўлишида;

шахс ўз вазифаларини намунали бажариши ёки умумэътироф этилган фойдали натижага эришишида ва бошқалар.

Рағбатлантиришнинг белгилари қуйидагилардан иборат:

1. Хатти-ҳаракат билан боғлиқ бўлади. Бунда рағбатлантириш, шахсга тартибга солувчи таъсир кўрсатар экан, ижтимоий фойдали хулқ-атворнинг муайян турини қатъий белгиламайди, балки рағбатлантириш тўғрисидаги нормада кўрсатилган оқибатлар мақбул ва фойдали эканлигига ишора қилади.

2. Рағбатлантириш чоралари ижобий хулқ-атворни юридик жиҳатдан маъқуллайди, тақдирга лойиқ ихтиёрий хулқ-атворни жамият ва давлат томонидан тақдирлаш шакли сифатида амал қилади. Шу маънода рағбатлантириш маъқуллаш турларидан биридир. Ҳуқуқий рағбатлантириш учун эса маъқуллашнинг юридик шакллари зарур бўлади.

3. Рағбатлантириш жамият учун ҳам, рағбатлантирилаётган субъект учун ҳам фойдали бўлиб, уларни ижобий оқибатлар билан қаноатлантирган ҳолда, турли манфаатларни уйғунлаштиради.

4. Рағбатлантириш, одатда, анча таъсирчан юридик омил ҳисобланади.

Ҳуқуқий рағбатлантириш **назорат қилувчи, даъват этувчи, ахборот бериш, кафолатлаш, тақсимлаш ва тарбиялаш** функцияларини бажаради. Хусусан, ҳуқуқий рағбатлантиришнинг ижтимоий назорат функцияси шахснинг муайян фаолиятини мувофиқлаштиради, даъват этиш функцияси мажбуриятларни ошириб бажаришга ва ижтимоий фойдали ижобий ҳаракатлар содир этишга даъват қилади; ахборот функцияси рағбатлантириш орқали муайян юридик ахборотни, бошқарув субъектидан объектга узатилувчи маълумотларни ўзида мужассамлаштиради; баҳолаш функцияси ёрдамида бошқарувчи орган муайян шахснинг тақдирлашга сазовор хулқ-атворини расман ижобий баҳолайди, уни тан олади ва маъқуллайди, фаолиятнинг жамият учун фойдалилик даражасини акс эттиради; кафолатлаш функцияси интизом ва тартибни мустаҳкамлаш учун қулай шарт-шароит яратади; тақсимлаш функцияси намунали хулқ-атвор учун рағбатлантириш чораларини мустаҳкамлаб, субъектларнинг шахсий манфаатларини ифодаловчи муайян неъматлардан фойдаланиш шартларини ҳам белгилайди; тарбиялаш функцияси шахсда ижобий руҳий кайфият ва қониқиш ҳиссини уйғотади, кишиларни ташаббускорликка, фидокорона меҳнатга, ижодий фаолиятга руҳлантиради. Шундай

қилиб, рағбатлантириш фуқароларда ҳуқуқий онг, юксак ҳуқуқий маданият ва маънавий фазилатлар шаклланишига кўмаклашади.

Шу ўринда рағбатлантирувчи санкциялар кўплаб норматив ҳужжатларда жазо чоралари (салбий санкциялар) билан деярли ёнма-ён ўрин олишини алоҳида қайд этиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Бунга Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси (180-модда – “Меҳнат учун рағбатлантириш” ва 181-модда “Интизомий жазолар”), Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси (102-модда – “Рағбатлантириш чоралари” ва 105-модда – “Интизомий жазо чоралари”) ва бошқа норматив ҳужжатлар мисол бўла олади.

Ҳуқуқий рағбатлантиришнинг турларини қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

тартибга солиш предметига кўра: маъмурий, меҳнат, жиноят-ижроий ва бошқалар;

юридик табиатига кўра: моддий-ҳуқуқий ва процессуал;

қўллаш субъектларига кўра: давлат ва нодавлат;

қўлланиш миқёсига кўра: умумдавлат, минтақавий, маҳаллий.

108. ҲУҚУҚИЙ ИМТИЁЗЛАР: ТУШУНЧАСИ, ХУСУСИЯТИ, ФУНКЦИЯЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Ҳуқуқий имтиёз деганда, субъектга ўз манфаатларини тўлароқ қондириш имконини берувчи ва қўшимча, алоҳида ҳуқуқлар (афзал-ликлар) беришда ёки мажбуриятлардан озод қилишда ифодаланувчи субъект ҳолатини қонуний равишда енгиллаштириш тушунилади.

Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти механизмлари шаклланаётган шароитда давлат бошқарувида маъмурий усуллар эмас, балки кўп жиҳатдан солиқлар тизимига асосланган иқтисодий усуллар устунлик қилади. Бундай шароитда имтиёзларнинг аҳамияти ортади. Зотан, аксарият имтиёзлар ҳаёт фаолиятининг турли жабҳалари, чунончи, хўжалик ва тадбиркорлик, молия ва ижтимоий, илмий-техникавий ва демографик, маданий ва хайрия ва бошқа соҳалардаги солиқлар билан боғлиқ бўлади.

Имтиёзлар, энг аввало, ижтимоий чора ҳисобланади. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий вазиятда салбий ҳолатларга барҳам бериш ва ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган аҳолининг кўп сонли қатламларини қўллаб-қувватлаш мақсадида имтиёзлар тизими тубдан ўзгартириб борилмоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистон ҳуқуқий тизимида давлат қурилиши, маҳаллий ўзини ўзи бошқаришни ривожлантириш ва бошқа вазифаларни ҳал қилиш учун имтиёзлардан тобора фаолроқ фойдаланилмоқда. Бу жиҳатлар сўнгги йилларда

ҳуқуқий имтиёзларнинг мақоми анча ошганлигидан далолат беради. Дарҳақиқат, эндиликда имтиёзлар аҳоли муайян гуруҳларининг ҳолатини тенглаштирувчи юридик воситага, ижтимоий ёрдам кўрсатиш ва қўллаб-қувватлаш усулига айланиб бормоқда.

Ҳуқуқий имтиёзлар учун қуйидаги белгилар муҳим ҳисобланади:

а) ҳуқуқий имтиёзлар субъектларнинг манфаатлари янада тўлароқ қондирилиши, улар ҳаёт шароитларининг енгиллаштирилиши билан тавсифланади;

б) ҳуқуқий имтиёзлар умумий қоидадан истисно тариқасида қўлланилади ва юридик табақалаштириш усули сифатида амал қилади. Чунки имтиёзлар, аввалambор, шахс махсус ҳуқуқий мақомининг муҳим қисми, субъектнинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини юридик йўсиндаги алоҳида имкониятлар билан тўлдириш механизмидир;

в) ҳуқуқий имтиёзлар ваколатли давлат органлари томонидан ҳуқуқий ҳужжатларда ҳуқуқ ижодкорлигининг демократик принципларига мувофиқ белгилаб қўйилган истисно тариқасидаги қоидалар сифатида амал қилади. Одатда, имтиёзлар ҳуқуқни қўллаш ҳужжатлари билан эмас, балки норматив ҳужжатлар билан белгилаб қўйилади.

Ҳуқуқий имтиёзларнинг асосий мақсади – шахс, ижтимоий гуруҳлар ва давлат манфаатларини мувофиқлаштириш. Ана шу асосий мақсадга эришишга қаратилган **ҳуқуқий имтиёзлар компенсация қилувчи ва рағбатлантирувчи функцияларни бажаради.**

Ҳуқуқий имтиёзларнинг компенсация қилувчи функцияси жисмоний ва ижтимоий сабабларга кўра тенг бўлмаган шароитда яшаётган шахслар ривожланиши учун имкон қадар тенг имкониятлар яратишдан иборат. Масалан, кўзи ожизлар ва кўриш қобилияти паст шахсларни меҳнат фаолиятига жалб қилиш улар учун алоҳида меҳнат шароитларини қонун йўли билан мустаҳкамлаб қўйишни тақозо этади. Бундай имтиёзлар компенсация кўринишини касб этиб, кўзи ожиз ва кўриш қобилияти паст шахсларнинг имкониятларини бошқа фуқароларнинг имкониятлари билан тенглаштиради. Уруш ногиронлари ва қатнашчиларига ва бошқа шахсларга берилган имтиёзлар муҳим компенсацион аҳамиятга эга. Шу маънода имтиёз муайян истеъмол даражасини кафолатлаш, ногиронлик, ҳомиладорлик, оналик ва ҳоказолар туфайли анча қийинлашган

юридик таъминланган неъматдан фойдаланиш имкониятини енгиллаштириш мақсадида шахсда мавжуд ҳуқуқларни тўлдирувчи алоҳида ҳуқуқдир. Бунда имтиёзларнинг вазифаси фуқароларнинг муайян тоифалари ижтимоий-иқтисодий шароитини, уларнинг моддий-маиший ва молиявий ҳолатини яхшилашга қаратилган бўлади.

Айни вақтда, имтиёзлар компенсация қилиш билан бир қаторда, рағбатлантириш функциясини ҳам бажаради. Хусусан, улар ижтимоий фойдали фаолиятнинг айрим турларига даъват этиш, шахснинг ўз манфаатлари қондирилиши учун қулай шароит яратишга қодир. Рағбатлантирувчи функцияни, энг аввало, ишлаб чиқариш, тадбиркорлик, фермерлик, хайрия, инвестиция фаолияти ва ҳоказоларни рағбатлантириш мақсадида белгиланган солиқ имтиёзлари бажаради.

Ҳуқуқий имтиёзларнинг турлари қуйидагилардан иборат:

- ҳуқуқий тартибга солиш преметига кўра: конституциявий, фуқаролик, экологик ва бошқалар;
- ҳажмига кўра: асосий, қисман ва қўшимча;
- ҳаракат қилиш вақтига кўра: доимий ва вақтинчалик;
- мазмунига кўра: моддий ҳуқуқий, маънавий.

109. ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ САМАРАДОРЛИГИ, БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТАЪМИНЛАНИШ АСОСЛАРИ

Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлиги – бу ҳуқуқий тартибга солиш мақсади билан эришилган натижа ўртасидаги нисбатдир.

Муайян давлатда амалда бўлган ҳуқуқий тартибга солиш механизмининг самарадорлиги ушбу жамиятда мавжуд бўлган ижтимоий - иқтисодий, сиёсий - ҳуқуқий ва маънавий омиллар билан белгиланадиган вазиятга боғлиқ бўлади.

Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлиги кенг ва серқиррали тушунча бўлиб, унинг таркибий қисмларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

амалдаги қонунчилик тизимининг сифат жиҳати;

ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг самарадорлиги;

ҳуқуқни қўллаш субъектларининг ҳуқуқий онги даражаси;

аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданияти даражаси.

Ҳуқуқий тартибга солиш самарадорлигини таъминлашнинг қуйидаги асосларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

ҳуқуқ ижодкорлиги фаолиятини янада такомиллаштириш, яъни бунда қонунчилик техникасига қатъий амал қилиш, ижтимоий манфаатларни тўлароқ эътиборга олиш ҳамда ҳуқуқ нормалари амалда бўладиган жамиятдаги объектив қонуниятларни ҳисобга олиш;

ҳуқуқни қўллаш жараёнини такомиллаштириш. Бунда ҳуқуқ ижодкорлиги ва ҳуқуқни қўллашнинг самарали уйғунлигини таъминлаш ҳамда жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқий тартиботни қарор топтириш;

ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш ва бошқалар.

110. ҚОНУНИЙЛИК ТУШУНЧАСИ, ПРИНЦИПЛАРИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ ВА ИЖТИМОИЙ АСОСЛАРИ

Қонунийлик – бу ҳуқуқ субъектлари томонидан қонунлар ва қонун ости актларига тўла ва аниқ амал қилинишидир. Қонунийлик – ҳуқуқ ва ҳокимият, ҳуқуқ ва давлатнинг узвий боғлиқлигида ўз ифодасини топадиган, ижтимоий-сиёсий ҳаётга ҳуқуқий тус берадиган кенг маънодаги сиёсий-ҳуқуқий ҳодиса.

Қонунийлик – ижтимоий ҳаётда ҳуқуқ ва қонун ҳукмронлигидан, ижтимоий муносабатлар барча иштирокчилари томонидан ҳуқуқий нормалар кўрсатмаларини оғишмай амалга ошириш, мансабдор шахслар фаолиятидаги ҳуқуқбузарлик ва зўравонликка қарши изчил курашиш, жамиятда тартиб ва уюшқоқликни таъминлашдан иборат ижтимоий-сиёсий режимдир.

Қонунийликнинг асосий тамойиллари:

1. Конституция ва қонунларнинг бошқа ҳуқуқий ҳужжатларга нисбатан устунлиги.

2. Ҳуқуқ субъектларининг қонун ва суд олдидаги тенглиги.

3. Ҳокимият органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолиятида зўравонликка йўл қўйилмаслиги.

4. Инсон (фуқаролар) ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатланганлиги.

5. Норматив ҳуқуқий ҳужжатларни мамлакатнинг бутун ҳудудида бир хил қўлланилиши ва талқин этилиши.

6. Мақсадга мувофиқликнинг қонунийликка қарши қўйилмаслиги.

7. Қонунийликнинг маданият билан узвий боғлиқлиги.

111. ҚОНУНИЙЛИК КАФОЛАТИ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

Қонунийликнинг кафолати – бу қонун ва қонун ости актлари амал қилишини таъминловчи, фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳамда давлат, жамият манфаатларини тўсиқларсиз амалга оширувчи усуллари, шарт-шароитларидир.

Қонунийликни амалга ошириш кафолатининг турлари:

1)иқтисодий (жамиятнинг иқтисодий ривожланиш даражаси, мулкчиликнинг турли шакллари, иқтисодий эркинлик ва б);

2)сиёсий (конституцион тузумнинг демократлаштирилиш даражаси, жамиятнинг сиёсий тизими, сиёсий плюрализм (фикрлар хилма - хиллиги) кўппартиявийлик, ҳокимият ваколатларининг бўлиниши ва б);

3)ташкилий (қонун ва қонун ости актларига амал қилинишини назорат қилувчи махсус органлар (суд, милиция, прокуратура ва б.)нинг фаолияти);

4)ҳуқуқий (қонунийликни амалга ошириш учун барча ҳуқуқий нормаларни бажариш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уни бузган кишиларга нисбатан тегишли жазо чораларини қўллаш);

5)жамоатчилик (жамоат бирлашмалари, сиёсий партиялар, оммавий ҳаракатлар ҳамда фуқароларнинг қонунийлик ва ҳуқуқ тартиботни мустаҳкамлашда иштирок этиши).

112. ҲУҚУҚИЙ-ТАРТИБОТ ТУШУНЧАСИ ВА ОБЪЕКТИВ ЗАРУРИЯТИ

Ҳуқуқий тартибот – бу ҳуқуқ субъектларининг ҳуқуқ нормаларида белгиланган қоидаларга тўла ва аниқ риоя қилишлари натижасида ўрнатиладиган ижтимоий муносабатлар тизимидир.

Ҳуқуқ, қонунийлик, ҳуқуқ-тартибот – давлат ва жамият ҳаётининг энг муҳим таркибий қисмларидир. Бироқ ҳуқуқ-тартибот – ҳуқуқ яратиладиган ва ҳуқуқий тартибга солишнинг бутун механизми ишга солинадиган пировард мақсад эмас. Мазкур мақсад – ҳуқуқ ёрдамида у ёки бу ижтимоий муносабатларни ўзгартириш, мустаҳкамлаш ёхуд сиқиб чиқариш, яъни ё ҳукмрон синфга ёки бутун халққа мақбул тартибни ўрнатишдан иборат. Ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий мақсади барқарор ижтимоий муносабатлар ва тартибни таъминлашдан иборат бўлиши лозим.

Ҳуқуқий тартиботнинг хусусиятларига қуйидагилар киради:

– у ҳуқуқ нормаларида кўзда тутилган бўлади;

– муайян ҳуқуқ нормаларини ҳаётга тадбиқ этиш натижасида юзага келади;

– давлат томонидан таъминланади;

– кишиларнинг ҳаётини енгиллаштириб, уларнинг янада эркин бўлишлари ҳамда ижтимоий муносабатларни ташкилий жиҳатдан юзага келиши ва амалда бўлиши учун шарт-шароит яратади;

– қонунийликнинг натижаси сифатида юзага чиқади.

113. ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТУШУНЧАСИ ВА БЕЛГИЛАРИ

Фуқаролик жамияти – ҳар бир инсон манфаатини устувор билувчи, ҳуқуқий анъана ва қонунларга ҳурмат муҳити шакллантирилган, умуминсоний қадриятлар эъзозланадиган, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари сўзсиз таъминланадиган, давлат ҳокимиятининг самарали жамоатчилик назорати механизмлари вужудга келтирилган, инсоний муносабатлар чуқур маънавий-маданий қадриятларга таянадиган эркин демократик ҳуқуқий жамиятдир.

Фуқаролик жамиятининг қуйидаги асосий белгилари ва хусусиятларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

1. Жамият ва шахс эҳтиёжлари тизимида фаол ижобий фаолият ва меҳнатнинг роли алоҳида мазмунга эга бўлиши. Меҳнатга асосланган ижтимоий эҳтиёж ва манфаатлар тизимининг қарор топиши.

2. Жамият мазмуни, унинг ривожланиш қонуниятлари моҳиятининг хусусий мулкчилик муносабатлари орқали белгиланиши.

3. Хусусий мулк барча мулк шакллари қатори равнақ топиши ва уни муҳофазалашда қонуннинг, давлат ҳокимиятининг алоҳида ўрин тутиши.

4. Фуқароларнинг юридик жиҳатдан бир хил мақомга эгалиги ва қонун олдида тенглиги. Жамиятда адолатли суд тизимининг қарор топиши ва унинг фуқароларни ҳимояловчи посбон идорага айланиши.

5. Шахснинг хусусий ҳаёти ва иқтисодий фаолиятига давлат аралашувининг қонун доирасида чекланиши. Ҳуқуқий

давлатчиликнинг мавжуд бўлиши.

6. Шахснинг давлат ҳокимиятига нисбатан мулкий ва иқтисодий мустақиллиги.

7. Давлат, давлат идоралари ва фуқаролар ҳуқуқнинг тенг субъекти сифатида муносабатга кириша олиши, уларнинг судда тенг тарафлар сифатида майдонга чиқа олиши. Фуқаролар ҳуқуқларини кафолатлаш ва устувор таъминлаш механизмларининг яратилганлиги.

8. Фуқаролик жамиятининг таркибий институтлари, жумладан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тизимининг мавжудлиги.

9. Жамиятнинг юксак маънавий-маданий ва ахлоқий ривожланганлиги; инсонлар ўртасидаги муносабатлар ўзаро ҳурмат, иймон-инсоф доирасида, шахс қадрини эъзозлаш асосига қурилганлиги ва бошқалар.

Фуқаролик жамияти институтларини қуйидаги мезонлар бўйича таснифлаш мумкин:

1. Иқтисодий соҳадаги манфаатларни қаноатлантирувчи тузилмалар: хусусий мулк асосида вужудга келадиган ва фаолият юритадиган нодавлат ташкилотлари; ижара асосида ишловчи жамоалар; ҳиссадорлик жамиятлари; молиявий жамғарма ҳамда уюшмалар; ишлаб чиқариш корпорация, концернлари ва бирлашмалари; тадбиркорлар уюшмалари (палатаси) ва бошқалар.

2. Ижтимоий соҳадаги манфаатларни ифодаловчи тузилмалар: оила ҳамда унинг манфаатларини акс эттирувчи махсус ташкилотлар; таълим-тарбия муассасалари (мактаб, ўрта махсус ва олий таълим муассасалари); жамоат бирлашмалари, нодавлат ташкилотлар; фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари; мустақил ОАВ; диний ташкилотлар; миллий-маданий марказлар; ихтиёрий кўнгилли жамиятлар; жамоатчилик фикрини аниқлаш ва ўрганиш институтлари; турли ижтимоий ихтилофларни адолатли ҳал этувчи тузилмалар ва бошқалар.

3. Сиёсий соҳадаги манфаатларни акс эттирувчи институтлар ва тузилмалар: сиёсий партиялар; ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар; сиёсий мухолифатнинг мавжудлиги; инсон ҳуқуқларини ҳимояловчи институтлар ва бошқалар.

Ўз навбатида фуқаролик жамияти институтларининг мамлакат ҳаётидаги ўрни ва аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

аҳолини турли ижтимоий гуруҳлари манфаатларини ифода

этади;

фуқаролар онгида демократик қадриятларни мустаҳкамлашда, уларнинг сиёсий ва фуқаролик фаоллигини оширишда, мамлакатда рўй бераётган демократик ўзгаришларнинг кўламини кенгайтириш ва чуқурлаштиришда муҳим омил саналади;

улар давлат ва ҳокимият тузилмалари фаолияти устидан жамоатчилик назорати олиб боришнинг асосий воситаси ҳисобланади;

миллий ўзликни англашда, жамият аъзоларининг сиёсий-ҳуқуқий маданияти ва миллий дунёқарашини юксалтиришда, миллий ғоя ва миллий истиқлол мафкурасини жорий этишда уларнинг имкониятларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади;

бутун жамият аҳамиятига молик масалаларни ҳаётга тадбиқ этишда улар давлатнинг тенг ҳуқуқли ижтимоий ҳамкори ҳисобланади;

нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ривожланган тизими жамиятда манфаатлар уйғунлигини қарор топтиради ва мустаҳкамлайди.

114. ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ИЖТИМОИЙ, ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ ВА МАЪНАВИЙ АСОСЛАРИ

Фуқаролик жамияти ниҳоятда мураккаб ҳамда серқирра ижтимоий ҳодисадир. Шу боис уни иқтисодий, сиёсий, маънавий-ахлоқий асослар бўйича таърифлаш мумкин.

Иқтисодий асос. Фуқаролик жамияти хусусий мулкчиликка кенг йўл берувчи ва унга асосланувчи бозор иқтисодиёти муносабатларига, эркин иқтисодий фаолият таъминланган шарт-шароитга таянади. Айнан хусусий мулкчилик муҳити ва муносабатлари қарор топган жамиятда шахснинг мулкий мустақиллиги, иқтисодий фаолият юритишдаги эркинлиги таъминланади. Худди шу аснода шахс давлат ҳокимиятига нисбатан автоном, мустақил мавқени эгаллайди. Давлат хусусий ҳаёт соҳасига, шахс ва ташкилотларнинг қонуний иқтисодий фаолиятига аралашмаслиги лозим.

Фуқаролик жамияти концепциясини яратишга катта ҳисса қўшган немис файласуфи Гегель, ушбу жамиятни буржуача ишлаб чиқариш муносабатлари мажмуи сифатида тушунган. У бунда икки асосий принципни ажратиб кўрсатган:

биринчидан, шахслар ўз хусусий манфаатларидан келиб чиқиб ҳаракат қиладилар;

иккинчидан, инсонлар шундай ижтимоий муносабатлар тизимини вужудга келтирадиларки, бунда ҳар ким бошқа шахсга боғлиқ бўлади.

Хусусий мулкчиликка асосланган ижтимоий тузилма бўлмиш фуқаролик жамияти бозор иқтисодиёти муносабатлари тизимидан иборатдир. Бундай муносабатларга ишлаб чиқаришдаги рақобат ва унда ҳокимиятнинг маъмурий аралашувини чеклаш орқали эришилади. Фуқаролик жамияти инсоннинг ижодий фаоллигини намоён этишга йўл очувчи муносабатлар шаклланган тақдирда зоҳир бўлади. Тарихдан маълумки, хусусий мулк нафақат жамиятни турли қатламларга ажратган, балки ишлаб чиқаришни ривожлантиришга қаратилган ташаббусни рағбатлантирган, ҳокимиятга нисбатан мустақил (автоном) тузилмаларни вужудга келтирган.

Ўзбекистонда ҳам хусусий мулкчиликка асосланган иқтисодий муносабатлар тизими қарор топмоқда, тадбиркорликка, кичик ва ўрта бизнесга кенг йўл очилиб, тегишли ташкилий ва ҳуқуқий механизмлар вужудга келтирилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси фуқаролик жамиятининг қарор топишини хусусий мулкнинг қатъий мавқега эга бўлиши билан боғлайди. Шу асосда ҳозирги пайтда жамиятда кенг кўламда хусусийлаштириш жараёнлари амалга оширилмоқда.

Сиёсий асос. Сиёсий нуқтаи назардан баҳолаганда, фуқаролик жамиятидаги сиёсий тизим ва сиёсий бошқарувнинг мазмун-моҳиятини ҳуқуқий давлатчилик ифода этади. Бошқача айтганда, ҳуқуқий давлат фуқаролик жамиятининг сиёсий моҳиятини, сиёсий шаклини ташкил этади. Бу икки ҳодисанинг ўзаро муносабати шакл билан мазмуннинг ўзаро алоқадорлигини акс эттиради. Бундан келиб чиқадиган хулоса шуки, фуқаролик жамияти тўла маънода мавжуд бўлишининг шак-шубҳасиз шарти ҳуқуқий давлатнинг мавжудлигидир. Ва, аксинча, ҳуқуқий давлат фақат фуқаролик жамиятидек ижтимоий маконда қарор топиши ва фаолият юритиши мумкин.

Фуқаролик жамияти билан ҳуқуқий давлатнинг ўзаро нисбатини иқтисод билан сиёсатнинг нисбати тарзида изоҳлаш ўринли бўлади. Буни Ўзбекистон мисолида яққол кўриш мумкин. Зеро, иқтисодий ислоҳотлар тегишли демократик сиёсий тузилмалар, институтлар мавжуд бўлишини тақозо этади.

Мамлакатимизда мустақиллик йилларида мулк шаклини ўзгартириш, хусусийлаштириш жараёнларини амалга оширишга қаратилган давлат тузилмалари вужудга келтирилди. Ҳукумат иқтисодиётни бошқаришнинг бозор усулларига ўтмоқда. Вазирлар Маҳкамаси аппарати бевосита соҳавий маъмурий бошқарувдан қайтиб, бошқарувнинг функционал тизимига ўтди. Бунинг маъноси шуки, ҳукумат хўжалик юритувчилар фаолиятига бевосита аралашмайди, иқтисодиётни давлат йўли билан бошқармайди. У иқтисодиётни бозор йўлига ўтказишнинг умумий стратегиясини ишлаб чиқади, иқтисодий жараёнлар ва иқтисодий комплекслар фаолиятини уйғунлаштириш ва мувофиқлаштириш, шунингдек, хўжалик юритиш шаклларини такомиллаштириш, таркибий ва институционал қайта ўзгаришларни амалга ошириш, иқтисодиётни монополиядан чиқариш, тадбиркорлик ва рақобатчиликни ривожлантириш билан шуғулланади.

Фуқаролик жамиятининг сиёсий тавсифланиши фақат давлат тузилмаларини ривожлантиришдан иборат эмас. Демократия равнақ топиши учун фуқаролик жамиятида ҳурфикрлилик, сиёсий плюрализм ҳам қарор топиши зарур. Бунинг учун жамиятда том маънодаги кўппартиявийлик, жамоат ва нодавлат ташкилотларнинг кенг кўламли тизими, тадбиркорларнинг иттифоқлари, уюшмалари, меҳнаткашлар мустақил бирлашмалари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тизими вужудга келтирилиши лозим, токи бу тузилмалар давлат идоралари билан тенг ҳуқуқли муносабатларга кириша олсин.

Фуқаролар ва уларнинг уюшмалари давлат идоралари билан мулоқотда ҳуқуқнинг тенг субъектлари сифатида муносабатга киришадилар. Башарти, бу тенг ҳуқуқий муносабатларда томонлардан бирининг ҳуқуқига, манфаатига путур етказилса, у судга мурожаат этиши ва қонуний асосларда суд тартибида ўз ҳуқуқини тиклашга эришиши мумкин. Ҳуқуқий давлат нафақат фуқаролик жамиятини бошқарувчи тизим, балки ўзини ўзи бошқарувчи фуқаролик жамиятига боғлиқ, унинг манфаат ва эҳтиёжларига бўйсунувчи тизим сифатида майдонга чиқади.

Маънавий-ахлоқий асос. Фуқаролик жамияти чуқур маънавий, юксак маданий инсоний муносабатлар замирига таянади. Бу жамиятнинг маънавий ҳаётида бир нарса устуворлик қилади, яъни инсон бениҳоя даражада улуғланади, умуминсоний қадриятлар эъзозланади, улар мўътабар ва муқаддас саналади. Бунда инсоннинг

қадр-қиммати, меҳр-оқибат, ахлоқий поклик, адолатпарварлик ва инсонпарварлик каби олий қадриятлар одамлар ўртасидага муносабатларнинг белгиловчи мезони сифатида майдонга чиқади.

Демократик ислоҳотлар даврида маънавиятни юксалтиришга асосий эътибор қаратилаётгани бежиз эмас. Зеро, маънавият – инсоният ички дунёсининг кўзгуси, тафаккури, онги ва фикр юритиш тарзининг мазмун-моҳиятини акс эттирувчи юксак ижтимоий қадриятдир. Инсоният ҳамиша эзгуликка, маънавий баркамолликка интилиб яшайди. Юртимизда амалга оширилаётган туб ислоҳотларнинг муваффақияти, мамлакатнинг яқин келажақдаги истиқболи ҳамюртларимиз қандай мавқени эгаллашига, қанақа маданий-маънавий ва ахлоқий қадриятларни шиор қилиб олишига боғлиқ бўлади[1].

Фуқаролик жамиятида эркинлик, қонун олдида барчанинг тенглиги, ижтимоий адолатнинг таъминланиши ҳамма фуқароларнинг ижодий салохияти ва истеъдодининг бевосита рўёбга чиқарилишига имконият яратилади.

115. ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТ НАЗАРИЯСИ

Давлатни ўз фаолиятини қонун асосида амалга оширадиган ташкилот сифатида тушуниш билан боғлиқ ғоялар инсоният тараққиётининг дастлабки босқичларидаёқ шакллана бошлаган.

Бунда ҳокимият фаолиятининг адолат талабларига мос бўлиши зарурлиги ҳақидаги ғоялар илгари сурилган. Хусусан, антик давр мутафаккирларидан бири Афлотун (милоддан аввалги 427-347 йиллар) бу борада шундай деб ёзганди: “Қонун кучга эга бўлмаган ва кимнингдир ҳукми остида бўлган давлатнинг тез ҳалокатга учрашини кўраман. Қонун ҳукмдорлар устидан ҳукмрон, ҳукмдорлар эса унинг қули бўлган жойда давлатнинг қутқарилиб қолиши ҳамда худолар давлатга инъом этадиган барча неъматлардан хабар топаман”.

Яна бир юнон мутафаккири Арасту (милоддан аввалги 384-322 йиллар) ҳам табиий ҳуқуқ нуқтаи назаридан оқилона қонунлар бошқаруви концепциясини асослаб берган. “Шундай қилиб, – деб ёзганди у, – кимки қонун ҳукмронлик қилишини талаб этса, у илоҳиёт ва ақл ҳукмронлигини талаб қилгандай бўлади, кимки одам ҳукмронлик қилишини талаб этса, бунга ўз талабини, ўзига хос ҳайвоний хирсини киритади, зеро, хирсий туйғу ҳайвонга хос, ҳук-

[1] Қаранг: Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари. - Тошкент: Ўзбекистон, 1998. – Б.397.

мдорлар гарчи энг яхши одамлар бўлсалар-да, ғазаб ҳам уларни чин йўлдан оздиради, бунга қарама-қарши ўлароқ, қонун – бу босиқ, вазмин ақлдир”.

Ҳуқуқий давлат ҳақидаги ғоялар Европада ўрта аср ва янги давр мутафаккирлари ижодида янада ривожлантирилди.

Ўрта асрларда ишлаб чиқарувчи кучларнинг ўсиши, ижтимоий ва сиёсий вазиятнинг ўзгариши давлат ва унинг ижтимоий вазифаларни ташкил этишдаги ролини тушунишда янгича ёндашувларни келтириб чиқарди. Уларда ҳокимиятнинг бир шахс ёки ҳукмдор орган қўлида жамланишини истисно этувчи давлат ҳаётини янгича ташкил қилиш, қонун олдида барчанинг тенглигини қарор топтириш муаммолари марказий ўрин эгаллайди.

Айниқса, феодализм таназзулга юз тута бошлаган даврда ҳуқуқий давлат ғоялари ўша вақтдаги тараққийпарвар мутафаккирлар – Н.Макиавелли ва Ж.Боден қарашларида ўз ифодасини топган. Улар давлатнинг мақсадини мулкдан эркин фойдаланишда ва ҳар бир одам хавфсизлигини таъминлашда кўрганлар.

Боденнинг фикрига кўра, давлат ячейкаси оила саналади. Ўз мақсадларига кўра оила бошлиғи – давлат ҳокимиятининг тимсоли ва инъикосидир. Давлатчилик ташкилот сифатида шартнома асосида вужудга келади. Унинг асосий мақсади – жамоа орасида тинчликни кафолатлаш, жамоани ташқи хавфдан ҳимоя қилиш ҳамда кишиларнинг чинакамига бахтли-саодатли бўлишлари тўғрисида қайғуришдир.

Дастлабки буржуа инқилоблари даврида Г.Гроций, Б.Спиноза, Т.Гоббс, Ж.Локк, Ш.Монтескье, Д.Дидро, П.Голбах, Т.Жефферсон каби тараққийпарвар мутафаккирлар ҳуқуқий давлатчилик концепциясининг ишлаб чиқилишига салмоқли ҳисса қўшганлар.

Англияда **Т.Гоббс** (1588-1679 йиллар), ижтимоий ҳаётда ҳуқуқ-нинг устуворлиги ҳақидаги кўплаб илғор қоидаларнинг муаллифи-дир. Гоббс инсон эркинлигини қонун билан ман этилмаган ҳамма нарсани қилиш ҳуқуқи, деб тушунган ва шу билан у ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишнинг энг таъсирчан принципига асос солган.

Ҳуқуқий давлат назарияси ва амалиёти учун катта салмоққа эга бўлган қатор қоидалар инглиз мутафаккири **Ж.Локк** (1632-1704 йиллар) томонидан асослаб берилган. Инсоннинг табиий ҳуқуқла-рини қўриқлаш учун барпо этиладиган давлат, дея таъкидлаганди у, мулкни ташкил этиш, унга эгалик қилиш учун қонунлар ишлаб

чиқади, шунингдек, бу қонунларнинг бажарилиши ва ташқи ҳужумлардан ҳимояланиш учун жамоат кучларидан фойдаланади. Бундай давлатда мулкнинг ажралмас табиий ҳуқуқи, индивидуал эркинлик ҳамда тенгликни таъминлайдиган қонун ҳукмронлик қилади. Ҳуқуқий давлат шароитларида фуқаролар эркинлиги, деб ёзганди Локк, “қонунчилик ҳокимияти томонидан ўрнатилган ҳамма учун бирдек амал қилувчи қоидадан иборат. Унинг моҳияти, қонун ман этмаган барча ҳолатларда ўз хоҳишига қараб иш юритиш, айни пайтда бошқа одамнинг доимий, мавҳум, ўзбошимча иродасига тобе бўлмасликда ифодаланади”.

Ш. Монтескье (1689-1755 йиллар) ҳуқуқий давлат ўрнатилишини фуқаролик жамиятида сиёсий эркинликнинг зарурати билан боғлайди. Шу билан бирга, у сиёсий эркинликни давлат фуқаролари хавфсизлигидан иборат фуқаролик эркинлиги билан ҳам узвий боғлиқ ҳолда кўрган. Ҳокимиятнинг суиистеъмол қилинишининг олдини олиш учун барча қонунларга қатъий риоя этиши зарур, деб ҳисоблаган. Шунингдек, у давлатда, яъни қонунлар мавжуд бўлган жамиятда эркинлик хоҳламаган нарсани қилишга мажбур этилмасдан, хоҳлаган нарсани қилиш имконияти мавжуд бўлишидангина иборат бўлиши мумкин... Эркинлик қонунлар томонидан ижозат берилган барча нарсани қилиш ҳуқуқидир. Агар фуқаро ушбу қонунлар билан тақиқланганни қила олганда эди, у ҳолда унда эркинлик бўлмаган бўлур эди, чунки бошқа фуқаролар ҳам шу ишни қилган бўлар эди, деб таъкидлайди.

Америка Қўшма Штатлари Мустақиллик Декларациясининг муаллифи **Т.Жефферсон** (1743-1826 йиллар) бошқарувнинг монархия шаклини рад этади ва халқ суверенитети принципини ёқлаб чиқади. Шунинг учун ҳам Жефферсон Декларацияси инсоннинг ажралмас ҳуқуқлари мавжуд бўлади, уларни таъминлаш учун давлат барпо этилади, дея тантанавор тарзда эълон қилади. Декларацияга киритилган инсоннинг табиий ҳуқуқлари яхлит бутунлик сифатидаги давлатга нисбатан алоҳида индивидларнинг субъектив ҳуқуқларига айланади. Ўз даври учун бу мутлақо янги қоида эди, чунки авваллари ҳуқуқни одамларга давлат беради, деб ҳисобланарди.

И.Кант (1724-1804 йиллар) инсон, шахс марказий ўрин эгаллайдиган ҳуқуқий давлат назариясининг фалсафий негизларини асослаб берди ва батафсил ишлаб чиқди. Ҳуқуқ-тартиботни ўрнатишда ўз иродасини ифодаловчи конституцияни қабул қилиш йўли билан ўз иштирокини талаб этишда халққа бериладиган имтиёзни у расмий

ҳуқуқнинг энг муҳим принципи, деб ҳисоблайди. Халқ устуворлиги “ҳуқуқий қонунларга итоат эттирилган кўплаб одамлар бирлашмаси” сифатида майдонга чиқувчи давлатда барча фуқароларнинг эркинлиги, тенглиги ва мустақиллиги учун шарт-шароитларни яратади. Давлат конституциявий ҳуқуқлар асосида иш олиб борадиган, халқнинг умумий иродасига бўйсунадиган жойдаги давлат ҳуқуқийдир, бундай давлатда фуқароларнинг шахсий эркинликлари, виждони, тафаккури, хўжалик фаолияти соҳасидаги ҳуқуқларида ҳеч қандай чеклашлар бўлиши мумкин эмас.

Кантнинг ҳуқуқий давлат тўғрисидаги фалсафий концепцияси сиёсий ҳуқуқий тафаккурнинг янада ривожланиши ва юксак маданийлашган жамият давлат ҳуқуқий қурилиши амалиётига катта таъсир кўрсатди.

Г.Гегель (1770-1831 йиллар) муҳим қисми ҳуқуқ фалсафасидан иборат бўлган дунё тўғрисидаги ўзининг фундаментал фалсафий тасаввурлари умумий тизими мазмунидан келиб чиқиб, давлатни таҳлил этади. Гегель талқинидаги давлат – бу ҳам ҳуқуқ, лекин энг кўп ривожланган ва мазмунан бой ҳуқуқдир. Чунки у қолган барча ҳуқуқлар – шахс, оила ва жамият ҳуқуқларини ўз ичига қамраб олади. Давлатни шахс ва жамият устида турувчи мутлақликка кўтараркан, Гегель фуқаролик жамияти ривожланишидан олдин давлат мавжуд бўлишини исботлайди. Гегелнинг фикрича, давлат ижтимоий ҳаётнинг ҳамма нарса ҳуқуқий асосда таркиб топадиган эркинлик салтанатини эслатувчи энг такомиллашган ташкилотидир.

“Ҳуқуқий давлат” ибораси илк бор XIX асрнинг дастлабки ўттиз йилида немис олимлари К.Велькер ва И.Х.Фрайхер фон Аретин асарларида учрайди. Бироқ ушбу тушунча **(Rechtstaat)**нинг биринчи юридик таҳрири ва унинг илмий амалиётга киритилиши уларнинг ватандоши Роберт фон Моль томонидан 1832 йили амалга оширилган. У ҳуқуқий давлат ҳақидаги таълимотга узлуксиз ривожланиб борувчи категория сифатида қараган. Айтиш мумкинки, ҳуқуқий давлат ҳақидаги ғоя шу даврлардан бошланиб, юз йилдан ортиқроқ вақт мобайнида немис олимлари ва сиёсатдонларининг ақл-заковатларини банд этиб келди.Иеринг, Еллинек, Дюги, Орну, Паунд, Спенсер ва бошқалар тимсолида Ғарбий Европа илғор сиёсий-ҳуқуқий тафаккури ўз даври ва ўтмиш тажрибаси нуқтаи назаридан ҳуқуқий давлат назариясини шакллантирганлар.

Р.Иеринг (1818-1892 йиллар) ҳуқуқий давлат фақатгина давлат ҳокимиятининг ўзи белгилаган тартибда ўзи бўйсунадиган жойда,

узил-кесил ҳуқуқий барқарорликка эга бўлган ерда мавжуд бўлади, деб ҳисоблайди. Фақат ҳуқуқ ҳукмронлигидагина миллий фаровонлик, савдо ва ҳунармандчилик гуллаб-яшнайди, халққа хос бўлган “ақлий ва ахлоқий кучлар” авж олади. Еллинек (1851-1911 йиллар) концепиясида давлат ўз халқи умумий манфаатларининг вакили сифатида, ҳукмронлик қилувчи, жамиятни юксак даражада ривожлантириш йўлида биргаликдаги индивидуал, миллий ва умуминсоний манфаатларни қондирувчи юридик шахс ҳисобланган халқ иттифоқи сифатида таърифланади.

Октябрь тўнтаришигача Россияда Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев, Н. М. Коркунов, Б.А.Кистяковский ва бошқаларнинг асарларида “ҳуқуқий давлат” ғоялари илгари сурилган.

116. ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА ПРИНЦИПЛАРИ

Ҳуқуқий давлат - бу давлат ҳуқуқий асосда ташкил топадиган ва жамият ҳаётининг барча соҳаларида ҳуқуқ устуворлик қиладиган давлат.

Ҳуқуқий давлатнинг белгилари ва тамойиллари:

– қонуннинг устуворлиги тамойили;

– давлат ва давлат органларининг ҳуқуқ билан алоқадорлиги;

– демократик ҳуқуқ ва эркинликлар билан боғлиқ барча институтларнинг мавжудлиги;

– инсон (фуқаролар) ҳуқуқ ва эркинликларининг давлат томонидан эълон қилинганлиги, ҳимоя қилиниши ва кафолатланиши;

– ривожланган фуқаролик жамиятининг мавжудлиги;

– давлат ҳокимияти ваколатларининг тақсимланганлиги;

– давлат ва шахснинг ўзаро маъсуллиги;

ФОЙДАЛАНИЛГАН ВА ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I. РАҲБАРИЙ АДАБИЁТЛАР

1. Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т. 1. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 364 б.

2. Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин. Т. 2. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 380 б.

3. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Т. 3. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 366 б.

4. Каримов И.А. Бунёдкорлик йўлидан. Т. 4. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – 394 б.

5. Каримов И.А. Янгича фикрлаш ва ишлаш – давр талаби. Т. 5. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. – 384 б.

6. Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т. 6. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998. – 429 б.

7. Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Т. 7. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 413 б.

8. Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт пировард мақсадимиз. Т. 8. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – 525 б.

9. Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. Т. 9. – Тошкент: Ўзбекистон, 2001. – 439 б.

10. Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т. 10. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – 432 б.

11. Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Т. 11. – Тошкент: Ўзбекистон, 2003. – 320 б.

12. Каримов И.А. Тинчлик ва хавфсизлигимиз ўз куч-қудратимизга, ҳамжиҳатлигимиз ва қатъий иродамизга боғлиқ. Т. 12. – Тошкент: Ўзбекистон, 2004. – 400 б.

13. Каримов И.А. Ўзбек халқи ҳеч қачон, ҳеч кимга қарам бўлмайди. Т. 13. – Тошкент: Ўзбекистон, 2005. – 448 б.

14. Каримов И.А. Инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари – олий қадрият. Т. 14. – Тошкент: Ўзбекистон, 2006. –280 б.

15. Каримов И.А. Жамиятимизни эркинлаштириш, ислоҳотларни чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг

ҳаёт даражасини ошириш – барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир. Т.15. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. –320 б.

16. Каримов И.А. Мамлакатни модернизация қилиш ва иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш йўлида. Т.16. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. –368 б.

17. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг 16 йиллик мустақил тараққиёт йўли. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. –48 б.

18. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: “Маънавият”, 2008. –174 б.

19. Каримов И.А. Ватанимизнинг босқичма-босқич ва барқарор ривожланишини таъминлаш – бизнинг олий мақсадимиз. Т.17. –Т.: Ўзбекистон, 2009. -280 б.

20. Каримов И.А. Жаҳон моливий иқтисодий инқирозининг оқибатларини енгиш мамлакатимизни модернизация қилиш ва тараққий топган давлатлар даражасига кўтариш сари. Т.18. -Тошкент: Ўзбекистон, 2010. -264 б.

21. Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш – мамлакатимиз тараққиётининг асосий мезонидир. Т.19. –Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 360 б.

22. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. – 440 б.

23. Каримов И.А. Бизнинг йўлимиз – демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва модернизация жараёнларини изчил давом эттириш йўлидир // Халқ сўзи, 2011 йил 8 декабрь.

24. Каримов И.А. Юксак салоҳиятли авлодни тарбиялаш – энг муқаддас мақсад // Халқ сўзи, 2012 йил 18 февраль.

2. НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2010. – 40 б.

2. Ўзбекистон Республикаси Кодекслари. Расмий нашр. – Тошкент: Адолат, 2010. -960 б.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни// Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 2001. -№1-2. -8-модда.

4. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Конституциявий қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 2002. –№12. –213-модда.

5. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги Конституциявий қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси. 2002. –№12. –215-модда.

6. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг регламенти тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси. 2003. –№9-10. –136-модда.

7. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг регламенти тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси. 2003. –№9-10. –137-модда.

8. Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2006. – № 41. – 406-модда.

9. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгашининг “Қонун лойиҳаларини юридик-техник жиҳатдан расмийлаштириш бўйича услубий тавсиялар тўғрисида”ги Қарори// Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2005. -№6.

10. Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастури” // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси.–1997.–№9.

3. АСОСИЙ АДАБИЁТЛАР

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Масъул муҳаррирлар Ҳ.Б.Бобоев, Ҳ.Т.Одилқориев -Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2000.-528 б.

2. Ахмедшаева М., Нажимов М. Ҳуқуқ нима? -Т.:ТДЮИ,2003.-35 б.

3. Ахмедшаева М., Давлат механизми ва ҳокимиятлар бўлиниши. Ўқув қўлланма. -Т.: ТДЮИ, 2005 – 66 б.

4. Ахмедшаева М.А. Ҳозирги замон давлати ва ҳуқуқи назарияси муаммолари. Ўқув қўлланма. Масъул муҳаррир: ю.ф.д. проф. З.М.Исломов. – Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2011. – 236 бет.

5. Саидов А., Тожихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. I-жилд. Давлат назарияси. -Т.: Адолат, 2001. –336 б.

6. Саидов А., Тожихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. II-жилд. Ҳуқуқ назарияси. -Т.: Адолат, 2001. –560 б.

7. Сабуров Н. Давлат ва ҳуқуқ назарияси (саволлар, таърифлар, тушунча ва атамалар). –Т.: ТДЮИ, 2005. -95 б.

8. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ: умумназарий масалалар. (Давлат назарияси). –Т.: Адолат, 2000. –272 б.

9. Исламов З. Общество. Государство. Право. (Вопросы теории). – Ташкент: Адолат, 2001. - 695 с.

10. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Тошкент: Адолат, 2007. –916 б.

11. Лазарев В.В., Липень С.В., Саидов А.Х. Теория государства и права: Учебник. Под ред. акад. Абдурахманова К.Х. –М.: Рос. экон. акад., 2008. -620 с.

12. Saburov N.Davlat va huquq nazariyasi. O`quv-uslubiy qo`llanma. -T.: TDYI, 2008. –108 b.

13. Najimov M.K., Muhitdinov Z.S. Davlat va huquq nazariyasi. O`quv-uslubiy qo`llanma. - T.: TDYI, 2009. - 172 b.

14. Сабуров Н., Нажимов М.К. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Назорат шакллари бўйича синовга тайёргарлик кўриш учун ўқув-услубий қўлланма. -Т.: ТДЮИ,2009. –150 б.

15. Нажимов М.К., Кудрявцев И.В. Теория государства и права. Учебно-методическое пособие. -Т.: ТГЮИ, 2006. - 242 с.

16. Одилқориев Х.Т., Тультеев И.Т. ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Проф.Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. –Т.: Sharq, 2009. –592 б.

4. ҚЎШИМЧА АДАБИЁТЛАР

1. Агзамходжаев А. Правовые основы государственной независимости Республики Узбекистан. / Отв.ред. А.Х.Саидов. -Т.: Узбекистан, 1993. -93 с.

2. Алексеев С.С. Избранное: наука права, общесоциальные проблемы, публицистика.-М.:Статут, 2003.-480 с.

3. Қонун чиқарувчи ҳокимият билан ижро ҳокимияти ўзаро муносабати. // Ж. ТДЮИ Ахборотномаси. – 2006. – №2. -Б. 10-13.

4. Болтаев А.Р., Юлдашева З.А. Концепция разделения властей и ее воздействие на реформирование высших органов власти Узбекистана. – Т.: ТГЮИ, 2002. –32 с.

5. Жавлиев Н.Б. Ҳуқуқнинг моҳияти: анъанавий ва замонавий назариялар. Ўқув-қўлланма. –Т.: ТДЮИ, 2010. -96 б.

6. Исламов З.М. Проблемы власти: ее понимание, назначение, социальная ценность. – Ташкент: ТГЮИ, 2003. –244 с.

7. Исломов З.М. Халқаро ҳуқуқ ва миллий ҳуқуқий тизим ўзаро нисбатининг тарихий-ҳуқуқий илмий назарий жиҳатлари //ТДЮИ Ахборотномаси. -2006. -№5- Б.130-137

8. Исломов З.М., Тўраев Б. Р. Ҳуқуқ ва иқтисодиёт. Рисола. – Тошкент: 2006. – 26 б.

9. Исломов З.М. Укрепление законодательной базы страны //Ахборотнома. -2006. -№2- Б.3-10.

10. Исламов З.М. Введение в теорию юриспруденции. –Т., 2011. -252 б.

11. Исламов З.М. Юриспруденция. Теория государства.- Т.: “FAN VA TEXNOLOGIYALAR”, 2012. -416 с.

12. Книппер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. - Эшборн, 1999. -62

13. Кудрявцев И.В. Правовая идеология: пути и методы осуществления её в Узбекистане. Монография. –Т.: ТГЮИ, 2011. -107с.

14. Мухитдинов З.С. Давлат ҳокимияти органлари фаолиятини парламент томонидан назорат қилишнинг айрим масалалари // Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини шакллантириш масалалари: назария ва амалиёт // Илмий-амалий конференция материаллари. 2-тўплам. -Т.: ТДЮИ нашриёти. 2007. – Б. 127-133.

15. Утемуратов М.А., Мухитдинов З.С. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти устидан парламент назоратини амалга оширишнинг Конституциявий ҳуқуқий асослари // Инсон, жамият ва давлат манфаатлари акс этган қонун мавзусидаги илмий-анжуман материаллари. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2007.– Б. 225-232.

16. Мухитдинов З.С. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолияти устидан парламент назорати (назарий-ҳуқуқий масалалар) // Ж. Фан ва ёшлар. –2008. –№ 3. –Б. 62-64.

17. Мухитдинов З.С. Инсон ҳуқуқларини таъминлашда парламент назоратининг ўрни. Рисола. –Т.: ТДЮИ, 2008. –76 б.

18. Мухитдинов З.С. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятида инсон ҳуқуқларини таъминлашда парламент назоратининг ўрни // Суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси нормаларининг амал қилиши мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. –Т.: ТДЮИ, 2008. –Б. 125-131.

19. Нажимов М. К. Давлат ва унинг экологик функцияси. –Т.: Янги аср авлоди, 2002. -34 б.

20. Нажимов М.К. Давлатнинг экологик функциялари. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДЮИ, 2006. –99 б.

21. Najimov M.K., Muxitdinov Z.S. Davlat va huquq nazariyasi. O’quv-uslubiy majmua. –T.: ТДЮИ, 2010. -136 b.

22. Нажимов М.К., Мухитдинов З.С. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Ўқув-услубий мажмуа. –Т.: ТДЮИ, 2010. -145 б.

23. Одилқориев Х.Т., Якубов Ш.У. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий қадриятлар: Монография. – Тошкент: SMI-ASIA, 2010. – 400б.

24. Сабуров Н. Қонунга итоаткор шахс (шахсий ва ижтимоий-ҳуқуқий фазилатлари). – Тошкент: ТДЮИ, 2003.-60 б.

25. Сабуров Н. Мустақиллик йилларида Парламент фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари // ТДЮИ Ахборотномаси. -№4. –2006. –Б. 56-59.

26. Эргешова Д.Қ. Ўзбекистон Республикасида суд ҳокимиятининг функционал вазифалари. // -ТДЮИ Ахборотномаси. – 2006. –№ 3.

27. Эргешова Д.Қ., Нажимов М.К. “Юридик конфликтология”. Ўқув қўлланма. -Т.: ТДЮИ. 2005. – 128 б.

28. Ғуломова С. Суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш масалалари. -Т.: Фан ва технология, 2006. – 160 б.

29. Ҳайитбоев Ф.П., Нажимов М.К. Ҳозирги замон асосий ҳуқуқий тизимлари. –Т.: ТДЮИ, 2008. -242 б.

5. ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИ

1. http://www.tsil.uz
2. http://www.norma.uz
3. http://www.gov.uz
4. http://www.lex.uz
5. http://www.lawbook.ru
6. http://www.lawlibrary.ru

НУРМАТ САБУРОВ, ШАҲЗОД САЙДУЛЛАЕВ

ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ

Муҳаррир: Қ.Тоҳиров
Компьютерда саҳифаловчи: А.Хужаназаров

Босишга рухсат этилди:
Қоғоз бичими 60х84. 1/16. Босма табоғи 9,4
Адади: 500. Буюртма: №
Баҳоси шартнома асосида.
100129, Тошкент шаҳри